



Иброҳим Аҳмадхонов

АУДИТОР ФИКРИ

Иккинчи нашр

© 2025 Иброҳим Аҳмадхонов

МУАЛЛИФ ҲАҚИДА

Иброҳим Аҳмадхоновнинг фаолият йўли Ўзбекистон молиявий ҳисоб услубиётида муҳим аҳамият касб этади. У Молия вазирлигида (ҳозирда Иқтисодиёт ва молия вазирлиги деб аталади) стратегик аҳамиятга эга бўлган – Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларини (МҲҲС) мамлакатда жорий этиш дастурига бошчилик қилди. Бу тажриба унга миллий бухгалтерия ҳисоби ва солиқ тизимининг ривожланиш жараёнидаги мавжуд қийинчиликлар ва истиқболларни чуқур таҳлил қилиш имконини берди.

Касбий малакасини мунтазам ошириб бориш унинг фаолиятидаги устувор йўналишлардан бири ҳисобланади. У нуфузли халқаро сертификатларга, жумладан Сертификатланган бухгалтер практик (CAP), ACCA томонидан берилган DiplFR ва IPSAS малака сертификатларига эга. Мутахассис ўз билим ва кўникмаларини доимий равишда такомиллаштириб, турли ўқув дастурлари ва касбий уюшмалар фаолиятида фаол иштирок этиб келмоқда. Ўз тажрибасини Ўзбекистоннинг ўзгарувчан солиқ муҳитида самарали қўллашга интилади. Масалаларга концептуал ёндашиш ва моҳиятга чуқур эътибор қаратиш муаллифнинг асосий тамойиллари ҳисобланади.

Муаллифнинг асосий мақсади – Ўзбекистонда бухгалтерия ҳисоби, аудит ва солиқ солиш соҳаларидаги мутахассисларнинг касбий салоҳиятини юксалтиришга ҳисса қўшиш, тажриба алмашиш ҳамда мамлакатда амалга оширилаётган молиявий ислохотларнинг моҳиятини кенг жамоатчиликка етказиш.

МУНДАРИЖА

КИРИШ.....	13
I. БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИ ВА МОЛИЯВИЙ ҲИСОБОТ	15
1. Бухгалтер ким?	15
2. Бевосита моддий сарфлар ва ўзгарувчан сарфлар	17
3. Эскириш ҳисоблаш ҳақида	18
4. Молиявий йил	18
5. МҲҲС асосидаги молиявий ҳисобот.....	19
6. МҲҲС ҳар йили янгиланиши керак	20
7. Шуъба ташкилотлар ҳисоботи	21
8. Дунё ҳисоб амалиёти шиддат билан ўзгармоқда	21
9. Оралиқ молиявий ҳисобот ва қадрсизланиш	22
10. Давлат грантлари қандай акс эттирилади?.....	24
11. Иккита кўйлак олсангиз, битта галстук текинга берилади	25
12. Концептуал асос нима?	26
13. Реализация қилинмаган фойда нима?.....	26
14. Компания ўзининг таъсисчиларидан ажралганми?.....	28
15. Молиявий ҳисобот фойдаланувчилари кимлар?	28
16. Қайси бири муҳимроқ?	29
17. Тўловга қобилиятлилик ва ликвидлик ўртасидаги фарқ	29
18. Молиявий ҳисобот маълумотлари етарлими?.....	31
19. Молиявий ҳисобот компания нархини кўрсатадими?.....	31

20. Раҳбарият ҳам молиявий ҳисобот фойдаланувчиси?	31
21. Нима учун автомобиллар қизил чироқда тўхтади?	32
22. Профессионал этика нима?	33
23. Бухгалтернинг 7 кўникмаси	34
24. АВларни синовдан ўтказиш пайтида олинган маҳсулотлар	37
25. Бухгалтерларни келгусида нималар кутмоқда?	38
26. МҲХС стандартига ўзгартириш киритилди	39
27. Хом ашё ва материалларнинг фарқи	42
28. Ер ҳақида қизиқ фактлар	43
29. WorldCom компаниясининг таназзули сабаби	44
30. Компаниядан манфаатдор томонлар	46
31. Дивиденд тақсимлаш маданияти	48
32. Бухгалтерия ҳисоби нечта?	51
33. Бухгалтернинг иш ҳақиға таъсир кўрсатувчи омиллар	52
35. Устав капиталиға бадаллар ҳисоби	53
36. Ташкилотға таъсир кўрсатувчи омиллар	55
37. Қурилиш учун фоизларни капиталлаштириш	57
38. Ижара ва хизмат ўртасидаги фарқ нимада?	60
39. Энг кўп хатолар яшириладиган ҳисобварақлар	62
40. Савдо белгиси	63
41. Устав шаблон ҳужжат эмас	64
42. Оғирлик юкловчи шартнома нима?	66
43. TESLA нима иш кўрсатди?	68
44. Материалларни ташиш харажатлари	70
45. Бухгалтерларнинг профессионал ахлоқи	71
46. Шахсий манфаатдорлик таҳдиди	73
47. Ўзини ўзи текшириш таҳдиди	74
48. Вакиллик қилиш таҳдиди	76
49. Яқин таниш бўлиш таҳдиди	78

50. Кўрқитиш таҳдиди (Шантаж)	79
51. Хавфсизлик чоралари	80
52. Потенциал зиддиятлар	83
53. Молиявий ҳисобот	84
54. Етарли даражада билим билан ҳаракат қилиш	86
55. Молиявий манфаатлар	87
56. Таклифларни қабул қилиш	88
57. Профессионал бухгалтернинг ахлоқи	90
58. Фундаментал тамойиллар	91
59. Ахлоқий масалани ҳал қилиш	92
60. Ҳалоллик тамойили	94
61. Холислик тамойили	94
62. Касбий билимга эгалик тамойили	95
63. Махфийлик тамойили	96
64. Профессионал хулқ-атвор	98
65. 2024 йилда дунёнинг гиперинфляцияли иқтисодийлари	99
66. Алоҳида молиявий ҳисобот мажбурий бўлади	101
67. Соф актив компания нархини кўрсатмайди	102
68. Баҳоланган мажбуриятлар	103
69. Кripto-актив товарми ёки НМА?	105
70. Факторинг операцияси нима ва у қандай ишлайди?	106
71. БҲМС тартибга солмаган жойда МҲХСни қўллаш мумкинми?	107
72. Молиявий ҳисоботда юзага келадиган хатоликларнинг 6 сабаби	108
73. Молиявий ҳисоботлар очиқланишига талаб кучаймоқда	110
74. Ҳисоб сиёсати ўзгартирилмади, қўшимча киритилди	111
75. Таъсисчи, мулкдор, акциядор, иштирокчи каби тушунчалар	112

II. СОЛИҚ ВА СОЛИҚҚА ТОРТИШ	113
1. Солиқларни режалаштириш	113
2. Тенглик, аниқлик, қулайлик ва иқтисод	115
3. Солиқларни режалаштиришда стратегик қадамлар	118
4. Узоқни кўра олиш	120
5. Қийматни орттириш	122
6. Музокара олиб бориш	123
7. Трансформация	125
8. Товарми ёки хизмат?	126
9. Лозим даражада эҳтиёткорлик	129
10. ЖШДС гибридми?	130
11. ҚҚС ҳақида	131
12. Солиқлар турлари	132
13. Солиқ рисклари	133
14. Харажатлар фойда солиғи мақсадларида чегириладими?	133
15. ҚҚСдан ноқонуний қочиш ҳолатларига йўл қўйманг... ..	134
16. Акциз солиғи нима?	136
17. Акциз марка нима учун керак?	136
18. Автотранспорт воситаларини солиққа тортиш	137
19. Акциз солиғида ноль ставка	139
20. Талабаларга солиқ имтиёзлари	141
21. Товарларни экспорт қилишда фойда солиғи	142
22. Мол-мулк солиғи нима?	144
23. Солиқ мақсадларида мол-мулк қиймати	145
24. Солиқ кодексидаги сирли бандлар	148
25. Фойда суммасидан ортиқча тақсимланган дивидендлар	148
26. Солиқ маслаҳатчилари учун 10 та қоида	150
27. Солиқ мажбурияти бўйича даъво муддати	152
28. «Откат» фойда солиғи мақсадларида чегириладими?	154
29. Тушум ҳақида фактлар	156
30. Реализация нархи ва бозор қиймати ўртасидаги фарқ	156

31. Ҳашаматли автомобилнинг эскириши	158
32. Электрон хизматларга солиқ солиш	160
33. Сотув акцияларини солиққа тортиш	161
34. Резидентлик мақоми нима беради?	164
35. Фоизсиз олинган қарзнинг солиқ оқибати	165
36. Банклар захира фондларининг қайта тикланиши	167
37. Солиқ маслаҳати ва солиқ комплаенс хизматлари фарқи	168
38. Натура кўринишидаги даромад қандай баҳоланади?	168
39. Текинга олинган мулк хуқуқлар даромад ҳисобланадими?	169
40. Мол етказиб берувчиларга бўнак	170
41. Норезидент жисмоний шахс учун имтиёз	172
42. Суғурта товони фойда солиғига тортиладими?	172
43. Номи акциз солиғи, шакли сув солиғи, моҳияти шакар солиғи	175
44. Бозорни ўрганиш бўйича хизмат учун ҚҚС	176
45. Таълим ва соғлиқни сақлашга ҚҚС солса бўладими?	177
46. Акциз солиғи бўйича ҳолат	178
47. Нотижорат ташкилот қандай солиқлар тўлайди?	180
48. Бозорлар ҳам солиқ тўладими?	181
49. Доимий муассаса ўзи «Муассаса»ми?	182
50. Бизнес-режадан ортиқча сарфланган харажатлар	183
51. 2025 йилда қайси солиқлар режалаштириш учун муҳим?	185
52. Солиқ мақсадларида дивиденд сифатида қаралади	186
53. Солиқ кодексининг концептуал хатолари	187
54. Сувдан фойдаланишга жиддий эътибор қаратилмоқда	189
55. Ўхшаш муаммоларни тизимли ҳал қилиш	190
56. Давлат мулкни реализация қилиниши	191
57. Жамғарилган курс фарқлари чегириладими?	192
58. Тадбиркорларнинг ҳуқуқий ҳимояси кучайтирилмоқда	194
59. Солиқ сиёсатининг 2025 йил учун ўзгаришлари	195
60. Қиммат харидлар эътиборни тортади	198
61. Импорт қилинган асосий воситанинг кейинчалик сотилиши	199

62. Давлат мулки бўлган улушнинг сотилиши ҚҚСга тортиладими?.....	200
63. Мулкдорга фоизсиз қарзни нима деб талқин қилиш мумкин?.....	201
64. Солиқ имтиёзларини амалга киритиш тартиби ўзгаради	203
65. Инвестиция ва реализация ўртасидаги фарқ	204
66. ҚҚСни қайси суммадан ҳисоблаш керак?.....	206
67. Солиқ соҳасида низоларни судгача ҳал қилиш	207
68. Солиқнинг беғаразлик характери нимани англатади?	208
69. Импорт қилинган ускуна сотганда ҚҚС қандай ҳисобланади?	209
70. Асосий воситалар зарар билан сотилса чегирилмайдими?	210
71. Пеня ҳисоблаш ставкаси қачон ўзгаради?.....	212
72. ҚҚС ва фойда солиғи бирга юриши шартми?.....	213
73. Қиммат кўчмас мулкни ҚҚСсиз сотиш мумкинми?	214
74. Концерт-томоша тадбирларига билет олинса, ҚҚС ҳисобга олинадими?.....	215
75. Молиявий ҳисобот кўрсаткичлари солиқ ҳисоблаш учун асос бўла олмайди.....	216
76. Солиқ аудити нима?	217
77. Компания ҳудудини ободонлаштириш бўйича ҚҚС ҳисобга олинадими?.....	219
78. Филиал ходими компания номидан солиқ ҳисоботини топшириши мумкинми?	220
79. Чет эллик тадбиркор жисмоний шахс фойда солиғи тўлайдими ёки ЖШДС?.....	220
80. Ҳўйимдаги музлаткич кимники?.....	221
81. Имтиёзга эга бўлиш учун савдони тўхтатиб туришим керак	223
82. Қулайлик зарар қилмайди.....	225
83. Юридик шахс резидентлик мақомининг аҳамияти.....	225
84. Имтиёзларни қўллашдаги концептуал муаммо	228
85. Мол-мулк солиғи ва ер солиғи ҳисоботидан воз кечиш пайти келди	229
86. Кимга қулоқ солиш керак?	231

87. Солиқлар оқибатми ёки сабаб?	232
88. Резидентлик мақомининг солиқ оқибатлари (Жисмоний шахс).....	234
89. Имтиёз қўллашни танлашинг мумкин, лекин рад этишинг мумкин эмас.....	235
90. Шакарли ичимликларнинг акциз солиғи тўловчилари кимлар?	236
91. Воситачилик фаолиятининг солиқ солишга оид рисклари	237
92. Тўланмаган дивидендлар фойда солиғига тортилмаслиги керак	238
93. Халқаро солиққа тортиш нима?	239
94. Солиқ маслаҳати хизматига харажатлар чегирилмайди.....	240
95. Чет эл ташкилотига аъзолик бадаллари	241
96. Мажбурий ташқи аудитдан ўтказишимиз керакми?	243
97. Мақсадли солиқ имтиёзлари ҳисоби	245
98. АОС тўловчи компания томонидан тўланадиган дивиденд солиққа тортиладими?	246
99. ҚҚС-матик чалкашлик	247
100. Умумбелгиланган солиқ солиш тартиби тушунчаси эскирган	248
101. Неустойка учун ҚҚС ҳисобланмайди	249
102. Фоиз харажатлари доим чегириладими?	249
 III. АУДИТ ВА ФИРИБГАРЛИК ҲИСОБИ	251
1. Аудиторнинг профессионал ахлоқи	251
2. Аудиторнинг профессионал ахлоқига таҳдидлар	252
3. Ўзини ўзи текшириш таҳдиди	254
4. Вакиллик қилиш таҳдиди	255
5. Яқин танишлик таҳдиди	256
6. Қўрқитиш таҳдиди	257
7. Технологиялардан фойдаланиш	259
8. Таҳдидларни баҳолаш	260
9. Операцион муҳитнинг аҳамияти	261
10. Мижоздаги ўзгаришлар	263

11. Молиявий фирибгарлик сабаблари	264
12. Молиявий ҳисобот фирибгарлиги нима?	265
13. Молиявий ҳисоботдаги фирибгарлик қанчага тушади?	267
14. Молиявий ҳисоботдаги фирибгарлик сабаблари.....	267
15. Молиявий ҳисоботдаги фирибгарлик схемалари	269
16. Сохта даромадлар.....	270
17. Сохта даромадларнинг аломатлари	271
18. Компаниялардаги фирибгарлик	272
19. Ички назоратнинг аҳамияти.....	274
20. Аудиторнинг мустақиллиги	277
21. Фирибгарлик аломатлари	279
22. Аудиторлар ёдда тутиши зарур бўлган 8 қоида.....	280
23. Нима учун ЯТТлар ташқи аудитдан ўтказилмайди?	281
24. Аудитдан ўтди дегани ҳаммаси тўғри дегани эмас.....	282
25. Аудитор бўлмоқчимисиз?	283
26. Аудитор фаолиятининг устунлари.....	284
27. Ички назорат нима?.....	286
28. Ички аудит функциясининг мақсади нима?	287
29. Ички аудит хизматининг вазифалари	288
30. Ташқи аудитор ички аудитор ишидан фойдаланиши мумкинми?	289
31. Ички аудит функциясини баҳолаш.....	290
32. Фирибгарлик ва хатоликнинг фарқи	291
33. Раҳбариятнинг жавобгарлигини кўрсатиш шартми?	292
34. Мулкдор ташқи аудиторни судга бериши мумкинми?.....	294
35. Мижоз билан аудит шартномасини тузиш (1-қисм)	295
36. Аудит нимага керак?	298

IV. ИБРАТЛИ ҲИКОЯЛАР ВА ЛАТИФАЛАР	301
1. Узоқ муддатли актив нима?	301
2. Солиқларни оптималлаштириш	301
3. Қулупнай мавсуми қачон келаркин?	302
4. Солиқлар филларга ўхшайдими?.....	303
5. Топқир йигит ва доно чўпон.....	303
6. Яқин қариндошлардан хабар олайлик	304
7. Бухгалтернинг навбатдаги интервьюга бориши	305
8. Солиқ аудити.....	305
9. Бухгалтерия этикаси.....	305
10. Бухгалтерларнинг турлари	306
11. Шогирднинг баҳоси.....	306
12. Luckin Coffee можароси.....	307
13. Молиявий ҳисобот.....	308
14. Солиқчи ва дерматологнинг фарқи... ..	308
15. Аудитор ким?	309
16. Ҳисоботни топшириш санаси	310
17. Устознинг ўғити	310
18. Профессional этика замирида ҳалоллик ётадими.....	311
19. Футбол бўйича жаҳон чемпионати	311
20. Аудиторнинг ҳикояси.....	312
21. Дарахт бир жойда кўкарадими?	313
22. Нима учун солиқ тўлаш керак?.....	314
23. Шоушенкдан қочиш.....	314
24. Айиқ билан чумоли.....	316
25. Ўрмон аудити	317
26. Янги директор	318
27. Мутахассис фикри.....	319
28. Уятчан бухгалтер.....	320
29. Ўрмондаги маслаҳатчи тулкилар	321

30. Босиб келган қадамларингизга ҳасанот.....	321
31. Бойўғли – сертификатланган ички аудитор	322
32. «Зумрад ва Қиммат» эртаги	323
33. Чорвачиликда бошқарув	325
34. Йирик компанияга бош бухгалтер керак.....	326
35. Аудиторнинг «қулоқлик» қилиши тўғрими?	327
36. Бахшининг дарди.....	329
37. Денгиз сувини ичиб юбордим	329
38. Чўпоннинг зеҳни солиқчини иккилантириб қўйди	330
39. Чинор остидаги дуэль	331
40. Ноодатий фикрлаш	332
41. Мулоҳаза учун очилмаган эшиклар жуда кўп.....	333
42. ҚҚСни қайтариш ва ҚҚС имтиёзи ўртасидаги фарқ	333
43. Дарахтнинг солиқдан қочиши.....	333
44. Хитойлик ишбилармон.....	334
45. Карвон кўрдим туялари бўзлаб келар.....	335
46. Бухгалтерга беш савол	335
47. Уддабурон чўпон-2.....	335
48. Солиқдан бўйин товлашнинг афзаллиги	336
49. Атамаларни билиш ўта муҳим	337
50. Энг тўғри қарор.....	337
51. Танқидий фикрлаш.....	338
52. Жеки Чаннинг қарори.....	339
53. Carillion қулаши.....	340
54. Кўк чой яхида.....	341
55. Илон Маскнинг йиғилишга оид қоидалари.....	342
56. Швеция солиқ маъмурчилиги бўйича ҳикоя.....	343

КИРИШ

Азиз китобхон!

Сиз ўқиётган ушбу китоб кўп йиллик амалий тажриба ва назарий билимларнинг уйғунлигида яратилган. Бугунги кунда бухгалтерия ҳисоби, солиқ ва аудит соҳалари шиддат билан ривожланмоқда. Бу эса ҳар бир мутахассисдан доимий изланиш ва ўз устида тинимсиз ишлашни талаб этади.

Билим улашиш – бу нафақат тажриба алмашиш, балки касбдошларимизнинг профессионал ўсишига ҳисса қўшиш, соҳадаги энг яхши амалиётларни оммалаштириш ва пировардида мамлакатимиз иқтисодиётининг ривожланишига хизмат қиладиган муҳим жараёндир. Ҳар бир мутахассис ўз билими ва тажрибасини бошқалар билан бўлишганда, бутун жамият ундан манфаатдор бўлади.

Ушбу китобда мен кўп йиллик фаолиятим давомида тўплаган тажрибамни, амалий мисоллар ва ҳаётий вазиятларни Сиз билан баҳам кўришга ҳаракат қилдим. Китобда бухгалтерия ҳисоби, солиқ ва аудит соҳаларидаги долзарб масалалар, уларнинг ечимлари, халқаро стандартлар ва миллий қонунчилик талабларининг уйғунлашуви каби муҳим жиҳатлар ёритилган.

Умид қиламанки, ушбу китоб амалий фаолиятингизда қўл келади, касбий маҳоратингизни оширишга хизмат қилади ва янги билимлар манбаи бўлиб хизмат қилади. Зеро, билим улашиш орқали биз нафақат ўзимиз, балки бутун жамиятга фойда келтирамиз.

I

БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИ ВА МОЛИЯВИЙ ҲИСОБОТ

1. Бухгалтер ким?

Замонавий бизнес тилида бухгалтер атамаси (инглиз тилида «accountant») ўзида бир канча соҳаларни жамлайди. Хусусан, Ўзбекистон Республикаси хусусий секторида бухгалтер атамаси аслида ўз ичига бухгалтерлар (ёки молиявий бухгалтерлар), бошқарув бухгалтерлари, ички аудиторлар, ташқи аудиторлар ва солиқ маслаҳатчиларини олади. Молия директорлари (инглиз тилида «CFO») ҳам бухгалтерлар қаторига киритилиши мумкин. Чунки уларнинг функцияси бухгалтерлар ва бошқарув бухгалтерлари фаолиятини мувофиқлаштириш ва компания жорий молиявий мақсадлари ҳамда муаммоларини ҳал этиш, шунингдек компания стратегик мақсадларини амалга оширишда компания директори (инглиз тилида «CEO») ёрдамчи бўлишдан иборат.

Бухгалтер ким?

Бухгалтер – иқтисодий ҳодисаларни ёзиш, жамлаш, таснифлаш ҳамда олинган молиявий маълумотларни фойдаланувчиларга тизимли ҳолда етказиш функциясини бажарадиган мутахассисдир. Иқтисодий ҳодиса компаниянинг активлари, мажбуриятлари, хусусий капитали, даромадлари ва ха-

ражатларига таъсир кўрсатадиган ҳодисадир. Шунинг учун шартнома тузилишининг ўзи иқтисодий ҳодиса ҳисобланмайди ва бухгалтерия ҳисобида акс эттирилмайди, бундан шартнома молиявий восита сифатида қаралиши мустасно. Хуллас, бухгалтернинг якуний маҳсулоти бу молиявий ҳисоботлардир.

Бошқарув бухгалтерлари ким?

Бошқарув бухгалтери – бухгалтерия маълумотлари ва бошқа ташқи маълумотларни ҳисобга олган ҳолда компаниянинг келгуси фаолиятини режалаштириш ва назорат қилиш ҳамда қарорлар қабул қилиш учун зарур ҳисоботларни тайёрлайдиган мутахассисдир. Бошқарув бухгалтерлари маҳсулот таннархини ҳисоблаш функциясини ҳам амалга оширади. Кўпинча компаниялар амалиётида бошқарув бухгалтерлари иқтисодчилар деб аталади. Уларнинг якуний маҳсулоти келгуси йил бизнес-режаси (прогноз ҳисоботи) ва қарорлар қабул қилиш учун тузилган ҳар қандай ички ҳисоботлардан иборат.

Ички аудитор ким?

Ички аудитор – компания томонидан молиявий ва операция бизнес фаолиятини, шу жумладан, корпоратив бошқарувни мустақил ва ҳолис баҳолашни таъминлайдиган сертифициланган мутахассислардир. Уларга компанияларнинг қонун ва қоидаларига риоя қилишлари ҳамда имкон қадар самарали ишлашини таъминлаш вазифаси юклатилади.

Ташқи аудитор ким?

Ташқи аудитор – компаниянинг тузилган молиявий ҳисоботларини кўриб чиқиш ва уларнинг белгиланган молиявий

ҳисобот стандартлари ва қонунчилик талабларига мувофиқ тузилганлиги бўйича мустақил хулосасини бера оладиган сертификатланган мутахассисдир. Ўзбекистон Республикасида компанияларни аудитдан ўтказиш аудиторлик ташкилотлари томонидан амалга оширилади.

Солиқ маслаҳатчиси ким?

Солиқ маслаҳатчиси — компаниянинг солиқ ҳисоботлари тўғри тузилганлиги ёки бундай ҳисоботларни тузишни, солиқ ҳисобини юритишни, солиқ қонунчилигига оид тавсияларни беришни, мижозларга судда солиқ масалалари бўйича вакиллик қилишни амалга оширадиган сертификатланган мутахассисдир. Ўзбекистон Республикасида солиқ маслаҳати хизмати тижорат ташкилоти сифатида ташкил этилган Солиқ маслаҳатчилари ташкилоти томонидан амалга оширилади.

2. Бевосита моддий сарфлар ва ўзгарувчан сарфлар

Электромобилларнинг бозордаги нарх тенденциясини таҳлил қилган McKinsey компанияси ўтган давр мобайнида уларнинг аккумуляторлари таннархи 2010 йилда ҳар кВт соатига 1 000 доллардан 2016 йилга келиб ҳар кВт соатига 227 долларгача ёки 80 фоизга пасайганини маълум қилган. Электромобиллар аккумуляторлари таннархи тушиши давом этиши билан ишлаб чиқарувчининг сотиш нархи тушишини ва яқунда бундай электромобиллар кўпроқ сотилишини прогноз қилиш мумкин.

Бошқарув ҳисобига асосан электромобиль ишлаб чиқарувчи компаниялар аккумуляторларни бевосита моддий сарфлар ва ўзгарувчан сарфлар сифатида қарайди.

Ҳар бир аккумулятор муайян электромобилнинг таркибий қисми ҳисоблангани учун бевосита моддий сарф сифатида қаралади.

Бир электромобилга аккумулятор сарфи ўзгармас, лекин электромобиль ишлаб чиқарилиши сони ортиши билан жами аккумулятор сарфи ҳам ошиши сабабли ўзгарувчан сарф сифатида қаралади.

3. Эскириш ҳисоблаш ҳақида

Асосий воситаларга эскириш ҳисоблаш учун 3 та элемент зарур:

1. Эскириш ҳисобланадиган қиймат
2. Фойдали хизмат муддати
3. Эскириш ҳисоблаш усули

Ерга нима учун эскириш ҳисобланмаслигини унинг фойдали хизмат муддати номаълум эканлиги билан тушунтириш мумкин. Лекин эскириш ҳисобланадиган қийматни ҳисоблашда, агар тугатиш қиймати бошланғич қийматдан катта бўлса, эскириш ҳисоблаш амалга оширилмайдими? Ушбу ҳолатни амалдаги Солиқ кодекси нормаси билан ҳам солиштириб кўринг. Солиқ кодексида тугатиш қиймати назарда тутилганми?

4. Молиявий йил

Молиявий йил бу компания томонидан потенциал ва мавжуд инвесторлар ҳамда қарз берувчиларга ва давлат органларига тақдим этиш учун тайёрланадиган молиявий ҳисобот даври ҳисобланади. Амалдаги «Бухгалтерия ҳисоби тўғрисида»ги

Қонунга мувофиқ йиллик молиявий ҳисобот даври 1 январдан 31 декабрга қадар бўлган календарь йилга тўғри келади.

Айрим мамлакатларда (масалан, АҚШ, Сингапур) молиявий йил сифатида компанияларнинг ўз ихтиёри билан бошқа давр белгиланиши мумкин. Масалан, кўпчилик компаниялар ўзларининг товар-моддий захиралари энг кам бўладиган даврда молиявий ҳисобот тайёрлаш осонроқ бўлишини ҳисобга олиб, молиявий йилни 1 августдан 31 июлга қадар белгилайди.

Бошқарув ҳисоби мақсадларида ҳисобот тайёрлашда компаниялар ойларни эмас, йил мобайнидаги 13 та тўрт ҳафталикни асос қилиб олади. Бу ҳам аслида мантиқан тўғри ва ойлик ҳисоб-китобдан кўра аниқроқ. Масалан, февраль ойидаги оператив тушумлар ва харажатларни бошқа ойларнинг шундай кўрсаткичлари билан таққослаш бошқарув бухгалтерлари томонидан нотўғри қарорлар қабул қилинишига сабаб бўлиши мумкин.

5. МҲХС асосидаги молиявий ҳисобот

Молиявий ҳисоботларни тақдим этишнинг концептуал асосига мувофиқ компаниянинг молиявий ҳисоботи қуйидаги маълумотларни таъминлашга ёрдам беради:

1. Инвестиция киритиш ёки мавжуд фойдани тақсимлаш тўғрисидаги қарорни қабул қилиш учун келгуси пул оқимларини прогноз қилиш имконини берадиган маълумотларни таъминлайди.
2. Компания раҳбарияти компаниянинг иқтисодий ресурсларидан фойдаланиш бўйича жавобгарлигини қанчалик оқилона ва самарали бажаргани тўғрисидаги маълумотни таъминлайди.

Демак, биринчидан, солиқ ҳисоби мақсадларидаги ҳисоб стандартлари асосида аниқланган соф фойда кўрсаткичларини дивидендлар тақсимлаш учун асос сифатида қабул қилиш ярамайди. МҲХС асосидаги молиявий маълумотлар компания фаолиятини ишончлироқ баҳолашга ёрдам беради.

Иккинчидан, компания МҲХСга ўтиб юз йил ишласа ҳам, унинг молиявий ҳисоботлари таҳлил қилинмаса, таҳлил натижаларига кўра корпоратив бошқарув тамойиллари ўз сўзини айтиб, масъулиятсиз компания раҳбари ўрнига самарали фаолият олиб борадиган кадрлар қўйилмаса, МҲХСдан фойда йўқ.

6. МҲХС ҳар йили янгиланиши керак

Сўнгги йилларда Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари жуда тез ва жиддий ўзгармокда. Бунга сабаб ўзгариб бораётган бизнес жараёнлар, инвесторларнинг талаблари, глобал иқтисодий-ижтимоий ва иқлим ўзгаришларидир.

Айни пайтда 2021 йилдан бошлаб ЎзРда йирик бизнес компаниялари ҳисоботини МҲХС асосида тайёрлаши белгиланган (ПҚ-4611-сон). Бу талабни бажариш учун амалдаги МҲХС стандартлари ўз вақтида таржима қилиниши мақсадга мувофиқ бўлади.

МҲХС Фонди веб-сайтида 2020 йилдан бошлаб ҳар йили янгиланиб келаётган МҲХС стандартларининг ўзбек тилидаги таҳрирининг эълон қилиниши 2022 йилга келиб тўхтаган.

МҲХСнинг рус тилидаги расмий таржимаси 2015 йилга тўғри келади. Шунинг учун «Ана рус тилида бор-ку» деб ишониб қолиш керак эмас.

7. Шуъба ташкилотлар ҳисоботи

Бугун МҲХС Фонди томонидан янги 19-сон МҲХС стандарти эълон қилинди. Унинг номи «Оммавий ҳисобдорликка эга бўлмаган шуъба ташкилотлар: маълумотларни ёритиб бериш». Ушбу стандартни қўллаш шуъба ташкилотлари учун алоҳида молиявий ҳисобот тузиш сарфларини камайтиради.

Оммавий ҳисобдорликка эга бўлмаган шуъба ташкилот деганда улушли ва қарз воситалари очик капитал бозорда савдо қилинмайдиган ташкилот тушунилади.

8. Дунё ҳисоб амалиёти шиддат билан ўзгармоқда

Молиявий ҳисобот шакллари ўзгаради. МҲХС кенгаши 18-сон МҲХС «Молиявий ҳисоботни тақдим этиш ва ёритиб бериш» стандартини эълон қилди. Янги қоидалар инвесторларга компанияларнинг молиявий кўрсаткичлари тўғрисида янада шаффоф ва қиёсланувчан маълумотларни тақдим этади. У учта муҳим аҳамиятга эга:

1. Молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботда қиёсланувчанликни яхшилайти.
2. Раҳбарият томонидан белгиланган самарадорлик кўрсаткичларининг шаффофлигини оширади.
3. Маълумотларнинг янада фойдали гуруҳланишини таъминлайди.

МҲХС Кенгаши раиси Андреас Брасковнинг таъкидлашича, мазкур стандарт сўнгги 20 йил ичида молиявий ҳисоботлар тузилишининг ўзгаришига сабаб бўладиган энг катта стандарт бўлади.

Мазкур эълоннинг англиз тилидаги таҳрири билан қуйидаги ҳавола орқали танишишингиз мумкин.

9. Оралиқ молиявий ҳисобот ва қадрсизланиш

Молиявий ҳисоботлар халқаро стандартлари – бу ташқи фойдаланувчиларга иқтисодий қарорларни қабул қилиш учун муҳим бўлган, молиявий ҳисоботларни тайёрлаш қоидаларини белгилайдиган стандарт ва шарҳлар мажмуасидир.

Стандарт қоидаларини тўғри талқин қилиш, баъзи бир алоҳида ҳолатларда қоидаларни қўллашда изоҳлар бериш мақсадида ҳозирги кунгача МХХС шарҳи бўйича Қўмита томонидан 23 та стандартга шарҳлар ишлаб чиқилган. Шулардан бири 10-сон МХХСШҚ Шарҳи «Оралиқ молиявий ҳисобот ва қадрсизланиш»дир.

Ушбу шарҳ 34-сон БХХС «Оралиқ молиявий ҳисобот» талаблари ва бошқа стандартлар талаблари ўртасидаги тушунмовчиликларга, баҳс-мунозараларга барҳам беришни, яъни гудвилл ва баъзи молиявий активлар қийматининг қадрсизланишидан кўрилган зарарларни молиявий ҳисоботларда тан олинishi ва қайта тикланиши масалаларини кўриб чиқади.

36-сон БХХС «Активларнинг қадрсизланиши»га кўра, ташкилот учун ўтган йиллик даврда тан олинган гудвил қийматининг қадрсизланишидан кўрилган зарарни бу йилда қайта тиклаш тақиқланиши кўрсатиб ўтилган. 3-сон МХХС «Бизнесни бирлаштириш»га мувофиқ, гудвил – бу бизнесни бирлаштириш натижасида сотиб олинган бошқа активлардан келиб чиқадиган келажакдаги иқтисодий нафларни акс

этирувчи, алоҳида идентификацияланмайдиган ёки алоҳида тан олинмайдиган активдир. Ушбу активга эскириш ҳисобланмайди, балки 36-сон БҲХС талабига асосан ҳар йили гудвил қийматининг қадрсизланиши текширилади.

Бироқ 34-сон БҲХС талабларидан келиб чиқадиган бўлсак, ўтган оралиқ даврда тан олинган қадрсизланишдан кўрилган зарар кейинги оралиқ даврда қайта тикланиши мумкин. Бундай қадрсизланишдан кўрилган зарар, агарда кейинги оралиқ давр охирида қадрсизланиш баҳоланганда ҳеч қандай зарар тан олинмаса ёки кичикроқ зарар тан олинган бўлса, қайта тикланиши мумкин. Бундан ташқари, 34-сон БҲХСга асосан ҳисоботларни оралиқ тақдим қилишлар сони унинг йиллик ҳисобот натижаларига таъсир қилмаслиги ҳам таъкидлаб ўтилган.

Юқоридаги номуносабликларга барҳам бериш мақсадида 2006 йил ноябрь ойида МҲХСШҚ томонидан 10-сон МҲХСШҚ Шарҳи «Оралиқ молиявий ҳисобот ва қадрсизланиш» ишлаб чиқилди ва ушбу шарҳ ҳулосасига кўра:

1. Ташкилот ўтган оралиқ даврда тан олинган гудвил, улушли воситаларга ва бошланғич қиймат бўйича ҳисобга олинадиган молиявий активларга қилинган инвестициялар қийматининг қадрсизланишидан кўрилган зарарлар қайта тикланиши мумкин эмас.
2. Ташкилот ушбу консенсусни 34-сон БҲХС билан бошқа стандартлар ўртасида низоли ҳолатлар юзага келиши мумкин бўлган бошқа соҳаларга ўхшаш тарзда қўлламаслиги лозим.

2014 йил июль ойида 9-сон МҲХС эълон қилинганлиги сабабли ушбу шарҳга ўзгартиришлар киритилиб, бир қанча

бандлар чиқариб ташланди. Бунинг натижасида ҳозирги кунда ушбу шарҳ улушли воситалар ва бошланғич қиймат бўйича ҳисобга олинадиган молиявий активларга татбиқ қилинмасдан фақатгина гудвиллга нисбатан қўлланиладиган бўлди, яъни шарҳ ташкилот ўтган оралиқ даврда фақатгина гудвилл бўйича тан олинган кадрсизланиш зарарини қайта тикламаслиги зарурлигига изох бериб ўтадиган бўлди.

МҲХСШҚ шарҳлари молиявий ҳисоботларни МҲХС таалабларига мос равишда тайёрлашда, стандарт қоидаларини тўғри талқин қилишда, баҳс-мунозарали ҳолатларнинг олдини олишда муҳим аҳамият касб этади.

10. Давлат грантлари қандай акс эттирилади?

Давлат грантлари – бу ташкилотнинг операцион фаолияти билан боғлиқ маълум шартларни ўтган даврда ёки келгусида бажариши эвазига ташкилотга ресурсларни ўтказиш шаклидаги давлат ёрдамидир.

Активларга оид грантлар берилишининг асосий шarti – грант олиш ҳуқуқига эга бўлган ташкилот томонидан узоқ муддатли активларнинг сотиб олинишини, барпо этилишини ёки бошқа шаклларда харид қилинишини талаб этадиган давлат грантидир. Бундай активлар турини ёки жойини ёхуд уларни харид қилиш ёки сақлаш муддатларини чегаралайдиган қўшимча шартлар киритилган бўлиши мумкин.

Даромадга оид грантлар – бу активларга оид грантлардан ташқари давлат грантларидир.

11. Иккита кўйлак олсангиз, битта галстук текинга берилади

Кийим сотувчи дўкон харидорга иккита кўйлак олса, битта галстук қўшиб беришни ваъда қилмоқда. Уларнинг жами нархи 1 млн сўм. Лекин иккита кўйлак алоҳида сотилганда 900 минг сўмга, битта галстук эса 200 мингга сотилган бўларди. Мазкур шартнома бўйича тушумни 15-сон МҲХС бўйича акс эттириш тартибини тушунтиринг.

15-сон МҲХС бўйича тушумни тан олиш 5 та қадамни ўз ичига олади:

1-қадам. Шартномани идентификациялаш.

Шартнома мавжуд. Оғзаки келишув асосида харидор дўкон билан иккита кўйлак ва битта галстук сотиб олишга келишган.

2-қадам. Бажариш жавобгарлигини идентификациялаш.

Дўкон иккита бажариш жавобгарлигини ўз ичига олмоқда:

- Иккита кўйлак;
- Битта галстук.

3-қадам. Операция нарҳини аниқлаш.

Операция нарҳи 1 млн сўм.

4-қадам. Операция нарҳини бажариш жавобгарлигига тақсимлаш

Операция нарҳини (1 млн сўмни) иккита кўйлак ва галстукка тақсимлаш лозим. Ушбу товарларнинг алоҳида нархлари йиғиндиси 1.1 млн сўмни (900 минг иккита кўйлак + 200 минг битта галстук) ташкил қилади.

- Кўйлақлар сотилишидан тушум = 1 млн сўм $\cdot$ (900 минг сўм/1.1 млн сўм) = 818 минг сўм.
- Галстук сотилишидан тушум = 1 млн сўм $\cdot$ (200 минг сўм/1.1 млн сўм) = 182 минг сўм.

5-қадам. Тушумни тан олиш

Мазкур тушумлар ушбу товарлар харидорга етказиб берилган пайтда тан олинади.

12. Концептуал асос нима?

2018 йилда эълон қилинган янги таҳрирдаги концептуал асос стандарт ҳисобланмайди. Стандартлар билан қарама-қарши жиҳатга эга бўлганда стандартлар устунлик қилади.

Концептуал асоснинг 3 та АСОСИЙ вазифаси бор:

1. МҲХС кенгашига – стандартларни ишлаб чиқишда ёрдам бериш.
2. Молиявий ҳисобот тайёрловчиларга – стандартларда назарда тутилмаган операциялар ёки ҳодисалар бўйича ҳисобга олиш тартибини ишлаб чиқишга ёрдам бериш.
3. Барчага – стандартларни тушуниш ва тушунтириб беришга ёрдам бериш.

13. Реализация қилинмаган фойда нима?

Реализация қилинмаган фойда активларнинг қиймати ўзгаришидан юзага келадиган, лекин ҳали пул шаклидан компанияга келиб тушмаган фойда ҳисобланади. Бундай фойдага

узоқ муддатли инвестицияларни баҳолашни мисол қилиб келтириш мумкин.

Концептуал жиҳатдан халқаро амалиётга кўра, реализация қилинмаган фойда компания молиявий натижаларига қўшилса ҳам фойда солиғига тортилмайди.

Инвесторлар МҲХС стандартларининг реализация қилинмаган фойдани компания молиявий натижаларига қўшишини қуйидаги сабабларга кўра танқид қилади:

1. Бундай операциялар охир-оқибат ортиқча дивидендлар ҳисобланишига сабаб бўлади;
2. Раҳбарият оладиган фойдага боғлиқ бонуслар кўпайишига сабаб бўлади;
3. Узоқ муддатли инвестицияни эмас, балки қисқа муддатли инвестицияни рағбатлантиради.

Ушбу танқидларга жавобан МҲХС кенгаши дивидендларни фақат молиявий ҳисобот натижасига кўра тақсимлаш тўғри бўлмаслигини таъкидлайди ва қуйидаги омилларга эътибор берилиши лозимлигини билдиради:

- компаниянинг молиялаштириш эҳтиёжлари, жорий ва прогноз қилинган ликвидлик, компаниянинг рисклари, қонуний чекловлар.

МҲХС кенгаши фикрига кўра, концептуал асос – қисқа муддатли инвесторлар ва узоқ муддатли инвесторларни тенг кўради ва уларнинг фойдали ахборотга бўлган эҳтиёжини қондиришга ҳаракат қилади.

14. Компания ўзининг таъсисчиларидан ажралганми?

Тадбиркорлик фаолиятини турли ташкилий-ҳуқуқий шаклларда ташкил этиш мумкин. Масалан, ЯТТ ёки МЧЖ. Бунда ЯТТ сифатида ташкил этилганда унинг таъсисчиси ва тадбиркорлик субъекти бирлашиб кетганини кўрамиз. Яъни жисмоний шахс ўзининг барча мол-мулки билан ушбу ЯТТ-нинг мажбуриятлари юзасидан жавобгар бўлади.

МЧЖларда эса аксинча, таъсисчилар компаниядан ажралган бўлади. Шунинг учун уларга молиявий ҳисобот зарур ҳисобланади. МҲХС стандартларидаги фойдаланувчилар деб талқин қилинадиган инвесторлар тушунчаси аслида компаниядан ажралган таъсисчиларни назарда тутди.

15. Молиявий ҳисобот фойдаланувчилари кимлар?

Янги таҳрирдаги концептуал асос молиявий ҳисобот фойдаланувчиларининг асосий синфини кўрсатиш билан чекланди. Аслида илгари бу синфнинг барча иштирокчиларини: инвесторлар, қарз берувчилар, маслаҳатчилар, харидорлар, етказиб берувчилар, ходимлар, давлат ва жамият шаклида тақдим этарди.

Бу сафар молиявий ҳисоботнинг асосий фойдаланувчиларини бериш ўринли деган қарорга келган. Чунки молиявий ҳисобот айнан шу асосий фойдаланувчилар учун тузилади.

Молиявий ҳисоботнинг асосий фойдаланувчилари кимлар?

1. Мавжуд ва потенциал инвесторлар
2. Мавжуд ва потенциал қарз берувчилар
3. Мавжуд ва потенциал бошқа кредиторлар

16. Қайси бири муҳимроқ?

Энг муҳим молиявий ҳисобот шакллари бу молиявий ҳолат тўғрисидаги ҳисобот ва молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботлардир. Манфаатдор томонлар ушбу ҳисоботлардан иккинчисига энг муҳим маълумотни таъминловчи ҳисобот сифатида қарашади.

Бу борада МХХС Кенгаши ҳам ўз позициясини бир неча марта ўзгартирган. Масалан, концептуал асоснинг 1989 йилги таҳририда ушбу ҳисоботлар тенг кучли экани таъкидланган бўлса, 2010 йилги ўзгаришлар бўйича асосий эътибор молиявий натижаларга қаратилиши кераклиги таъкидланган (КА 43-б.).

2018 йилга келиб янги таҳрирдаги концептуал асос бўйича ушбу ҳисоботлар тенглиги қайта тасдиқланган. Шунга қарамай, 2024 йил апрель ойида эълон қилинган 18-сон МХХС-га мувофиқ эндиликда молиявий ҳисоботлар шакллариининг кетма-кетлиги молиявий ҳолат тўғрисидаги ҳисоботдан эмас, балки молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботдан бошланадиган бўлди.

17. Тўловга қобилиятлилик ва ликвидлик ўртасидаги фарқ

Баъзи манфаатдор томонлар молиявий ҳолат тўғрисидаги ҳисоботдан кўзланган асосий мақсад тўловга қобилиятлиликни (Solvency) баҳолаш бўлиши керак, деб таклиф билдиришган. Айни пайтда ушбу ҳисоботдан компания ликвидлигини (Liquidity) ҳам кўриш мумкин. Ушбу таклифни МХХС кенгаши рад этади. Чунки бу молиявий ҳисоботдан фойдаланиш кўламини чеклаб қўйиши мумкин эди. Турли фойдаланувчилар ушбу ҳисобот маълумотларидан турли

мақсадлар учун фойдаланади. Шунинг учун Кенгаш молиявий ҳисобот фойдаланувчилари томонидан иқтисодий қарорлар қабул қилиш учун фойдаланилади деган умумий жумла билан чекланган.

Тўловга қобилятлилиқ ва ликвидлик ўртасидаги фарқ нимада?

Компаниянинг тўловга қобилятлилиги деганда компания ўзида мавжуд ресурслар билан жами мажбуриятларни қоплай олиш даражаси тушунилади. Ликвидлик эса жорий мажбуриятларини тўлай олиш қобилятини кўрсатади.

Тўловга қобилятлилиқни кўрсатувчи энг муҳим кўрсаткич бу жами хусусий капитал ёки соф активлар ҳисобланади. Агар бу кўрсаткич манфий бўлса, компания ўз мажбуриятларини қоплай олмаслиги хулоса қилинади.

Ликвидлик кўрсаткичи умумий ҳолатда жами жорий активларнинг жами жорий мажбуриятларга нисбати орқали аниқланади. Ушбу кўрсаткич 1.25 дан кам бўлганда компания ноликвид ҳисобланади (ЎзР тажрибасига кўра, 28.07.2015 й. 207-сон ВМК).

Баъзан компания ликвид ҳолатда ҳам тўловга қобилятсиз бўлиши мумкин. Яъни компания ўзининг жорий мажбуриятларини ўз вақтида тўлай олиш қобилятига эга бўлишига қарамай, жами мажбуриятларни қоплаш учун активлар етарли бўлмаслиги мумкин. Шунинг учун банкротлик масаласини таҳлил қилишда ликвидлик эмас, тўловга қобилятлилиқ муҳим роль ўйнайди.

18. Молиявий ҳисобот маълумотлари етарлими?

Мавжуд ва потенциал инвесторлар, қарз берувчилар ва бошқа кредиторлар ҳисобот берувчи ташкилотдан зарур маълумотни бевосита уларга тақдим этишини талаб қилишлари мумкин эмас ва уларга зарур бўлган молиявий маълумотни молиявий ҳисоботдан олишлари мумкин. Лекин молиявий ҳисобот фойдаланувчиларга зарур бўлган маълумотларнинг барчасини таъминлаб бермайди ва таъминлай олмайди ҳам. Шунинг учун фойдаланувчилар бошқа манбалардан, масалан, умумий иқтисодий шароитлар ва кутишлар, сиёсий воқеалар ва сиёсий иқлим, тармоқ ва ташкилот учун прогнозлар каби тегишли маълумотларни ҳисобга олиши лозим.

19. Молиявий ҳисобот компания нарҳини кўрсатадими?

Концептуал асоснинг 1.7-бандига кўра, молиявий ҳисоботлар компаниянинг қийматини кўрсатиш учун мўлжалланмаган. Лекин компания қийматини баҳолашга ёрдам берадиган маълумотни таъминлаб беради. Бу ерда айтилмоқчи бўлган гап, молиявий ҳисоботнинг мақсади компания нарҳини кўрсатиш эмас. Компания нарҳи молиявий ҳисобот ва ташқи маълумотлар ёки мустақил баҳоловчилар хизматларидан фойдаланган ҳолда аниқланиши мумкин.

20. Раҳбарият ҳам молиявий ҳисобот фойдаланувчисими?

Компания раҳбарияти ҳам молиявий маълумотдан манфаатдор ҳисобланади. Лекин бундай маълумотни раҳбарият молиявий ҳисоботдан эмас, тўғридан-тўғри ички манбалардан (бухгалтериядан) талаб қилиб олишга ҳақли. Шу жиҳатдан қаралса, молиявий ҳисобот фойдаланувчиларига раҳбарият кирмаслиги маълум бўлади.

Инвесторлар, қарз берувчилар ва бошқа кредиторлардан ташқари тартибга солувчи органлар ва жамоатчилик каби фойдаланувчиларнинг бошқа гуруҳлари ҳам молиявий ҳисоботларни фойдали деб топишлари мумкин. Лекин молиявий ҳисобот фойдаланувчиларнинг бундай бошқа гуруҳларига мўлжалланмаган.

Шунинг учун турли давлатлар қонунчилигида талаб қилинадиган молиявий ҳисоботнинг қатъий шакли аслида МҲХСга мувофиқ тузилган молиявий ҳисоботни назарда тутмайди.

Концептуал асосни ўқиб, юқоридаги жиҳатларга эътибор қаратмаган бўлишингиз мумкин. Энг яхши ўқиш усули стандарт муаллифининг мақсадини тушунган ҳолда ўқиш ҳисобланади. Чунки стандартлар мақсадларга кўра ўзгаради.

21. Нима учун автомобиллар қизил чироқда тўхтайди?

Баъзан бошқа тарафда бирорта автомобиль бўлмаса ҳам, автомобиллар нима учун қизил чироқда тўхташи ҳақида ҳеч ўйлаб кўрганмисиз. Кўп ҳолларда бунинг сабабини қонун бўйича белгиланган қоида билан асослаймиз. Лекин моҳиятга етиб бормаймиз. Моҳият бу йўллардаги бахтсиз ҳодисанинг олдини олиш, пиёда ва ҳайдовчилар ўртасидаги муносабатни тартибга солишдан иборатлиги ҳақида ўйлаб кўрмаймиз.

Моҳиятга интилиш бухгалтерияда ҳам қўл келади. Масалан, кўпчилик бухгалтерлар дебиторлар бўйича кутилаётган кредит зарарларига оид захира ҳосил қилишни вақтни оладиган фойдасиз ўтказма сифатида қарашади. Айниқса бундай ўтказма солиқ мақсадларида тан олинмагандан кейин

стандарт талабини бажариш умуман маъносиздек туюлиши мумкин. Аслида биргина шу захиранинг ҳосил қилинмаслиги оқибатида компания банкрот бўлиши мумкинлигини биласизми?

Захира ҳосил қилинмаслиги оқибатини тушунтиришга ҳаракат қиламан. Биринчидан, захира ҳосил қилинмаслиги оқибатида сиз бухгалтериянинг фундаментал тамойилини бузасиз. Яъни активларни ошириб, харажатларни камайтириб кўрсатилишига йўл қўясиз. Иккинчидан, компанияда яратилиши мумкин бўлганидан кўпроқ иқтисодий нафни, яъни соф фойдани акс эттирасиз. Ушбу соф фойда асосида компания эгалари фойдаларини (дивиденд суммаси) тақсимлайди. Натижада компаниядан ортиқча пул оқимлари фойдани тақсимлаш учун йўналтирилади. Энди компаниянинг айланма маблағлари одатдаги бизнес қўламини таъминлаш учун етарли бўлмайди. Бу ҳолат ўн йиллаб давом этадиган бўлса, ўйлаб кўринг, компания ўз фаолиятини давом эттира олмайдиган ҳолга келиши табиий.

Хулоса ўрнида шуни таъкидлаш керак, бухгалтерларимиз амал қиладиган векторлар фақат «қонунчилик талаби билан» деган мезон билан чекланиб қолмаслиги зарур. Моҳиятга интилишимиз, молиявий ҳисоботдан фойдаланувчиларга кўпроқ наф келтирадиган маълумот билан таъминлаш мумкинлиги ҳақида фикр юритишимиз мақсадга мувофиқ бўларди.

22. Профессионал этика нима?

Ҳар бир молия мутахассиси нафақат билиши, балки ўз меҳнат фаолиятида амал қилиши лозим бўлган профессионал этика бугун кўпчилигимизга ёт бўлди.

Профессional этика бу бирор операцияни шунчаки тўғри бажариш эмас, балки тўғри ниятда, тўғри усулда, тўғри фикр билан амалга оширишни назарда тутати.

Профессional этика билан шахсий этикани бир-биридан фарқлаш керак. Масалан, сиз кассирсиз. Компанияда бирга ишлайдиган, лекин пулга муҳтож дўстингиз кассадаги пулдан 1 млн сўмни бир кунга бериб туришингизни сўрамоқда. Агар сиз одамгарчилик юзасидан шу пулни берсангиз, бу сизнинг шахсий этикангиз саналиб, яхши, бағрикенг эканингизни кўрсатади. Лекин профессионал этикангиз нолга тенг эканини ҳам англатади.

Профессional этика билан ишламоқчи бўлсангиз, ҳар бир операцияни амалга оширишдан олдин қуйидаги кетма-кетликдаги саволларга жавоб топинг.

1. Қилаётган ишингиз қонунчиликка тўғри келадими?
2. Соҳадаги стандартларга (бухгалтерия ёки аудит ва ҳ.к.) мувофиқ келадими?
3. Профессional этика қоидалари ва тамойилларига тўғри келадими?
4. Шу операцияни амалга оширсангиз, виждонингиз қийналмайдими?

23. Бухгалтернинг 7 кўникмаси

Бухгалтерия ҳисоби бўйича мутахассис қидираётган иш бевувчилар резюмеингиздан қандай техник кўникмаларини излашини биласизми? Қуйида бундай кўникмаларнинг ТОП 7 тасини келтириб ўтганмиз.

1. *Бухгалтерия ҳисоби амалиётини билиш.*

Бухгалтерия мутахассиси, шубҳасиз, БҲМС ёки МҲХС талабларини билиши лозим. Ушбу ҳужжатлар компаниянгиз ҳисоб сиёсатини ва унинг муҳим кўрсаткичлари учун асос бўладиган усулларни белгилаш мезони ҳисобланади.

2. Бухгалтерия ҳисоби бўйича дастурий таъминотни билиш.

Бухгалтер ишининг кўп қисми умумий электрон жадвал дастурлари ва ҳисобларни солиштириш дастурларидан фойдаланишни талаб қилади. Бош бухгалтер тажрибага эга бўлиши керак бўлган бошқа дастурий таъминот турларига маълумотлар базаси ҳисоботи, молиявий ҳисобот ва таҳлил, молиявий ҳисобот, лойиҳаларни бошқариш киради. Агар сиз йирик компанияда ишлаётган бўлсангиз ва солиқ ҳисоботларини my.soliq.uz орқали тайёрламасангиз ҳам бундай амалий билимга эга бўлиш сизни бошқа номзодлардан ажралиб туришингизга ёрдам беради.

3. Молиявий ҳисоботларни тузиш кўникмаси.

Молиявий ҳисоботларни туза оладиган бухгалтер бош бухгалтернинг нонини яримта қилиб қўйиши мумкин бўлган бухгалтер ҳисобланади. Янги ишга кириш учун тайёрлашингиз керак бўлган учта асосий ҳисобот – молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисобот, пул маблағлари ҳаракати тўғрисидаги ҳисобот ва молиявий ҳолат тўғрисидаги ҳисобот. Ушбу ҳисоботлар компаниянгиз молиявий соғлигининг мунтазам кўрсаткичи ҳисобланади.

4. Умумий бизнес амалиётини билиш.

Бухгалтерия бўйича бакалавр даражаси ҳар қандай соҳада бухгалтер бўлиб ишлаш учун етарли эмас. Бунинг учун муайян соҳанинг қандай ишлашини билиш, бизнес жараён-

ларни тушуниш зарур бўлади. Бухгалтерия мутахассислиги билан бирга бизнес-курсларда ўқиш ҳам ақлли қарор ҳисобланади.

5. Маълумотларни таҳлил қилиш қобилияти.

Компаниянинг молиявий маълумотлари унинг энг катта активларидан биридир. У фаолиятнинг деярли барча соҳаларида қарорлар қабул қилиши мумкин ва компаниянинг доимий муваффақиятини таъминлаш учун жуда муҳимдир. Шунинг учун ҳам молиявий маълумотларни тўплаш ва таҳлил қилиш бухгалтерлар учун жуда муҳим маҳоратдир. Маълумотлар сўрови тилини (SQL) биладиганлар катта ҳажмдаги маълумотлардан аниқ маълумотларни олиш қобилияти туфайли бухгалтерия ҳисоби бўйича иш излашда қўшимча афзалликларга эга бўладилар.

6. Танқидий фикрлаш кўникмаси.

Танқидий фикрлаш жуда кўп рискларнинг олдини олишга ёрдам беради. Муаммони ёки масалани ҳар томонлама кўриб чиқиш кўникмаси муаммоларни ва ахлоқий меъёрлар доирасидаги ечимларни аниқлаш учун жорий ва олдинги молиявий маълумотларга бухгалтерия амалиётини қўллаш имконини беради. Иш берувчилар мустақил фикрловчи ва тадқиқотчи бўлишингизни, муаммони ҳал қилиш вариантларини ўрганиш ва тўсиқларни бартараф этишингиз учун дедуктив мулоҳазалардан фойдаланишни билишингизни хоҳлашади.

7. Бухгалтерия ҳисобининг ташиқилий кўникмалари.

Бухгалтер бир вақтнинг ўзида бир нечта лойиҳалар ва мижозлар билан ҳаракат қилишига тўғри келиши мумкин. Шу-

нинг учун тартибни сақлаш жуда муҳим. Файллар ва маълумотларни тоза сақлаш нафақат ишингизни самаралироқ ва аниқ бажаришингизга ёрдам беради, балки иш берувчингиз ва мижозларингизга ҳам сизга ишонч билдириши мумкинлигидан дарак беради.

Хулоса ўрнида шуни таъкидлаш керакки, бухгалтерлар 25 йиллик тажрибага эга бўлса-ю, профессионал этикага амал қилмаса, минг афсуски, тан олинган йирик компанияларда ишлаш бўйича таклиф олиши амри маҳол.

24. АВларни синовдан ўтказиш пайтида олинган маҳсулотлар

МҲХС Фонди томонидан 16-сон МҲХС «Асосий воситалар» стандартига 2022 йил 1 январдан бошлаб кучга кирган 20А-банд киритилган: Асосий воситалар объектини раҳбарият томонидан белгиланган тарзда фойдаланишга тайёр бўлган жойга ва ҳолатга келтириш пайтида маҳсулотлар ишлаб чиқарилиши мумкин (масалан, активнинг тўғри ишлайётганлигини синовдан ўтказиш пайтида олинган намуналар). Ташкилот ҳар қандай бундай маҳсулотларни сотишдан тушган пул маблағларини ва ушбу объектларнинг таннархини амалдаги стандартларга мувофиқ фойда ёки зарарда тан олади. Ташкилот ушбу маҳсулотларнинг таннархини 2-сон БҲХС «Захиралар» талабларини қўллаган ҳолда баҳолайди. Шунингдек, мазкур стандартнинг 17-бандидаги актив қийматига киритиладиган моддалар қаторидаги «активни тегишли жойга ва ҳолатга келтириш пайтида ишлаб чиқарилган маҳсулотни (ускуналарни синовдан ўтказишда ишлаб чиқарилган намуналар каби) сотишдан олинган пул маблағлари соф тушуми суммаси чегирилган активнинг тўғри иш-

лашини синовдан ўтказиш сарфлари» моддаси «активнинг тўғри ишлашини синовдан ўтказиш сарфлари» моддасига алмаштирилди.

Ўзимизда нима гаплар десангиз, бизда тинчлик. 5-сон БҲМСда «12-1. Активдан мақсадга мувофиқ фойдаланиш учун унинг тегишли ишини текшириш жараёнида олинган маҳсулот реализация қилишнинг соф қиймати бўйича кирим қилинади ва асосий воситаларнинг бошланғич қийматини шакллантиришда капитал қўйилмалар суммасидан айрилади» нормаси сақланиб қолмоқда.

25. Бухгалтерларни келгусида нималар кутмоқда?

Бутун дунёда ахборот технологиялари ва сунъий интеллект ривожланиши оқибатида ҳисоб юритиш жараёнининг катта қисми автоматлашганини кўришимиз мумкин. Натижада бухгалтер ўз маъносида янада кенгайиб, молиявий маълумотни самарали усулда ва кўринишда молиявий ҳисобот фойдаланувчиларига тақдим этишни назарда тутмоқда.

Дунёнинг жадал тараққиёти ортидан жуда кўплаб янги фаолият турлари, бизнес инструментлар, бизнес жараёнлар юзага келмоқдаки, уларга нисбатан у ёки бу стандартни қўллаш учун бухгалтердан юқори малака ва мулоҳаза талаб этилмоқда. Бунинг учун бухгалтер операциялар ва ҳодисаларнинг нафақат юридик шаклига, балки моҳиятига кўра ҳам англай олишлари талаб этилади. Бир сўз билан айтганда, молия мутахассислари ўзларининг тижорий хабардорлик ва профессионал кўникмаларини доимий сақлаб туришлари лозим бўлади.

Глобал инвестиция портфелига эга бўлган халқаро инвесторлар компаниялар томонидан иқлим ва бошқа экологик,

ижтимоий ва бошқарув масалалари бўйича юқори сифатли, шаффоф, ишончли ва қиёсланувчан ҳисоботларни талаб қилмоқда. Шу мақсадда 2021 йил 3 ноябрда МҲХС Фонди ушбу талабга жавоб бериш мақсадида янги стандартларни белгиловчи кенгаш – Халқаро Барқарорлик Стандартлари Кенгаши (ХБСК) ташкил этилишини эълон қилди. Бундан кўзланган мақсад, ХБСК инвесторлар ва капитал бозорининг бошқа иштирокчиларига барқарорлик билан боғлиқ рисклар ва уларга асосланган қарорлар қабул қилишда ёрдам бериш имкониятлари ҳақида маълумот берадиган стандартларнинг кенг қамровли глобал базасини тақдим этишдан иборат.

Яқин келажакда молиявий ҳисоботда тақдим этиладиган маълумотлар Барқарорлик стандартлари билан уйғун тарзда тақдим этилиши дунё давлатлари томонидан қабул қилиниши мумкин. Бундай интеграция жараёнидан Ўзбекистон ҳам четда қолмаслиги табиий. Шундай экан, барча молия мутахассислари, бухгалтерлар ва аудиторларнинг ушбу жараёнларда фаол қатнашишлари ва ўз кўникмаларини доимо ошириб боришлари мақсадга мувофиқ бўлади.

26. МҲХС стандартига ўзгартириш киритилди

МҲХС Фонди 21-сон БҲХС «Валюта курслари ўзгаришининг таъсири»га тузатишлар киритилганини эълон қилди. Бу эса компаниялардан валютани бошқа валютага айрибошланмайдиган ҳолларда молиявий ҳисоботда маълумотларни янада фойдали тақдим этиш имконини беради.

Амалда МҲХСни қўллайдиган Ўзбекистон компанияларида чет эл валютасидаги операциялари орасида Марказий банк томонидан айрибошлаш курси белгиланмаган валюталарда-

ги шартномалар ҳам учраб туради. Бундай шартнома бўйича операцияларни ҳисобда функционал валюта-сўмга ўтказиш бўйича саволлар юзага келиши мумкин.

Стандартдаги ўзгартиришлар манфаатдор томонларнинг фикр-мулоҳазалари ва валюталар ўртасидаги айрибошланинг мавжуд эмаслигини ҳисобга олишда амалдаги хилма-хиллик ҳақидаги рискларга жавоб беради. Ўзгартиришлар компаниялар ва инвесторларга валюта курслари ўзгариши оқибатлари бўйича бухгалтерия ҳисоби талабларида илгари қамраб олинмаган масалани ҳал қилиш орқали ёрдам беради.

Мазкур тузатишлар компаниялардан валютани бошқа валютага айрибошлаш мумкинми ёки йўқлигини баҳолашда, агар бунинг имкони бўлмаса, валюта курсини ва тақдим этилиши лозим бўлган маълумотни аниқлашда изчил ёндашувни қўллашни талаб қилади.

БҲҲС Кенгаши раиси ўринбосари Линда Мезон-Хуттер шундай деди: «Ушбу тузатишлар бизнинг бухгалтерия стандартларимиздаги бўшлиқни тўлдиради. Валютани бошқа валютага айирбошлаш мумкин ёки йўқлигини баҳолаш бўйича турли хил қарашлар ва бу мумкин бўлмаганда айрибошлаш курси компанияларнинг молиявий ҳисоботида жиддий фарқларга олиб келиши мумкин. Ўзгартиришлар инвесторларга тақдим этиладиган маълумотларнинг фойдалилигини оширади».

Ўзгартиришлар 2025 йил 1 январдан кучга кирди.

МҲҲС ҳисоботининг қизиқ изоҳларидан бири

Кўпчилик йирик компаниялар МҲҲС асосидаги молиявий ҳисоботни катта тўртликка кирувчи компаниялар (БИГ 4)

томонидан аудитдан ўтказадилар. Ушбу БИГ 4 компаниялар томонидан аудитдан ўтказилган МХХС асосидаги молиявий ҳисоботларда қуйида мисол қилиб келтирганимиз Ўзбекистон бизнес муҳити тўғрисида доимо «Солиқ солиш муҳити» ҳам қўшиб ўтилади. Мазкур стандарт изоҳлар ўтган 5 йилда ўзгармай қолмоқда...

АБС компаниясининг МХХС асосидаги молиявий ҳисоботидан олинди:

Солиқ солиш

Ҳозирги кунда Ўзбекистонда турли солиқларни тартибга солувчи бир қатор қонунлар мавжуд. Кўпинча қарорлар ижросини таъминлаш бўйича қоидалар ноаниқ ёки мавжуд эмас ва бир нечта прецедентлар ўрнатилган. Одатда қонун ҳужжатларини талқин қилишда давлат органлари орасида ҳам, бир давлат органи ичида (яъни Давлат солиқ қўмитаси ва унинг турли инспекцияларида) ҳам турли қарашлар мавжуд. Бу ноаниқлик ва турли низолар учун асос яратади. Солиқ ҳисоботлари, шунингдек ҳуқуқий тартибга солишнинг бошқа соҳалари (масалан, божхона ва валюта назорати масалалари) бир нечта давлат органлари назорати остида бўлиб, улар қонун бўйича жуда катта жарималар, пенялар ва фоизларни ҳисоблаш ҳуқуқига эга.

Бу ҳолат, масалан, солиқ қонунчилиги янада ривожланган бошқа мамлакатларга қараганда Ўзбекистонда солиқ risks эҳтимолини юқорироқ даражада яратади. Раҳбариятнинг фикрича, компания фаолиятига тааллуқли солиқ қонунчилигининг барча қоидаларига умумий ҳолда амал қилади. Бироқ тегишли органларнинг баҳсли масала бўйича бошқача муносабатда бўлиши risks сақланиб қолмоқда.

Раҳбарият 2023 йил 31 декабрь ҳолатига кўра, қонунни талқин қилиш мақсадга мувофиқ ва компаниянинг солиқ, валюта ва божхона позициялари сақланиб қолади, деб ҳисоблайди.

27. Хом ашё ва материалларнинг фарқи

2-сон МҲХС «Захиралар»га кўра, захиралар ўз ичига товарлар, тайёр маҳсулотлар, тугалланмаган ишлаб чиқаришдан ташқари хом ашёлар (production supplies) ва материаллар (Materials)ни олади.

Хом ашёлар ва материаллар ўртасидаги асосий фарқ шундаки, хом ашёлар ишлаб чиқариш жараёнини таъминлаш учун, материаллар эса тайёр маҳсулотларни яратиш учун ишлатилади.

Хом ашёлар одатда ишлаб чиқариш жараёнида истеъмол қилинадиган ёки сарфланадиган нарсалар, масалан, мойлаш, тозалаш воситалари ва қадоқлаш материалларини ўз ичига олади. Улар тайёр маҳсулотнинг таннархига киритилса ҳам унинг таркибий қисми ҳисобланмайди.

Материаллар – бирламчи материаллар, ярим тайёр маҳсулотлар ва бутловчи қисмлар каби тайёр маҳсулотни ташкил этувчи компонентлардир. Улар тайёр маҳсулотнинг бир қисми ҳисобланади.

Шуни таъкидлаш керакки, хом ашё ва материаллар ўртасидаги фарқни баъзи ҳолларда аниқ кўриш имконсиз. Масалан, баъзи захиралар қандай ишлатилишига қараб хом ашё ёки материал сифатида таснифланиши мумкин. Шундай экан, захираларнинг таснифи муайян ҳолатларга боғлиқ тарзда ўзгара олади.

28. Ер ҳақида қизиқ фактлар

Ер бухгалтерия ҳисобида одатда асосий восита ёки инвестиция кўчмас мулки сифатида таснифланади. Чунки у узоқ муддатли актив бўлиб, бир йил ичида пул маблағларига айлантирилиши кутилмайди. Агар ер одатдаги фаолият доирасида сотиш мақсадида тутиб турилган бўлса, товар ёки сотиш учун мўлжалланган узоқ муддатли актив сифатида жорий активлар таркибида акс эттирилади.

Ер компаниянинг баҳолаш моделига боғлиқ тарзда бошланғич қиймати бўйича ёки қайта баҳоланган қиймати бўйича ҳисобга олинади. Ер амортизация қилинмайди, яъни унинг қиймати вақт ўтиши билан харажатлар таркибига ўтказилмайди.

Ер кўплаб компаниялар учун қимматли бойлик бўлиб, ундан турли мақсадларда, масалан, янги объект қуриш, мавжуд объектни кенгайтириш ёки бошқа компанияларга ижарага беришда фойдаланиш мумкин.

Бухгалтерия ҳисобидаги активларнинг бир қисми сифатида ер ҳақида баъзи қўшимча фактлар:

1. Ер чекланган ресурс бўлиб, унинг қиймати вақт ўтиши билан ортиб боради;
2. Ер жисмонан эскирмайди, лекин у табиий офатлар ёки атроф-муҳитнинг ифлосланиши натижасида зарар қўриши мумкин;
3. Ер кредитлар учун ишончли кафолат бўлиши мумкин.

Бухгалтерия ҳисобида ер билан боғлиқ энг кенг тарқалган хатолардан баъзилари:

- Молиявий ҳисоботда ернинг қийматини ошкор этмаслик. Ернинг қиймати молиявий ҳисоботларда, масалан, балансда ва молиявий ҳисоботга изоҳларда ёритилиши керак. Ушбу маълумот инвесторлар ва кредиторларга компания активларининг қийматини тушунишлари учун муҳим.
- Гаровни ошкор қилмасдан, ердан кредит учун гаров сифатида фойдаланиш. Агар ер қарз учун гаров сифатида фойдаланилса, ер участкасининг гарови молиявий ҳисоботда кўрсатилиши керак. Ушбу маълумот инвесторлар ва кредиторларга компаниянинг молиявий мажбуриятларини тушунишлари учун муҳимдир.
- Даромад ёки зарарни қайд этмасдан ерни сотиш. Ер сотилганда сотишдан олинган даромад ёки зарар молиявий ҳисоботда тўғри акс эттирилиши керак.

29. WorldCom компаниясининг таназзули сабаби

WorldCom телеком соҳаси бўйича ўз даврининг энг муваффақиятли компанияларидан бири эди. Тўқликка шўхлик қилган бу компания даромадини миллиардлаб долларга ошириш учун сохта бухгалтерия амалиётидан фойдаланишга қарор қилади.

Бунга эришиш учун компания ҳисобга олишнинг номақбул усулларида фойдаланган, жумладан:

алоқа каналлари бўйича сарфларни капиталлаштириш: алоқа каналлари сарфлари телекоммуникация тармоқларини қуриш ва сақлаш билан боғлиқ харажатлардир. WorldCom линия сарфларини, улар узок муддатли актив таърифига жавоб бериши ёки бермаслигидан қатъи назар, капиталлашти-

ра бошлаган. Бу компанияга даромадларини кўпайтиришга ва харажатларни тан олишни кечиктиришга имкон берган.

Ўзбекистон амалиётида ҳам жуда кўп мулк, улар компанияга узоқ муддат иқтисодий наф келтириши ёки келтирмаслигидан қатъи назар, узоқ муддатли активлар сифатида тан олинади. Бу охир-оқибат компаниянинг банкрот бўлишига сабаб бўлади.

Олинмаган даромадни тан олиш: компания ҳақиқатда содир бўлмаган сотувлардан даромадни тан олишни бошлаб юборади. Бу компанияга даромадларини кўпайтиришга ва компаниянинг аввалгидан кўра кўпроқ даромадли кўринишига имкон беради.

Компания ўз даромадларини қандай оширганига оид баъзи аниқ мисоллар:

1. Компания ҳар икки томон имзоламаган савдо шартномаларидан даромадни ҳисобга олади;
2. Компания, агар бу шартлар бажарилмаган бўлса ҳам, баъзи шартлар бажарилишига боғлиқ бўлган савдо шартномаларидан тушган даромадни ҳисобга олади;
3. Компания мавжуд бўлмаган маҳсулот ва хизматларни сотишдан тушган даромадни ҳисобга олади.

Охир-оқибат компаниядаги бухгалтерия фирибгарлиги компания инқирозига ва унинг бир неча топ-менежерларига айблов эълон қилинишига олиб келди. Шунингдек, бундай фирибгарлик телекоммуникация соҳасига ишончнинг йўқолишига ва банкротлик тўлқинига олиб келди.

30. Компаниядан манфаатдор томонлар

Бухгалтерия ёки аудит, солиқ маслаҳати соҳалари бўйича иш фаолиятини бошлаган ёш мутахассисларимизга кичик маслаҳат! Сиз фаолият олиб бораётган ёки ундаги лойиҳада иштирок этаётган компаниянинг манфаатдор томонларини таниб олинг. Қолаверса, уларнинг компаниядан манфаатларини тушуниб олинг.

Халқаро адабиётларда компаниянинг манфаатдор томонлари икки тоифага бўлинади: ички ва ташқи манфаатдор томонлар. Ички манфаатдор томонлар бу компаниянинг ходимлари ва директорлари. Ташқи манфаатдор томонлар эса бу инвесторлар, харидорлар, етказиб берувчилар, молиялаштирувчи компаниялар, давлат ва жамият.

Манфаатдор томонлар

Инвестор: компаниядан ўз инвестицияси бўйича самарали даромад (дивиденд) олишни ва директорлардан шаффоф ҳисобдорликни кутади. Шунинг учун компаниянинг ягона мулкдори бизнесини ўзи директор сифатида бошқарган компанияларда низолар кам бўлади. Лекин йирик компанияларда бундай самарадорликка тўғри корпоратив бошқарув тизими орқали эришилади.

Директор: компаниядан яхши иш ҳақи ва бонуслар олишни хоҳлайди. Уларнинг компанияга содиқлигини ошириш мақсадида инвесторлар кўпинча фаолият натижаларига ёхуд КРІга боғланган бонуслар ёки компания акцияларини таклиф қиладилар. Бундай таклиф беришда компаниянинг нафақат йиллик фойда ўсишини, балки узок йиллик стратегиясини ҳам инобатга олиш лозим. Акс ҳолда директор узок

муддатли, лекин катта фойда келтириши мумкин бўлган лойиҳаларга қўл урмайди.

Харидорлар: компаниядан узоқ муддат давомида сифатли ва нисбатан арзон маҳсулотлар билан таъминлашини кутади. Айниқса харидор жисмоний шахс эмас, бизнес субъекти бўлган тақдирда компаниядан узоқ муддатли ҳамкорликни кутиши мумкин. Бунинг учун компания ўз манфаатдор томонларига молиявий ҳолати ва молиявий натижалари тўғрисида шаффоф маълумотни тақдим этиши лозим. Масалан, компания веб-сайти орқали.

Етказиб берувчилар: компаниядан ўзлари етказиб берган товарлар ва хизматлар учун тўлов ўз вақтида тушишини кутади. Яъни компаниянинг ликвидлик ҳолати етказиб берувчилар учун муҳим омил ҳисобланади.

Молиялаштирувчи компаниялар: ўзлари берган қарзларни компаниядан ўз вақтида қайтарилишини кутади. Қолаверса, банклар мисолида компания фаолияти натижасига боғлиқ бўлмаган фоизларни ҳам таъминлаши кутилади. Компания фаолият учун зарур маблағларни топишда барча рисклар ва нафларни ҳамда ахлоқий тамойилларни қўллаган ҳолда молиялаштирувчи томонларни танлаши керак бўлади.

Давлат: компаниядан солиқ қонунчилигига риоя қилган ҳолда солиқларни ўз вақтида тўлаши ва умумий иқтисодий кўрсаткичларни ҳисоблаш учун статистик ёки молиявий ҳисоботларни таъминлашини кутади. Компанияда инвесторлар ва давлат манфаатлари ўзаро параллель жойлашган. Яъни инвестор ҳам кўпроқ даромад олишни хоҳлайди, давлат ҳам солиқ тушумларининг иқтисодий ривожланишга мутаносиб ўсишини таъминлашга ҳаракат қилади. Лекин инвестор

бизнесни ўзи бошқарган тақдирда ёки директорлар бонуси компаниянинг соф фойда кўрсаткичига боғлиқ бўлганда, солиқларни қонуний ёки ноқонуний айланиб ўтиш ҳолатлари кўпроқ учраши мумкин.

Ходимлар: компаниядан узоқ муддатда барқарор иш ҳақи билан таъминлашини кутадилар. Кўпинча бундай кутишлар компания ичидаги шивир-шивирлар орқали баҳоланади. Масалан, компания ходимлари ўзлари фаолият юритаётган филиалнинг ёпилишини компания молиявий ҳисоботи ёки компания ичида раҳбариятнинг олдиндан огоҳлантиришидан эмас, «Йўғееее» деб бошланадиган хабарчилардан эшитадилар. Молиявий саводхон ишчи компаниядаги ўз фаолияти давомийлигини компаниянинг ўтган йиллардаги молиявий натижалари ва ҳолатига, қолаверса, ўзининг моддий-маънавий ўсиши имкониятига кўра аниқлаши мумкин, албатта агар бундай маълумот уларга очик бўлса.

Жамият – компаниядан улар яшаётган ҳудудни, атроф-муҳитни ифлослантормаслиги, шовқин солмаслиги, янги иш ўринларини очиши, иқтисодий ривожланишга ҳисса қўишини кутади. Жамиятнинг бундай кутишларини стандартлаштириш мақсадида МХХС фонди янги йўналиш – Барқарорлик стандартларини ишлаб чиқишга киришган. Мазкур стандартлар катта 20 талик давлатлар томонидан қизғин муҳокама қилинмоқда.

31. Дивиденд тақсимлаш маданияти

Компания соғлиги учун энг муҳим операциялардан бири дивиденд тақсимлаш ҳисобланади. Олдинги фаолиятимиз мобайнида дивидендларни тўғри тақсимлаш бўйича бир лойиҳага дуч келгандик. Шу лойиҳанинг умумий мазмунини

сизларга ёритиб бериш билан бир қаторда, катта ёки кичик компания бўлишидан қатъи назар, тақсимланадиган фойда суммасини аниқлаш компания келажаги учун ўта муҳим қарор эканини эслатиб ўтамыз.

Компания мулкдорлар даромадини максимал даражада оширишни мақсад қилади ва бунга ўсиш суръати орқали эришиш мумкин, деб ҳисоблайди. Компания мулкдорларни дивидендлар орқали мукофотлаш ва компаниянинг ўсиши ҳамда бошқа эҳтиёжлар учун етарли фойда сақланиб қолишини таъминлаш ўртасида мақбул мувозанатни сақлашга интилади. Бунинг учун дивиденд ҳисоб-китобининг изчил ёндашувини белгилаш лозим.

Дивиденд нима?

Дивиденд – бу компаниянинг фойдадан мулкдорларга (акциядорларга) тегишли акциялар бўйича тўланган суммага муносабат равишда тўлайдиган суммаси. Дивидендлар оралиқ ва якуний бўлиши мумкин. Йил давомида оралиқ молиявий натижаларга кўра тақсимланадиган фойда оралиқ дивиденд деб аталади. Йиллик молиявий ҳисоботларга мувофиқ тақсимланадиган фойда якуний дивиденд деб аталади.

Дивиденд берилмайдиган ҳолатлар (халқаро тажриба)

Дивидендларни тўлаш тўғрисидаги қарор ҳаётий қарор бўлиб, унинг мулкдорлар (акциядорлар) ўртасида тақсимланиши керак бўлган фойда миқдори ва компаниянинг келажадаги ўсиши ва модернизациясини кенгайтириш режаси учун бизнесда қоладиган фойда миқдорини белгилайди. Компания мулкдорларини (акциядорларини) мукофотлаш билан бир қаторда ўзининг яқин ва узоқ муддатли талабларини таъминлаш учун прогрессив ва динамик дивидендлар-

ни тақсимлаш сиёсатини қабул қилишни давом эттиради. Молиявий йил учун дивиденд миқдори қонунчилик, иқтисодий, бозор, саноат, ташқи ва ички омилларни ҳисобга олган ҳолда Кузатув кенгаши томонидан қарор қабул қилинади/тавсия қилинади.

Жамият қуйидаги ҳолларда дивидендлар эълон қилиши мумкин эмас (ҳалқаро тажриба):

1. Компания зарар кўрган ёки фойда етарли бўлмаган тақдирда;
2. Компаниянинг юқори капитал ажратиш, айланма маблағларни, илгари олинган кредитларни қайтаришни талаб қиладиган капитал маблағларга эҳтиёжи бўлса;
3. Пул маблағларининг етарли даражада мавжуд эмаслиги;
4. Муқобил манбалардан маблағларни жалб қилишнинг қимматлиги.

Дивиденд тақсимлашда ҳисобга олинадиган омиллар:

1. Молиявий йил учун фойда, шунингдек компаниянинг умумий захиралари;
2. Келгусидаги фойда ва пул оқимлари прогнозлари;
3. Қарз олиш даражаси ва қарз олиш қобилияти, шу жумладан қайтариш мажбуриятлари;
4. Компаниянинг жорий ва келгусидаги капитал харажатлари режалари, шу жумладан органик/ноорганик ўсиш йўллари;
5. Амалдаги солиқлар, шу жумладан дивидендга солинадиган солиқлар ставкаси;

6. МЧЖ/АЖ тўғрисидаги қонун ёки бошқа қонун ҳужжатлари қоидаларига риоя қилиш;
7. Компания ўзи фаолият юритаётган соҳа бўйича компанияларнинг дивиденд тақсимлаш анъанаси.

Кузатув кенгаши томонидан дивиденд суммасини тавсия қилишда пулсиз операциялар истисно қилиниши мумкин. Якуний сўзни умумий йиғилиш қарори ҳал қилиши ҳаммага маълум. Лекин умумий йиғилиш қарорининг соғлом ёки носоғлом қарор бўлгани йиллар ўтиб билинади.

32. Бухгалтерия ҳисоби нечта?

Шу кунларда бир мақолага кўзим тушди. Унда ёзилишича, ривожланган мамлакатларнинг бирида йирик компания 3 хил бухгалтерия ҳисоби юритгани аниқланган.

Биринчиси солиқ ҳисоби бўлиб, расмий ҳолда солиқларни ҳисоблаш учун юритилган. Шу ерда кўшимча қиламиз, солиқ ҳисоби компаниянинг соф фойдасини ҳолис тақдим этишни эмас, балки компания солиқ солинадиган фойдасини ҳолис тақдим этишни назарда тутди.

Иккинчиси солиқ идорасидан кўра кўпроқ, лекин ҳақиқатдан кўра пастроқ фойдани акс эттирувчи ҳисоб юритилган. Бу асосан миноритар акциядорларга ортиқча дивиденд тўламаслик учун юритилган ҳисоб бўлган.

Учинчиси супер бухгалтерия ҳисоби бўлиб, фақат битта мажор акциядор учун юритилган. Энг қизиғи шундаки, мажор акциядор компанияда ишламагани ва ҳар доим кўпроқ дивидендлар сўрагани учун бошқа акциядорлардан ҳақиқатни яширган.

Хуллас, компанияда инвесторлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш учун чоралар кўрилмаган, компанияларга инвесторлар келмаслиги ёки фақат қарз шаклида инвестиция киритиши ёки рискни жуда юқори баҳолаган ҳолда кафолат орқали инвестиция киритиши мумкин.

33. Бухгалтернинг иш ҳақиға таъсир кўрсатувчи омиллар

Компанияда 10 йилдан бери бухгалтерсиз. Ишингиздан зериққансиз. Компания ротация қилиб, бошқа бухгалтерия соҳаларига ўтказмаслигидан нолийсиз. Лекин, агар шундай имконият берилса, аслида ўзингизга қулай бўлган ишдан ажралишдан кўрқасиз...

Юқоридаги ҳолатлар кимда учраса, у ҳолда ўзгаришлар вақти келди. Ҳозир қайси омиллар иш ҳақингизга тўғридан-тўғри боғлиқ эканини тушунтириб берамиз.

1. Тажриба: Тажрибали бухгалтерлар камроқ тажрибага эга бухгалтерларга қараганда кўпроқ маош олишлари турган гап. Тажриба оширишнинг энг яхши йўли кўнгилли ёрдамчи бўлишдир. Ёрдамни ўз жамоангиздан бошланг. Вазифаларингизни яқунлагандан сўнг ҳамкасбингизга ёрдам бериш таклифини билдиринг. Бу орқали вақтингизни тажриба олиш учун инвестиция қилган бўласиз.

2. Малака: ДипИФР ёки АССА каби профессионал малакага эга бухгалтерлар касбий малакага эга бўлмаган бухгалтерларга қараганда юқори маош олишлари мумкин. Сабаби сертификатлар нафақат назарий билимни оширади, балки халқаро трендда бўлган муаммолардан сизни хабардор қилади ва компаниядаги ҳолатлар бўйича сизда янгича ечимларни пайдо қилади. Бу баъзан 20 йиллик тажрибага эга бухгалтерни ҳам ҳайратлантириши мумкин.

3. Компания кўлами: Каттароқ компанияларда ишлайдиган бухгалтерлар кичикроқ компанияларда ишлайдиган бухгалтерларга қараганда юқори маош олишлари мумкин. Бу бухгалтернинг масъулияти ва бажарадиган иш кўламига боғлиқ. Йирик компанияда турган гапки, бир операция ҳам ўта катта масъулиятни ва ҳушёрликни талаб қилади.

4. Компаниянинг фаолият соҳаси: Молия ёки нефть ва газ каби муайян соҳаларда ишлайдиган бухгалтерлар бошқа соҳаларда ишлайдиган бухгалтерларга қараганда юқори маош олишлари мумкин. Бундай компанияларда бухгалтер сифатида ишлаш учун соҳанинг ўзига хос жиҳатлари ва бизнес жараёнларни ҳам яхши тушуниш талаб этилади.

35. Устав капиталига бадаллар ҳисоби

Амалиётда кўп учрайдиган ўтказмалардан бири – бу жамиятнинг устав капитали тасдиқланиши ва бироз муддат ўтгандан сўнг таъсисчилар томонидан унинг тўланиши ҳисобланади.

Миллий стандарт (БХМС)га мувофиқ бундай операцияни устав тасдиқланган санага қуйидаги ўтказма беради:

1. Устав капитали тасдиқланди.

Д-т 4610 Таъсисчиларнинг қарзи

К-т 8330 Устав капитали

Агар ҳисобот даври якунига қадар мазкур таъсисчининг қарзи тўланмаган бўлса, компания балансида дебиторлик қарзи сифатида акс эттирилади. Бундай акс эттириш концептуал жиҳатдан қанчалик тўғри? Молиявий ҳисобот маълумотлари энг аввало мулкдорларга тайёрланган бўлса, баланс компания таъсисчидан ҳақдор қилиб кўрсатилиши манти-

қан тўғрими? Қолаверса, компаниянинг бундай дебиторлик қарзи ликвидми? Компанияни ликвид қилиб кўрсатиш учун бундай акс эттириш манипуляция воситаси бўлиб хизмат қилмаяптими?

Бу каби саволларга халқаро стандартлар (МҲХС) орқали жавоб топишга ҳаракат қиламиз. МҲХСга мувофиқ мазкур операция қуйидагича акс эттирилади:

1. Устав капитали тасдиқланди.

Д-т Тўланмаган капитал (контр пассив)

К-т 8330 Устав капитали

Тўланмаган устав капитали дебиторлик қарзи каби актив сифатида тақдим этилмайди, чунки у учинчи шахсдан активларни олиш ҳуқуқини назарда тутмайди. Дебиторлик – бу компаниянинг мижоздан ёки бошқа учинчи шахслардан активларни олиш ҳуқуқини ифодаловчи актив. Мисол учун, агар компания товар ёки хизматларни қарзга сотса, у бухгалтерия ҳисобида дебиторлик қарзини акс эттиради.

Бошқа томондан, тўланмаган устав капитали компаниянинг таъсисчилари билан операция бўлганлиги сабабли хусусий капитал ичида акс эттирилади. Бундан ташқари, тўланмаган устав капитали ликвид эмас. Бу уни осонлик билан пул маблағларига айлантириб бўлмаслигини англатади. Агар компания пул маблағларини йиғиши керак бўлса, у ўзининг тўланмаган устав капиталини шунчаки талаб қила олмайди. Чунки компаниянинг якуний қарорлари унинг таъсисчиларининг ўзига боғлиқ.

Юқоридаги сабабларга кўра, тўланмаган устав капитали балансда актив сифатида кўрсатилмаслиги керак. Бу компаниянинг контр пассив моддаси ҳисобланади ва у ликвид эмас.

36. Ташкилотга таъсир кўрсатувчи омиллар

Бухгалтерия ва аудит соҳасидаги кўпчилик халқаро сертификатлар кўпинча бизнес ва ташкилотнинг моҳиятини тушунишни талаб қилади ва айнан шу йўналиш бўйича бухгалтерларнинг билимини синаб кўради. Бугундан бошлаб шу мавзу бўйича ҳам муайян билимларни улашиб борамиз. Келгусида бизнес ва ташкилот тўғрисидаги маълумотларни осонроқ топиш учун #бизнес ҳаволаси орқали излаш етарли.

Ташкилотга таъсир кўрсатувчи омиллар икки қисмга бўлинади: макро омиллар ва микро омиллар. Бугун макро омиллар ҳақида гаплашамиз. Макро омиллар халқаро тан олинган PEST таҳлили асосида амалга оширилади. PEST сўзи инглиз тилидаги сиёсий, иқтисодий, ижтимоий ва технологик каби сўзларнинг бош ҳарфларидан олинган. Демак, мазкур таҳлил бўйича ташкилотга таъсир кўрсатиши мумкин бўлган макро омиллар тўртта қисмга бўлинади: сиёсий омиллар, иқтисодий омиллар, ижтимоий омиллар ва технологик омиллар.

PEST таҳлили бизнес ёки ташкилотга таъсир қилиши мумкин бўлган сиёсий, иқтисодий, ижтимоий ва технологик омилларни аниқлаш ҳамда баҳолаш учун фойдаланиладиган воситадир. Бу стратегик режалаштириш ва қарорлар қабул қилиш учун фойдали восита ҳисобланади, чунки у корхоналарга ўзлари фаолият юритаётган ташқи муҳитни тушунишга ҳамда потенциал имкониятлар ва таҳдидларни аниқлашга ёрдам беради.

Сиёсий омил

Сиёсий омилларга давлат сиёсати, қоидалар ва солиқ солиш киради. Бу омиллар бизнесга сезиларли таъсир кўрсатиши

мумкин, чунки улар бизнесни юритиш харажатларига, ресурсларнинг мавжудлигига, маҳсулот ва хизматларга бўлган талабга таъсир қила олади. Масалан, янги смартфон ишлаб чиқармоқчи бўлган компания смартфонлардан фойдаланиш бўйича қонунчиликдаги қоидалар, соҳага берилган енгилликлар, солиқ ставкаларини билиши лозим.

Иқтисодий омил

Иқтисодий омилларга инфляция, фоиз ставкалари ва ишсизлик даражаси киради. Бу омиллар истеъмолчилар ва корхоналарнинг харид қобилиятига, шунингдек меҳнат ва бошқа материаллар нархига таъсир қилиш орқали корхоналарга таъсир қилиши мумкин. Бунга смартфон ишлаб чиқариш мисолида харидорларнинг сотиб олиш қобилияти, рақобатчи компания смартфонларининг нархи каби омиллар киради.

Ижтимоий омил

Ижтимоий омиллар демографик ҳолат, маданий тенденциялар ва ижтимоий қадриятларни ўз ичига олиши мумкин. Ушбу омиллар маҳсулотлар ва хизматларга бўлган талабга таъсир кўрсатиши ҳамда ходимлар ва мижозларнинг хатти-ҳаракатларига таъсир қилиш орқали корхоналарга таъсир қилиши мумкин. Смартфон ишлаб чиқариш лойиҳаси бўйича бундай маҳсулотнинг харидорлар ўртасида оммалашгани, истеъмолчиларнинг ўзгарувчан эҳтиёжлари каби омиллар киради.

Технологик омиллар

Технологик омилларга янги технологиялар, ихтиролар ва инновациялар кириши мумкин. Бу омиллар корхоналарга янги имкониятлар яратиш, мавжуд бозорларни бузиш ва

корхоналарнинг ишлаш услубини ўзгартириш орқали таъсир қилиши мумкин. Смартфон лойиҳаси бўйича бундай маҳсулотда харидорлар учун зарур дастурлар ва аксессуарларнинг мавжудлиги каби омиллар киради.

Таҳлил қандай ўтказилади?

PEST таҳлилини ўтказиш учун компаниялар фаолият соҳаси ва ўзига хос бизнесга тегишли бўлган асосий омилларни аниқлашлари шарт. Улар аниқлангандан сўнг компаниялар ҳар бир омилнинг ўз бизнесига потенциал таъсирини баҳолаши лозим. Ниҳоят компаниялар рискларни камайтириш ва аниқланган имкониятлардан фойдаланиш стратегияларини ишлаб чиқишлари керак.

PEST таҳлили барча ҳажмдаги компаниялар учун қимматли восита, чунки мазкур таҳлил улар фаолият юритаётган ташқи муҳитни яхшироқ тушунишга ва уларнинг келажаги борасида кўпроқ асосли қарорлар қабул қилишга ёрдам беради.

37. Қурилиш учун фоизларни капиталлаштириш

Сўнгги йилларда қурилиш компаниялари ва қурилиш билан боғлиқ операциялар кўпайиб бормокда. Шу билан бирга бундай қурилиш объектлари учун жалб қилинган қарз маблағларининг фоиз харажатлари солиқ мақсадларида капиталлаштирилиши бўйича саволлар туғилиши табиий.

Buhgalter.uz сайтида эълон қилинган «Қурилиш объектлари бўйича жалб қилинган қарзлар бўйича фоизларни қандай ҳисобга олиш керак?» мақоласида қуйидаги хулоса берилган: солиқ ҳисоби мақсадларида мақсадли кредит бўйича

фоиз харажатлари фақат ушбу активни куришда амортизация қилинадиган квалификацияланган активнинг қиймати-га киритилади.

Мазкур хулосага келиш учун Солиқ кодексининг 310-моддаси талабларини ҳам ҳисобга олиш лозим эди.

01.01.2022 гача	01.01.2022 дан бошлаб
Солиқ тўловчининг қарз мажбуриятлари (кредитлар, товар ва тижорат кредитлари, қарзлар, банк омонатлари, банк ҳисобварақлари ёки расмийлаштириш усулидан қатъи назар, бошқа жалб қилинган маблағлар) бўйича фоизлар тарзидаги харажатлари (бундан бухгалтерия ҳисоби тўғрисидаги қонунчиликда капиталлаштириш учун рухсат берилган харажатлар мустасно) ушбу Кодекснинг VI бўлимида назарда тутилган ўзига хос хусусиятлар инобатга олинган ҳолда, ҳақиқий ставкадан келиб чиқиб, чегириб ташланади.	Солиқ тўловчининг қарз мажбуриятлари (кредитлар, товар ва тижорат кредитлари, қарзлар, банк омонатлари, банк ҳисобварақлари ёки расмийлаштириш усулидан қатъи назар, бошқа жалб қилинган маблағлар) бўйича фоизлар тарзидаги харажатлари ушбу Кодекснинг VI бўлимида назарда тутилган ўзига хос хусусиятлар инобатга олинган ҳолда, ҳақиқий ставкадан келиб чиқиб, чегириб ташланади.

Ушбу ўзгаришни киритишдан кўзланган мақсад бухгалтерия ҳисоби ва солиқ ҳисобини бир-биридан ажратиш ҳамда солиқ қоидаларини мулоҳазага эмас, қоидаларга асослан-тириш томон киритилган ўзгаришлардан бири ҳисобланади. Сабаби МХХС асосида ҳисоб юритувчи компанияларда қарзлар эффектив фоиз ставкasi бўйича харажатларга ёки

капиталлаштиришга йўналтирилади. Қолаверса, МҲХС стандарти бўйича қарз билан боғлиқ курс фарқларини ҳам капиталлаштириш ҳолати мавжуд. Солиқ мақсадларида бу қонданинг қабул қилиниши солиқ текширувларини қийинлаштиради.

Солиқ мақсадларида ҳақиқий ставкадан (шартномада кўрсатилган) келиб чиққан ҳолда фоиз харажатлари ҳисобланиши ва қарзлар қайси мақсадда ишлатилишидан қатъи назар, солиқ мақсадларида чегирилиши назарда тутилган.

Қарз олиш сарфлари бухгалтерия ҳисоби мақсадларида капиталлаштирилиши мумкин бўлса ҳам, баъзи мамлакатлар, жумладан Австралия, Канада, Франция, Япония, Нидерландияда солиқ мақсадларида капиталлаштирилмайди.

Нега бу мамлакатларда қарз олиш бўйича фоиз харажатлари солиққа тортиш мақсадида капиталлаштирилмайди?

Ушбу мамлакатларда қарз олиш сарфлари солиқ мақсадларида капиталлаштирилмаслигининг бир нечта сабаблари бор:

- Солиқ тизимини соддалаштириш учун. Қарз олиш сарфларини капиталлаштириш мураккаб жараён бўлиши ва солиқ органлари солиқ тўловчиларга қўшимча маъмурий юк яратишни истамаслиги мумкин.
- Иқтисодий ўсишни рағбатлантириш. Давлатлар қарз олишни қимматроқ қилиш орқали бизнесни қарз олиш ва янги лойиҳаларга сармоя киритишдан қайтаришга уринаётган бўлиши мумкин.

38. Ижара ва хизмат ўртасидаги фарқ нимада?

Амалиётда кўп учрайдиган ҳолат бирор объектнинг бошқа томонга фойдаланиш учун берилишининг ижара ёки хизмат сифатида қаралиши. Масалан, Тошкентга хизмат сафарига келдингиз, бирор квартирани ижарага олишингиз ёки меҳмонхона хизматидан фойдаланишингиз мумкин. Сиз учун ҳар иккиси бир хил мақсаддаги эҳтиёжни қондиради.

Лекин даромад олувчи томон бу икки операциядан икки хил даромадни акс эттиради. Бири оператив ижара даромади, бошқаси меҳмонхона хизмати даромади. Бошқа бир мисол, хусусий университет талабаларига ётоқхонадан фойдаланиш имконини бермоқда. Бу хизмат ижарами ёки ётоқхона хизмати?

16-сон МҲХС «Ижара» стандарти ушбу фарқни жуда яққол ва зарур омиллар билан тушунтириб берган. Ушбу омилларни беш қадамли жараён орқали тушунтириб берамиз:

1-қадам. Актив идентификацияланганми? Агар жавобингиз «йўқ» бўлса, кўрсатилаётган хизмат ижара ҳисобланмайди ва жараён шу ерда якунланади. Аксинча, жавобингиз «ҳа» бўлса, кейинги қадамга ўтамиз.

Активнинг идентификацияланганлиги унинг шартномада объект барча белги, ўлчам ва бошқа тавсифи билан кўрсатилган бўлиши лозимлигини аңлатади.

Ушбу қадамни тўлиқ тушуниш учун 16-сон МҲХСнинг В13-В20-бандларини ўқинг.

2-қадам. Харидор объектдан фойдаланиш муддати мобайнида барча иқтисодий нафларни олишга ҳақлими? Агар

жавобингиз «йўқ» бўлса, кўрсатилаётган хизмат ижара ҳисобланмайди ва жараён шу ерда якунланади. Аксинча, жавобингиз «ҳа» бўлса, кейинги қадамга ўтамыз.

Ушбу қадамни тўлиқ тушуниш учун 16-сон МҲХСнинг В21-В23-бандларини ўқинг.

3-қадам. Объектдан қайси мақсадда фойдаланишни белгилаш ҳуқуқи кимда? Бу саволга жавоб хизмат кўрсатувчи бўлса, битим ижара ҳисобланмайди. Агар жавоб харидор бўлса, битим ижара ҳисобланади ва жараён шу ерда тўхтаилади. Агар жавобингиз «номаълум» бўлса, кейинги қадамга ўтамыз.

Ушбу қадамни тўлиқ тушуниш учун 16-сон МҲХСнинг В25-В30-бандларини ўқинг.

4-қадам. Объектдан фойдаланиш тартибини хизмат кўрсатувчи белгилашга ҳақли бўлмагани ҳолда харидор ўзи белгилашга ҳақлими? Агар жавобингиз «ҳа» бўлса, кўрсатилаётган хизмат ижара ҳисобланади ва жараён шу ерда якунланади. Аксинча, жавобингиз «йўқ» бўлса, кейинги қадамга ўтамыз.

Ушбу қадамни тўлиқ тушуниш учун 16-сон МҲХСнинг В24(b)(i)-бандини ўқинг.

5-қадам. Объектдан бутун фойдаланиш мобайнида муайян мақсадда фойдаланиш учун дизайн ва қайта лойиҳалаш ишлари дастлаб харидор томонидан амалга оширилганми? Агар жавобингиз «йўқ» бўлса, кўрсатилаётган хизмат ижара ҳисобланмайди ва жараён шу ерда якунланади. Аксинча, жавобингиз «ҳа» бўлса, битим ижара ҳисобланади ва жараён шу ерда якунланади.

Ушбу қадамни тўлиқ тушуниш учун 16-сон МҲХСнинг В24(b)(ii)-бандини ўқинг.

Мазкур 5 қадамли моделни қўллаш орқали хизмат ва ижара ўртасидаги фарқни аниқ тушуниб олинг. Чунки улар ўртасидаги фарқнинг иқтисодий моҳиятини шунчаки шартнома тузиш орқали яшира олмайсиз.

39. Энг кўп хатолар яшириладиган ҳисобварақлар

Жуда кўп компанияларда муаммоли бўлган масалаларни ўзида яширадиган бухгалтерия ҳисобварақларига қуйидагиларни киритиш мумкин.

0810-«Тугалланмаган қурилиш» ҳисобварағи. Бу ҳисобварақ торнадога ўхшайди. Компанияда қурилиш бошланиши билан ўша қурилиш ёнида бир пиёла чой ичсанг ҳам қурилиш таннархига кириб кетади. Харажатлар айнан қурилишга тегишлими, нормадан ортиқча эмасми, деган саволларга ҳозирча миллий стандартлардан жавоб топа олмайсиз.

3190-«Бошқа келгуси давр харажатлари» ҳисобварағи. Бу ҳисобварақдан амалиётда икки мақсадда фойдаланилмоқда. Биринчиси, актив ва пассив баланс бермай қолганда активга сумма киритиш, иккинчиси компания фойдасини ошириб кўрсатиш мақсадида харажатларни сунъий тарзда кечиктириш. «Ия, фойдани оширишнинг нима кераги бор, солиқ кўпайиб кетади-ку», дейишингиз мумкин. Агар сиз йиллик бонусларингиз фойдага боғлиқ бўлган компанияда директор бўлсангиз, ушбу саволга жавоб топасиз.

9430-«Бошқа операцион харажатлар» ҳисобварағи. Аралаштириб юбор, бир гап бўлар, деган ҳисобварақ мана шу бўла-

ди. Агар компанияда бу ҳисобварақ тенденциясини кузатиб, бирор маъноли хулоса қидирсангиз, хато қиласиз.

40. Савдо белгиси

Савдо белгилари – бу компаниялар ёки маҳсулотларни идентификация қилувчи номлар ёки белгилар. Улар давлат томонидан рўйхатга олинishi ва абадий қолиши мумкин. Компаниялар брендни тан олиш учун товар белгиларига сармоя киритади. Ўзларининг савдо белгиларини ҳимоя қилиш учун юридик маслаҳат тўловлари ва реклама учун кўп пул сарфлайди.

Савдо белгиси ҳисобда акс эттириладими?

Компаниялар тез-тез илмий ёки техник билим, янги жараёнлар ёки тизимларни лойиҳалаш ва жорий этиш, лицензиялар, интеллектуал мулк, бозор тўғрисидаги билимлар ва савдо белгилари (жумладан, фирма номлари ва чоп этиш ҳуқуқлари) каби номоддий ресурсларни харид қилиш, ишлаб чиқиш, сақлаб туриш ёки такомиллаштириш бўйича ресурсларни сарфлашади ёки мажбуриятлар олишади (38-сон МҲҲС 9-б.).

Компаниянинг ўзида яратилган савдо белгилари, сарлавҳалар, ноширлик ҳуқуқи, харидорлар рўйхати ва моҳиятан шунга ўхшаш моддаларга қилинган сарфларни бизнесни умумий ҳолда ривожлантириш бўйича амалга оширилган сарфлардан ажратиш мумкин эмас. Шунинг учун бундай моддалар номоддий актив сифатида тан олинмайди (38-сон МҲҲС 64-б.).

41. Устав шаблон ҳужжат эмас

Амалиётда жуда кўп дуч келаётганимиз муаммо – бу компания мулкдорларининг ўзаро низолари ёки мулкдорларнинг компания директори билан низолари. Уларнинг юзага келишига фундаментал сабаблардан бири устав ҳужжатида шунчаки шаблон ҳужжат сифатида қарашимиздир.

Қуйида мулкдорлар йўл қўядиган бир нечта хатоларни санаб ўтамыз:

1-хато. Директорни барча операциялар бўйича тўлиқ ваколатли қилиш. Бу мулкдор мулкининг йўқолиши, ўғирланиши ёки манипуляция йўли билан бошқа шахсларга ўтказилиши учун асос яратади. Масалан, компаниядаги тўлиқ эскирган автомобилни унинг бозор баҳосидан паст нархга учинчи томонга сотилиши. Бунда мулкдор ушбу автомобилни сотилишига тўсқинлик қилолмайди. Бунинг олдини олиш учун устав ҳужжатида директор қайси операциялар, шартномалар ёки мулклар бўйича қарор чиқара олмаслиги, бунинг учун таъсисчилар умумий йиғилишининг қарори зарурлигини қатъий белгилаб қўйиш лозим.

2-хато. Директорга нисбатан малака талабларининг белгиланмаслиги. Кўпинча компанияда кўпроқ улушга эга бўлган мулкдор ишончли одами компания директори бўлишини хоҳлайди ва буни амалга оширишга ҳаракат қилади. Лекин қолган мулкдорларнинг мулкига нисбатан бу риск ҳисобланади. Сабаби директор компания соҳасини бошқаришга лаёқатлими, деган савол бор. Барча мулкдорлар келишган ҳолда уставда директорга нисбатан малака талабларини белгилаши лозим. Масалан, директор олий маълумотли, соҳада белгиланган тажрибага, бошқарув қобилятига эга бўлиши ва ҳ.к.

3-хато. Директорни танлаш бўйича кворумни 100%дан камайтириб қўйиш. Бу хато натижасида кўпинча кўпроқ улушга эга бўлган мулкдорнинг директорлик учун танлаган номзоди танланиши эҳтимоли кучаяди. Устав ҳужжатида директор барча мулкдорларнинг 100% овоз бериши орқали танланишини белгилаш мақсадга мувофиқ.

4-хато. Мулкдор улушини олиб чиқиб кетиши масалаларининг аниқ белгиланмаслиги. Бир нечта мулкдор биргаликда ташкил этган компанияда бир мулкдорнинг ўз улушини олиб чиқиши учун таъсир кўрсата олмаслигингиз мумкин. Чунки уставда улушнинг олиб чиқиб кетилиши бўйича бошқа мулкдорларнинг розилигини олиш талаби мавжуд бўлмаслиги мумкин. Шунингдек, устав ҳужжатида мулкдор ўз улушини бошқа учинчи шахсга ўтказишини (сотиши, совға қилиш ва ҳ.к.) тақиқлаб қўйиш ҳам мумкин. Буларнинг барчаси бошқа мулкдорларнинг ўз рискларини камайтиришга хизмат қилади.

5-хато. Меросхўрларнинг компания улушига кириб келиши. Инсон иссиқ жон. Тўсатдан бахтсиз воқеа туфайли бирор мулкдорнинг вафот этиши ва улуши унинг меросхўрига ўтиши компаниянинг бошқа мулкдорларига маъқул келмаслиги мумкин. Бундай ҳолатда устав ҳужжатида мулкдорнинг меросхўрлари компания таъсисчилари таркибига киритилмаслиги, уларга улушнинг ҳақиқий қиймати тўлаб берилиши ёки бошқа барча мулкдорларнинг 100% розилиги асосида таъсисчилар таркибига киритиш масаласини ёзиб қўйиш мақсадга мувофиқ бўлади.

6-хато. Улушнинг ҳақиқий қийматини ҳисоблашга нисбатан ноаниқлик. 99% ҳолатларда бу ҳақида уставда ҳеч нарса ёзилмайди. Ваҳоланки жуда катта риск айнан мана шу маса-

лага боғлиқ бўлиши мумкин. Айтайлик, сиз ўз улушингизни олиб чиқиб кетмоқчисиз. Бухгалтерия баланси асосида охирги ҳисобот санаси учун аниқланган хусусий капиталнинг ўз улушингизга мутаносиб қисми сизни қаноатлантирадими? Бу ҳисобот аудит қилинганми? Нима учун ўтган йилги ҳисоботдан олишимиз керак? Агар жорий йил августда чиқаётган бўлсангиз, дастлабки етти ой фойдасичи? Бу саволларга жавобни устав ҳужжатида аниқ белгилаб қўйиш лозим. Қонунчилик мулкдорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш учун минимал талабларни ўрнатади. Устав ҳужжатида қонунчиликда тақиқланмаган шартларни киритиш мулкдорларнинг ҳуқуқларини таъминлаши мумкин.

42. Оғирлик юкловчи шартнома нима?

Оғирлик юкловчи шартнома – бу шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш учун муқаррар харажатлар у бўйича олиниши кутилаётган иқтисодий нафдан ошиб кетадиган шартнома. Бошқача қилиб айтганда, шартнома тузиш санасида сиз фойда олишни кутаётган эдингиз, лекин вақт ва шароит ўзгариши билан шартнома натижасида пул йўқотилиши кутилади.

Оғирлик юкловчи шартномаларга мисоллар

Қурилиш компанияси белгиланган нарх эвазига янги офис биносини қуриш учун шартнома тузади. Бироқ қурилиш материаллари нархи бирданига ошиб кетгани сабабли корхона келишилган нархда лойиҳани амалга ошира олмайди. Шунинг учун шартнома қурилиш компанияси учун оғирлик юкловчи шартнома ҳисобланади.

Чакана савдо дўкони катта миқдордаги товарларни белгиланган нархда сотиб олиш учун шартнома тузади. Бироқ

товарга бўлган талаб кутилмаганда пасаяди ва чакана сотувчи барча товарларни харид қилган нархда сота олмайди. Шунинг учун шартнома чакана савдо дўкони учун оғирлик юкловчи шартнома ҳисобланади.

Оғирлик юкловчи шартномаларни ҳисобга олиш

Агар корхонада оғирлик юкловчи шартнома бўлса, у молиявий ҳисоботида баҳоланган мажбуриятни тан олиши керак. Баҳоланган мажбурият – бу кутилаётган муқаррар зарар учун захирани билдиради. Баҳоланган мажбурият суммаси шартномани бажариш ёки ундан чиқиш суммаларидан кичигига тенг бўлади.

Қандай қилиб оғирлик юкловчи шартномалардан қочиш мумкин?

Тадбиркорлар оғирлик юкловчи шартномаларни тузмаслик учун бир қанча чораларни кўришлари мумкин:

- Шартнома тузишдан олдин унга боғлиқ бўлган рискларни диққат билан баҳолаш;
- Шартномада рискларни тенг бўлиши шартларини муҳокама қилиш;
- Шартноманинг бажарилишини диққат билан кузатиб бориш ва шартнома оғирлик юкловчи шартномага айланиши билан чоралар кўриш.

Мазкур оғирлик юкловчи шартномаларни ҳисобга олиш масаласи борасида батафсил 37-сон МҲХС «Баҳоланган мажбуриятлар, шартли мажбуриятлар ва шартли активлар» стандартини ўқишни тавсия қиламиз.

43. TESLA нима иш кўрсатди?

Етакчи электр автомобиль ишлаб чиқарувчи TESLA ҳайдовчига автопилот ёрдам бериш тизими билан жиҳозланган 2 миллиондан ортиқ автомобилларини оммавий равишда чақириб олди. Миллий автомобиль йўллари ҳаракати хавфсизлиги бошқармаси (АҚШ) асосий сабаб сифатида ҳайдовчиларнинг автопилот тизимидан нотўғри фойдаланишига қарши ҳимоя чораларининг етарли эмаслигини кўрсатди. Ушбу тизим TESLAнинг молиявий ҳолати ва потенциал мажбуриятларини баҳолаш билан шуғулланадиган бухгалтерия ҳисоби ва аудит мутахассислари учун жиддий ташвиш уйғотиши турган гап.

Фикримизча, қайтариб олишнинг молиявий таъсири қуйидагилардан иборат:

Қайтариб олиш харажатлари: қайтариб олиш, шубҳасиз, TESLA учун дастурий таъминотни янгилаш, потенциал носоз компонентларни таъмирлаш/алмаштириш ва потенциал суд харажатларини ўз ичига олган катта молиявий харажатларни келтириб чиқаради. Ушбу харажатлар компаниянинг молиявий кўрсаткичларига таъсир қилади, бу эса рентабеллик ва акциялар қийматининг пасайишига олиб келади.

Савдога таъсири: TESLAнинг автопилот технологияси бўйича олиб борилаётган текширувлар билан бир қаторда қайтариб олиш харидорлар ишончига салбий таъсир кўрсатиши ва савдони камайитиши мумкин. Бу, ўз навбатида, компаниянинг келажакдаги даромадлари ва рентабеллигига таъсир қилиши мумкин.

Келажакдаги потенциал мажбуриятлар: ваколатли органнинг давом этаётган тергови ва автопилот билан боғлиқ

бахтсиз ҳодисалардан келиб чиқадиган келгусидаги потенциал даъволар TESLAни жиддий молиявий мажбуриятларга дучор қилиши мумкин. Ушбу риск компаниянинг молиявий прогнозларида ва рискларни баҳолашда ҳисобга олиниши керак.

Бухгалтерлар ва аудиторларга сигналлар:

Шартли мажбуриятлар: аудиторлар чақириб олиши ва давом этаётган текширувлар натижасида юзага келадиган потенциал молиявий мажбуриятларни диққат билан баҳолашлари керак. Бу суд жараёнлари натижасида юзага келиши мумкин бўлган зарарни ва компаниянинг молиявий ҳисоботида таъсири баҳолашни ўз ичига олади.

Молиявий ҳисоботлар устидан ички назорат: аудиторлар автотопилот билан боғлиқ рискларни аниқлаш ва юмшатишда TESLA ички назорат самарадорлигини баҳолашлари керак. Бу компаниянинг автомобиль бўйича хавфсизлик муаммоларини аниқлаш ва ҳал қилиш жараёнларини, шунингдек унинг тегишли қоидаларга мувофиқлигини баҳолашни ўз ичига олади.

Маълумотларни ёритиб бериш талаблари: TESLA қайтариб олиш, унинг молиявий таъсири ва келгусида юзага келиши мумкин бўлган мажбуриятлари бўйича аниқ маълумотларни тақдим этиши шарт. Аудиторлар инвесторлар ва бошқа манфаатдор томонларни хабардор қилиш учун бундай маълумотларнинг тўғри, тўлиқ ва ўз вақтида бўлишини таъминлаши керак.

Халқаро даражада юз берган ҳолатлар сизнинг компаниянгизда бошқа бир шаклда юз бермаслиги кафолатланмаган. Шунинг учун ушбу кейслардан хулоса чиқаришимиз керак.

44. Материалларни ташиш харажатлари

Савол: Компания материалларни битта омборидан бошқа омборига ташиш жараёнида амалга оширган ташиш харажати қандай ҳисобга олинади?

Жавоб: 4-сон БҲМСнинг 13-бандига мувофиқ бухгалтерия ҳисобида товар-моддий захираларнинг тегишли тарзда тан олинган таннархи қонунчилик ҳужжатлари ва мазкур Стандарт билан белгиланган ҳоллардан бошқа ҳолатларда ўзгартирилмайди. Бу бошқа ҳолат таннарх соф сотиш қийматидан ортиқ бўлган ҳолатни ўз ичига олади.

Айни мазмун 2-сон БҲХСдан ҳам англашилади. Яъни захиралар уларнинг таннархи ва соф сотиш қийматининг кичиги билан баҳоланади. Таннарх шаклланишида фақат захираларни харид қилиш пайтидаги ташиш харажатлари капиталлаштирилиши мумкин. Компания ичидаги захираларни бир омбордан бошқа омборга ташиш харажатларининг капиталлаштирилиши бухгалтерия ҳисобининг фундаментал тамойили «Активларни ошириб кўрсатмаслик, мажбуриятларни камайтириб кўрсатмаслик»ка зид келади.

Шундай экан, материални харид қилгандан сўнг компания ичидаги ҳаракатни таъминлайдиган харажат материал нима мақсадда ишлатилишидан қатъи назар (қурилиш учун, ишлаб чиқариш учун, сотиш учун), материал қийматига капиталлаштирилмайди.

Бундай харажат амалиётда тўғридан-тўғри ишлаб чиқариш ёки хизмат кўрсатиш билан боғлиқ бўлмаганлиги учун сотиш таннархига ҳам киритилмайди, аксинча бошқа операция харажатларга киритилади (материалларни ишлаб

чиқаришнинг бир циклидан (босқичидан) бошқа циклига (босқичига) ташиш бундан мустасно).

Мазкур ички ташиш харажатлари фойда солиғи мақсадларида чегирилади (СКнинг 305 ва 317-моддаси талабларини инобатга олган ҳолда).

45. Бухгалтерларнинг профессионал ахлоқи

Профессионал бухгалтерларнинг Халқаро одоб-ахлоқ кодексининг бир қисми компанияларда ёлланиб ишловчи бухгалтерларга нисбатан умумий тамойиллар қўлланилиши ва таҳдидлар билан таништиради. Лекин ушбу Кодекс бухгалтерлар ўз фаолиятида ахлоққа оид дуч келиши мумкин бўлган барча ҳолатларни кўрсатиб бера олмайди. Шунинг учун бухгалтер сифатида сиз умумий тамойилларга риоя қилишингиз, таҳдидларни аниқлашингиз ва уларга нисбатан хавфсизлик чораларини кўра олишингиз керак.

Инвесторлар, кредиторлар, иш берувчилар ва бизнес ҳамжамиятининг бошқа тармоқлари, шунингдек давлат ва кенг жамоатчилик бизнесдаги профессионал бухгалтерларнинг ишларига таянади. Бизнесдаги профессионал бухгалтерлар молиявий ва бошқа маълумотларни тайёрлаш ва ҳисобот бериш учун яқка тартибда ёки биргаликда масъул бўлиши мумкин. Улар самарали молиявий бошқарув ва турли бизнесга оид масалалар бўйича ҳам малакали маслаҳат бериш учун жавобгар бўла олади. Масалан, молия директори айти пайтда молиявий ҳисобот тайёрланишига ва молиявий бошқарувга ҳам масъул бўлиши мумкин.

Бизнесдаги профессионал бухгалтер деганда маош олиб ишлайдиган ходимлар, аутсорсинг ташкилотидagi шерик-

лар, директорлар (ижрочи ёки ижрочи бўлмаган) ёки бир нечта иш берувчи ташкилот учун ишлайдиган бухгалтерлар назарда тутилиши мумкин. Иш берувчи ташкилот билан бўлган муносабатларнинг юридик шакли бизнесдаги профессионал бухгалтерга юкланган ахлоқий мажбуриятларга таъсир кўрсатмайди. Яъни сиз меҳнат шартномаси, фуқаролик-ҳуқуқий тусдаги шартнома ёки аутсорсинг асосида бухгалтерия хизматини кўрсатишингиздан қатъи назар, ахлоқ тамойилларига риоя қилишингиз шарт.

Бизнесдаги профессионал бухгалтер иш берувчи ташкилот мақсадларини ривожлантириш масъулиятига эга. Ахлоқ тамойиллари профессионал бухгалтерни бу масъулиятни тўғри бажаришдан тўхтатишни кўзламайди, лекин фундаментал тамойилларга риоя қилиш бузилиши мумкин бўлган ҳолатларни эътиборга олишни талаб қилади. Масалан, компания раҳбарияти бухгалтердан солиқларни иложи борича камайтиришни сўраши мумкин. Лекин солиқдан ноқонуний қочишга ундаш бухгалтер дуч келадиган таҳдидлардан биридир.

Бизнесдаги профессионал бухгалтер ташкилотдаги юқори лавозимни эгаллаган бўлиши мумкин. Лавозим қанчалик юқори бўлса, ҳодисалар, амалиётлар ва муносабатларга таъсир кўрсатиш қобилияти ва имконияти шунчалик катта бўлади. Шунинг учун бизнесдаги профессионал бухгалтердан одоб-ахлоқ тамойилларига риоя қилиш бўйича бошқаларга намуна бўлиш маданиятини рағбатлантириш кутилади. Агар молия директори ёки бош бухгалтер қонун-қоидаларни бузиши ва ноҳолис ҳаракатлар қилиши бошқа бухгалтерлар томонидан кузатилса, бу уларнинг хатти-ҳаракатига салбий таъсир ўтказди ва улар ҳам қоидаларни четлаб ўта бошлайди.

Профессионал бухгалтер ўзининг ҳалоллиги, ҳолислиги ва обрўсига путур етказадиган ҳар қандай бизнес, касб ёки фаолият билан шуғулланмаслиги керак. Масалан, бухгалтер ўзи хизмат кўрсатадиган компанияга ўзининг хусусий бизнеси орқали товарлар (хизматлар) сотиши бунга мисол бўлади.

Кейинги мақолаларда бухгалтерлар дуч келадиган таҳдидларга мисоллар ва уларни бартараф этиш йўллари ҳақида гаплашамиз.

46. Шахсий манфаатдорлик таҳдиди

Компанияларда ишловчи профессионал бухгалтерлар ҳам фундаментал ахлоқ тамойилларига риоя қилиш юзасидан турли таҳдидларга учраши мумкин. Масалан, шахсий манфаатдорлик таҳдиди. Қайси ҳолатларда ушбу таҳдид юзага келишини батафсил кўриб чиқамиз.

1. Иш берувчи ташиқлотда молиявий манфаатдорликка эга бўлиш ёки ундан кредит ёхуд кафолат олиш.

Мисол: Бухгалтер ўз компанияси акцияларининг катта қисмига эгалик қилади. Молиявий ҳисоботларни тайёрлашда улар компаниянинг акция нарҳини ошириш учун даромадларни ошириб кўрсатишга ёки харажатларни камайтириб кўрсатишга мойил бўлиши мумкин. Бу эса уларнинг шахсий молиявий аҳволига бевосита фойда келтиради.

2. Иш берувчи ташиқлот томонидан таклиф қилинадиган рағбатлантирувчи товон тўлаш схемаларида иштирок этиш.

Мисол: Бухгалтернинг бонуси компаниянинг муайян молиявий мақсадларга эришишига бевосита боғлиқ. Бу ҳатто

бухгалтерия тамойилларига путур етказса ҳам ушбу мақсадларга эришиш учун молиявий маълумотларни манипуляция қилишга туртки беради.

3. Корпоратив активлардан шахсий мақсадларда ноўрин фойдаланиш.

Мисол: Бухгалтер компаниянинг корпоратив картасидан шахсий харажатлар учун фойдаланади ёки шахсий фойдаланиш учун офис материалларини уйига олиб кетади. Бу уларнинг компания ресурсларини ўз манфаатлари учун су-иистеъмол қилаётгани сабабли манфаатлар тўқнашувини келтириб чиқаради.

Бухгалтер компания автомобилидан шахсий саёҳатлар учун фойдаланади ёки оила аъзоларига рухсатсиз фойдаланишга имкон беради. Бу шахсий ва профессионал фойдаланиш ўртасидаги чегараларни хиралаштиради. Бу ўз навбатида ахлоқсиз хатти-ҳаракатларга олиб келиши мумкин.

47. Ўзини ўзи текшириш таҳдиди

Компанияларда ишловчи бухгалтерлар ўзини ўзи текшириш таҳдидига дуч келиши мумкин. Халқаро ахлоқ кодексида бунга мисол тариқасида профессионал бухгалтер бизнесни бирлаштириш бўйича иқтисодий техник асосни ишлаб чиққан ва кейин унинг бухгалтерия ҳисобини ўзи акс эттириши келтириб ўтилган. Келинг, ана шу мисолни кенгроқ таҳлил қилиб кўрамиз.

■ **Активларни баҳолаш:** бухгалтер бирлашувдан олдин солиб олинган компаниянинг активларини баҳолашда иштирок этган бўлса, кейинчалик бу активларнинг қийматини ҳолисона баҳолаш қийин бўлиши мумкин. Улар ўзларининг

дастлабки баҳоларини оқлашга ёки бирлашувни янада жозибадор қилиш учун активлар қийматини оширишга уриниши мумкин.

■ *Гудвилл*: агар бухгалтер бирлашувнинг молиявий прогнозларини ишлаб чиқишда иштирок этган бўлса, улар кейинчалик гудвиллни ҳисоблашда ўз прогнозларини қўллаб-қувватлашга мойил бўлиши мумкин. Бу эса яхши гудвиллни ошириб юборишга ва компаниянинг молиявий аҳволини нотўғри кўрсатишга сабаб бўлади.

■ *Ҳисоб сиёсатини танлаш*: бирлашув натижасида ҳисоб сиёсатини танлашда турли вариантлар пайдо бўлиши мумкин. Бухгалтер бирлашувнинг молиявий натижаларини яхшилаш учун ўзининг олдинги қарорларини қўллаб-қувватлайдиган сиёсатни танлашга мойил бўлади.

Ушбу мисоллардан кўриниб турибдики, бухгалтернинг бирлашув жараёнида олдиндан иштирок этиши, уларнинг кейинчалик бухгалтерия ҳисобини аниқлашдаги ҳолислигига ва профессионал қарорларига таъсир қилиши мумкин. Бу эса молиявий ҳисоботнинг ишончлилигини пасайтиради ва манфаатдор томонларни чалғитади. Шунинг учун бундай вазиятларда ўз-ўзини текшириш таҳдидини бошқариш ва ҳолисликни таъминлаш учун тегишли чоралар кўриш муҳимдир.

4. Ишини йўқотиш борасидаги ташвиш.

Мисол: Бухгалтер молиявий қоидабузарликлар ҳақида хабар берса ёки раҳбариятнинг бухгалтерия қарорларига қўшилмаса, ишини йўқотишдан кўрқади. Бу кўрқув уларни иш жойини сақлаб қолиш учун профессионал ахлоққа путур етказишга олиб келиши мумкин.

Компания молиявий қийинчиликларга дуч келмоқда, бухгалтер эса ишдан ажраб қолиш ҳақида қайғуради. Шу сабаб у лавозимини сақлаб қолиш умидида компаниянинг молиявий аҳволини яхшироқ кўрсатиш учун молиявий маълумотларни манипуляция қилишга уриниши мумкин.

5. Иш берувчи ташкилотдан ташқаридаги тижорат босими.

Мисол: Етказиб берувчи имтиёзли муносабат ёки махфий маълумот эвазига бухгалтерга совғалар ёки пора таклиф қилади. Бу манфаатлар тўқнашувини келтириб чиқаради, чунки бухгалтернинг садоқати етказиб берувчига ўтиши мумкин. Бу эса уларнинг иш берувчиси манфаатларига зарар етказиши.

Кўриб турганингиздек, юқоридаги барча ҳолатларда бухгалтернинг шахсий манфаатлари уларнинг касбий мажбуриятлари билан тўқнашади. Бу эса ахлоқсиз хатти-ҳаракатларга ва бузиб кўрсатилган молиявий ҳисоботга олиб келиши мумкин.

Бухгалтерлар учун ўз манфаатларини кўзловчи бундай таҳдидларни тан олиш ва уларни юмшатиш учун зарур чоралар кўриш жуда муҳим. Масалан, манфаатлар тўқнашувини ошкор қилиш, ҳамкасбларидан ёки профессионал жамоат ташкилотларидан маслаҳат сўраш ёки таҳдидларни бартараф этишининг иложи бўлмаса, ҳатто лавозимдан кетиши.

48. Вакиллик қилиш таҳдиди

Компанияларда ишловчи профессионал бухгалтерлар вакиллик қилиш таҳдидига дуч келиши мумкинми? Бугун ана шу масалани кўриб чиқамиз.

Бизнесдаги профессионал бухгалтерлар ўз компания-сининг позициясини илгари сурганда, тахдид мавжуд ёки йўқлигини ҳисобга олишлари керак. Бу тахдид бухгалтернинг профессионал мулоҳазаси компаниянинг муваффақиятига бўлган шахсий манфаати туфайли бузилганда юзага келади.

Вакиллик қилиш тахдиди профессионал мулоҳазани бузмаслигини таъминлаш учун бухгалтерлар қуйидагиларни амалга оширишлари керак:

1. Манфаатлар тўқнашувини очиқлаш. Агар бухгалтер компаниянинг муваффақиятига нисбатан шахсий манфаати бўлса, у бу тахдидни ўз иш берувчиси ва муҳим манфаатдор томонларга очиқлаши керак. Масалан, директор ваъдасига кўра мукофотланиши кутилаётган бухгалтер компания мулкдорларига компаниянинг фақат яхши кўрсаткичлари бўйича ҳисобот тайёрламоқда.

2. Чалғитувчи баёнотлардан қочиш. Компания номидан берилган ҳар қандай баёнотлар рост ва тўғри бўлиши керак. Ёлғон ёки чалғитувчи баёнотлар бухгалтерга нисбатан ишончнинг камайиши ва компаниянинг обрўсига зарар келтириши мумкин. Масалан, компания бухгалтери суд ишида солиқ қонунчилиги нормасини компания манфаатлари учун нотўғри талқин қилмоқда ва бундан ўзининг хабари бор.

3. Профессионал ҳолисликни сақлаш. Бухгалтерлар шахсий манфаатлари профессионал мулоҳазаларига таъсир ўтказмаслигини таъминлашлари керак. Улар ҳар доим ташкилотнинг манфаатлари йўлида ҳаракат қилишлари ва ҳолисликларини сақлаб қолишлари лозим. Масалан, компания бухгалтери компания акцияларини харид қилмоқчи бўлган

жамоатчиликка қараб нутқ сўзламоқда ва компания фаолияти натижаларини бўрттириб кўрсатмоқда.

Профессионал бухгалтерлар ташкилотнинг позициясини илгари сураб экан, ҳар доим вакиллик қилиш хатари мавжудлигини ҳисобга олишлари керак. Тушунган инсонлар учун ушбу мақолада жуда катта ибрат бор.

49. Яқин таниш бўлиш таҳдиди

Кўпинча компания раҳбари танишини бош бухгалтерликка таклиф қилади. Бунда раҳбарга ушбу мутахассиснинг кўникма ва малакаси эмас, кўпроқ содиқлиги ва «хўп бўлади» деган қобилияти маъқул келади. Бундай шароитда профессионал бухгалтер учун яқин таниш бўлиш таҳдиди юзага келиши мумкин. Бугун ана шу масалани кўриб чиқамиз.

Бизнесдаги профессионал бухгалтер учун яқин таниш бўлиш таҳдидини келтириб чиқариши мумкин бўлган ҳолатлар:

1. Бухгалтер иш берувчи ташкилотнинг молиявий ҳисоботи учун масъул бўлади ва айни пайтда шу ташкилотда ишлайдиган яқин таниши ёки оила аъзоси ташкилотнинг молиявий ҳисоботига таъсир қиладиган қарорлар қабул қилади. Масалан, компания бош бухгалтери молиявий ҳисобот тайёрлайди, ушбу ҳисобот бўйича таҳлилни компания молия директори бўлган унинг турмуш ўртоғи ишлаб чиқади. Натижада бош бухгалтер молиявий ҳисоботни тузишда ҳолис бўлмаслиги мумкин.

2. Бухгалтер бизнес қарорларига таъсир ўтказувчи бизнес контактлари билан узоқ вақт муносабатларга эга бўлади. Масалан, компанияга товарлар етказиб берувчи компания

рахбари билан бухгалтернинг узоқ муддатли алоқалари ана шу таҳдидни юзага келтиради.

3. Бухгалтер салмоқли қийматдаги совға ёки имтиёзли алоқаларга рози бўлади. Масалан, харидорлардан аҳамиятли суммадаги совғаларнинг қабул қилиниши ҳам бухгалтер учун таҳдид ҳисобланади.

Профessional бухгалтерлар ушбу потенциал яқин таниши бўлиши таҳдидидан хабардор бўлишлари ва уларни камайтириши учун чора кўришлари муҳимдир. Бу манфаатлар тўқнашувини очиқлаш, совғалар ёки имтиёзларни қабул қилмаслик ва ўз ишларини ташқи назоратдан ўтказишни ўз ичига олиши мумкин.

50. Қўрқитиш таҳдиди (Шантаж)

Профessional бухгалтерга нисбатан босимлар қўрқитиш таҳдидини юзага келтириши мумкин. Бу қўрқитиш шакли тўғрисида Халқаро ахлоқ кодекси қуйидаги мисолларни келтириб ўтган.

☑ Ишдан бўшатиш ёки алмаштириш таҳдиди:

Тўғридан-тўғри ёки билвосита ишдан бўшатиш ёхуд алмаштириш таҳдиди жиддий қўрқитиш таҳдидини яратади. Масалан, директор: «Агар ушбу бухгалтерия ўтказмасига рози бўлмасангиз, жойингизни бўшатиб қўйинг» дейиши мумкин.

Яқин оила аъзосининг иш фаолиятига зарар етказиш таҳдиди ҳам қўрқитиш бўлиши мумкин. Масалан, директор: «Агар сиз бу молиявий ҳисоботларни имзоламасангиз, хотинингиз ишини йўқотишига сабабчи бўласиз» дейиши мумкин.

■ Устун шахснинг таъсири:

Устун шахс қарор қабул қилиш жараёнига таъсир ўтказиш учун кўрkitиш усулларида фойдаланиши мумкин. Масалан, директор бухгалтерни ўз нуқтаи назарига рози бўлишга мажбурлаш учун овозини кўтариши, столни муштлаши ёки бошқа агрессив хатти-ҳаракатларни амалга ошириши мумкин.

Устун шахс бухгалтер унинг истакларига бўйсунмаса, шартномалар ёки бошқа имтиёзларни бермаслик билан таҳдид қилиши мумкин. Масалан, директор: *«Агар сиз бу бухгалтерия ўтказмасига рози бўлмасангиз, биз сизнинг қарз шартномангизни янгиламаймиз»* дейиши мумкин.

Бундай ҳолатларда, аввало, талаб этилаётган қадамнинг оқибатларини раҳбарга тўғри тушунтириши ва бошқа муқобил қонуний ечимларни таклиф этиши мақсадга мувофиқ саналади. Агар шунда ҳам ушбу таҳдидни бартараф этиши имконсиз бўлса, бу ишдан воз кечган маъқул.

51. Хавфсизлик чоралари

Профессional бухгалтерлар иш жойида ўз ахлоқи юзасидан таҳдидларга дуч келганда ушбу таҳдидни бартараф қилиш чораларини кўриши керак. Хавфсизлик чоралари деганда таҳдидни бартараф этиш ёки мақбул даражагача камайтириш мумкин бўлган ҳаракатлар ёки бошқа чоралар тушунилади. Улар икки тоифага бўлинади: 1) касбий, қонунчилик ёки регулятор томонидан яратилган хавфсизлик чоралари; 2) иш муҳитида яратилган хавфсизлик чоралари.

Касбий, қонунчилик ёки регулятор томонидан яратилган хавфсизлик чоралари тўғрисида олдинроқ маълумот берган

эдик. Бугун иш муҳитида қандай чоралар кўриш кераклиги тўғрисида гаплашамиз.

Иш муҳитидаги ҳимоя чоралари қуйидагиларни ўз ичига олади:

1. Иш берувчи ташкилотнинг корпоратив назорат тизимлари ёки бошқа назорат тузилмалари. Масалан, компаниянинг аудит қўмитаси самарали ишлайдиган бўлса, профессионал бухгалтерга босимлар ёки шахсий манфаатдорлик каби таҳдидлар бартараф этилиши мумкин.

2. Иш берувчи ташкилотнинг этика ва ҳуқ-атвор дастурлари. Ҳар бир компанияда этика бўйича ўз кодекси бўлиши лозим. Бу кодекс нафақат бухгалтерлар, балки барча ходимлар учун амал қилади. Қолаверса, этика тамойиллари ва қоидаларини амалда қўллаш учун ходимларга тренинглар ўтказиш лозим.

3. Ишга қабул қилиш тартиб-қоидалари. Бухгалтерларни ишга қабул қилишда уларнинг билим ва кўникмалари ҳамда этика талабларига лояллигини текшириш лозим. Шунингдек, бухгалтернинг олдинги иш жойидан албатта изоҳлар олиниши керак.

4. Кучли ички назорат. Бунда энг муҳим қоида бухгалтерларнинг вазифасини бир-биридан ажратиш. Масалан, иш ҳақини ҳисобловчи ва иш ҳақини тўловчи бухгалтер вазифалари битта бухгалтерга топширилса, у ерда иш ҳақи ўғирланишига шароит яратилиши мумкин. Шунингдек, ички назоратнинг кучсиз тарафлари доимо аниқланиб, бартараф қилиш чоралари кўрилиши лозим.

5. Тегишли интизомий жараёнлар. Бухгалтер ахлоқ қоидаларини бузган тақдирда, барча учун маълум ва адолатли жа-

золаш тизими бўлиши лозим. Масалан, бу биринчи марта огоҳлантириш ва кейинги сафар иш ҳақидан жарима ёки бошқа мажбуриятлар бўла олади.

6. Раҳбарларнинг ўрнатилган бўлиши. Ахлоқ қоидаларига ҳамма бирдек амал қилишининг муҳим асосларидан бири раҳбарларнинг ўзи ушбу қоидаларга қатъий риоя қилишидан иборат. Бу компанияда лидерга нисбатан ҳурмат ва у каби бўлиш ҳиссини уйғотади.

7. Ходимлар фаолияти сифатини амалга ошириш ва назорат қилиш учун сиёсат ва тартиб-қоидалар. Ходимлардан нима кутилаётганини олдиндан аниқ билиш муҳим. Молия директори томонидан профессионал бухгалтерга нисбатан унинг вазифаси бўлмаган ишлар бўйича «бошини қотириш» бухгалтер ўз ишини сифатсиз бажаришига олиб келиши мумкин.

8. Тартиб-қоидалар бўйича ўзгаришларни ўз вақтида етказиш. Кўпинча компания ички сиёсати ва тартиб-қоидаларини доимий ўзгартириб, такомиллаштириб боради. Бундай ҳолатда ўзгаришлар ходимларга ўз вақтида етиб бориши муҳим ҳисобланади.

9. Бухгалтерларни ташвишга солаётган ҳар қандай ахлоқий масалалар ҳақида раҳбариятга ёки кузатув кенгашига хабар бериш тартиб-қоидаларини ишлаб чиқиш.

10. Бошқа тегишли профессионал бухгалтер билан маслаҳатлашиш. Профессионал бухгалтер ўзи дуч келган таҳдидни бартараф қилиш учун махфийликни сақлаган ҳолда бошқа профессионал бухгалтер билан маслаҳатлашиши мумкин.

Бизнесдаги профессионал бухгалтер иш берувчи ташкилот ичида бошқалар томонидан ахлоққа зид хатти-ҳаракатлар ёки амаллар давом этишига ишонч ҳосил қилган ҳолатларда юридик маслаҳат олишни ўйлаб кўриши мумкин. Барча мавжуд хавфсизлик чоралари кўрилган ва таҳдидни мақбул даражага туширишининг иложи бўлмаган экстремал вазиятларда профессионал бухгалтер иш берувчи ташкилотдан кетиш мақсадга мувофиқ деган хулосага келиши мумкин.

52. Потенциал зиддиятлар

Профессионал бухгалтер асосий тамойилларга риоя қилиши шарт. Бироқ бухгалтернинг иш берувчи ташкилот олдидаги масъулияти ва асосий тамойилларга риоя қилиш бўйича касбий мажбуриятлари ўртасида зиддият юзага келадиган вақт бўлади. Профессионал бухгалтер иш берувчи томонидан белгиланган қонуний ва ахлоқий мақсадлар ҳамда уларни қўллаб-қувватлаш учун ишлаб чиқилган қоида ва тартибларга амал қилиши керак.

Иш берувчи ташкилот олдидаги масъулият натижасида профессионал бухгалтер асосий тамойилларга риоя қилишга таҳдид қила оладиган ҳолатга дуч келиши мумкин. Бундай зиддиятли вазият бухгалтер учун босим ҳисобланади.

Бундай босим оқибатида бухгалтерлар раҳбар, менежер, директор ёки иш берувчи ташкилот ичидаги бошқа шахс томонидан қуйидагиларга мажбурланиши мумкин:

- Қонун ёки қоидаларга зид равишда ҳаракат қилиш;
- Техник ёки профессионал стандартларга зид равишда ҳаракат қилиш;

- Ноахлоқий ёки ноқонуний даромадларни бошқариш стратегияларини осонлаштириш;
- Бошқаларга, жумладан ташқи аудиторларга ва ташқи назорат органларига ёлғон гапириш ёки бошқа йўл билан атайлаб чалғитиш (шу жумладан, жим қолиб чалғитиш);
- Фактларни моддий жиҳатдан нотўғри акс эттирувчи молиявий ёки номолиявий ҳисоботни тузиш ёки унга бошқача тарзда алоқадор бўлиш. Масалан, бухгалтер молиявий ҳисобот, солиқ ҳисоботи, статистика ҳисоботи ёки қимматли қоғозлар бозори регуляторига ҳисоботлар тайёрлаши мумкин.

Бундай босимлардан келиб чиқадиган таҳдидларнинг, масалан, қўрқитиш таҳдидининг аҳамияти баҳоланиши ва зарур бўлганда уларни бартараф этиш ёки мақбул даражага камайтириш учун хавфсизлик чоралари қўлланилиши керак. Хусусан, зарур бўлганда иш берувчи ташкилот ичидан мустақил профессионал маслаҳатчи ёки тегишли профессионал органдан маслаҳат олиш, иш берувчи ташкилот ичида расмий низоларни ҳал қилиш жараёнидан фойдаланиш, ҳуқуқий маслаҳат сўраш.

53. Молиявий ҳисобот

Профессионал бухгалтерлар кўпинча оммага эълон қилиниши ёки компания ташқарисида бошқалар томонидан фойдаланилиши мумкин бўлган маълумотларни тайёрлаш ва тақдим этишда иштирок этади. Бундай маълумотлар молиявий ёки бошқарув маълумотларини ўз ичига олиши мумкин.

Масалан, прогнозлар ва бюджетлар, молиявий ҳисоботлар, раҳбариятнинг ҳисоботи ва таҳлили ҳамда ташкилотнинг

молиявий ҳисоботлари аудити давомида аудиторларга тақдим этиладиган раҳбарият хати.

Профессионал бухгалтер бундай маълумотларни ҳаққоний, холис ва тегишли ҳисоб стандартларига мувофиқ тарзда тайёрлаши ёки тақдим этиши керак.

Профессионал бухгалтер ўзи масъул бўлган маълумотларни қуйидаги тарзда сақлаш учун оқилона чоралар кўриши керак: (а) бизнес операциялари, активлар ёки мажбуриятларнинг ҳақиқий моҳиятини аниқ тавсифлайдиган; (б) маълумотларни ўз вақтида ва тўғри тарзда таснифлайдиган ва қайд этадиган; (в) фактларни барча муҳим жиҳатларда аниқ ва тўлиқ акс эттирадиган.

Компания бош бухгалтери қарз маблағлари шартномаси бўйича белгиланган ковенант шартлар бажарилишини таъминлаш учун мажбуриятларни ноҳолис тарзда узоқ муддатли ва жорий мажбуриятларга таснифлаши мумкин. Қолаверса, ҳаракатлари ноҳолислигини била туриб аудиторни чалғитишга ҳаракат қилиши мумкин. Бунга компания раҳбариятининг шахсий манфаатдорлик ёки кўрқитиш каби таҳдидлари сабаб бўлади.

Бундай таҳдидларнинг аҳамияти босим манбаи ва маълумотларнинг чалғитувчи бўлиш ёки бўлмаслиги даражаси каби омилларга боғлиқ бўлади. Таҳдидларнинг аҳамияти баҳоланиши ва уларни бартараф этиш ёки мақбул даражага камайтириш учун зарур бўлганда хавфсизлик чоралари қўлланилиши керак. Бундай хавфсизлик чораларига иш берувчи ташкилот ичидаги юқори раҳбарлар, аудит кўмитаси ёки ташкилот бошқаруви учун масъул шахслар ёки тегишли профессионал орган билан маслаҳатлашиш киради.

*Таҳдидни мақбул даражага камайтиришининг имкони бўл-
маса, профессионал бухгалтер ўзи чалғитувчи деб ҳисобла-
ган маълумотлар билан алоқадор бўлиб қолишдан бош тор-
тиши керак.*

54. Етарли даражада билим билан ҳаракат қилиш

Профессионал бухгалтер касбий билимга эгалик ва лозим даражадаги синчковлик тамойили бўйича етарли махсус тайёргарликка ёки тажрибага эга бўлган ёхуд бажара олади-
ган муҳим вазифаларни бажаришни талаб қилади. Профес-
сионал бухгалтер иш берувчини ўзининг билим ёки тажри-
ба даражаси борасида бошқаларни атайлаб чалғитмаслиги,
шунингдек зарур бўлганда тегишли эксперт маслаҳати ва
ёрдамчини сўрашдан бош тортмаслиги лозим.

Яъни профессионал «билмайман» дейишдан уялмаслиги, ак-
синча «биламан» деб хатога йўл қўймаслиги керак. Профес-
сионал бухгалтернинг касбий билимга эгалик ва лозим дара-
жадаги синчковлик билан вазифаларни бажаришига таҳдид
туғдирадиган ҳолатлар қуйидагиларни ўз ичига олади:

1. Тегишли вазифаларни тўғри бажариш ёки якунлаш
учун етарли вақтнинг йўқлиги;
2. Вазифаларни тўғри бажариш учун тўлиқ бўлмаган,
чекланган ёки бошқача тарзда етарли бўлмаган маълумот;
3. Етарли тажриба, тренинг ёки таълимнинг йўқлиги;
4. Вазифаларни тўғри бажариш учун етарли ресурслар-
нинг йўқлиги.

*Профессионал бухгалтер таҳдиднинг аҳамиятини баҳо-
лаши ва таҳдидни бартараф этиши ёки мақбул даражага*

камайтириши учун зарур бўлган чораларни кўриши керак. Масалан, профессионал бухгалтер қўшимча маслаҳат ёки тренинг олиши, тегишли вазифаларни бажариши учун етарли вақт мавжудлигини таъминлаши, зарур билимга эга бўлган кимсадан ёрдам олиши мумкин.

55. Молиявий манфаатлар

Профессионал бухгалтерлар молиявий манфаатларга эга бўлиши ёки оила аъзолари уларнинг иш жойидан молиявий манфаатларга эга бўлиши мумкин. Бу баъзи ҳолларда асосий тамойилларга риоя қилишга таҳдид туғдириши мумкин.

Масалан, молиявий фойда олиши учун нархга таъсир қилувчи маълумотларни манипуляция қилиши туфайли холислик ёки махфийликка нисбатан шахсий манфаатдорлик таҳдидлари юзага келиши мумкин. Яъни профессионал бухгалтер акция нархига таъсир кўрсатиши мумкин бўлган маълумотларни билгани ҳолда улардан ўз шахсий манфаати учун фойдаланмаслиги лозим.

Шахсий манфаатдорлик таҳдидларини юзага келтириши мумкин бўлган ҳолатларга мисоллар:

1. Профессионал бухгалтер ёки унинг яқин оила аъзоси иш берувчи ташкилотда тўғридан-тўғри ёки билвосита молиявий манфаатга эга ва бу молиявий манфаатнинг қиймати бизнесдаги профессионал бухгалтер томонидан қабул қилинадиган қарорлар таъсирида бўлса;
2. Профессионал бухгалтер фойда билан боғлиқ бонус олишга ҳақли ва бу бонуснинг қиймати бизнесдаги профессионал бухгалтер томонидан қабул қилинадиган қарорлар таъсирида бўлса;

3. Профессионал бухгалтер иш берувчи ташкилотда тўғридан-тўғри ёки билвосита акция опционларига эга ва уларнинг қиймати профессионал бухгалтер томонидан қабул қилинадиган қарорлар таъсирида бўлса;

4. Профессионал бухгалтер иш берувчи ташкилотда тўғридан-тўғри ёки билвосита конвертация қилиниши мумкин бўлган ёки яқин орада конвертация қилиниши мумкин бўлган акция опционларига эга бўлса;

5. Профессионал бухгалтер маълум мақсадларга эришилган тақдирда, иш берувчи ташкилотда акция опционлари ёки фаолият билан боғлиқ бонусларни олишга ҳақли бўлса.

Ҳар қандай таҳдиднинг аҳамияти баҳоланиши ва таҳдидни бартараф этиш ёки мақбул даражага камайитириш учун зарур бўлганда хавфсизлик чоралари қўлланилиши лозим. Масалан, профессионал бухгалтер иш берувчи ташкилот ичидаги юқори турувчи раҳбарлар билан маслаҳатлашиши мумкин. Профессионал бухгалтер шахсий манфаат учун маълумотларни манипуляция қилмаслиги ёки махфий маълумотлардан фойдаланмаслиги лозим.

56. Таклифларни қабул қилиш

Профессионал бухгалтер ёки унинг яқин оила аъзосига рағбатлантириш таклиф қилиниши мумкин. Рағбатлантиришлар турли шаклларда бўлади, жумладан совғалар, меҳмондўстлик, имтиёзли муносабат ва дўстлик ёки содиқлик учун мукофот тарзида.

Рағбатлантириш таклифлари асосий тамойилларга риоя қилишга таҳдид туғдира олади. Профессионал бухгалтер ёки

унинг яқин оила аъзосига рағбатлантириш таклиф қилинганда, вазият баҳоланиши лозим. Ҳаракатлар ёки қарорларга ноўрин таъсир ўтказиш, ноқонуний ёки ноҳалол хатти-ҳаракатларни рағбатлантириш ёки махфий маълумотларни олиш мақсадида рағбатлантириш таклиф қилинганда, ҳолислик ёки махфийликка нисбатан шахсий манфаатдорлик таҳдиди юзага келади.

Агар бундай рағбатлантириш қабул қилинса ва кейин бу таклифни оммага ошкор қилиш ҳамда бизнесдаги профессионал бухгалтер ёки унинг яқин оила аъзосининг обрўсига путур етказиш таҳдидлари билан давом эттирилса, ҳолислик ёки махфийликка нисбатан қўрқитиш таҳдиди юзага келади.

Ҳар қандай таҳдидларнинг мавжудлиги ва аҳамияти таклифнинг табиати, қиймати ва ортидаги мақсадга боғлиқ бўлади. Агар барча аниқ фактлар ва ҳолатларни баҳолаб кўрадиган оқилона ҳамда хабардор учинчи томон рағбатлантиришни аҳамиятсиз ва ноахлоқий хатти-ҳаракатларни рағбатлантиришга қаратилмаган деб ҳисоблаши мумкин бўлса, профессионал бухгалтер таклиф одатий бизнес жараёнда қилинган ва одатда асосий тамойилларга риоя қилишга жиддий таҳдид йўқ деган хулосага келиши мумкин.

Ҳар қандай таҳдидларнинг аҳамияти баҳоланиши ва уларни бартараф этиш ёки мақбул даражага камайтириш учун зарур бўлганда хавфсизлик чоралари қўлланилиши керак. Профессионал бухгалтер таклифлар туфайли юзага келган ҳар қандай таҳдидларни баҳолаши ва қуйидаги ҳаракатлардан бирини амалга оширишни белгилаб олиши керак:

1. Бундай таклифлар қилинганда дарҳол иш берувчи ташкилотнинг юқори бошқарув органи ёки директорга хабар бериш;

2. Таклиф ҳақида учинчи томонларга хабар бериш – масалан, профессионал орган ёки таклифни берган шахснинг иш берувчисига. Бироқ бизнесдаги профессионал бухгалтер бундай қадам қўйишдан олдин ҳуқуқий маслаҳат олишни қўриб чиқиши мумкин;

3. Яқин оила аъзоларига рағбатлантириш таклифларига олиб келиши мумкин бўлган вазиятлар бўлганда, уларга тегишли таҳдидлар ва хавфсизлик чоралари ҳақида маслаҳат бериш;

4. Яқин оила аъзолари рақобатчилар ёки ушбу ташкилотнинг потенциал етказиб берувчилари томонидан ишга олинган бўлса, иш берувчи ташкилотнинг юқори бошқарув органига ёки директорга хабар бериш.

Юқорида профессионал бухгалтерга берилган рағбатлантириш таклифлари тўғрисида мулоҳазалар келтирилди. Шу билан бирга бухгалтер ўзи ишлаётган компания раҳбарияти босими ёки рағбати билан бошқа томонларга махфий маълумот олиш ёки бошқача тарздаги ноҳолис ҳаракатни амалга ошириш бўйича таклифлар билдирмаслиги лозим.

57. Профессионал бухгалтернинг ахлоқи

Бухгалтер касбининг ажралиб турадиган белгиси – жамоатчилик манфаатларига хизмат қилиш мажбуриятини қабул қилишдир. Шунинг учун профессионал бухгалтернинг мажбурияти фақат алоҳида мижоз ёки иш берувчининг эҳтиёжларини қондириш билан чекланиб қолмайди. Профессионал бухгалтер жамоатчилик манфаатларига хизмат қилганда Халқаро ахлоқ кодексига риоя қилиши лозим.

Профессионал бухгалтернинг Халқаро ахлоқ кодекси уч қисмдан иборат. А қисми профессионал бухгалтерлар учун

профессионал ахлоқнинг асосий тамойилларини белгилайди ва профессионал бухгалтерлар қуйидагиларни қўллашлари керак бўлган концептуал асосни тақдим этади:

1. Асосий тамойилларга риоя қилиш учун таҳдидларни аниқлаш;
2. Аниқланган таҳдидларнинг аҳамиятини баҳолаш;
3. Таҳдидларни бартараф қилиш ёки уларни мақбул даражага камайтириш учун зарур бўлганда ҳимоя чораларини қўллаш.

Ахлоқ кодексининг Б ва В қисмлари концептуал тамойилларни баъзи вазиятларда қандай қўлланилишини тасвирлайди. Уларда асосий тамойилларга риоя қилиш таҳдидларини ҳал қилиш учун мос келадиган ҳимоя чораларига мисоллар келтирилган. Шунингдек, улар таҳдидларни ҳал қилиш учун ҳимоя чоралари мавжуд бўлмаган вазиятларни тасвирлайди ва шунинг учун таҳдидларни яратадиган ҳолат ёки муносабатдан қочиш керак бўлади. Б қисми жамоат амалиётидаги профессионал бухгалтерларга тааллуқлидир, яъни аудиторларга. В қисми эса бизнесдаги профессионал бухгалтерларга тегишли.

58. Фундаментал тамойиллар

Профессионал бухгалтер қуйидаги фундаментал тамойилларга риоя қилиши лозим:

1. ҲАЛОЛЛИК

Барча профессионал ва бизнес муносабатларида тўғри ва ростгўй бўлиш лозим.

2. ХОЛИСЛИК

Бошқаларнинг рад этиб бўлмас таъсири ёки манфаатлар тўқнашуви профессионал ёки бизнес қарорларни қабул қилишга таъсир кўрсатишига имкон бермаслик тушунилади.

3. КАСБИЙ БИЛИМГА ЭГАЛИК ВА ЛОЗИМ ДАРАЖАДАГИ СИНЧКОВЛИК

Амалдаги ривожланиш, қонунчилик ва техникага асосан миқдорга ёки иш берувчига малакали профессионал хизматларни кўрсатишни таъминлаш учун зарур даражада профессионал билим ва маҳоратни сақлаб туриш ва шунга ҳаракат қилиш тушунилади.

4. МАХФИЙЛИК

Профессионал ва бизнес муносабатлари натижасида олинган маълумотнинг махфийлигини ҳурмат қилиш ва шунингдек, ушбу маълумотни учинчи шахсларга ваколат бермаган тақдирда ошкор қилмаслик, шунингдек маълумотдан профессионал бухгалтер ёки учинчи шахсларнинг шахсий манфаати учун фойдаланмаслик тушунилади.

5. ПРОФЕССИОНАЛ ХУЛҚ-АТВОР

Амалдаги қонун ва қоидаларга риоя қилиш ҳамда касбни обрўсизлантирадиган ҳар қандай ҳаракатдан қочиш тушунилади.

59. Ахлоқий масалани ҳал қилиш

Профессионал бухгалтер сифатида ахлоқий масалага оид можарога дуч келдингиз. Нима қилиш керак? Ҳал қилиш керак. Агар ҳал қилиш имкони бўлмаса, аудитор бўлсангиз,

ушбу миждон, бухгалтер бўлсангиз, иш жойингиздан воз кечишга тўғри келади.

Можарони ҳал қилишда қуйидаги омилларни ҳисобга олинг:

1. Тегишли далиллар;
2. Ахлоқий масалалар;
3. Муаммо билан боғлиқ фундаментал тамойиллар;
4. Шаклланган ички тартиб;
5. Муқобил ҳаракат йўллари.

Тегишли омилларни ҳисобга олган ҳолда, профессионал бухгалтер ҳар бир мумкин бўлган ҳаракат йўлининг оқибатларини баҳолаши, тўғри ҳаракат йўлини аниқлаши лозим. Агар масала ҳал этилмаган бўлса, профессионал бухгалтер компания ёки иш берувчи ташкилотдаги бошқа тегишли шахслар билан маслаҳатлашиб, ҳал қилишга ёрдам сўраши мумкин.

Масала ташкилот билан ёки ташкилот ичида можаро бўлган тақдирда, профессионал бухгалтер кузатув кенгаши ёки аудиторлик қўмитаси билан маслаҳатлашиши лозим.

Профессионал бухгалтер учун масаланинг моҳияти, ўтказилган муҳокамаларнинг тафсилотлари ва у масала бўйича қабул қилинган қарорларни ҳужжатлаштириш муҳим ҳисобланади.

Профессионал бухгалтер махфийликка амал қилган ҳолда профессионал ташкилотдан ёки юридик маслаҳатчилардан кўрсатмалар олиши мумкин.

Агар юқоридаги барча чоралардан кейин ҳам можаро ҳал бўлмаса, профессионал бухгалтер ишчи гуруҳдан ёки муай-

ян топшириқдан чиқиб кетиши ёки бутунлай ишдан, компаниядан ёки иш берувчи ташкилотдан истеъфо бериши мақсадга мувофиқ.

60. Ҳалоллик тамойили

Ҳалоллик тамойили барча профессионал бухгалтерларга профессионал ва бизнес муносабатларида ҳалол ва ростгўй бўлиш мажбуриятини юклайди. Ҳалоллик, шунингдек адолатли муомала ва ростгўйликни англатади.

Профессионал бухгалтер ўзи била туриб куйидаги жиҳатларга эга маълумотларни тақдим этувчи ҳисобот, таҳлилий маълумот, баёот ёки мулоқотга киришмаслиги, балки бундай маълумотдан узоқда туриши керак:

1. Моҳиятан ёлғон ёки чалғитувчи баёотни ўз ичига оладиган;
2. Бепарволик билан тақдим этилган баёотлар ёки маълумотларни ўз ичига оладиган;
3. Маълумотни чалғитадиган тарзда ўтказиб юбориш ёки яшириш орқали тақдим этилган.

Профессионал бухгалтер ўзининг бундай маълумот билан боғланганини билгандан кейин ушбу маълумотдан узоқлашиш чораларини қўриши керак.

61. Холислик тамойили

Профессионал бухгалтер амал қилиши керак бўлган муҳим тамойиллардан навбатдагиси **ХОЛИСЛИК** ҳисобланади.

Холислик тамойили барча профессионал бухгалтерларга но-холислик, манфаатлар тўқнашуви ёки бошқаларнинг ноқону-

ний таъсири туфайли ўз профессионал ёки бизнес қарорларини нотўғри қабул қилмаслик мажбуриятини юклайди.

Профессионал бухгалтер ҳолислигини бузиши мумкин бўлган ҳолатларга дуч келиши мумкин. Бу каби ҳолатларнинг барчасини таърифлаш ва белгилаб бериш амалда имконсиздир.

Профессионал бухгалтер ўзи кўрсатадиган хизматга нисбатан профессионал мулоҳазасини субъектив равишда ўзгартирадиган ҳолат ёки муносабат мавжуд бўлса, ушбу хизматдан ёки ёлланиб ишлашдан воз кечиши керак бўлади.

62. Касбий билимга эгалик тамойили

Навбатдаги ахлоқ тамойили касбий билимга эгалик ва лозим даражада синчковлик деб аталади. Ушбу тамойил барча профессионал бухгалтерларга қуйидаги мажбуриятларни юклайди:

1. Мижозлар ёки иш берувчилар малакали профессионал хизмат олишларини таъминлаш учун талаб қилинадиган даражада профессионал билим ва маҳоратни сақлаб туриш;
2. Профессионал хизматларни кўрсатишда амалдаги техник ва профессионал стандартларга мувофиқ ғайрат билан ҳаракат қилиш.

Малакали профессионал хизмат ушбу хизматни бажаришда профессионал билим ва маҳоратни қўллашда соғлом мулоҳаза қўллашни талаб қилади. Касбий билимга эгаликни иккита алоҳида босқичга бўлиш мумкин:

- 1) Профессионал касбий билимга эришиш, масалан АССА сертификатини қўлга киритиш орқали;

2) Профессионал касбий малакани сақлаб туриш, масалан, ҳар йили қайта тайёргарликдан ўтиш орқали.

Профессионал касбий малакани сақлаб қолиш тегишли техник, профессионал ва бизнес ривожланишларидан хабардор бўлиш ва тушунишни талаб қилади.

Ғайратлилик – топшириқ талабларига мувофиқ эҳтиёткорлик билан, пухта ва ўз вақтида ҳаракат қилиш масъулиятини ўз ичига олади. Профессионал бухгалтер профессионал сифатида раҳбарлиги остида ишлаётган шахсларнинг етарли кўникмаларга эга бўлишини таъминлаши ва зарур даражада мониторинг учун мақбул чораларни кўриши керак.

Профессионал бухгалтер хизматларидан фойдаланувчи мижозлар, иш берувчилар ёки бошқа шахсларни ўз хизматларидаги рад этиб бўлмас рисклардан хабардор қилиши керак.

63. Махфийлик тамойили

Махфийлик тамойили бўйича барча профессионал бухгалтерларга қуйидагилардан ўзини тийиш мажбурияти юклатилади:

❑ профессионал ва бизнес муносабатлари натижасида олинган махфий маълумотларни, тегишли ва аниқ ваколатсиз ёки қонуний ёки профессионал ҳуқуқ ёки ошкор қилиш мажбурияти бўлмаган тақдирда, компания ташқарисида ёки иш берувчи ташкилотдан ташқарида ошкор қилиш;

❑ профессионал ва бизнес алоқалари натижасида олинган махфий маълумотлардан шахсий манфаатлари ёки учинчи шахсларнинг манфаатлари учун фойдаланиш.

Профессионал бухгалтер махфийликни, шу жумладан ижтимоий муҳитда ҳам сақлаб, бехосдан ошкор қилиш эҳтимолига, айниқса яқин бизнес ҳамкорига ёки яқин оила аъзосига ошкор қилишга нисбатан огоҳ бўлиши керак.

Профессионал бухгалтер потенциал мижоз ёки иш берувчи томонидан ошкор қилинган, компания ёки иш берувчи ташкилот ичидаги маълумотларнинг махфийлигини сақлаши шарт.

Махфийлик тамойилига риоя қилиш зарурати профессионал бухгалтер ва мижоз ёки иш берувчи ўртасидаги муносабатлар тугаганидан кейин ҳам давом этади. У иш жойини ўзгартирганда ёки янги мижозга эга бўлганда, олдинги тажрибадан фойдаланиш ҳуқуқига эга. Бироқ профессионал бухгалтер профессионал ёки бизнес муносабатлари натижасида олинган махфий маълумотлардан фойдаланмаслиги ёки ошкор қилмаслиги керак.

Қуйидаги ҳолатларда профессионал бухгалтерлар махфий маълумотларни ошкор қилишга мажбур ёки рухсат этилган ёки бундай ошкор қилиш маъқул бўлиши мумкин:

1. Ошкор қилиш қонун билан рухсат этилади ва мижоз ёки иш берувчи томонидан рухсат этилади;
2. Ошкор қилиш қонун билан талаб қилинади, масалан, суд жараёнлари давомида ҳужжатларни ёки бошқа далилларни тақдим этиш, қонун бузилишини ошкор қилган тақдирда тегишли давлат органларига ошкор қилиш;
3. Қонун билан тақиқланмаган тақдирда ошкор қилиш профессионал бурч ёки ҳуқуқ деб ҳисобланса. Масалан, профессионал жамоат ташкилотининг сифат назоратига риоя

қилиш мақсадида, тартибга солиш органи томонидан сўров ёки терговга жавоб бериш мақсадида суд жараёнларида профессионал бухгалтернинг профессионал манфаатларини ҳимоя қилиш ёки стандартлар ва ахлоқ талабларига риоя қилиш мақсадида ошкор қилиш.

Махфий маълумотларни ошкор қилиш ёки қилмаслик ҳақида қарор қабул қилишда қуйидаги муҳим омилларни ҳисобга олиш керак:

- ❑ Агар мижоз ёки иш берувчи профессионал бухгалтер томонидан маълумотларни ошкор қилишга розилик берган бўлса, барча манфаатдор томонларнинг, шу жумладан манфаатлари таъсир этиши мумкин бўлган учинчи шахсларнинг манфаатларига зарар этиши мумкинми ёки йўқлиги.
- ❑ Барча тегишли маълумотлар маълум ва асосланганлиги. Агар вазият асосланмаган далиллар, тўлиқ бўлмаган маълумотлар ёки асосланмаган хулосаларни ўз ичига олса, қандайдир ошкор қилиш тури ҳақида қарор қабул қилишда профессионал мулоҳаза ишлатилиши керак.
- ❑ Қутилаётган мулоқот тури ва кимга мурожаат қилиниши.
- ❑ Мулоқот қилинадиган тарафлар ўринли тараф эканлиги.

64. Профессионал хулқ-атвор

Якуний ахлоқ тамойили бу профессионал хулқ-атвор ҳисобланади. Профессионал хулқ-атвор тамойили барча профессионал бухгалтерларга тегишли қонунлар ва қоидаларга риоя қилиш ҳамда унинг обрўсига путур етказиши мумкин бўлган ҳар қандай ҳаракатдан қочиш мажбуриятини юклайди.

Профессионал бухгалтернинг обрўсига путур етказадиган ҳаракат деганда профессионал бухгалтер эътиборга олиши мумкин бўлган барча аниқ фактлар ва ҳолатларни баҳолаган ҳолда, хабардор учинчи томон ушбу бухгалтернинг обрўсига салбий таъсир кўрсатиши мумкин деган хулосага келиши эҳтимол бўлган ҳаракатларни ўз ичига олади. Яъни бундай ҳаракат бошқа томон кўзи билан қараганда ҳам профессионал бухгалтернинг обрўсига путур етказиши аниқ экани кўриниб турган бўлади.

Профессионал бухгалтерлар ўзини ва ишларини реклама ҳамда тарғиб қилишда обрўсига путур етказмаслиги керак. Профессионал бухгалтерлар ҳалол ва ҳақиқатгўй бўлиши ҳамда қуйидагиларга йўл қўймаслиги керак:

1. Таклиф қила оладиган хизматлари ўзининг малакаси ёки орттирган тажрибалар учун ҳаддан ташқари даъво қилиши;
2. Бошқаларнинг ишига нисбатан ҳақоратли маълумотлар ёки асосиз таққослашларни қилиш.

65. 2024 йилда дунёнинг гиперинфляцияли иқтисодиётлари

Халқаро валюта жамғармасининг 2024 йил 22 октябрдаги Жаҳон иқтисодий истиқболлари (WEO) ҳисоботи асосида гиперинфляция бўйича муҳим янгиликлар эълон қилинди.

Янги қўшилган давлатлар (2024 йил 31 декабрдан):

1. Лаос Халқ Демократик Республикаси;
2. Малави.

Кузатув остидаги давлатлар:

1. Нигерия;
2. Миср.

Ижобий ўзгаришлар:

Яман – 2024 йил июндан бошлаб гиперинфляцияли иқтисодиёт рўйхатидан чиқарилди.

Зимбабве – 2024 йил декабрдан чиқиши кутилмоқда.

2024 йил декабрь ҳолатига гиперинфляцияли иқтисодиётга эга 14 та давлат рўйхати: Аргентина, Эфиопия, Гана, Гаити, Эрон Ислом Республикаси, Лаос (янги), Ливан, Малави (янги), Сьерра-Леоне, Жанубий Судан, Судан, Суринам, Туркия, Венесуэла.

Ушбу давлатлар валютасини функционал валюта сифатида қўллайдиган компаниялар 29-сон БҲХС «Гиперинфляция шароитида молиявий ҳисобот» талабларини қўллашлари шарт. Юқоридаги иқтисодиётларда 2024 йил давомида уч йиллик кумулятив инфляция даражаси 100 фоиздан ошиши кутилмоқда. 2023 йилда гиперинфляцияли бўлган барча иқтисодиётлар (Яман бундан мустасно) 2024 йилда ҳам гиперинфляцияли бўлиб қолмоқда.

Аввало Ўзбекистон инвесторлари ўз компанияларининг бошқа дунё давлатларида шуъбаларини очмоқда. Агар Ўзбекистон компанияси ўзининг Туркиядаги шуъбасини очган бўлса, у ҳолда ушбу шуъба ташкилот билан ҳисоб-китобларни барқарор валютада амалга ошириши, тўлов муддатларига эътибор қаратиши, шартномада нархларни қайта кўриб чиқиш ҳуқуқини қўлга киритиши тавсия этилади.

66. Алоҳида молиявий ҳисобот мажбурий бўлади

Иқтисодиёт ва молия вазирлиги эълон қилган низомга мувофиқ 2025 йил 1 январдан бошлаб МҲХСга ўтган ташкилотлар тегишли шакл бўйича алоҳида молиявий ҳисобот топширишлари шарт.

10-сон МҲХС «Консолидациялашган молиявий ҳисобот» стандартига мувофиқ ўзининг шуъба ташкилотларига эга бўлган бош ташкилот консолидациялашган молиявий ҳисоботни мажбурий тартибда, алоҳида молиявий ҳисоботни эса ихтиёрий тарзда тузиши мумкинлиги кўрсатиб ўтилган. Шу билан бирга дунё тажрибасида алоҳида молиявий ҳисоботни тузиш муайян давлат қонунчилиги бўйича мажбурий қилиб белгиланган.

Эндиликда МҲХСга ўтган ташкилотлар улар гуруҳни ташкил этадиган бош ташкилот бўлиши ёки бўлмаслигидан қатъи назар, давлат органига алоҳида молиявий ҳисоботни тақдим этиши шартлиги белгиланмоқда. Шунингдек, консолидациялашган молиявий ҳисоботни бошқа фойдаланувчиларга тақдим этишлари мумкинлиги таъкидланган.

27-сон МҲХСга мувофиқ маҳаллий қонунчилик алоҳида молиявий ҳисобот тузишни талаб қилган тақдирда компания ўзининг шуъба ташкилотларидаги инвестицияларига нисбатан мазкур стандартни қўллайди. Яъни шуъба ташкилотларни ҳам қўшма корхоналарга ёки таъсир остидаги ташкилотларга инвестиция каби улушли қатнашиш усулидан фойдаланиб акс эттиради.

Шунингдек, Иқтисодиёт ва молия вазирлиги мазкур низом бўйича талаб қилинадиган молиявий ҳисобот шакллари

тўлдириш бўйича услубий қўлланма тез оради эълон қилинишини маълум қилган.

Ҳозирда барча субъектларнинг молиявий ҳисоботларини жамлаш ва эълон қилишни назарда тутадиган стратегик қарор бўйича сукут сақланмоқда.

67. Соф актив компания нарҳини кўрсатмайди

Баланс ҳисоботи компаниянинг молиявий ҳолатини кўрсатишда фойдали бўлса-да, маълум чекловлар мавжуд. Асосийси, бу ҳисобот компаниянинг бозор нарҳини ёки бугунги қийматини акс эттирмайди. Баланс ҳисоботи компания соф активларининг қийматини, яъни ҳужжатларда ёзилган активлар қийматидан мажбуриятлар суммасини чегирган суммани ифодалайди.

Агар баланс ҳисоботи мукаммал бўлганда, яъни у барча иқтисодий активларни уларнинг ҳозирги бозор қийматларида акс эттирганда, у ҳолда хусусий капитал суммаси компаниянинг бозор қийматига тенг бўларди. Компания соф активларининг баланс қиймати ва бозор қиймати ўртасидаги фарқ ниманинг ҳисобига юзага келмоқда?

Биринчидан, бухгалтерлар активларни ҳозирги бозор қийматида эмас, уларнинг сотиб олиш нарҳида қайд этади. Бозор қиймати деганда бугунги кунда худди шу активни сотиб олиш учун тўланиши керак бўлган нарх тушунилади. Масалан, агар ер 10 йил олдин сотиб олинган бўлса ҳам, у балансда бошланғич қиймати бўйича акс эттирилади. Лекин унинг бозор қиймати каррасига ошган бўлиши мумкин.

Иккинчидан, баланс ҳисоботида компания назорат қиладиган активларнигина кирита олади. Бешқозондаги асосий

пул оқими ошпазга боғлиқ бўлса ҳам, унинг балансида қозон-товоқдан бошқа нарсани топа олмайсиз. Ошпазни эса балансдан ташқарида ҳам, баланснинг ичида ҳам кўрмайсиз. Бу билан инсон ресурсларини ҳам балансда акс эттириш керак демоқчи эмасмиз. Ушбу мисолни компаниянинг бозор нархи унинг соф активлари баланс қийматидан нима учун юқори бўлишини тушунишингиз учун келтиряпмиз.

Шу каби чекловларга қарамай, баланс ҳисоботи бизнеснинг молиявий ҳолати ҳақида фойдали маълумот манбаи ҳисобланади. Қарз берувчи компания бирор активи йўқ компанияга ёки қарзлари катта бўлган компанияга ана шу балансига қараб қарор қабул қилади. Компаниянинг нархини ҳисоблаш тўғрисида келгусида албатта тушунтиришлар бериб ўтамыз.

68. Баҳоланган мажбуриятлар

Ёдингиздами, бухгалтерия аниқ фан эмас деган эдик. Бугун унинг ноаниқ жиҳатларидан бири ҳақида гаплашамиз. Бу баҳоланган мажбуриятлар ёки шартли мажбуриятлар деб аталади. Яъни шундай мажбуриятлар борки, уларнинг юзага келиш эҳтимоли 100% бўлмайди ёки унинг суммаси 100% аниқ бўлмайди. Бундай ҳолатда уларни шунчаки балансдан тушириб қолдириш компания айланма маблағларига келгусида «зарба» бериши мумкин. Шунинг учун стандарт ишлаб чиқувчилар маълум бир мезонлар бажарилган тақдирда, бундай шартли мажбуриятларни балансда акс эттиришга рухсат беради.

Суд низолари бўйича мажбуриятлар

Компаниянгизга мол етказиб берувчи бошқа бир компания тўловни вақтида амалга оширмаганингиз учун сиз билан низолашмоқда. Низода ушбу компанияга ютқизишингиз

эҳтимоли 50%дан юқори. Натижада ушбу шартнома бўйича қўшимча неустойка ундирилиши тайин бўлиб турибди. Нима қилиш керак? Ана шу қўшимча ундириладиган суммага мажбурият тан олиними керак. Бунинг номи «Баҳоланган мажбурият» ҳисобланади.

Реструктуризация

Реструктуризация – бу раҳбарият томонидан режалаштирилган ва назорат қилинадиган дастур бўлиб, бизнес қўламини ёки ушбу бизнес бошқарилиши тарзини ўзгартириш тушунилади. Кўпинча реструктуризацияда ишчиларни қисқартириш юзага келади. Ишчиларни компания ихтиёри билан ишдан бўшатиш маълум суммадаги компенсация тўлашни талаб қилади. Ана шу сумма баҳоланган мажбурият сифатида тан олиними муҳим.

Зарар келтирувчи шартномалар

Зарар келтирувчи шартнома – бу шартнома бўйича жавобгарликларни бажариш учун муқаррар сарфлар ушбу шартнома бўйича олиними кутилаётган иктисодий нафдан ошиб кетадиган шартнома ҳисобланади. Агар ташкилот зарар келтирувчи шартномага эга бўлса, ушбу шартнома бўйича мавжуд жавобгарлик баҳоланган мажбурият сифатида тан олинади ва баҳоланади.

Бундан ташқари, молиявий ҳисоботга изохларда ёритиб бериладиган шартли активлар ва шартли мажбуриятлар каби тушунчалар мавжуд. Улар билан 37-сон МҲХС орқали танишиш мумкин.

Демак, активлар ва мажбуриятлар ҳар доим ҳам аниқ суммалардан иборат бўлмайди. Улар келгуси ҳодисаларга боғлиқ

бўлгани учун ўз мулоҳазамиздан фойдаланишга тўғри келади. Бундай ноаниқ активлар ва мажбуриятлар молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботда ноаниқ фойда ва зарарларни келтириб чиқаради. Бундай ноаниқ моддалар халқаро солиқ амалиётига кўра фойда солиғи мақсадларида тан олинмайди. Чунки уларни асослаш жуда ҳам субъектив. Лекин ушбу мажбуриятларни молиявий ҳисоботда тан олиш ва қарорлар қабул қилишда фойдаланишингиз билан унинг аҳамиятини тушуниб борасиз.

69. Кripto-актив товарми ёки НМА?

Кripto-активлар ҳақида маълумот олиш усули ва мақсадига қараб номоддий активларни ёки товар моддий захираларни ҳисобга олиш учун мўлжалланган ҳисобварақларда акс этади.

- Агар kripto-активлар номоддий активларнинг бир қисми сифатида тан олиниш шартларига жавоб берса, унда бундай активларни ҳисобга олиш белгиланган тартибда 7-сон БҲМС «Номоддий активлар»га мувофиқ амалга оширилади.
- Kripto-активларни электрон платформаларда ёки хизмат кўрсатувчи провайдерларнинг бошқа платформаларида (крипта алмашинуви ёки kripto дўкони) kripto активларни айирбошлаш соҳасида сотиш учун харид қилинган бўлса, 4-сон БҲМС «Товар-моддий захиралари»да белгиланган тартибда ушбу активлар товарлар таркибида иккита қийматнинг кичиги бўйича – ҳақиқий таннархда (харид қилиш нархида) ёки соф сотиш қийматида акс эттирилади.

Бухгалтерия ҳисобида крипто-активларни тан олиш ташикilot мулкӣ ҳуқуқларининг айрим объектларини олиш ёки уларни бошқа шахсга бериш ҳуқуқлари тугаши муносабати билан тўхтатилади. Фаолиятнинг бир нечта турларини амалга оширишида крипто-активлар айланмаси соҳасидаги операциялар бўйича даромадлар ва харажатларни алоҳида ҳисобга олишни таъминлаш керак.

70. Факторинг операцияси нима ва у қандай ишлайди?

Факторинг – бу бир компания (омил) бошқа компаниядан (мижоз) дебиторлик қарздорликни (яъни бошқа компаниялар ушбу компанияга қарздор бўлган пулларни) сотиб оладиган молиявий операциядир. Фактор мижозга ушбу қарздорликнинг бир қисмини тўлаб беради ва қарзни ундириш билан боғлиқ барча хатарларни ўз зиммасига олади.

■ Факторинг қандай ишлайди?

Пулга муҳтож бўлган компания факторинг компанияси билан шартнома тузади. Компания ўз дебиторлик қарздорлигининг барчасини ёки бир қисмини омилга ўтказди. Фактор компанияга дебиторлик қарздорликнинг маълум бир қисмини тўлаб беради. Бу миқдор қарздор компаниянинг кредит рейтинги, қарздорлик муддати ва бошқа омилларга боғлиқ. Фактор компания мижозлардан қарзларни ундириш билан боғлиқ барча ишларни бажаради. Барча қарзлар ундирилгач, фактор компания ўз комиссияси ва харажатларини чегириб ташлаган ҳолда қолган суммани мижозга ўтказди.

■ Факторингнинг афзалликлари

Компания дебиторлик қарздорлигини ўтказгандан сўнг дарҳол пул олади, бу унинг ликвидлигини яхшилашга ёрдам

беради. Фактор дебиторлик қарздорлигини бошқариш билан боғлиқ барча ишларни ўз зиммасига олади. Бу компания юристлари ва бухгалтерлари вақтини тежайди. Шунингдек, компания мижозларнинг тўловга қобилияти билан боғлиқ хатарларни факторга ўтказди. Қолаверса, факторинг компанияларга банк кредитларини жалб қилмасдан ўсишни молиялаштириш имконини беради.

■ Факторингнинг камчиликлари

Факторинг хизматларининг нархи анча юқори бўлиши мумкин. Компания мижозлари устидан назоратнинг бир қисмини омилга беради. Дебиторлик қарздорлигининг барча турлари факторинг объекти бўлавермайди.

ЎзР Президентининг «Факторинг хизматлари бозорини жадал ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги Фармони эълон қилинди. Ушбу Фармон билан батафсил танишиб, факторингнинг бухгалтерия ҳисобидаги ўтказмалари ва солиқ оқибатлари ҳақида алоҳида тўхталиб ўтамиз.

71. БҲМС тартибга солмаган жойда МҲХСни қўллаш мумкинми?

Бугунги кунда фаолият турлари ҳам, уларнинг бизнес жараёнлари ҳам турлича. Бундай вазиятларда ҳамма саволларга БҲМСдан жавоб ололмаслигиниз мумкин. Бирор операцияни ҳисобда акс эттириш бўйича бирор БҲМС мавжуд бўлмаса, компания раҳбари молиявий ҳисоботдан фойдаланувчиларга энг фойдали ахборот берадиган ҳисоб сиёсатини ишлаб чиқиш чоғида ўз қарорларидан фойдаланишга ҳақлидир.

Компания раҳбари қарор қабул қилишда қуйидагиларни ҳисобга олиши лозим:

1. Бундай масалалар хусусида БҲМС талаблари ва қўлланмаларини;
2. ЎзР Иқтисодиёт ва молия вазирлиги томонидан эълон қилинган ҳар қандай бошқа ахборотни;
3. Активлар, мажбуриятлар, даромадлар ва харажатлар учун акс эттириш ҳамда баҳолашнинг ЎзР Иқтисодиёт ва молия вазирлиги томонидан белгилаб қўйилган мезонларини;
4. Халқаро тажриба асосидаги стандартларни.

Компания ҳисоб сиёсати субъект раҳбарининг тегишли ташкилий-фармойиш ҳужжатлари (буйруқ, фармойиш) билан расмийлаштирилиши лозим.

72. Молиявий ҳисоботда юзага келадиган хатоликларнинг 6 сабаби

Компанияларнинг молиявий ҳисоботида ички назорат ёки ташқи аудит ўтказилгунга қадар муҳим хатолар юзага келишига 6 та сабабни келтириб ўтаммз:

1. Компания фаолият соҳасининг ўзига хослиги. Масалан, қимматли қоғозлар бўйича фаолият олиб борадиган компаниялар. Бундай компанияларда молиявий воситаларнинг турли кўринишларини учратиш мумкин. Одатда уларни ҳисобда акс эттириш амалиёти турли мунозарали ҳолатларни юзага келтиради.
2. Қонунчилик талаблари. Масалан, солиқ қонунчилиги жуда кўпчилик компанияларнинг молиявий ҳисоботида

жиддий таъсир кўрсатувчи қонунчилик ҳисобланади. Солиқ қонунчилиги асосида компаниянинг давлат олдидаги солиқ мажбурияти юзага келади ва молиявий ҳисоботда акс эттирилади. Бундай қонунчилик меъёрини нотўғри қўллаш натижасида молиявий ҳисоботдаги мажбуриятлар моддаси жиддий бузиб кўрсатилиши мумкин.

3. Қўлланадиган стандартларнинг мураккаблиги. Масалан, МҲХС фондининг янги 9, 15, 16-стандартлари молиявий воситалар, тушумлар ва ижара каби муҳим моддаларни тартибга солади. Ушбу стандартларни қўллаш мижоз компания ходимларидан юқори профессионал билим ва кўникмаларни талаб қилади. Агар ушбу стандартлар амалиётда нотўғри қўлланилса, молиявий ҳисоботда муҳим хатолар юзага келади.

4. Инсон омили. Молиявий ҳисобот тузишга масъул бўлган ёки ҳисоб тизимида маълумотларни қайта ишловчи ходимларнинг малакаси ҳам молиявий ҳисобот тўғри тузилишига таъсир кўрсатади. Айниқса гуруҳ компаниялари учун уларнинг барча шуъба компаниялари, филиаллари бўйича малакали кадрлар фаолият олиб бориши муҳим аҳамият касб этади.

5. Ҳисоб-китобларнинг мураккаблиги. Масалан, турли резерв суммаларни ҳисоблашда турли омилларни ҳисобга олишга тўғри келади. Натижада ҳисоб-китоблар мураккаблашуви ва хатоликка йўл қўйилиши мумкин. Қолаверса, молиявий ҳисоботни тузишда турли моддалар баланс қийматини ҳисоблашда мулоҳаза юритиш талаб этилиши мумкин. Бу ерда айнан молиявий ҳисоботни тузиш пайтида раҳбариятнинг нуқтаи назари таъкидланмоқда. Мулоҳа-

за тўғри юритилмаган бўлса, молиявий ҳисоботда хатолик юзага келади.

6. Раҳбар ходимларнинг ноҳолис ҳаракати. Бу ҳолатда юқори лавозимдаги ходимлар молиявий ҳисоботларни атайлаб бузиб кўрсатилишидан манфаатдор бўлиши мумкин. Масалан, улар фойдани ошириб кўрсатиш ёки зарарларни яшириш учун ҳисоб-китобларда ўзгартиришлар қилиши мумкин. Одатда бундан кўзланган мақсад бонуслар ва мукофотларни олиш бўлади.

Молиявий ҳисоботда бундай хатолар юзага келишини тўлиқ бартараф қилиш имконсиз бўлса-да, уни камайтириш учун бир қатор чораларни кўриш мумкин. Масалан, ички назорат тизимини мустаҳкамлаш. Бу тизим молиявий ҳисоботлардаги хатоларни аниқлаш ва олдини олишга қаратилган бўлиши керак. Шунингдек, бухгалтерлар ва бошқа молиявий ходимларнинг билим ва кўникмаларини ошириш орқали хатоларни камайтириш мумкин. Қолаверса, корпоратив бошқарувни яхшилаш ҳам ажралмас хатарни камайтиришга хизмат қилади.

73. Молиявий ҳисоботлар очиқланишига талаб кучаймоқда

Оммавий компаниялар деганда нафақат листингга кирган, балки жамият учун кенг қўламли маҳсулот ва хизматлар реализация қилувчи давлат улушидаги компаниялар ҳам тушунилади. Бундай компанияларнинг молиявий ҳисоботи МҲХС асосида тузилиши, мажбурий аудитдан ўтказилиши ва кенг жамоатчилик учун шаффоф тарзда эълон қилиниши давлат ва жамият ўртасида ишончни таъминлайдиган муҳим восита ҳисобланади.

Электр энергиясига киритилган ижтимоий нормалар, уларнинг зарурати ва аҳамиятини яхшироқ тушуниш учун турли иқтисодчилар ишончли молиявий маълумотга эҳтиёж сезмоқдалар. Лекин бундай ишончли молиявий маълумот мавжуд эмас.

МҲХС асосидаги стандартларнинг қўлланиши 2021 йил 1 январдан кучга киритилган бўлса ҳам, бундай ҳисоботларни шаффоф тарзда эълон қилиш механизми регулятор томонидан ҳозиргача таъминланмаган.

74. Ҳисоб сиёсати ўзгартирилмади, қўшимча киритилди

Солиқ солиш мақсадларидаги ҳисоб сиёсати солиқ тўловчи томонидан мустақил равишда белгиланади. Бунда ҳисоб сиёсати ихтиёрий шаклда тасдиқланади.

Солиқ солиш мақсадларидаги ҳисоб сиёсати календарь йил давомида ўзгартирилмайди, аммо қўшимча киритилиши мумкин.

Қўшимча ва ўзгартиришнинг фарқи нимада?

Ҳисоб сиёсатида илгари белгиланган усуллар ва қоидаларни бошқасига алмаштириш ўзгартириш ҳисобланади. Компанияда юзага келган янги операция, янги солиқ солиш объекти ёки янги солиқ турига нисбатан бирор усулни ёки солиқ мақсадларида ҳисобга олиш тартибининг белгиланиши ҳисоб сиёсатига қўшимча киритиш ҳисобланади.

75. Таъсисчи, мулкдор, акциядор, иштирокчи каби тушунчалар

❑ Таъсисчи – МЧЖ ҳақида гап кетганда ишлатилади. Бунда ушбу ташкилотни дастлаб ташкил этган ва улуш киритган шахслар назарда тутилади.

❑ Мулкдор – умумий маънода мулкка эгалик қилувчи шахс-ни назарда тутди. Жамиятдаги улуш ҳам мулк бўлганлиги сабабли, улуш эгасини мулкдор деб аташ мумкин. Мулкдор сўзи таъсисчи, иштирокчи, акциядор каби тушунчалар ўрнига ҳам қўлланилиши мумкин.

❑ Акциядор – бу акция эгаси ҳисобланади. Маълумки, акциядорлик жамиятларида жамиятнинг капитали акциядорлик капиитали сифатида акциялардан ташкил топади.

❑ Иштирокчи – жамиятнинг устав капиталида улушга эгалик қилувчи шахсни назарда тутди. Иштирокчининг таъсисчидан фарқи таъсисчи жамиятни ташкил этган шахсларни назарда тутди. Кейинчалик улушларни сотиб олган шахслар таъсисчи эмас, иштирокчи сифатида қаралиши тўғри бўлади.

II

СОЛИҚ ВА СОЛИҚҚА ТОРТИШ

Солиқларни режалаштириш ва стратегия ишлаб чиқиш riskли жараён бўлиб, кўпинча ортиқча маъмурий харажатлар, Солиқ кодекси ўзгариши riskи ва солиқ маслаҳатчиларига тўланадиган суммалар билан изоҳланади. Лекин бу солиқларни тежаш орқали олинадиган нафдан қимматга тушиши ёки тушмаслиги иккинчи масала. Шу сабабли молия директорлари, солиқ маслаҳатчилари солиқларни тўғри режалаштириш ва тежаш кўникмасига эга бўлишлари лозим.

Солиқларни тўғри режалаштириш ва уларни қонуний йўл билан тежаш қуйидаги тўртта тоифага бўлинади:

Яратиш – муайян ҳудуд, давлат, соҳага берилган солиқ енгилликларидан фойдаланиш режаси. Масалан, мижозларни йўқотмаган ҳолда фаолият олиб боришни солиқ юки енгил бўлган ҳудудга кўчириш режаси. Бундай ҳудудлар тоифасига мисол тарзида Қорақалпоғистон Республикасини келтириш мумкин.

Ўзгартириш – ишлаб чиқариладиган маҳсулот ёки кўрсатиладиган хизматни ёки фойдаланиладиган активни солиқ юки енгил бўлган маҳсулот, хизмат ёки активга ўзгарти-

риш. Масалан, йирик заводларда бўш объектлар бўлишига қарамай фуқаро муҳофазаси, табиатни муҳофаза қилиш ва санитария-тозалаш мақсадлари, ёнғин хавфсизлиги учун фойдаланиладиган объектлар ташкил этилмаган ёки кадастр ҳужжатлари расмийлаштирилмаган бўлиши мумкин. Оқибатда мол-мулк солиғи бўйича юридик шахсларга берилган имтиёзлардан фойдаланилмай қолаверилади.

Вақтни ҳисобга олиш – солиқ базасини ўзингизга қулай солиқ даврига кўчириш. Бунга бир яхши мисол, асосий воситаларни амортизация бўлиши мумкин. Яъни машина ва ускуналарга амортизация нормаси бухгалтерия ҳисобидаги активнинг фойдали хизмат муддати бўйича амортизация нормасидан ортиқ бўлса, шунингдек актив бўйича инвестициявий чегирма қўллаш мумкин бўлса, уни албатта қўллаш керак. Чунки кўпчилик бухгалтерлар томонидан юритиладиган фикр, яъни Солиқ кодекси бўйича белгиланган амортизация нормаси таннарх ошишига олиб келади деб ҳисоблашади. Бу тўғри эмас.

Бўлиш – халқаро тажрибада ҳам, миллий тажрибада ҳам қўлланиладиган солиқ тежаш механизми бўлиб, солиқ базасини бир нечта солиқ тўловчиларга бўлиш орқали солиқ юкини камайтиришни англатади. Бизнесни қай йўсинда ташкил этиш, унинг ташкилий-ҳуқуқий шакли ва қайси ҳудудларда ташкил этиш мақсадга мувофиқлиги корхона мулкдорларининг ўз ихтиёрида. Бу албатта қонунчилик билан тақиқланмаган.

Лекин солиқлардан фирибгарлик йўли билан, айтийлик, товарлар айланмасини ҳужжатлаштирмасдан амалга ошириш қонунга хилоф ҳисобланади. Бундай фирибгарликка

қўл урмоқчи бўлган шахслар бизнинг солиқларни тўғри режалаштириш бўйича маслаҳатимизни ўқимаганлари маъқул.

2. Тенглик, аниқлик, қулайлик ва иқтисод

XVIII асрда Адам Смит ёзган асарларида солиқ тизимларини яратишда таъкидлаб ўтган тамойиллари ҳали ҳам ўз кучини йўқотмаган. Улар: тенглик, аниқлик, қулайлик ва иқтисод.

Тенглик – солиқ тўловчилар ўзларининг иқтисодий ҳолатларига кўра адолатли солиқ тўлаши лозим. Тенглик горизонтал ва вертикал тенгликка бўлинади. Горизонтал тенгликда бир хил иқтисодий ҳолатдаги солиқ тўловчилар бир хил тартибда солиққа тортилади. Вертикал тенгликда турли иқтисодий ҳолатга эга солиқ тўловчиларда иқтисодий ҳолати яхши бўлганлари кўпроқ солиққа тортилади. Халқаро амалиётда кўпинча бизнес горизонтал тенглик таъминланади. Вертикал тенглик жисмоний шахсларнинг даромад солиқларини адолатли тарзда даражаларга ажратиш орқали таъминланади.

1-мисол.

Али фақат дивидендлар шаклида 150 млн сўм даромад кўрган. Акаси Вали эса фақат 150 млн сўмлик фоиз кўринишида даромад кўрган. Уларнинг иккиси ҳам Солиқ кодексининг 381-моддасига мувофиқ 10% ставкада 15 млн сўмдан солиқ тўлайди.

Демак, горизонтал тенглик мавжуд.

2-мисол.

Салим иш ҳақи кўринишида йилига жами 36 млн сўм даромад кўрган. Акаси Ҳалим эса иш ҳақидан 250 млн сўмлик даромад кўрган. Уларнинг иккиси ҳам Солиқ кодексининг 381-моддасига мувофиқ 12% ставкада солиқ тўлайди.

Бу ерда вертикал тенглик мавжуд эмас. Чунки бир хил ставкада солиқ тўланиши натижасида камбағал инсонлар бой инсонларга нисбатан ўз маблағларининг кўп қисмини солиқларга сарфлашига тўғри келади. Бу яшаш минимумига нисбатан олинса ҳам тушунарли бўлади.

Аниқлик – солиқ тўловчилар қачон, қаерга, қай тарзда ва қанча солиқ тўлашлари лозимлигини аниқ билиши керак. Мамлакатимизда солиқ тўловчи тадбиркорлик субъектлари бу борада илғор деб айтишимиз мумкин. Улар солиқ бўйича электрон порталда ишлаш кўникмасига эга бўлдилар. Жисмоний шахсларнинг солиқлар бўйича саводхонлигининг оширилиши эса мақсадга мувофиқ бўлади.

Қулайлик – бу солиқлар солиқ тўловчилардан уларни тўлашга қулай бўлган вақтда олиниши лозимлигини билдиради. Шу сабабли тўлов манбаида ушлаб қолинадиган солиқлар, билвосита йиғиладиган солиқлар (ҚҚС) қулай солиқлар ҳисобланади. Бошқа турдаги солиқлар учун, масалан, фойда солиғи, тўловларни даврий амалга ошириш орқали қулайлик яратилади. Лекин даврий солиқ ҳисоботларининг қисқартирилиши тадбиркорлик субъектларига қулайлик яратади.

Иқтисод – бу солиқлар уларга амал қилиши ҳамда маъмуриятчилик учун минимум харажат талаб қилиши лозимли-

гини англатади. Яъни солиқ қонунчилигига амал қилиш, солиқларни ҳисоблаш ва уларни тўлаш харажати тадбиркорлик субъектига минимум даражада камайтирилишига эришишни билдиради. Маъмуриятчилик харажати деганда давлат томонидан бундай солиқни йиғиб олиш учун қилинадиган харажатлар тушунилади. Давлат ҳам бундай харажатларни минималлаштиришга интилади. Халқаро тажрибага кўра, фойда солиғи тадбиркорлик субъектлари учун амал қилиш ва давлат учун маъмуриятчиликни олиб бориш учун энг катта харажат талаб қиладиган солиқ тури ҳисобланади.

Солиқларни янги ўрганишни бошлаганларга ихтиёрий солиқни ҳисоблаш учун универсал формула:

Солиқ суммаси = Солиқ базаси х Солиқ ставкаси

Солиқ базаси бу операция, операция натижаси ёки мол-мулк бўлиши мумкин.

Одатда компаниялар фаолияти аввалида активлар сотиб олади, сотади, ижарага беради, ижарага олади ёки қайта капиталлаштиради ва ушбу операциялар орқали фойдани оширишга ҳаракат қилади. Шу пайтда кутилмаган меҳмон эшик тақиллатиб кириб келади. Бу меҳмон солиқ органи. Меҳмонни муносиб кутиб олиш учун компаниялар олдиндан ҳар бир солиқ операцияси якунига қадар солиқ оқибатини билиб туриши самарали солиқ режалаштиришга томон ташланган биринчи қадам ҳисобланади.

3. Солиқларни режалаштиришда стратегик қадамлар

Солиқларни режалаштиришда қуйидаги стратегик қадамлар муҳим ўрин тутати:

1. Стратегияни аниқлаш;
2. Узоқни кўра олиш;
3. Қийматни орттириш;
4. Музокара олиб бориш;
5. Трансформация.

1-қадам. Стратегияни аниқлаш.

Муваффақиятли компаниянинг сири унинг амалга оширадиган муваффақиятли стратегиясидан иборат. Солиқларни тўғри режалаштириш компания стратегиясини амалга ошириш учун ҳалал бериши эмас, балки ёрдамчи бўлиши керак. Масалан, ўз акцияларини IPOга чиқармоқчи бўлган компаниянинг фойдасини камайтириш орқали солиқларни камайтириш абсурд мақсад бўлиб қолади. Шунинг учун, авваламбор, компания молия директорлари ва солиқ маслаҳатчилари компаниянинг стратегиясини, унинг кучли ва кучсиз томонларини, имкониятлари ва рискларини (SWOT таҳлили ёрдамида) яхши тушуниб олиши лозим.

Компания стратегиясини ўрта даражага бўлиш мумкин:

1-даража – оператив стратегия. Бу компания ўз харидорларига маҳсулотлар ва хизматларни етказиб беришда рақобатчиларига нисбатан устунликка эга бўлишга интилишини ўз ичига олади.

2-даража – корпоратив стратегия. Бу бизнес диверсификациясини билдиради, яъни амалдаги тузилмаси, ишлаб чиқа-

риш бирликлари оптималлиги жиҳатидан мутлақ устунликка интилишни ўз ичига олади.

3-даража – халқаро стратегия. Бу глобал бозорларда корпоратив ва бизнес устунликка эга бўлишни билдиради. Бунинг учун компания бошқа давлатларнинг бизнес муҳитини яхши тушуна олиши лозим.

Шундай қилиб, солиқларни тўғри режалаштириш учун стратегия билан қандай ҳамоҳанг ҳаракат қилиш мумкин?

1-қоида. Агар стратегияга мувофиқ келмаса, компания операциясига солиқларни камайтиришга қаратилган ўзгаришни киритманг. Масалан, компания ўзининг асосий фаолияти билан умуман боғлиқ бўлмаган зарар билан ишлаб келаётган бизнесни харид қилиш орқали солиқларни камайтиришга қаратилган қарор қабул қилмоқчи бўлса, солиқ масаласидан бошқа омилларни энг аввал ҳисобга олиши, акс ҳолда фақат солиқни оптималлаштириш учун бундай операцияни амалга оширмаслиги лозим.

2-қоида. Солиқларни тўғри режалаштириш орқали самарали солиқ мақомига эга бўлиш рақобатбардош бозорда мустаҳкам ўрин эгаллашга ёрдам беради.

Масалан, бир хил маҳсулот ишлаб чиқарувчи иккита компаниядан бири фойда солиғи бўйича имтиёзга эга (айтайлик, иқтисодий зонада жойлашганлиги учун), иккинчисида бундай имконият йўқ. Агар уларнинг ишлаб чиқариш ускунаси бир хил унумдорликда ва сифатда ишлайдиган бўлса, иккинчи компания устунликка эга бўлиш учун янада унумдор бўлган янги ускуна сотиб олиши узоқ муддатда тўғри қарор бўлиши мумкин. Чунки амалда бир хил фойда маржасига эга бўлиб, ўз рақобатчисидан кўпроқ солиқ тўлаётган ком-

пания янги технология сотиб олиши ортидан амортизация (20%) ва инвестициявий чегирма (20%) орқали солиқларни ўзининг амалда тўлаётган солиғидан кўра камроқ суммага камайтириши мумкин. Бошқа тарафдан, бундай технология ходимлар меҳнати, электр энергияси ва бошқа иқтисодий ресурсларни тежаш имконини бериши мумкин.

Яна бир мисол. Айтайлик компания ўз рақобатчисидан солиқ мақоми бўйича устунликка эга (яъни фойда солиғини камайтирилган ставкада тўлайди). Бозорда яхшироқ ўрнашиш учун рақобатчисидан кўра камроқ тўлаган солиқ суммасидаги фарқни ишлаб чиқариладиган маҳсулотнинг сифати, кўриниши ва моделини яхшилашга қаратилган тадқиқот ва тажриба-конструкторлик ишига сарфлаш, ушбу суммани дивиденд сифатида тақсимлашдан кўра кўпроқ даромад келтириши мумкин.

4. Узоқни кўра олиш

Компаниялар ўз рақобатчиларининг, бозорнинг ва давлатнинг позициясини олдиндан кўра олишга интилади. Солиқ маслаҳатчилари солиқ қонунчилигидаги кутилаётган ўзгаришларни олдиндан кўра олишга интилади. Компаниялар ўзининг солиқ бўйича мақоми ёки солиқ қонунчилигидаги ўзгаришлар аниқ бўлган пайтдан бошлаб амалга оширилиши режалаштирилаётган операциялари вақтига тузатиш кiritиши мумкин.

Масалан, декабрь ойида компаниянгиз фаолият олиб борадиган соҳани кейинги йилда солиқ солишдан озод қилиниши тўғрисидаги маълумот олдингиз. Ўша пайтдан бошлаб бундай ўзгаришлар кучга киргунга қадар амалга оширилган операциялар бўйича тўланган солиқлар суммаси кў-

рилган фойда суммасидан кўп бўлиши мумкин. Бунинг ўрнига бу давр мобайнидаги сотиш операцияларининг кейинги даврга қолдирилиши компания учун фойдали бўлиши мумкин.

Айтайлик, фойда солиғи бўйича имтиёз даврингиз кейинги йил бошида якунланиши ва давлат томонидан бундай имтиёзни узайтириш бўйича режа мавжуд эмаслиги маълум бўлса, декабрь ойидаги баъзи харажатларнинг кейинги йилга қолдирилиши солиқ суммасини тўғри режалаштириш имконини беради. Бу мисол фойда солиғи ставкаси кейинги йилдан оширилиши тўғрисидаги маълумотни олганингизда ҳам тўғри бўлиши мумкин.

1-қоида. Фойда солиғи мақсадларида даромадлар кам солиқ солинадиган даврларга, харажатлар кўп солиқ солинадиган даврларга ўтказилади.

Мисол – Ер сотилиши

Айтайлик, компания ўзига қарашли бўш турган ер майдонини сотиш ниятида. Ернинг бозор баҳоси 10 млрд сўм. Компания кейинги йилга фойда солиғи мақсадларида биринчи марта даромадлари маълум даражадан ортгани ҳисобига фойда солиғини 50% ставкада тўлаши мумкинлигини эълон қилган. Бу ҳолатда компания ер сотилишини кейинги йилга қолдириши солиқдан сезиларли суммани тежаб қолиш имконини беради.

Амалиётда кўп давлатларда солиқлар бўйича навбатдаги йилда киритиладиган ўзгаришлар тасдиқланишидан олдин муайян режа сифатида ўша давлат раҳбарлари томонидан эълон қилинади. Бундай маълумот орқали компания ўзининг стратегиясини ушбу солиқ қонунчилигига киритила-

диган ўзгариш тасдиқланиши эҳтимоли билан боғлай олса, ана шу кўникма – узоқни кўра олиш ҳисобланади.

Бозордаги нарх ва солиқ солиш

Бозор бу бизнес назорат қила олмайдиган, нарх шаклланадиган жой ҳисобланади. Шу мақсадда солиқларни вақт бўйича режалаштиришда бозордаги нархлар ўзгаришини ҳам инобатга олиш лозим.

Масалан, кейинги йилдан бошлаб янги харид қилинган дастурий таъминот учун инвестиция чегирмалари берилишидан хабар топдингиз. Шу сабабли дастурий таъминотни декабрь ойида эмас, балки келаси январь ойида амалга оширишга қарор қилдингиз. Бу қарор, агар дастурий таъминотни сотиб олиш учун нарх ўзгариши натижасида тўланадиган ортиқча сумма тежаб қолинган солиқ суммасидан кўп бўлса, нотўғри қарор ҳисобланади.

Шундай қилиб, йирик компанияларда молия директорлари ёки солиқларни режалаштириш бўйича масъул мутахассислар компаниянинг бозордаги позицияси ва нархлар ўзгаришидан хабардор бўлиши тўғри қарорлар қабул қилишга ёрдам беради.

5. Қийматни орттириш

Мазкур стратегик қадам солиқларни бошқаришда пулнинг вақт қийматини ҳисобга олган ҳолда қарорлар қабул қилиш орқали солиқларни режалаштириш лозимлигини англатади. Пулнинг вақт қиймати бу сизнинг бугунги 1 млн сўмингиз бир ойдан кейин бир миллиондан катта эканини билдиради. Чунки бугун бир миллион инвестиция киритиш бир ойдан кейин сизга фойда билан қайтиб келиши кутилади.

Қўллаш усули

Пулнинг вақт қийматини ҳисобга олиб солиқларни режалаштиришда уларни табиий усулда кечиктириш мумкинлигини ўрганиш лозим.

Масалан, икки йил илгари 100 млрд сўмга сотиб олган ерингизнинг ҳозирги баҳоси 300 миллиардга тенг дейлик. Агар ушбу 300 млрдни инвестиция сифатида бошқа бизнесга ёки фаолиятга йўналтирмоқчи бўлсангиз, уни сотишда келиб тушадиган пул маблағлари 270 млрдни ташкил қилади. Чунки уни сотишдан олинадиган фойдадан тўланадиган фойда солиғи суммаси $(300 \text{ млрд} - 100 \text{ млрд}) * 15\% = 30 \text{ млрд}$ сўмни ташкил этади. Шу жойда компания ерни ўзини сақлаб туриш натижасида унинг йиллик нархи ошиши ва солиқдан тежаб қолинадиган суммани қўшган ҳолда бошқа бизнес орқали олиниши мумкин бўлган фойда суммасини таққослаши ва фойдали бўлган қарорни танлаши лозим.

Кейинги мақолаларда мазкур стратегиянинг қандай қилиб сотувларни бир нечта қисмларга бўлиш орқали қийматни орттириш ҳамда қайта капиталлаштириш операцияларига қўлланилишини кўрсатиб ўтамыз.

6. Музокара олиб бориш

Мазкур стратегик кадам солиқларни режалаштиришда солиқ солинадиган операция ёки объект бўйича ҳукумат (солиқ органи) ёки бошқа томонлар (компаниялар ёки ходимлар) билан солиқ бўйича имтиёзга ёки енгилликка эга бўлиш учун очик музокара олиб боришни назарда тутади.

Қўллаш усули

Ҳукумат одатда бизнес субъектлари билан солиқ масалаларида очиқ музокаралар олиб боришга тайёр бўлади. Чунки ҳукумат фискал сиёсат (солиқларни йиғиш ва тақсимлаш) дан ташқари макроиқтисодий жиҳатдан давлатнинг ривожланишини энг олдинги ўринга қўяди. Бунда давлат ишсизликни камайтиришга ёки иқтисодиётни тез суръатларда ўсишига хизмат қилувчи фаолият турлари ёки операциялар бўйича солиқ енгилликларини бериши мумкин.

1-қоида. Эшик очилиши учун дастлаб уни таққиллатинг. Қўпчилик бизнес эгалари ёки солиқ маслаҳатчилари у ёки бу масала юзасидан солиқ органлари билан очиқ музокара ўтказиш кўникмасига эга эмаслар. Аслида бизнеснинг оғир-енгил тарафларини яхши билишлари билан бизнес субъектлари ҳукуматга (солиқ органларига) ёрдам беришлари ва иқтисодиётнинг тезроқ ривожланиши учун ўз хиссаларини қўшишлари мумкин. Ўз навбатида бизнес субъектлари ҳам муайян операциялар бўйича солиқ енгилликларига эга бўлиши мумкин.

Ҳукумат билан музокара олиб бориш масаласи кўпроқ йирик компанияларга тегишли бўлиб, уларнинг фаолияти иқтисодиёт кўламига таъсири билан баҳоланади.

Солиқ юкини бошқа томонларга ўтказиш (tax shifting) бу халқаро амалиётда мавжуд тушунча ҳисобланади. Масалан, ижтимоий солиқ ставкасининг оширилиши натижасида компания харажатлари ошиши табиий. Лекин компания мазкур харажатларни иш ҳақини камайтириш орқали қоплашга ҳаракат қилиши мумкин. Бунинг учун ходим билан музокара олиб бориш кўникмаси талаб этилади.

2-қоида. Операцияларни амалга оширишда бошқа томонларнинг солиқ бўйича позицияларини олдиндан билиб олинг.

Масалан, компания фойда солиғидан озод бўлган бошқа компаниядан бино сотиб олаётганда ушбу компанияга бозор нархидан арзон нарх таклиф қилиш имкони бўлиши мумкин. Чунки бинони сотаётган компания бинони сотишдан олинадиган фойда учун солиқ тўламайди.

7. Трансформация

Солиқларни бошқаришда солиқ солинадиган фойдани (даромадни) солиқ солишдан озод қилинган даромадга ўзгартириш, чегирилмайдиган харажатлар (зарарлар)ни чегириладиган харажатга (зарарга) трансформация қилиш тушунилади.

Қўллаш усули

Кўпинча тадбиркорлик субъекти ўз маҳсулотининг якуний истемолчисини танимаслиги мумкин. Масалан, компания томонидан ишлаб чиқарилган маҳсулот асосан чет элга экспорт қилинади. Аммо ўртадаги савдо ташкилоти томонидан амалга оширилади. Бунда ишлаб чиқарувчи компания экспорт операцияларини ҳужжатлаштириш ёки харидор топишдан ўзини олиб қочиши оқибатида стандарт ставкадаги фойда ва ҚҚС солиқларини тўлашга тўғри келади. Бундай ҳолатда экспорт операцияларни компаниянинг ўзи амалга оширишга киришиши трансформация ҳисобланади.

Бошқа бир мисол, компания ўзининг чегирилмайдиган харажатларини таҳлил қилиш орқали уларни чегирила-

диган харажатга айлантириш имконияти бор-йўқлигини аниқлашдан иборат. Амалиётда биринчи операция амалга оширилиб, кейин солиқ оқибати ўрганилади. Аслида харажат амалга оширилишидан олдин солиқ бўйича тактика ишлаб чиқилиши компания учун фойдали бўлиши мумкин. Айтайлик, дўстингиз билан корпоратив карта орқали овқатланиш харажатлари, агар дўстингиз билан бизнес тўғрисида гаплашаётган бўлсангиз ва харажатларни тўғри расмийлаштирсангиз, чегириладиган харажатга айланиши мумкин.

Шундай қилиб, солиқларни режалаштиришга қаратилган беш қадамли моделни яқунладик. Кейинги мақолаларда Ўзбекистон ва Сингапур солиқлари ўртасидаги фарқли жиҳатлар ҳақида гаплашамиз.

8. Товарми ёки хизмат?

Амалиётда товар ва хизматни бир-биридан фарқлаш бироз мураккаб ҳисобланади. Чунки бухгалтерия ҳисоби стандартларида (МҲҲС ёки БҲМС) ҳам уларнинг аниқ фарқлари келтирилмаган. Лекин солиқ мақсадларида баъзи масалалар товар ёки хизматни бир-биридан фарқлаш лозимлигини тақозо қилади. Масалан, қўшилган қиймат солиғи мақсадларида товарларнинг экспортига ноль ставкали ҚҚС ҳисобланади. Халқаро ташишлар билан бевосита боғлиқ бўлган хизматлардан ташқари хизматлар учун ноль даражали ҚҚС қўлланмайди. Натижада ушбу фарқни аниқ билмаслик турли солиқ оқибатларига олиб келиши мумкин.

Дастлаб товар ва хизмат таърифини Солиқ кодекси талқини бўйича кўриб чиқамиз:

Товар таърифи

Табиатнинг ёки инсон фаолиятининг (шу жумладан интеллектуал фаолиятнинг) қиймат баҳосига эга бўлган ва реализация қилиш учун мўлжалланган ҳар қандай предмети товар деб эътироф этилади. Товарлар деб, хусусан, электр энергияси, маълумотлар базаси, ахборот, интеллектуал фаолият натижалари, шу жумладан уларга бўлган мутлақ ҳуқуқлар эътироф этилади (СК 45-м.).

Хизмат таърифи

Бошқа шахсларнинг эҳтиёжларини қаноатлантиришга қаратилган маҳсулотларни (моддий ёки номоддий) ишлаб чиқаришга доир тадбиркорлик фаолиятининг турлари, шунингдек бошқа шахслар учун бажариладиган ишлар солиқ солиш мақсадида хизматлар деб эътироф этилади (СК 45-м.).

Юқорида кўрсатилган таърифларга асосан электр энергияси таъминоти «аниқ» товар деб эътироф этилган. Шу жиҳатдан компаниялар томонидан харид қилинган электрокарлар (электромобиллар) бўйича зарядлаш сарфлари дастлаб ТМЗ сифатида кирим қилиниши ва электромобиль сарфига кўра ҳисобдан чиқарилиши лозим (солиқ солиш мақсадларида).

Хўш, газ таъминоти бу товар етказиб беришми ёки хизмат кўрсатиш? Бунини юқоридаги таърифлардан аниқ айтиб бўлмайди. Товар ва хизматнинг халқаро тажрибадаги асосий фарқларини санаб кўрайлик:

Асослар	Товар	Хизмат
Табиати	Моддий	Номоддий
Эгалик ҳуқуқи ўтказилиши	Мавжуд	Мавжуд эмас
Ажраладиган	Сотувчидан ажралади	Сотувчидан ажралмайди
Омборда сақланиши	Товарлар омборда сақланади	Хизматлар омборда сақланмайди
Ишлаб чиқарилиши ва истеъмол	Бир вақтда эмас	Бир вақтда

Ушбу хусусиятларга эътибор қаратилса, газ ўз хусусиятига кўра харидор томонидан бир вақтнинг ўзида истемол қилиниши уни хизматдек кўрсатади.

Шунинг учун кўпчилик давлатлар ўзларининг Солиқ кодекси ҳужжатларида электр, газ ва сув таъминотини аниқ товар ёки хизмат сифатида таснифлаб ўтадилар. СКнинг 45-моддасига кўра рўйхатга газ ва сув таъминоти киритилмаган. Бундай ноаниқлик солиқ тўловчиларда келгусида турли саволларни келтириб чиқариши мумкин.

Мазкур мақолада газ ва сув таъминоти бир мисол сифатида келтириб ўтилди. Бундай мисоллар амалиётда жуда кўп бўлиши мумкин ва одатда сиз уни етарли асосларсиз ноль даражали ҚҚСга тортаётган бўлсангиз яна бир бор ўйлаб кўринг.

Товар ва хизмат реализация қилинишининг тан олиш вақти бир хил бўлмаслиги мумкин.

Амалиётда бир шартнома доирасида товар сотиш ва хизмат кўрсатиш предмети биргаликда назарда тутилган бўлиши

мумкин. Бунда компания товар реализациясини уни харидорга етказиб берганда (эгалик ҳуқуқи ўтказилганда) тан олиши, хизмат бўйича эса хизмат кўрсатилган пайтда тан олиниши лозим. Албатта бу икки иқтисодий ҳодиса бир вақтнинг ўзида содир бўлмаслиги мумкин.

Масалан, трансформатор заводи ўз маҳсулотини чет элга экспорт қилади ва уни ўрнатиб бериш хизматини ҳам кўрсатади. Бунда маҳсулот реализацияси уни ўрнатиш хизмати билан бир вақтда тан олинмайди. Шунинг учун фойда солиғи ва ҚҚС бўйича солиқ оқибатлари ушбу операциялар учун турли вақтда юзага келиши мумкин.

9. Лозим даражада эҳтиёткорлик

Солиқ кодексини ўқиб, киритилган янгиликлардан ҳайратга тушаман. Солиқ механизмлари нафақат бухгалтерия ҳисобидан, балки бизнестан бир қадам олдинда кетмоқда. Ривожланган давлатларда компаниялар ўз контрагентларини танлашда эҳтиёткорликка риоя қилишга мажбур. Чунки унинг мол етказиб берувчилари ва харидорлари жуда кўп бўлиши мумкин. Эртага компания ликвидлиги, фойдалилик кўрсаткичлари савол остида қолиши мумкин. Шунинг учун ҳукуматлар молиявий ҳисоботларни оммавий фойдаланиш учун очиқ порталларда эълон қиладилар.

СКнинг 15-моддасидаги талаб жуда ҳам ўринли. Айниқса бизнес субъектининг ўзи учун ҳам. Лекин уни амалга ошириш механизми савол остида. Бу масаланинг ечими сифатида компанияларнинг молиявий ҳисоботи оммавий эълон қилиниши зарур деб ўйлайман. Бунда давлат стратегик аҳамиятга эга компанияларнинг молиявий ҳисоботини эълон қилмаслиги халқаро тажрибада мавжуд.

10. ЖШДС гибридни?

Жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғи структураси охирги 15 йилликда (ставкасини ҳисобга олмаганда) деярли ўзгармади. Халқаро солиқ тизимларини билмаган пайтларим энг идеал туюлган бу солиқ турини энди яқиндан таний бошладим.

Биринчидан, мазкур солиқ жисмоний шахснинг даромадини солиққа тортишга қаратилгандек. Лекин аслида «капитал фойда» (Capital gains) солиққа тортилиши учун катта дарвоза очиб қўйилган. Солиқ кодексининг 377-модда 15-бандига кўра, жисмоний шахснинг даромадлари рўйхати «ОЧИҚ».

Иккинчидан, жуда кўп давлатларда даромад солиғи (Income tax) ва капитал фойда солиғи (Capital gains tax) бир-биридан ажратилган. Буни фарқлаш учун кўчмас мулкни мисол қилиш мумкин. Жисмоний шахс кўчмас мулк харид қилиб, уни ижарага беришдан даромад олса, бу даромад солиғига тортилади. Агар бу кўчмас мулкни олганидан қимматроққа сотса, капитал фойда солиғи тўлайди. Кўпчилик давлатлар, масалан, Баҳрайн, Янги Зеландия ва Сингапур жисмоний шахсларни қўллаб-қувватлаш мақсадида капитал фойда солиғидан воз кечган. Айтганча, ўз пулларини валютада сақлайдиган жисмоний шахслар диққатига, курс фарқидан ЖШДС тўлашингиз кераклигини билармидингиз?

Учинчидан, олий Қомусимизда Ўзбекистонни ижтимоий давлат деб эълон қилдик. ЖШДС бўйича имтиёзларни инвентаризациядан ўтказиш пайти келди. Солиқлар жамиятга мотивация бўла оладиган энг яхши инструментлардан бири. Қўлланилиши фақат бир марталик ва зарурий бўлмаган им-

тиёзлардан воз кечиш ва ўрнига самарали механизмларни жорий қилиш керак.

Тўртинчидан, Сингапур солиғида мен дуч келган ажойиб восита – бу хайрия суммаларининг даромад солиғи базасидан чегирилишидир. Яъни жисмоний шахс ўз даромадидан давлат томонидан белгиланган реестрга кирган ташкилотга хайрия тўласа, ушбу ташкилот солиқ органига автоматик тарзда хайрия қилган жисмоний шахс тўғрисида хабар беради. Ушбу хайрия суммаси 2.5 га кўпайтирилган ҳолатда жисмоний шахс даромади бўйича солиқ базасини камайтирувчи имтиёз сифатида қўлланади. Бу мамлакатда ижтимоий мақсадларда хайрия қилинишига рағбат беради.

Хулоса ўрнида, фақат компаниялар тўғрисида қайғуриб иқтисодиётнинг асосий драйвери бўлган инсонларни эсдан чиқаришимиз, менимча, тўғри бўлмайди. ҚҚСни компаниялар эмас, жисмоний шахслар тўлаётганига эътибор қаратишимиз лозим.

11. ҚҚС ҳақида

ҚҚС – бу йиғилиш жиҳатидан энг самарали солиқ тури ҳисобланади. Унинг салмоғи 2022 йил Давлат бюджетида энг кўп улушни (26%) ташкил этган.

Билармидингиз: халқаро амалиётда реализация вақтини аниқлашнинг учта усули мавжуд: 1) касса усули – товар/хизматга пул тўланганда, ҚҚС ҳисобланади. 2) ҳисоблаш усули – товар/хизмат етказиб берилганда ҚҚС ҳисобланади. 3) гибрид усул – товар/хизмат етказиб берилган ёки унга пул тўланган санадан олдингисида ҚҚС ҳисобланади. ЎзРда 2-усулдан фойдаланилади.

Кўпчилик давлатлар электрон ҳисобварақ-фактурани расмийлаштириш учун камида 1 ой вақт беради. Ҳисобварақ-фактурада ҳақиқий реализация қилиш санаси ва ҳисобварақ-фактура расмийлаштириш санаси алоҳида акс этади. Электрон ҳисобварақ-фактуранинг асосий функцияси эса товар/хизматни олувчи томонга ҚҚС суммасини ҳисобга олишини тасдиқлаш учун асос бўлади.

12. Солиқлар турлари

Солиқ турлари ҳақида гап кетганда кўпчилик айланмадан олинadиган солиқни (АОС) ҳам алоҳида солиқ тури деб ўйлаши мумкин. Аслида у ҚҚС ва фойда солиғи ўрнига киритилган солиқ режими ҳисобланади.

АОСнинг номига ишониб солиқ базасини тахмин қилиб бўлмайди. Чунки унинг базаси ҚҚС каби товар/хизмат айланмаси эмас, компанияда қўлга илинадиган ҳамма нарсанинг «айланмаси»ни назарда тутadi. Шунинг учун АОСнинг солиқ солиш объектини ўқисангиз, у қўлингиздан ушлаб, тўғри Фойда солиғининг 43-боби «Жами даромад»га етаклайди.

АОСдаги бир ўйин қoidаси эътиборимни тортди. «Баланснинг валюта ҳисобварақларини қайта баҳолаш чоғида курсдаги ижобий ва салбий фарқлар ўртасидаги сальдо солиқ солиш объекти деб эътироф этилади. Курсдаги салбий фарқнинг суммаси курсдаги ижобий фарқ суммасидан ортиқ бўлган тақдирда, ошиб кетган сумма айланмадан олинadиган солиқни ҳисоблаб чиқаришда солиқ базасини камайтирмайди». Шу жойда СКнинг 10-моддасини қайта ўқишга киришаман.

13. Солиқ рисклари

Солиқларнинг нотўғри ҳисобланиши rischi юқори бўлган иккита солиқ тури мавжуд. Биринчиси фойда солиғи, иккинчиси ҚҚС.

Бундай riskни камайтириш бўйича халқаро тажрибага мувофиқ регуляторлар томонидан кўрилган чоралар ичида иккита жиҳат диққатга сазовор.

Биринчи жиҳат, регулятор ўз веб-сайтида мазкур икки солиқ тури бўйича соҳалар (ишлаб чиқариш, авиасаноат, нефтегаз, телеком ва ҳ.к.) кесимида тушунтириш беради ва асосий riskларни санаб ўтади. Бизнинг ҳолатимизда 15 йил ишлаб чиқариш соҳасида солиқларни ҳисоблашда устаси фаранг бўлган мутахассис ҳам ўз соҳасини ҳатто хизматлар соҳасига ўтказса ҳам, бу солиқларни ҳисоблашда хатоликларга йўл қўйиши табиий ҳолат. Чунки соҳанинг ўзига хос хусусиятлари бор.

Иккинчи жиҳат, баъзи мамлакатларда солиқ аудити натижалари бўйича муҳим солиқ хатоликлари аниқланган тақдирда ва солиқ органи ушбу хатолик компаниядаги ходим малакасизлиги оқибати деб баҳоласа, бундай компания ходими солиқ органи томонидан бепул ўз компанияси контекстида қайта ўқитилади. Агар бундай принцип бизда қўлланса, солиқ органларининг солиқ тўловчилар билан ҳамкорлиги принципининг амалий натижаси бўлган бўларди.

14. Харажатлар фойда солиғи мақсадларида чегириладими?

Юқоридаги алгоритм бўйича амалга оширилган харажатлар фойда солиғи мақсадларида чегирилиши ёки чегирилмаслигини таҳлил қилишингиз мумкин. Бундан ташқари, Со-

лиқ кодексининг 305 ва 317-моддаларини ҳам диққат билан ўқиб чиқиш тавсия қилинади.

Халқаро амалиётга кўра, харажатлар чегирилиши учун 4 та тамойил қўлланилади: 1) харажатлар фақат даромад олиш учун амалга оширилган; 2) харажат шартли мажбурият натижасида юзага келмаган; 3) харажат капиталлаштириладиган сарфдан иборат эмас; 4) харажат Солиқ кодекси билан чегирилишига тақиб қўйилмаган.

Якуний таклиф бизнесни хафа қилиши мумкин, лекин айтмасак бўлмайди. Фикримча, енгил автомобиллар амортизациясини фойда солиғи мақсадларида чегирилишини, шунингдек улар бўйича ҚҚС ҳисобга олинишини ҳам тўхтатиш зарур. Агар уларнинг табиатга етказётган зарарларини тасаввур қилсангиз, эҳтимол фикримга қўшиларсиз.

15. ҚҚСдан ноқонуний қочиш ҳолатларига йўл қўйманг...

Амалиётда компаниялар ҚҚС солиғидан қочиш мақсадида баъзи ноқонуний йўллардан фойдаланишади. Қуйида бундай хатоларга бир қанча мисоллар келтирамиз:

1. Тушумни камайтириб кўрсатиш. Компания ўзининг реализация қилинган товар ёки хизматлари реализациясини қисман кўрсатишга уринади. Бунинг учун амалда реализация қилинган товар ёки хизмат учун электрон ҳисобварақ-фактурани расмийлаштирмайди. Бундай ҳолатнинг олдини олиш учун солиқ органи томонидан кўриладиган чоралар сифатида инвентаризациядан ўтказиш орқали товарларнинг омбордоги қолдиғи ва солиқ ҳисоботи билан таққослаш кабиларни келтириш мумкин.

2. Товар ва хизматларни нотўғри таснифлаш. Компаниялар банан сотиб олади ва олма сотишга уринади. Ёки кўрсатиладиган хизматларини ҚҚСдан озод қилинган хизмат турига айлантиришга ҳаракат қилиши мумкин. Бундай ҳолатда солиқ органлари томонидан кўрилатган чора сифатида электрон ҳисобварақ-фактурада товарлар/хизматлар таснифини рақамлаштиришни мисол қилиш мумкин.

3. Аграр давлатларда қишлоқ хўжалиги маҳсулотини етиштирувчи компаниялар томонидан маҳсулотлар киримини назорат қилиш имконининг йўқлиги. Қишлоқ хўжалиги маҳсулотини ўзи етиштирувчи компанияда пишиб етилган маҳсулотни камайтириб кўрсатишга мингта баҳона бор. Бир дўл ёғади, бир сел келади. Бундай ҳолатга халқаро амалиётда солиқ органлари томонидан қатъий таъсир чоралари қўлланилмайди.

4. ҚҚСни ҳисоблаш, миждан олиш, лекин солиқ органига ўтказмаслик ҳолати. Буларни халқаро амалиётда «йўқолиб қолган савдогарлар» деб аташади. Бундай ҳолатнинг олдини олиш учун сотувчига тўланадиган ҚҚСни тўғридан-тўғри солиқ органига тўлаш механизмига ўтказиш мумкин. Яъни сотиб олувчи компания ўзи шубхали деб ҳисоблаган сотувчидан ҚҚС бўйича қарзини тўғридан-тўғри солиқ органига ўтказади ва ҚҚСни хотиржам ҳисобга олади.

Бундай мисолларни жуда кўп келтиришимиз мумкин. Юқоридаги фикрлар тадбиркорлик субъектларини тўғри йўлга бошлашига умид қиламиз.

16. Акциз солиғи нима?

Акциз солиғи – бу муайян товарлар ёки хизматларни сотиб олиш пайтидаги қонун билан белгиланадиган солиқ ҳисобланади.

Акциз солиғига тортиладиган товарлар асосан ёқилғи, тамаки, алкоголь ва бошқалар бўлиши мумкин.

ЎзР мобил алоқа хизматига акциз қўллашни бошлаган. Бундай давлатлар қаторида Ҳиндистон, Хитой ва кўплаб Африка давлатлари бор. Алоқа хизматларига акциз солиғи баҳсли мавзу. Баъзи кишилар солиқни адолатсиз деб таъкидлашади, чунки у асосий алоқа эҳтиёжлари учун мобил алоқа хизматларига таянадиган кам таъминланган одамларга номутаносиб равишда солиқ юклайди. Бошқалар эса солиқ давлат дастурлари учун, даромадларни ошириш учун зарур, деб таъкидлайдилар.

Ўзбекистонда акциз солиғи ставкаси Солиқ кодекси билан белгиланади. Акциз солиғи ставкалари маҳсулот нархи динамикасидан ва уни реализация қилиш, шу жумладан импорт қилиш ҳажмидан келиб чиқиб, ЎзР Президентининг қарорлари билан йил давомида қайта кўриб чиқилиши мумкин.

17. Акциз марка нима учун керак?

Контрабанданинг олдини олиш учун. Акциз маркалари ноқонуний товарларни сотишни қийинлаштириб, контрабанданинг олдини олишга ёрдам беради. Мисол учун, агар бирор давлат сигарета учун акциз маркасини талаб қилса, контрабандачилар учун маркасиз ноқонуний сигаретларни мамлакатга олиб кириш қийин бўлади.

Товарларнинг ҳаракатини кузатиш учун. Акциз маркалари таъминот занжири бўйлаб товарларнинг ҳаракатини кузатишга ёрдам беради. Бу давлатлар учун товарларга тўғри солиқ солиниши ва улар ноқонуний каналларга йўналтирилмаслиги учун фойдали бўлиши мумкин.

Истеъмолчиларни ҳимоя қилиш учун. Акциз маркалари истеъмолчиларни асл товарларни сотиб олишларини таъминлаш орқали ҳимоя қилишга ёрдам беради. Мисол учун, агар давлат алкогольли маҳсулотлар учун акциз маркасини талаб қилса, истеъмолчилар сотиб олаётган спиртли ичимликлар қалбаки эмаслигига ишончлари кўпроқ бўлиши мумкин.

18. Автотранспорт воситаларини солиққа тортиш

Чет давлатлар автотранспорт воситаларининг ЎзР ҳудудига кирганлиги ва унинг ҳудуди орқали транзити учун йиғимни ҳисоблаб чиқариш ва тўлаш тартиби Солиқ кодекси билан тартибга солинади (СК 17-м.).

ҚҚС солиғи бўйича товарларни халқаро ташишлар учун ноль ставка қўлланилиши кўрсатиб ўтилган. Бунда товарларни халқаро ташиш уларни автотранспорт воситалари орқали ташишни ҳам ўз ичига олади (СК 263-м.).

Фойда солиғи мақсадларида автотранспорт воситаларига йиллик 20% амортизация нормаси қўллашга рухсат берилган (СК 306-м.). Айтганча, Сингапур давлатида енгил автотранспорт воситаларига фойда солиғи мақсадида амортизация қилишга йўл қўйилмайди.

Фойда солиғи мақсадларида ходимнинг шахсий автотранспортидан хизмат мақсадларида фойдаланганлик учун қо-

нунчиликда белгиланган нормалардан ортиқча тўловлар чегирилмайди (СК 317-м.). Амалда бундай норманинг ўзи мавжуд эмас. Шунинг учун бундай тўловлар 100% чегирилмаслиги маслаҳат берилади.

Юқорида халқаро ташишларга нисбатан улар автотранспортда ташиш бўлса ҳам ҚҚС учун ноль ставка қўлланишини айтиб ўтдик. Худди шундай хизматлар учун фойда солиғида ҳам ноль ставка қўлланади, фақат автотранспортда ташиш бундан мустасно (СК 337-м.). Бунинг мантиғи фақат ёзган одамга аён.

Яқин қариндош бўлмаган шахсдан мерос ёки ҳадя тартибида, шунингдек текинга олинган автотранспорт воситаси олувчи томоннинг даромади ҳисобланади ва ЖШДСга тортилади (СК 378-м.).

Автотранспорт воситаларини ювиш учун ишлатилган сув хажмининг 1 куб метри учун солиқ тўловчилар амалда 2410 сўмдан сув солиғи тўлайдилар. Бунда автотранспорт воситаларини ювишни амалга оширувчи корхоналар томонидан ер усти манбаларидан олинган сувдан фойдаланилганда солиқ ставкаси белгиланган солиқ ставкаларининг беш баравари миқдорида белгиланади (СК 445-м.).

Чет давлатлар автотранспорт воситаларининг эгалари ёки улардан фойдаланувчилар ушбу воситаларнинг Ўзбекистон Республикаси ҳудудига кирганлиги ва унинг ҳудуди орқали транзити учун йиғимнинг солиқ тўловчилари деб эътироф этилади ҳамда улардан тегишли тартибда ушбу йиғим ундирилади (СК 456-м.).

Автотранспорт воситасида йўловчи ва юк ташиш, автотранспорт воситаларини таъмирлаш ҳамда уларга техник

хизмат кўрсатувчи тадбиркорлик субъектлари – 2022 йил 1 апрелдан 2025 йил 1 январга қадар бўлган даврда ижтимоий солиқни 1 фоиз миқдордаги солиқ ставкаси бўйича тўлайди (СК 483-м.).

19. Акциз солиғида ноль ставка

Хақиқатда баъзи мамлакатлар акциз тўланадиган товарларни экспорт қилишда ноль акциз ставкасини қўллайди. Жумладан, Ўзбекистон ҳам бундай товарлар экспортини (уларнинг пули 180 календарь кунда келиб тушиши шарти билан) акциз солиғи объектига киритмайди (СК 284-м.). Бу экспортни рағбатлантириш ва маҳаллий товарларнинг жаҳон бозорида рақобатбардошлигини ошириш мақсадида амалга оширилади.

Товарларни экспорт қилишда ноль акциз ставкасини қўллайдиган баъзи мамлакатларга қуйидагилар киради:

Австралия: Ёқилғи, алкоголь, тамаки ва «серҳашам» маҳсулотлар экспортига ноль акциз солиғи ставкаси қўлланилади.

Канада: Ёқилғи, алкоголь, тамаки ва «серҳашам» маҳсулотлар экспортига ноль акциз солиғи ставкаси қўлланилади.

Европа Иттифоқи: Ёқилғи, алкоголь, тамаки ва «серҳашам» маҳсулотлар экспортига ноль акциз солиғи ставкаси қўлланилади.

Ҳиндистон: Ёқилғи, алкоголь ва тамаки экспортига ноль акциз солиғи ставкаси қўлланилади.

Америка Қўшма Штатлари: Ёқилғи ва алкоголь экспортига ноль акциз солиғи ставкаси қўлланилади.

Шуни таъкидлаш керакки, экспортга ноль акциз солиғи солинган товарлар ҳар бир мамлакатда бир-биридан фарқ қилиши мумкин. Бундан ташқари, акциз солиғининг ноль ставкаси фақат маълум мамлакатларга экспорт қилиш учун қўлланилиши мумкин. Мисол учун, Европа Иттифоқи Европа Иттифоқига аъзо бўлган мамлакатларга экспортга фақат ноль акциз солиғини қўллайди.

Мамлакатларнинг товарлар экспортига ноль акциз солиғи ставкасини қўллаш сабаблари қуйидагилар:

- Экспортни рағбатлантириш учун: Акциз солиғининг ноль ставкаси маҳаллий товарларни жаҳон бозорида рақобатбардош қилади, бу эса экспорт ҳажмининг ошишига олиб келиши мумкин. Бу иқтисодий юксалтириш ва иш ўринлари яратиш имконини беради.
- Чет эл инвестицияларини жалб қилиш учун: Акциз солиғининг ноль ставкаси мамлакатни ишлаб чиқариш корхоналари ёки экспорт операцияларини йўлга қўймоқчи бўлган хорижий инвесторлар учун янада жозибадор қилиши мумкин. Бу инвестициялар ва иқтисодий ўсишнинг ошишига олиб келиши мумкин.
- Адолатли савдони ривожлантириш учун: Акциз солиғининг ноль ставкаси маҳаллий ишлаб чиқарувчилар ва хорижий ишлаб чиқарувчилар ўртасидаги ўйин майдонини тенглаштиришга ёрдам беради. Бу маҳаллий ишлаб чиқарувчиларнинг рақобатда нуқсонга аҳволга тушиб қолмаслигини таъминлашга ёрдам беради.

20. Талабаларга солиқ имтиёзлари

Қонунчиликка мувофиқ ота-оналар олий ўқув юртлари ёки нодавлат мактаб ва боғчаларда ўқийдиган фарзандларига таълим тўловларини ойлик иш ҳақларидан тўласалар, 12 фоиз даромад солиғини қайтариб олишлари мумкин. Бу ўзи ишлаб, шартномасини ўзи тўлайдиган талабалар ва шартнома пулини турмуш ўртоғи учун тўлайдиганларга ҳам тегишли.

Шу билан бирга, юқорида кўрсатилган имтиёзни ОТМ талабаларининг ота-онаси иқтисодиётнинг расмий секторида банд бўлмаган қисми бўйича қўллаш имконсиз. Шу боис барча талабаларга тенг имкониятлар яратиш мақсадида ўқиш даврида ушбу имтиёздан фойдаланмаган ОТМ талабалари учун бундай имтиёзни келгуси даврга ўтказиш амалиётини йўлга қўйиш мақсадга мувофиқ бўларди.

Мазкур тажриба Канада тажрибасида учрайди. Яъни ўқиш шартнома пулини тўлаган, лекин солиқ имтиёзидан фойдаланмаган (яъни ўқиш даврида расмий даромадга эга бўлмаган) талаба солиқ имтиёзини 20 йилгача келгуси даврга ўтказиши мумкин.

Солиқ кодексида ҳам талабаларга боғлиқ бир қатор моддалар мавжуд. Уларни бир қатор эслатиб ўтаимиз.

Талабаларнинг ЎЗР олий таълим ташкилотлари ҳудудида пулли ўқув курсларини, спорт тўғаракларини ташкил этишдан ва бошқа таълим хизматларини кўрсатишдан олинган даромадлари жисмоний шахсларнинг даромадлари таркибига киритилмайди ва ЖШДСга тортилмайди (СК 369-м.).

Компаниялар томонидан талабаларнинг таълим олиши учун ЎЗРнинг профессионал ва олий таълим ташкилотлари билан

тўғридан-тўғри шартномалар бўйича пулли-контракт асосида ўтказиладиган маблағлар жисмоний шахснинг даромади сифатида қаралмайди (СК 369-м.).

Резидент жисмоний шахслар томонидан уй-жойларни талабаларга ижарага беришдан олинган даромадлари ЖШДСга тортилмайди (СК 378-м.).

21. Товарларни экспорт қилишда фойда солиғи

Статистик маълумотларга кўра дунёнинг 55 та мамлакатида товарлар (хизматлар) экспорти учун фойда солиғи мақсадларида ноль ставка қўлланилар экан. Бизда ўтган 20 йиллик тажрибамизда ҚҚСда товарлар экспорти учун ноль ставка қўллаш амалиёти мавжуд эди. Фойда солиғида ҳам ноль ставка қўллаш янги таҳрирдаги Солиқ кодекси билан кириб келди. Мазкур солиқ сиёсатининг афзалликлари ва камчиликлари мавжуд.

Афзалликлари:

Экспортни кучайтириши мумкин: Товарлар экспорти учун фойда солиғининг ноль ставкаси товарларни халқаро бозорларда рақобатбардошлигини ошириш орқали экспортни ошириши мумкин. Чунки экспортчилар ўз фойдаларидан солиқ тўлашлари шарт эмас, бу уларга рақобатчиларга нисбатан нарх устунлигини бериши мумкин.

Чет эл инвестицияларини жалб қилиши мумкин: Товар экспорти учун юридик шахслардан олинадиган фойда солиғининг ноль ставкаси хорижий компаниялар учун мамлакатда экспортга йўналтирилган компанияларни ташкил этишни янада жозибадор қилиш орқали хорижий инвестицияларни жалб қилиши мумкин. Чунки чет эл компаниялари экспорт-

дан олган фойдалари бўйича солиқ имтиёзларидан фойдаланишлари мумкин, бу эса уларга мамлакатда тадбиркорлик фаолиятини йўлга қўйиш ва юритиш харажатларини қоплашга ёрдам беради.

Иш ўринларини яратиши мумкин: товарлар экспорти учун фойда солиғининг ноль ставкаси иқтисодий ўсишни рағбатлантириш орқали иш ўринларини яратиши мумкин. Бунинг сабаби экспортчилар ўз бизнесларига сармоя киритиш учун кўпроқ пулга эга бўладилар, бу эса иш ўринларини яратишга олиб келиши мумкин. Бундан ташқари, хорижий инвестициялар мамлакатда иш ўринларини яратиши мумкин.

Камчиликлари:

Даромад йўқотилишига олиб келиши мумкин: товарлар экспорти учун фойда солиғининг ноль ставкаси давлат учун даромад йўқотишларига олиб келиши мумкин. Бунинг сабаби давлат экспортчиларнинг фойдасидан солиқ ундирмайди.

Мониторинг қилиш қийин бўлиши мумкин: товарлар экспорти учун фойда солиғининг ноль ставкасини мониторинг қилиш қийин ҳисобланади. Чунки давлат қайси компаниялар маҳсулот экспорт қилаётгани ва улар қанча фойда кўраётганини кузатиб бориши лозим. Бундан ташқари, давлат компаниялар товарларни экспорт қилаётганини даъво қилиб, тизимни суиистеъмол қилмаслигини таъминлаши лозим.

Солиқдан қочишга олиб келиши мумкин: Товарларни экспорт қилиш учун фойда солиғининг ноль ставкаси солиқдан қочишга олиб келади. Чунки компаниялар ўз товарларини аслида экспорт қилинмаса ҳам экспорт сифатида таснифлашга ҳаракат қилишлари мумкин. Бундан ташқари, ком-

паниялар каттароқ солиқ имтиёзларини талаб қилиш учун экспорт қийматини оширишга уринишлари мумкин.

Охир-оқибат, товарларни экспорт қилиш учун юридик шахслардан олинадиган фойда солиғининг ноль ставкасини жорий этиш ёки қилмаслик тўғрисидаги қарор жуда мураккаб ҳисобланади. Бунда экспорт, хорижий инвестициялар ва давлат даромадларига потенциал таъсир каби бир қатор омилларни ҳисобга олиш лозим.

Ўзбекистон Жаҳон савдо ташкилотига кириши жадаллашган бир пайтда товарлар ва хизматлар экспорти учун ноль ставкали фойда солиғи бекор қилиниб, стандарт 15% ставка киритилиши маълум қилинди. Ушбу тартиб 2025 йил 1 январдан амалда.

22. Мол-мулк солиғи нима?

Мол-мулк солиғи – бу ер ва бинолар каби мулк қийматига ҳисобланадиган солиқдир. Бу дунёнинг кўплаб мамлакатларида кенг тарқалган солиққа тортиш шакли ҳисобланади.

Мулк эгаси тўлайдиган мол-мулк солиғи суммаси одатда мулкнинг баҳоланган қийматига асосланади. Баҳоланган қиймат – бу маҳаллий солиқ органи томонидан белгиланадиган мулкнинг тахминий бозор қиймати.

Мол-мулк солиғи одатда йиллик асосда тўланади, аммо тўлов даврийлиги мамлакатдан мамлакатга фарқ қилиши мумкин. Мулк эгаси мол-мулк солиғини тўлаш учун жавобгардир ва солиқ одатда ҳар йили маълум бир санада тўланади.

Мулк эгаси тўлайдиган мол-мулк солиғи суммасига таъсир қилиши мумкин бўлган бир қатор омиллар мавжуд. Ушбу

омилларга мулкнинг баҳоланган қиймати, солиқ ставкаси ва мавжуд бўлиши мумкин бўлган ҳар қандай имтиёзлар киради.

Солиқ ставкаси – солиққа тортиладиган мулкнинг ҳисобланган қийматининг муайян фоизидир. Солиқ ставкаси мамлакатдан мамлакатга ва шаҳардан шаҳарга фарқ қилиши мумкин. Буюк Британия тажрибасига кўра мол-мулк солиғи ставкаси нафақат мулкнинг баҳосига, балки унда яшаётган ёки фойдаланаётган шахслар сонига ҳам боғлиқ тарзда ўзгаради.

Мол-мулк солиғи кўплаб давлатлар учун асосий даромад манбаи ҳисобланади. У таълим, соғлиқни сақлаш ва инфратузилма каби турли хил давлат хизматларини молиялаштириш учун ишлатилади.

23. Солиқ мақсадларида мол-мулк қиймати

Сўнгги йилларда Солиқ кодексига киритилган фойда солиғидаги асосий воситалар бўйича ўзгаришлар бундай активларни ҳар йилги мажбурий баҳолашдан озод қилди. Бу тўғри қарор деб ўйлайман. Биринчидан, активларни қайта баҳолашда йўл қўйиладиган хатоликларнинг олди олинади, активлар суммасини текшириш осонлашади. Кўпчилик давлатлар томонидан солиқ қонунчилигига киритиладиган қоидаларда уларнинг энг аввало осон текшириладиган бўлиши лозимлигига аҳамият берилади.

Бошқа тарафдан, мол-мулк солиғи бўйича шартли бозор қийматига ўтиш бўйича тайёргарликлар кетмоқда. Бунинг мисоли сифатида бино ва иншоотлар учун минимал суммалар киритилганлигини кўриш мумкин. Бу амалиёт ҳам

дунё давлатлари тажрибасида мавжуд адолатли механизм ҳисобланади.

Фойда солиғи учун амортизация ҳисоблашда бошланғич қийматдан фойдаланишнинг ижобий тарафлари:

- Бошланғич қиймат аниқроқ ва ишончли. Бу актив сотиб олинган ҳақиқий қийматга асосланади, бу маълум ва текширилиши мумкин бўлган миқдордир. Бошқа томондан, бозор қиймати субъектив ва ишончсиз бўлиши мумкин бўлган тахминлар ва фаразларга асосланади.
- Фойда солиғи учун бошланғич қийматдан фойдаланиш компаниялар учун кўпроқ барқарорлик ва прогноз қилишни таъминлайди. Бу компанияларга ўз молиясини режалаштириш ва маълум харажатлар асосида сармоявий қарорлар қабул қилиш имконини беради. Бошланғич қийматдан фойдаланиш компаниялар учун буни амалга оширишни қийинлаштиради, чунки бозор қийматлари тез ўзгариши мумкин.
- Фойда солиғи учун бошланғич қийматдан фойдаланиш янада адолатлидир. Бу барча компаниялар ўз мулкани қачон сотиб олганидан қатъи назар, бир хил асосда солиққа тортилишини таъминлайди. Фойда солиғи бўйича бозор қийматидан фойдаланиш мулкка узоқроқ муддат эгалик қилган компанияларга афзаллик беради, чунки улар ўз мулкига яқинда сотиб олган компаниялардан кўра анча кам амортизация ҳисоблайдилар.

Мол-мулк солиғи учун бозор қийматидан фойдаланишнинг ижобий тарафлари:

- Бозор қиймати мулкнинг жорий қийматини аниқроқ акс эттиради. Бу мол-мулк солиғи мақсадларида муҳим аҳамиятга эга, чунки у мулк эгаларининг солиқларнинг адолатли улушини тўлашини таъминлайди. Бошланғич қиймат кўчмас мулкнинг жорий қийматини тўғри акс эттира олмайди, айниқса, агар мулк сотиб олинганидан буён қимматлашган бўлса.
- Мол-мулк солиғи бўйича бозор қийматидан фойдаланиш мулк эгалари ўз мол-мулкни кам баҳолаган ҳолда солиқ тўлашдан қочишининг олдини олишга ёрдам беради. Агар мулк эгаларига мол-мулк солиғи мақсадларида бошланғич қийматдан фойдаланишга рухсат берилса, улар ўз мулкнинг қийматини сунъий равишда пасайтириши ва камроқ солиқ тўлаши мумкин эди.
- Мол-мулк солиғи бўйича бозор қийматидан фойдаланиш давлат бюджет даромадларини ошириши ҳаммага маълум. Лекин бу даромад мактаблар ва инфратузилма каби муҳим давлат хизматларини молиялаштириш учун ишлатилиши, компанияларни оғринмай солиқ тўлашга ундайди.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, мол-мулк солиғи ёки фойда солиғи мақсадлари учун бошланғич қиймат ёки бозор қийматидан фойдаланиш ёки фойдаланмаслик тўғрисидаги қарор давлатлар томонидан қабул қилинадиган сиёсат қароридир. Энг асосийси, бундай қарорларнинг барқарор тарзда муайян давр амал қилиши солиқ тўловчиларни чарчатмайди. Солиқ кодексининг махсус қисмига киритиладиган солиқ ставкасидан ташқари ўзгаришларни фақат йилда бир марта ва асосли тарзда киритадиган бўлсак, албатта ривожланган давлатлар даражасига етиб олардик.

24. Солиқ кодексидаги сирли бандлар

Солиқ кодексида шундай бандлар борки, уларни қайта-қайта ўқийсиз, лекин мазмунига баъзан тушунмайсиз.

Шундай моддалардан бири Солиқ кодексининг ҚҚС бўйича 239-моддасидаги қуйидаги банд: «Ушбу бўлимни қўллаш мақсадида қуйидагилар ҳам товарларни (хизматларни) реализация қилиш бўйича айланмадир:... б) солиқ тўловчи томонидан ўзига тегишли мол-мулкни (хизматларни), агар бундай мол-мулк (хизматлар) бўйича солиқ суммаси тўлиқ ёки қисман ҳисобга ўтказилган бўлса, бошқарув органи аъзоларига, ходимларга, уларнинг оила аъзоларига ёхуд бошқа шахсларга солиқ тўловчининг тадбиркорлик фаолияти билан боғлиқ бўлмаган шахсий мақсадларда фойдаланиш учун бериш (хизматлар кўрсатиш)».

Ушбу бандни тушуниб олишингиз учун юқорида алгоритм тузишга ҳаракат қилдик. Ушбу алгоритмни ўз ходимига бепул овқат етказиб берадиган компания ёки рағбатлантириш мақсадида музлаткич харид қилиб, уни ўз ходимига берган ҳолатлар бўйича синаб кўринг.

25. Фойда суммасидан ортиқча тақсимланган дивидендлар

Бир мақолага кўзим тушди. Мақолада ортиқча тўланган дивидендларнинг солиққа тортилиши ёритилган. Мақоладаги марказий нуқта бу компанияда тақсимланиши мумкин бўлган суммадан (тақсимланмаган фойда) ортиқча тўланган дивидендлар Солиқ кодексининг 377-модда 15-бандига мувофиқ жисмоний шахснинг бошқа даромадлари сифатида қаралиши лозимлиги ва 12% ставкада ЖШДСга торти-

лишининг ёритилгани. Шунингдек, бундай ортиқча тақсимланган сумма фойда солиғи мақсадларида чегирилмаслиги кўрсатиб ўтилган. Лекин бу хулосага келиш учун Солиқ кодексида етарлича асослар йўқ.

Асос: Солиқ кодексининг 41-моддасига кўра «Қуйидагилар дивидендлар деб эътироф этилади: 1) юридик шахснинг фойдасини (шу жумладан имтиёзли акциялар бўйича фоизлар тарзидаги фойдасини) ушбу юридик шахснинг акциядорига (иштирокчисига) тегишли акциялар (улушлар) бўйича тақсимлаш чоғида акциядор (иштирокчи) томонидан олинган ҳар қандай даромад». Айнан шу жойда жисмоний шахс томонидан тақсимланиши мумкин бўлган фойда суммасидан ортиқча тўланган дивидендлар қандай даромадга киририлиши бўйича банд киритиб ўтилиши лозим эди.

Халқаро амалиёт:

АҚШ: Ички даромадлар кодексининг 301(в)-бўлимида дивидендлар компания томонидан унинг даромадлари ва фойдасидан ўз акциядорларига мулкни тақсимлаш сифатида белгиланади. 306(а)-бўлимида даромад ва фойдадан ортиқ бўлган тақсимлаш мулкый даромад сифатида қаралишини назарда тутди.

Буюк Британия: Даромад солиғи тўғрисидаги қонуннинг 981-моддасига мувофиқ дивидендлар компания томонидан фойдани унинг акциядорларига тақсимлаш сифатида белгиланади. 993-моддага мувофиқ компания фойдасидан ортиқ бўлган тақсимлаш акциядорга мулкый даромад сифатида қаралишини назарда тутди.

Шу билан бирга ортиқча тўланган дивиденд суммаси компания фаолиятига боғлиқ бўлмаган харажат бўлганлиги са-

бабли уларни фойда солиғи мақсадларида чегирилмайдиган харажатлар рўйхатига қўшилиши тўғри бўлади.

Солиқ кодексида фойдадан ортиқча тақсимланган дивидендларни жисмоний шахснинг бошқа даромадлари сифатида ёки бошқа мулкӣ даромад сифатида аниқ белгилаб қўйиш лозим.

26. Солиқ маслаҳатчилари учун 10 та қоида

1. Амалдаги барча қонунлар ва қоидаларга риоя қилиш; солиқ маслаҳатчилари барча амалдаги қонун ва қоидаларга, жумладан, солиқ қонунлари, ахлоқ қоидалари ва профессионал стандартларга риоя қилишлари керак.

2. Ўз мижозлари манфаатларини кўзлаб иш тутиш; солиқ маслаҳатчилари ўз мижозлари манфаатларини кўзлаб иш тутишлари керак, бу уларга тўғри ва холис маслаҳатлар беришни англатади. Солиқ маслаҳатчилари, агар мижоз талаб қилса ҳам, ноқонуний ёки ахлоқий бўлмаган солиқ стратегияларини тавсия этмаслиги керак.

3. Мижозларнинг махфийлигини сақлаш; солиқ бўйича маслаҳатчилар мижознинг махфийлигини сақлашлари керак, яъни мижознинг барча маълумотларини махфий сақлашни англатади. Бунга мижознинг молиявий аҳволи, солиқ ҳисоботлари ва бошқа хусусий маълумотлар киради.

4. Манфаатлар тўқнашувини ошкор қилиш; солиқ маслаҳатчилари ўз мижозларига ҳар қандай манфаатлар тўқнашувини ошкор қилишлари керак. Бунга маслаҳатчининг шахсий манфаатлари мижознинг манфаатларига зид келадиган ҳар қандай ҳолатлар киради.

5. Етук ва малакали эксперт бўлиш; солиқ маслаҳатчилари солиқ маслаҳати бериш учун тажрибали ва малакали бўлиши керак. Бу тўғри ва объектив маслаҳат бериш учун зарур таълим, тайёргарлик ва тажрибага эга бўлишни англатади.

6. Ҳалол ва адолатли бўлиш; солиқ маслаҳатчилари мижозлар ва жамоатчилик билан муносабатларида ҳалол ва адолатли бўлиши керак. Бу нотўғри ёки ёлғон амалиётлардан қочиш ва профессионал хатти-ҳаракатларнинг энг юқори стандартларига риоя қилишни англатади.

7. Солиқ қонунлари ва қоидаларидан хабардор бўлиш; солиқ қонунлари доимий равишда ўзгариб туради, шунинг учун солиқ маслаҳатчилари сўнгги ўзгаришлардан хабардор бўлишлари муҳимдир. Буни солиқ янгиликлари ва блогларига обуна бўлиш, узлуксиз таълим курсларида қатнашиш ёки профессионал ташкилотларга қўшилиш орқали амалга ошириш мумкин.

8. Мижозлар билан мустаҳкам алоқалар ўрнатиш; солиқ маслаҳатчилари ўз мижозлари билан мустаҳкам муносабатлар ўрнатишлари керак. Бу уларнинг эҳтиёжларига жавоб бериш, аниқ ва ўринли маслаҳатлар бериш, барча ишларда ҳалол ва адолатли бўлишни англатади.

9. Технологиядан ва дастурий таъминот воситаларидан фойдаланиш; солиқ маслаҳатчилари технологиядан фойдаланишлари мақсадга мувофиқ. Бу уларга янада самаралироқ ва унумлироқ бўлишга, шунингдек мижозларга яхши хизмат кўрсатишга ёрдам беради.

10. Умр бўйи илм талабида бўлиш; солиқ маслаҳатчилари бутун умр ўрганувчи бўлиши керак. Бу доимий равишда

янги билим ва кўникмаларни излаш, янги ғояларга очик бўлишни англатади.

27. Солиқ мажбурияти бўйича даъво муддати

Солиқ мажбурияти бўйича даъво муддати – бу солиқ органи ёки бошқа ваколатли орган солиқ текширувини ўтказишга, текширув натижалари бўйича солиқ тўловчига солиқ қарзини узиш тўғрисида талабнома юборишга ёки солиқ тўғрисидаги қонунчиликка мувофиқ тўланиши лозим бўлган солиқлар миқдорини қайта кўриб чиқишга ҳақли бўлган муддат ҳисобланади.

Президент қарорига (04.09.2023 й. ПҚ-292-сон) кўра, солиқ мажбурияти бўйича даъво қилиш муддати 5 йилдан 3 йилга туширилди.

Халқаро тажриба (Сингапур)

Сингапурда солиқлар бўйича даъво муддати молиявий йил тугаганидан кейин тўрт йилни ташкил қилади. Бу шуни англатадики, Сингапур солиқ органи солиқни ҳисоблаш ва ундириш керак бўлган йил охиридан бошлаб тўрт йил муддатда текшириш ҳуқуқига эга.

Бироқ бу қоидадан баъзи истиснолар мавжуд. Масалан, қуйидаги ҳолларда даъво муддати олти йилга узайтирилади:

- Сохта ҳисобот топширилган бўлса;
- Ҳисобот топширилмаса;
- Бухгалтерия ёзувларини яширган ёки йўқ қилган бўлса;
- Солиқ тўлашдан бўйин товлаш ниятида Сингапурни тарк этган бўлса.

Бундан ташқари, даъво муддати АҚШда 3 йил, Канадада 2 йил, Буюк Британияда 6 йил эканини эслатиб ўтамиз.

Солиқ мажбурияти бўйича даъво муддатининг қисқа бўлишининг афзалликлари ва камчиликлари албатта ҳар бир солиқ тўловчининг нуқтаи назарига боғлиқ. Бизнинг фикримизча, даъво муддати қисқалигининг афзаллик ва камчилик томонлари қуйидагилардан иборат:

Афзалликлари:

Солиқ тўловчиларни солиқ ҳисоботини тузиш ва тақдим этишда ҳалол ва аниқ бўлишга ундайди. Агар солиқ тўловчилар солиқ органи томонидан 3 йилда ҳеч бўлмаганда бир марта текширилиши мумкинлигини билсалар, улар солиқ ҳисоботини тўғри ва аниқроқ тузишлари мумкин.

Солиқ органининг маъмурий харажатларини камайтиради. Солиқ органи солиқларни текшириш ва ундириш учун ресурс сарфлаши керак. Қисқа даъво муддати уларнинг ушбу тадбирларга камроқ пул сарфлаши мумкинлигини англатади. Бундан ташқари, тез ўзгарувчи солиқ сиёсати шароитида солиқ органлари текширувчилари узоқ муддатли даъво муддатидаги ўзгаришларни тўлиқ қўллай олмасликлари ва натижада ундирилиши мумкин бўлган солиқлар йўқотилиши турган гап.

Солиқ тўловчилар учун ишончни таъминлайди. Солиқ тўловчилар маълум вақтдан кейин солиқлар учун жавобгар бўлмаслигини биладилар. Бу уларга ишончни таъминлайди ва уларга ўз рискларини шунга мос равишда режалаштириш имконини беради.

Камчиликлари:

Солиқ тўловчиларга солиқ тўлашдан бўйин товлашдан қочиш имконини беради. Агар даъво муддати жуда қисқа бўлса, солиқ тўловчилар даъво муддати тугашини кутиш орқали солиқ тўлашдан бўйин товлашдан қутулишлари мумкин.

Кўчиб кетган ёки тўловга қодир бўлмаган солиқ тўловчилардан солиқ ундиришни қийинлаштиради. Агар даъво муддати жуда қисқа бўлса, солиқ органи кўчиб кетган ёки тўловга лаёқатсиз бўлган солиқ тўловчилардан солиқ йиға олмаслиги мумкин. Бунинг сабаби шундаки, улар солиқ тўловчини топа олмаслиги ёки солиқ тўловчининг солиқ тўлаш учун пули бўлмаслиги мумкин.

Хулоса қилиб айтиш мумкинки, даъво муддатининг қисқа ёки узоқ бўлиши тўғрисидаги қарор давлат томонидан қабул қилиниши лозим бўлган сиёсий қарордир. Ҳар бир ёндашувнинг афзалликлари ва камчиликлари мавжуд ва энг яхши ёндашув муайян ҳолатларга қараб ўзгаради.

28. «Откат» фойда солиғи мақсадларида чегириладими?

Бозор нархидан юқори бўлган материалларни сотиб олиш чегириб ташланадими ёки йўқми, бу муайян ҳолатларга боғлиқ. Амалдаги Солиқ кодекси бўйича 317-моддада конкрет бундай банд мавжуд эмас. Лекин харажатларнинг иқтисодий асосланганлиги мезони материалларнинг бозор нархида қимматга олинishiга нисбатан саволларни келтириб чиқаради.

Бизнинг солиқ текширувчилар ҳозирча фақат бозор қийматидан кам кўрсатилган даромадга нисбатан бозор қиймати-ни қўллаш устида ишламоқдалар. Лекин, бир тарафдан компаниянинг пуллари-ни расмий ювиш, бошқа тарафдан фойда

солиғи базасини камайтиришга қаратилган «откат» операцияларига эътибор қаратилмаяпти.

Умуман олганда, материалларни ҳаққоний бозор қийматидан юқори нархда сотиб олиш бизнес харажатлари сифатида чегирилмаслиги лозим. Бунинг сабаби бундай харид иқтисодий асосланган бизнес харажатлари ҳисобланмайди. Соғлом бизнес эгаси ўзининг корхонасига бозордагидан кўра қимматроқ нарса сотиб олмайди. Агар сотиб олса, унинг саломатлиги жойида эмас ёки бошқа мақсадни кўзлаган.

Бироқ ушбу қоидадан баъзи истиснолар мавжуд. Мисол учун, агар сотиб олиш виждонан амалга оширилган бўлса ва солиқ тўловчи бозор нархи сотиб олиш нархидан юқори бўлганлигини исботлай олса, сотиб олиш чегириб ташланади. Бундан ташқари, агар сотиб олиш иқтисодий асосланган бизнес битимининг бир қисми сифатида амалга оширилган бўлса, нарх ҳаққоний бозор қийматидан юқори бўлса ҳам, харид чегириб ташланиши мумкин. Масалан, қонунчилик талаби билан муайян етказиб берувчидан белгиланган нарх бўйича сотиб олган бўлса.

Бозор нархидан юқори бўлган материалларни сотиб олиш чегириб ташланадими ёки йўқлигини аниқлашда эътиборга олиниши мумкин бўлган баъзи қўшимча омиллар мавжуд:

- Харид қилишдан мақсад: харид иқтисодий асосланган бизнес мақсадларида қилинганми?
- Тўланган нарх: тўланган нарх ҳаққоний бозор қийматидан сезиларли даражада юқори бўлганми?
- Солиқ тўловчининг мақсади: солиқ тўловчи нархнинг ҳаққоний бозор қийматидан юқори эканлигини билар эдими?

- Атрофдаги шароитлар: харид қилиш иқтисодий асосланган бизнес харажатлари эмаслигини кўрсатадиган бошқа омиллар борми?

Агар сиз бозор нархидан юқори бўлган материалларни сотиб олишни ўйлаётган бўлсангиз, қарор қабул қилишдан олдин потенциал фойда ва рискларни баҳолашингиз лозим.

29. Тушум ҳақида фактлар

Тушум тушунчаси Солиқ кодексида 56 марта, рус тилида «выручка» тушунчаси 40 марта ишлатилган. Наҳотки бир ҳужжатда шундай бўлиши мумкин?

Албатта Солиқ кодексини ўзбек тилида ўқишда жуда эҳтиёт бўлишимиз керак. Жорж ва Морж бир-биридан фарқланмаган, минг афсус. Рус тилидаги «Поступления» ва «Выручка» атамалари ўзбек тилида «тушум» деб таржима қилинган.

Қолаверса, Кодекснинг кўп жойларида даромад сўзи ўрнига «тушум» сўзи ишлатилган. Лекин солиқ мақсадларида тушум нима экани изоҳланмаган.

Таклиф: Бу йилги Солиқ кодексига киритиладиган ўзгаришларни ўзбек тилидаги таржима экспертизасидан бошлаш лозим. Акс ҳолда Солиқ кодексининг нотўғри талқин қилиниши оқибатида қанча солиқ тўловчилар жабр кўриши мумкин.

30. Реализация нархи ва бозор қиймати ўртасидаги фарқ

Шу кунларда бозор қиймати бўйича ҚҚС суммаси чегирилиши масаласига оид мақола ўқиб қолдим. Мақоладан кўчирма: «Агар корхона маҳсулотлар (товарлар)нинг бозор нархи

ва реализация қилиш нархи ўртасидаги ижобий фарқдан ҚҚСни мустақил равишда қўшимча ҳисоблаб ёзган бўлса, фойда солиғини ҳисоб-китоб қилишда қўшимча ҳисобланган ҚҚС суммаларини чегиришга ҳақли». Мақолада айнан мустақил равишда деган сўзга урғу берилган.

Демак, сотиш нархи ва бозор қиймати ўртасидаги фарқ бўйича компания ўзи мустақил равишда ҳисоблаган ҚҚС суммаси фойда солиғи мақсадларида чегирилади. Бунинг аксини давом эттирсак, агар шундай фарқ солиқ органи томонидан аниқланса, фойда солиғи мақсадларида чегирилмайди, деган маъно келиб чиқмоқда.

Бунинг асоси сифатида муаллиф эҳтимол Солиқ кодексининг 317-модда 12-бандини келтириши мумкин: «Солиқ базасини аниқлашда чегириб ташланмайдиган харажатлар жумласига қуйидагилар киради: 12) солиқ текширувлари натижалари бўйича қўшимча ҳисобланган солиқлар ва йиғимлар».

Солиқ органи томонидан ҚҚС солиқ базасига тузатиш киритиш ваколати орқали ҳисобланган солиқ қўшимча ҳисобланган солиқ ҳисобланадими?

Солиқ тўловчиларни бозор қиймати бўйича солиққа тортиш орқали ноаниқ позицияга қўйиб, қўшимча ҚҚС ундириш ва камига бундай ҚҚС харажатини фойда солиғидан чегирмаслик қанчалик тўғри?

Солиқ органи томонидан текширув давомида солиқ тўловчи томонидан очикдан-очик йўл қўйилган хато учун ҳисобланган солиқлар фойда солиғидан чегирилмаслигида мантиқ бор. Лекин бозор қиймати бу солиқ тўловчининг хатоси эмас, балки амалий мулоҳазаси натижаси!

31. Ҳашаматли автомобилнинг эскириши

Компания ишлаб чиқариш фаолияти билан шуғулланади. Компания мулкдорлари айти пайтда компания директорлари функциясини бажаради. Компания томонидан енгил автомобиллар сотиб олинган ва компания директорлари томонидан бошқарилади. Мазкур ҳолатда ушбу автомобиллар амортизацияси фойда солиғи мақсадларида чегириладими?

Бу саволнинг жавоби ҳар бир индивидуал ҳолат, факт ва ҳужжатлаштиришга боғлиқ бўлади.

Бирок, умуман олганда, бизнесактивларининг амортизацияси, агар активлар асосан тадбиркорлик фаолияти мақсадларида фойдаланилган бўлса, фойда солиғи мақсадларида чегириб ташланади. Директорлар томонидан фойдаланиладиган енгил автомобиллар бўйича компания амортизация чегирмаларини қўллаши учун автомобиллар асосан бизнес мақсадларида фойдаланилганлигини кўрсатиши керак бўлади.

Енгил автомобилдан асосан бизнес мақсадларида фойдаланиладими ёки йўқлигини аниқлашда халқаро амалиётга мувофиқ ҳисобга олиниши мумкин бўлган баъзи омиллар қуйидагилардан иборат:

- Автотранспортдан бизнес мақсадларида фойдаланиш вақтининг фоизи
- Автотранспорт воситасидан фойдаланиладиган тадбиркорлик фаолиятининг хусусияти
- Автомобиль бизнеснинг фаолияти учун зарурми?
- Автомобилдан шахсий мақсадларда фойдаланиладими?

- Автомобилга сарфланадиган бензин ва ёқилғи сарфлари қайси мақсадларга сарфлангани ҳужжатлаштирилганми?

Амалда директорлар автомобиллардан қайси мақсадларда фойдаланганини кўрсатиши керак. Масалан, директорлар автомобиллардан мижозларнинг олдига бориш, маҳсулотларни етказиб бериш ёки савдо кўргазмаларида қатнашиш учун фойдаланиши мумкин.

Юқоридагиларга қўшимча равишда, айрим давлатларда ҳашаматли автомобиллар амортизациясини чегириб ташлашни чеклаши мумкин бўлган махсус қоидалар мавжудлигини таъкидлаш муҳим. Мисол учун, АҚШда ҳашаматли автомобиллар учун амортизация суммаси чегирмаси маъмурий мақсадларда фойдаланилган автомобиллар учун чегирилмаслиги қоидаси мавжуд.

Бизнинг солиқ қонунчилигимиз бўйича ҳозирча фойда солиғи мақсадларида енгил автомобиллар учун аниқ қоидалар эмас, фақат тамойиллар амал қилмоқда. Яъни иқтисодий жиҳатдан асосланганлик тамойили (СК 305-м.). Қолаверса, ҚҚС бўйича енгил автомобилларнинг ҚҚС суммасини ҳисобга олиш бўйича қоида ни конкретлаштириш лозим.

Лекин, бу тамойилларни адолатли тарзда қўллаш амалда имконсиз. Шу сабабли Солиқ кодексига тегишли ўзгаришларни киритмасдан туриб, енгил автомобиллар амортизациясини чегирмаслик кўпгина низоли ҳолатларни келтириб чиқариши мумкин.

Айниқса енгил автомобиль бўйича амортизация чегирилмаслиги қарори ортидан қуйидаги солиқ оқибатлари келиб чиқади:

- Амортизацияси чегирилмаган автомобиль бўйича илгари ҳисобга олинган ҚҚС суммаси ҳам тузатилиши керак бўлади (яъни ҳисобга олинган сумма бекор қилинади, агар даъво муддати ўтмаган бўлса албатта);
- Амортизацияси чегирилмаган автомобилни бошқарган жисмоний шахс учун автомобилдан фойдалангани учун моддий наф тарзидаги даромад ва ЖШДС ҳисобланади.

Юқоридаги рискларни ҳисобга олган ҳолда, Солиқ кодекси-га аниқ қоидалар киритилгандан сўнг иқтисодий асосланганлик тамойилини енгил автомобиллар амортизациясига нисбатан қўллашни мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз.

32. Электрон хизматларга солиқ солиш

Дунёда электрон хизматларга солиқ солиш мураккаб масаладир. Электрон хизматларга солиқ солишнинг ягона халқаро стандарти мавжуд эмас ва турли мамлакатларда турлича ёндашувлар қўлланмоқда.

Баъзи мамлакатларда электрон хизматлар учун махсус солиқлар жорий қилинган, масалан, Рақамли Хизматлар Солиғи (РХС). РХС – бу Google, Amazon, YandexGo ва Facebook каби йирик рақамли компанияларнинг даромадларига солинадиган солиқдир. РХС ушбу компаниялар фойдаланувчилари жойлашган мамлакатларда солиқларнинг адолатли улушини тўлашларини таъминлаш учун ишлаб чиқилган.

Бошқа мамлакатлар электрон хизматларни солиққа тортишга кўпроқ урғу бермоқда. Масалан, айрим мамлакатлар қўшилган қиймат солиғи (ҚҚС) базасини кенгайтириш орқали электрон хизматларни ҳам қамраб олмоқда.

Иқтисодий Ҳамкорлик ва Тараққиёт Ташкилоти (OECD) ҳозирда электрон хизматларга солиқ солишнинг янги халқаро асоси устида ишламоқда. Мазкур ташкилотнинг мақсади бутун дунё бўйлаб электрон хизматларга солиқ солишга янада изчил ва самарали ёндашувни яратишдир.

Турли мамлакатлар электрон хизматларга қандай солиқ солишига мисоллар:

Буюк Британия: Буюк Британияда глобал даромади 750 млн евродан ортиқ ва Буюк Британиядаги айланмаси 500 миллион фунт стерлингдан ортиқ бўлган йирик рақамли компанияларга тегишли РХС мавжуд. РХС ставкаси 2%ни ташкил қилади.

Ҳиндистон: Ҳиндистонда товарлар ва хизматлар солиғи (ҚҚС) мавжуд бўлиб, электрон хизматларга ҳам тегишли. Электрон хизматлар учун ҚҚС ставкаси 18%ни ташкил қилади. Шу жумладан, йиғим жорий қилинган.

Чет эл компанияси томонидан кўрсатиладиган хизматларни фойда солиғига тортиш Солиқ кодекси доирасидан чиқади. Сабаби иккиёқлама солиқ солишнинг олдини олишга қаратилган халқаро шартнома доирасида бундай компания даромадига нисбатан қайси давлатда солиқ солиниши келишилган бўлади.

Ўзбекистон тажрибасида ҚҚСдан ташқари, ечим сифатида хизмат қийматига нисбатан қўлланадиган РХСни жорий қилиш кўзланган натижа бериши осонроқ кўринмоқда.

33. Сотув акцияларини солиққа тортиш

Компания салқин ичимликлар ишлаб чиқаради. Компания сотув ҳажмини ошириш мақсадида ўз мижозларига акция эълон қилган. Акция иштирокчиларига пул мукофоти ёки

қимматбаҳо совғалар (планшет ёки телефон) совға қилинади. Бундай кўринишдаги ашёларнинг жисмоний шахсларга берилиши қайси ҳолатларда уларнинг даромади сифатида қаралмайди?

Мазкур саволнинг жавобини топишда Солиқ кодексининг 369-модда 2-қисми 14-бандига мурожаат қилиш лозим. Бунда икки асосий ва учта қўшимча шартлар келтириб ўтилган.

Бундай акция натижасида бериладиган ашёлар жисмоний шахснинг даромади бўлмаслиги учун қуйидаги ИККИТА АСОСИЙ ШАРТ БИР ВАҚТНИНГ ЎЗИДА бажарилиши лозим:

1-шарт. Дастур (акция) мижозларнинг товарлар ва хизматларни сотиб олиш фаоллигини оширишга қаратилган бўлиши лозим; Буни аниқлаш учун акция моҳиятини ўрганиш лозим, масалан, акция мижозларни кўпроқ товарлар ёки хизматлар сотиб олишга ундайдими? Акция маълум миқдорда харидларни амалга оширган харидорлар учун чегирмаларни назарда тутадими? Акция иштирокчиси акция иштирокчиси бўлмаган харидорга қараганда товарлар ва хизматлар учун кўпроқ пул сарфлайдими?

2-шарт. Акцияда иштирок этиш натижасида бонус баллар ҳисобланиши ёки олинишини назарда тутиш лозим; Демак, акция шунчаки ютуқли ўйин шаклида ташкил этилиши иккинчи шартни қаноатлантирмайди. Чунки харидор бундай акцияда совғага эга бўлиш учун илгари амалга оширган харидлари эвазига маълум бир балларни йиғиб борган бўлиши керак.

Юқоридаги иккита асосий шартга қўшимча тарзда акцияда қуйидаги 3та қўшимча шартларнинг БАРЧАСИ бажарилиши лозим:

1-шарт. Жисмоний шахс акцияда оммавий оферта шартларида иштирок эта олиши лозим. Бу шуни англатадики, солиқ тўловчи иштирок этишдан олдин дастур шартларини кўриб чиқиш ва қабул қилиш имконияти берилган ҳолда дастурда иштирок этади. Акс ҳолда акция доирасида олинган ашё жисмоний шахснинг даромади сифатида қаралади.

2-шарт. Акция доирасида очик офертани акцептлаш муддати 30 кундан ортиқ бўлиши ва компания оммавий офертани муддатидан олдин чақириб олиш имконияти мавжуд бўлмаслиги лозим. Бу жисмоний шахс дастур шартларини кўриб чиқиш учун етарли вақтга эга бўлиши ва дастур ташкилотчиси исталган вақтда оммавий офертани қайтариб ололмаслигини билдиради. Яъни компания директори ўзининг қариндошига эшикни очиб, қолганларга эшикни ёпиб қўйиш имконияти бўлса, бундай акция доирасида жисмоний шахсга совғалар берилиши жисмоний шахснинг даромади сифатида қаралади.

3-шарт. Дастур иштирокчиси ашёларни дастур ташкилотчиси билан лавозим мажбуриятларини бажаришда меҳнат муносабатлари доирасида, шунингдек дастур иштирокчиси томонидан товарлар етказиб берганлик (ишлар бажарганлик, хизматлар кўрсатганлик) учун ҳақ (мукофот) ёки моддий ёрдам сифатида олмаётган бўлиши лозим. Бу шуни англатадики, жисмоний шахс дастур ташкилотчисига товарлар, хизматлар ёки ишларни тақдим этиш эвазига дастур ташкилотчисидан совғаларни олмаслиги лозим. Бундай рискнинг олдини олиш учун акция шартларида компания манфаатдор томонлари бундай акция иштирокчиси бўла олмаслигини назарда тутиш мақсадга мувофиқ бўлади. Ҳатто тасодифий тарзда компания таъсисчиси ўз компанияси акциясида иш-

тирок этиб, совға олиши унинг компаниядан даромад олаётганини кўрсатиши мумкин.

Эслатиб ўтамиз, солиқ агенти солиқ тўловчидан ЖШДС суммасини ушлаб қолмаган тақдирда, солиқ агенти ушлаб қолинмаган суммани ва у билан боғлиқ пеняни бюджетга ўтказиши шарт. Шунинг учун акция ўтказувчи компанияларда ЖШДС билан боғлиқ жуда катта риск мавжуд.

34. Резидентлик мақоми нима беради?

Ўзбекистон солиқ қонунчилиги бўйича жисмоний шахсининг резидент ёки норезидент бўлиши қуйидаги оқибатларни келтириб чиқаради:

- Резидент жисмоний шахс Ўзбекистондаги ва унинг ташқарисидagi манбалардан олинган даромадлардан, норезидент жисмоний шахс эса фақат Ўзбекистондаги манбалардан олинган даромадлардан ЖШДС тўлайди (СК 368-м.);
- Резидентларга нисбатан ЖШДС бўйича имтиёзлар қўлланилади, норезидентлар учун эса бундай имтиёзлар қўлланилмайди (СК 366-м.);
- Резидентлар учун дивидендлар ва фоизлар 5% ставкада, норезидентлар учун эса 10% ставкада солиққа тортилади (СК 381–382-м.).

Ўзбекистонда мол-мулк солиғи, ер солиғи ёки сув солиғи учун жисмоний шахсларнинг резидент ёки норезидентлик мақоми аҳамиятга эга эмас. Чунки бу солиқлар ҳудудга асосланган солиқ тизими сифатида ишлаб чиқилган. Агар Ўзбекистоннинг резидент жисмоний шахсининг чет элда-

ги кўчмас мулклари Ўзбекистонда ҳам солиққа тортилиши нормаси бўлганда, жисмоний шахснинг резидент ёки нонрезидентлик мақоми муҳим роль ўйнаган бўларди. Бундай давлатларга Венгрия, Исроил, Норвегия, Испания, Швеция, Швейцария ва Буюк Британияни мисол қилиш мумкин.

Энг қизиғи, ушбу мамлакатларнинг баъзиларида чет элдаги мулклар учун мулк солиғи ставкаси маҳаллий мулклар учун солиқ ставкасидан юқори. Мисол учун, Венгрияда хориждаги мулклар учун мол-мулк солиғи ставкаси мулк қийматининг 0,35%ни ташкил қилади, ички мулк учун эса мулк солиғи ставкаси мулк қийматининг 0,2%ни ташкил қилади.

35. Фоизсиз олинган қарзнинг солиқ оқибати

Компания 2023 йил 10 январда 31 мартда қайтариш шрти билан 20 млн сўм фоизсиз қарз олган, ўша санадаги қайта молиялаштириш ставкаси 15%ни ташкил этарди. 31 март санасида қайта молиялаштириш ставкаси 14%ни ташкил қилган. Мазкур қарз бўйича фойда солиғи мақсадларида бирор солиқ оқибати мавжудми?

Мазкур саволга жавоб топишда СКнинг 299-моддасига муурожаат қилиш лозим. Фақат Солиқ кодексининг ушбу моддасини рус тилида ўқиш тавсия этилади. Сабаби ўзбек тилида маъно бўйича хато мавжуд. Хуллас, қарз маблағларидан фоизсиз фойдаланиш натижасида компания учун солиқ мақсадларида «ШАРТЛИ ДАРОМАД» ҳисобланади.

Нима учун шартли даромад?

Чунки бундай даромад ҳақиқатда компания томонидан бирор иқтисодий наф тарзида олинмайди. Шунинг учун хи-

собланган даромад суммаси учун бухгалтерия ҳисобида бирор ўтказма берилмайди. Солиқ солиш мақсадларида эса даромадларнинг ҳисобланишини ҳужжатлаштириш СКнинг 76-моддаси талабларига мос келади.

Ҳисоблаш тартиби

Қарздан бепул фойдаланишдан компаниянинг даромадини аниқлаш учун ҳар бир ҳисобот даврида (чоракда) қарздан фойдаланилган кунлар сонига мутаносиб тарзда даромад ҳисобланади. Юқоридаги мисолда қарз биринчи чоракда олиниб, шу чоракнинг ўзида қайтарилгани учун бутун қарз даври учун даромадни ҳисоблаймиз. Эътибор беринг, қарз бўйича даромадни қайта молиялаштириш ставкасининг қарз олиш санасидаги кўрсаткичидан фойдаланилади.

Қарздан фойдаланиш бўйича даромад:

$$20\,000\,000 \times 15\% : 365 \times 80 \text{ кун} = 657\,534 \text{ сўм.}$$

Демак, компания фойда солиғи мақсадларида қарзга олинган маблағдан 80 кун давомида фоизсиз фойдалангани учун солиқ базасига 657 534 сўм шартли даромадни қўшиши лозим.

Шартли даромад ҳисобланмайдиган истисно ҳолатлар:

- банклараро операцияларга ва кредит ташкилотлари томонидан берилган кредитлар;
- ЎзР Президентининг, ЎзР Вазирлар Маҳкамасининг қарорларига кўра, шунингдек ЎзР норезидентлари томонидан бериладиган қарзлар;
- солиқ тўловчилар консолидациялашган гуруҳининг бир иштирокчиси томонидан айти шу консолидация-

лашган гуруҳнинг бошқа иштирокчисига бериладиган қарзлар.

Айланмадан олинадиган солиқ

Қарздан фойдасиз фойдаланиш натижасида ҳисобланадиган шартли даромад суммаси айланмадан олинадиган солиқ тўловчининг солиқ базасини ҳам оширади (СК 463-м.).

36. Банклар захира фондларининг қайта тикланиши

АБС банк томонидан захира фондларига ажратмалар қонунчиликда назарда тутилган тартибда белгиланган норманинг 80%дан кўп бўлмаган қисми фойда солиғи мақсадларида харажат сифатида чегирилиши белгиланган. Келаси йилда бундай захираларнинг қайта тикланиши тўлиқ даромад сифатида қараладими?

Солиқ кодексининг 297-модда 21-бандига мувофиқ, шакллантирилиш харажатлари Солиқ Кодекснинг 44 ва 45-бобларида белгиланган тартибда ва шартларда харажатлар таркибига қабул қилинган, қайта тикланган захиралар суммалари даромад сифатида эътироф этилиши белгиланган.

Ушбу бандни банклар учун қўллаш натижасида қуйидаги хулосага келиш мумкин: Банклар томонидан харажатлар таркибига қабул қилинган захира фондларига ажратмалар қайта тикланиши уларнинг айни фойда солиғи мақсадларида илгари чегирилган миқдорида даромад сифатида қаралади. Қайта тикланган захиранинг 20% қисми (олдинги йилларда чегирилмаганлигини ҳисобга олиб) фойда солиғи ҳисоблашда даромад сифатида қаралмайди.

37. Солиқ маслаҳати ва солиқ комплаенс хизматлари фарқи

Солиқ маслаҳати одатда мижознинг келгуси операцияларини режалаштиришга қаратилган. Солиқ комплаенс эса ўтган даврда бўлиб ўтган операция бўйича солиқ ҳисоботини тузиб бериш ёки тузилган ҳисоботнинг тўғри эканини текшириб беришдан иборат.

Бу икки фаолият кўпинча солиқ маслаҳатчилари томонидан бир вақтнинг ўзида кўрсатилади. Демак, бухгалтерия аутсорсинг хизматини кўрсатувчи кичик компанияда солиқ ҳисоботларини тузувчи ёки йирик компанияларда солиқ ҳисоботлари билан ишловчи мутахассислар ҳам аслида солиқ маслаҳатчилари ҳисобланади. Халқаро тажрибага кўра, жуда кўп солиқ маслаҳатчилари фаолияти мобайнида асосий вақтларини солиқ комплаенс фаолиятига сарфлайдилар.

Солиқ комплаенс ҳам, солиқ маслаҳати ҳам бир хил даражадаги техник билимларни талаб қилади. Лекин солиқ комплаенс бўйича фаолият олиб бормайдиган солиқ маслаҳатчиси мижознинг саволларига амалий жавоб беришга қийналиб қолиши мумкин. Чунки мижозга ечимни айтиш билан бирга ҳисоботда қайси қаторда кўрсатишни ҳам тушунтиришга тўғри келиши мумкин. Айниқса солиқ ҳисоботлари тез ўзгарувчи шароитда солиқ маслаҳатчилари солиқ комплаенс бўйича ҳам фаолият олиб боришлари мақсадга мувофиқ бўлади.

38. Натура кўринишидаги даромад қандай баҳоланади?

Россия солиқ қонунчилигига кўра, жисмоний шахслар томонидан пул кўринишида эмас, натура кўринишида олинган даромадлар уларнинг ҳақиқий олинishi санасидаги бозор қийматидан келиб чиқиб аниқланади.

Бизда ҳозирча бундай қоида мавжуд эмас. Бунинг ўрнига тегишли ҳолларда компания томонидан товарлар берилган пайтда товарнинг реализация нархи ва унинг таннархи ўртасидаги салбий фарқни жисмоний шахс даромади сифатида қаралмоқда (СК 376-м.).

Шунингдек, жисмоний шахслар ёки иш берувчилардан олинган натура шаклидаги совғалар ва даромадлар баҳосини аниқлаш бўйича аниқ кўрсатма мавжуд эмас (СК 377-м.).

Бу ҳолатда Солиқ кодексининг умумий қисмида келтирилган даромад тушунчаси (Нафни баҳолаш имконияти мавжуд бўлган тақдирда ва бундай нафни баҳолаш мумкин бўлган даражада ҳисобга олинадиган пул ёки натура шаклидаги иқтисодий наф даромад деб эътироф этилади) ҳам уни баҳолаш бўйича бирор йўлни кўрсата олмайди (СК 42-м.).

39. Текинга олинган мулкӣ ҳуқуқлар даромад ҳисобланадими?

Номоддий хусусиятга, пулда ифодаланган баҳога эга мол-мулкка қаратилган ва ушбу мол-мулкдан мустақил равишда, унга боғлиқ бўлмаган ҳолда муомалада бўлишга кодир (олди-сотди шартномасининг объекти ёхуд шартномада ёки бошқа тасдиқловчи ҳужжатда кўрсатилган, ушбу мулкӣ ҳуқуққа эгалик қилиш, ундан фойдаланиш ҳамда уни тасарруф этиш ҳуқуқига эга бўлган, ўз мулкдоридан ўзга шахсга бошқача тарзда ўтказиш объекти бўлиши мумкин бўлган) фуқаровий ҳуқуқ объекти солиқ солиш мақсадида мулкӣ ҳуқуқ деб эътироф этилади.

Мулкӣ ҳуқуқлар жумласига кредиторнинг қарздорга талаб қўйиш ҳуқуқи, хўжалик жамиятининг устав фондида (устав

капиталида) иштирок этиш улуши, қимматли қоғозлар, муаллифнинг (ёки бошқа ҳуқуқ эгасининг) интеллектуал мулк объектига бўлган ҳуқуқи, шунингдек ҳуқуқларнинг замирида ётган мол-мулк билан боғлиқ, сотилиши ёки ўз мулкдоридан ўзга шахсга бошқача тарзда ўтказилиши мумкин бўлган бошқа турлари киради.

Солиқ кодексининг 299-моддасига мувофиқ, текинга олинган мол-мулк даромад сифатида қаралиши белгиланган. Мулкӣ ҳуқуқлар тўғрисида ушбу моддада ёзилмаган. Бундай ҳолатда бухгалтерия ҳисоби талабларига қаралади. МҲХС стандартлари бўйича текинга олинган активлар даромад таърифини қаноатлантиради. Шундай экан, мулкӣ ҳуқуқларни текинга олиш фойда солиғи мақсадларида даромад сифатида қаралади.

Риск нимада?

Солиқ кодексининг 304-моддасига кўра, ЎзР Президенти-нинг ёки ЎзР Вазирлар Маҳкамасининг қарорлари асосида, шунингдек ЎзР халқаро шартномаларига мувофиқ текинга олинган мол-мулк ва хизматлар фойда солиғи мақсадларида даромад сифатида қаралмаслиги лозим. Бу қоида бўйича мулкӣ ҳуқуқлар назарда тутилмаган. Кўпчилик компаниялар ушбу ҳолат бўйича олган мулкӣ ҳуқуқларни ҳам мол-мулк сифатида қараб, даромадга киритмаган бўлишлари мумкин.

40. Мол етказиб берувчиларга бўнак

Олдинроқ умидсиз қарзларнинг солиқ мақсадларида чегирилиши учун зарур шартлар бўйича тушунтириш берган эдик. Бугун солиқ маслаҳати бўйича тайёргарлик кўраётган ҳамкасбларимиздан мол етказиб берувчиларга тўланган

бўнаклар умидсиз бўлса чегириладими, деган савол ўртага ташланди.

Солиқ кодексида умидсиз қарз «суд қарори билан мажбуриятнинг бекор қилиниши туфайли ёхуд банкротлик, тугатиш, қарздорнинг вафоти ёки даъво муддати тугаши сабабли тўланиши мумкин бўлмаган қарз» деб таърифланган.

Ушбу таърифга кўра, қарз мол етказиб берувчининг қарзини ҳам ўз ичига олади деб ҳисоблаш мумкин. Лекин бундай қарзни фойда солиғи мақсадларида чегириш учун юқорида кўрсатилганидек – умидсиз қарзнинг даромад олиш билан боғлиқ бўлиши лозимлиги шarti мавжуд.

Хўш, мол етказиб берувчига берилган бўнак даромад олиш билан боғлиқми? Албатта, йўқ. Бу компаниянинг даромад келтириши мумкин бўлган энг ликвид активларини (пул маблағларини) йўқотилиши дегани.

Агар компанияда бирор мулк камомадга учраса ва айбдор шахс топилмаса, бундай йўқотиш компания харажатларига киритилади. Бундай харажат фойда солиғи мақсадларида чегирилмайди (СК 317-м. 10-б.). Бошқа мисол, агар компания ўз маблағларидан бирор томонга беғараз ҳомийлик ёрдами кўрсатса, бундай харажат ҳам фойда солиғи мақсадларида чегирилмайди (СК 317-м. 7-б.).

Агар мол етказиб берувчиларга тўланган бўнак умидсиз қарз сифатида чегирилишига рухсат берилса, юқоридаги икки ҳолат, камомад ва ҳомийлик ёрдами шунчаки солиққа тортилмаслиги учун айланма йўл топилган бўларди.

Худди шу каби ходимларга берилган қарзларнинг қайтарилмаслиги натижасида бундай қарзнинг умидсиз бўлиши ҳам фойда солиғи мақсадларида чегирилмайди.

Юқоридаги мулоҳазалар муаллифнинг шахсий фикрларини ифодалайди.

41. Норезидент жисмоний шахс учун имтиёз

Норезидент жисмоний шахс – Жон Макензи Ўзбекистонда жойлашган компанияга ишга кирди ва компания томонидан унинг Тошкент давлат иқтисодиёт университетида магистратура таълимини олиши учун контракт бўйича ўқиш пули тўлаб берилди. Ушбу даромад норезидент жисмоний шахс учун ЖШДС базасига киритиладими?

Солиқ кодексининг 369-модда 2-қисм 12-бандига кўра, компания томонидан талабаларнинг таълим олиши учун ЎЗР профессионал ва олий таълим ташкилотлари билан тўғридан-тўғри шартномалар бўйича пулли-контракт асосида ўтказиладиган маблағлари жисмоний шахснинг даромади сифатида қаралмаслиги белгиланган.

Ушбу норма норезидентга қўлланиладими?

СКнинг 366-моддасига кўра, солиқ базаси – ЎЗР норезидентлари бўлган жисмоний шахслар учун – солиқ имтиёзлари қўлланмаган ҳолдаги жами даромадлари экани белгилаб қўйилган. Бу ерда солиқ имтиёзлари СКнинг 378–380-моддаларини назарда тутмоқда. Шундай экан, 369-моддада назарда тутилган ҳолатларнинг барчаси норезидент жисмоний шахсларга нисбатан қўлланилиши мумкин.

42. Суғурта товони фойда солиғига тортиладими?

Суғурта товони – бу суғурта компанияси томонидан суғурта полиси орқали қопланган ҳолда суғурта қилдирувчига тўланадиган тўлов. Суғурта товони суғурта қилдирувчига йўқо-

тишдан кейин тикланишига ва йўқотишдан олдинги молиявий ҳолатига қайтишига ёрдам бериш учун мўлжалланган.

Тўланадиган суғурта товонининг миқдори суғурта полисининг шартларига ва зарарнинг хусусиятига боғлиқ бўлади.

Суғурта товонига солиқ солиш

Аксарият мамлакатларда суғурта товонлари солиққа тортилмайди. Бунинг сабаби шундаки, суғурта товонлари даромад ҳисобланмайди. Унга суғурта ҳодисаси натижасида йўқолган активларнинг ўрнини қоплаш бўйича хизмат сифатида қаралади.

Айни тажриба Ўзбекистон Солиқ кодексида ҳам кўрилиши мумкин. СКнинг 304-моддасига кўра, суғурта шартномалари бўйича суғурта товони (суғурта суммаси) тарзида олинган маблағлар солиқ солишда ҳисобга олинмайдиган даромад сифатида қаралади.

Шу билан бирга, СКнинг 301-моддасига кўра, илгари чегириб ташланган харажатларнинг ёки зарарларнинг ўрнини қоплаш тарзидаги даромадлар жумласига суғурта ташкилоти ёки зарар етказган шахс томонидан тўланган зарарни компенсация қилиш суммалари (бундан суғурта товони мустасно) киритилиши белгиланган.

Демак, суғурта компанияси томонидан суғурта товони ҳисобланмайдиган суммалар миқдорга тўлаб берилган тақдирда, бундай суммалар миқдор компания учун даромад ҳисобланар экан.

Хўш, бундай тўловлар қандай ҳолатда юзага келади?

Суғурта шартномасида суғурта ҳодисаси характери, суғурта товони қоплаб бериладиган ҳолатлар келтириб ўтилади.

Баъзи ҳолатлар бўйича суғурта ҳодисаси характери ва суғурта товони тўлаш шартлари қаноатлантирилмаса ҳам суғурта компанияси мижозини сақлаб қолиш учун компромисс тўловини амалга оширади. Бундай тўловлар мижоз компания учун суғурта товони ҳисобланмайди ва шунинг учун жами даромадга қўшилади.

Компромисс тўлов – суғурта шартномасига мувофиқ суғурта ҳодисаси деб тан олинмаслиги ёхуд қонунчилик ҳужжатларида кўрсатиб ўтилган ёки суғурта шартномаси асосида қайта суғурта қилдирувчи суғурта товонини (суғурта пулини) тўлашни рад қилиш ёки унинг ҳажмини камайтириши мумкин бўлган ҳодиса содир бўлганлиги натижасида қайта суғурта қилдирувчи суғурта шартномаси бўйича суғурта товонини (суғурта пулини) тўлаши.

Мисол.

Компанияда ёнғин натижасида етказилган зарарни қоплайдиган суғурта полиси мавжуд. Компанияда ёнғин бўлди ва суғурта компаниясига даъво аризаси билан мурожаат қилинди. Суғурта компанияси дастлаб даъвони рад этади, бироқ компания шикоят қилади. Охир-оқибат икки томон муроасага келади ва суғурта компанияси низони ҳал қилиш учун компанияга маълум миқдорда пул тўлашга рози бўлади.

Компромисс тўлови солиқ мақсадларида суғурта товони ҳисобланмайди, чунки у суғурта шартномаси шартларига мувофиқ амалга оширилмаган. Суғурта компанияси ва суғурта қилдирувчи ўртасидаги низони ҳал қилиш учун амалга оширилган. Натижада компромисс тўлови одатда компания учун солиққа тортиладиган даромад сифатида қаралади.

43. Номи акциз солиғи, шакли сув солиғи, моҳияти шакар солиғи

Сўнгги янгиликларга қараганда, 2024 йил 1 апрелдан бошлаб таркибида шакар бўлган газланган ичимликларга 1 литр учун 500 сўм миқдорида акциз солиғи жорий қилиниши эълон қилинди. Номи акциз деб номланаётган солиқ аслида сув солиғига ўхшаб қолган. Чунки 1 литр ичимлик учун таркибидаги шакар миқдоридан қатъи назар, 500 сўм солиқ ундирилиши ишлаб чиқарувчиларни шакардан кам фойдаланишга ундай олмайди.

Халқаро тажриба

Шакар солиғи алкогольсиз, энергетик ва спорт ичимликлари каби шакарли ичимликлар учун солиқ ҳисобланади. Шакар солиғининг мақсади одамларни шакарли ичимликларни истеъмол қилишдан воз кечишга ундашдир.

Шакар солиғи одатда литр учун олинади, шакар миқдори юқори бўлган ичимликлар учун юқори ставкалар қўлланади. Мисол учун, Буюк Британияда шакар солиғи 100 мл сувда 5 г шакар бўлган ичимликларнинг ҳар литрига 18 фунт стрелинг ва 100 мл сувда 8 г дан ортиқ шакар бўлган ичимликларнинг ҳар литрига 24 фунт стрелинг ставка қўлланилади.

Шакар солиғи дунёнинг бир қатор мамлакатларида, жумладан, Буюк Британия, Франция, Мексика ва Жанубий Африкада жорий этилган. Далиллар шакар солиғи шакарли ичимликлар истеъмолини камайтиришда самарали бўлиши мумкинлигини кўрсатади. Мисол учун, Буюк Британияда ўтказилган тадқиқот шакар солиғи шакарли ичимликлар савдосининг 20%га қисқаришига олиб келган.

Умуман олганда, далиллар шакар солиғи шакарли ичимликлар истеъмолини камайтириш ва аҳоли саломатлигини яхшилаш учун фойдали восита бўлиши мумкинлигини кўрсатади. Солиқ кодексига киритилаётган ўзгаришда шакар бўйича акциз солиғини шакарли сув миқдорига эмас, ичимлик таркибидаги шакарга нисбатан қўллаш мантиқан тўғри бўлади деб ҳисоблаймиз.

2025 йил учун Солиқ кодексига киритилган ўзгаришлар бўйича таркибида шакар бўлган ичимликларнинг ҳар бир литрига солиқ ставкаси белгилаш мантиғи сақлаб қолинди.

44. Бозорни ўрганиш бўйича хизмат учун ҚҚС

Компаниямиз Ўзбекистон Республикасида ташкил этилган. Чет эл компанияси учун уларнинг маҳсулоти Ўзбекистон бозорида сотилиши бўйича изланишлар олиб борамиз ва натижаларни ҳисобот шаклида ушбу буюртмачи компанияга юборамиз. Мазкур ҳолатда ушбу хизматлар экспорти бўйича ҚҚС тўланадими?

ҚҚСнинг солиқ солиш объекти бу реализация қилиш жойи Ўзбекистон Республикаси бўлган хизматларни реализация қилиш бўйича айланма ҳисобланади. Юқоридаги ҳолат бўйича жавоб берилиши керак бўлган савол бу хизматнинг реализация қилиш жойи Ўзбекистон Республикасими ёки йўқлигини аниқлашдир.

СКнинг 241-моддасига кўра, агар хизматларнинг харидори республикамиз ҳудудида бўлиб турса ёки фаолиятини амалга ошираётган бўлса, хизматни реализация қилиш жойи Ўзбекистон ҳисобланади. Бироқ, агар кўрсатилаётган хиз-

матлар СКнинг 241-модда 3-қисм 1–10-бандларида санаб ўтилган бўлса, унда уларни реализация қилиш жойи алоҳида қоидаларга кўра аниқланади.

Бозорни ўрганиш бўйича хизматлар СКнинг 241-модда 3-қисми 9-банди бўйича «Агар телевидение ёки радио, оммавий ахборот воситаларида ва бошқа шаклларда рекламани жойлаштириш бўйича хизматлар Ўзбекистон ҳудудида амалга оширилса, унда уларни кўрсатиш ва сотиш жойи деб республикамиз тан олинади». Мазкур бандга бозорни ўрганиш хизмати тегишли эмас.

Шундай экан, бозорни ўрганиш хизматининг ЎЗР компанияси томонидан чет эл компаниясига кўрсатилиши ҚҚС солиқ солиш объекти ҳисобланмайди.

45. Таълим ва соғлиқни сақлашга ҚҚС солса бўладими?

Қўшилган қиймат солиғи (ҚҚС) – бу товарлар ва хизматлар етказиб беришнинг ҳар бир босқичида қўшилган қийматдан олинadиган истеъмол солиғидир. ҚҚСга эга бўлган аксариёт мамлакатларда таълим ва соғлиқни сақлаш соҳалари солиқдан озод қилинган.

Бироқ ҚҚС бўйича таълим ва соғлиқни сақлашни солиққа тортадиган бир неча мамлакатлар мавжуд. Масалан, Венгрия таълим ва соғлиқни сақлашга 27% ставкада ҚҚС ҳисоблайди. Бу Европадаги энг юқори ҚҚС ставкаси. Хорватия таълим ва соғлиқни сақлашга 13% ставкада солиқ солади. Латвия таълим ва соғлиқни сақлашга 21% ставкада солиқ солади. Польша таълим ва соғлиқни сақлашга 23% ставкада солиқ солади. Руминия таълим ва соғлиқни сақлашга 19% ставкада солиқ солади. Словакия таълим ва соғлиқни сақ-

лашга 20% ставкада солиқ солади. Словения таълим ва соғлиқни сақлашга 22% ставкада солиқ солади.

Ушбу мамлакатлар таълим ва соғлиқни сақлашга ҚҚС бўйича солиқ солишнинг бир қанча сабаблари бор. Бунинг сабабларидан бири, бу хизматлар кўпинча хусусий компаниялар томонидан тақдим этилади ва давлат бу компаниялардан даромад олиши адолатли ҳисобланади. Бошқа бир сабаб, давлат барча товар ва хизматларга, жумладан, таълим ва соғлиқни сақлашга солиқ солишни адолатли деб ҳисоблайди.

Шу билан бирга, таълим ва соғлиқни сақлашни ҚҚС бўйича солиққа тортишга қарши бир қатор далиллар мавжуд. Масалан, бу хизматлар фуқаролар фаровонлиги учун жуда муҳим ва уларни солиққа тортиш уларни қимматлаштириши мумкин. Яна бир далил, таълим ва соғлиқни сақлаш соҳасига солиқ солиш одамларни ушбу хизматлардан фойдаланишдан қайтариши, бу эса аҳоли саломатлиги учун салбий оқибатларга олиб келиши мумкин.

Хулоса қилиш мумкинки, таълим ва соғлиқни сақлашга ҚҚС бўйича солиқ солиш ёки солиқ солмаслик тўғрисидаги қарор ҳар бир мамлакат ўз шароитларидан келиб чиққан ҳолда қабул қилиниши керак бўлган мураккаб қарордир.

46. Акциз солиғи бўйича ҳолат

Бугун акциз солиғи тўловчиси бўлган бензин, дизель ёқилғисини яқуний истеъмолчиларга реализация қилишни амалга оширувчи юридик шахслар тўғрисида сўз юритамиз. У фермерларга бензин ёқилғисини бераётган кластерлар кўтарётган мавзу атрофида бўлади. Ушбу солиқ мақсадларида яқуний истеъмолчилар деганда ўз эҳтиёжлари учун бензин,

дизель ёқилғиси ҳамда газ олувчи юридик ва жисмоний шахслар тушунилади.

Солиқ солиш объекти нима?

- бензинни, дизель ёқилғисини ва газни якуний истеъмолчиларга реализация қилиш;
- бензин, дизель ёқилғиси ва газ ишлаб чиқарувчисининг улардан ўз эҳтиёжлари учун фойдаланиши.

Солиқ базаси

Бензинни, дизель ёқилғисини ва газни якуний истеъмолчиларга реализация қилиш чоғида реализация қилинган ва (ёки) шахсий эҳтиёжлар учун фойдаланилган бензиннинг, дизель ёқилғиси ва газнинг натурада ифодаланган ҳажми.

Солиқ ставкаси

Солиқ ставкаси Солиқ кодексининг 289-3-моддаси билан белгиланади. Масалан, якуний истеъмолчига реализация қилинадиган бензиннинг 1 литр учун 425 сўм/1 тонна учун 565 000 сўм.

Амалиётдаги низоли ҳолат

Компания ўз эҳтиёжи учун харид қилган бензин ёки дизель ёқилғисини кейинчалик бошқа томонга реализация қилиши акциз солиқ объектини қайта ҳосил қилади ва солиқ оқибатини келтириб чиқаради. Лекин мазкур ҳолатда компания харид қилиш пайтида олдин тўлаган акциз суммасини сторно қилиш имкони амалда мавжуд эмас (Солиқ кодексида бунга қаршилиқ қиладиган норма мавжуд эмас). Бунинг оқибатида айни бир солиқ объектида икки марта солиқ солиниши юзага келмоқда. Аслида бундай реализация бўйича

бир марта якуний истеъмолчига тўланган пайтда солиқ оқибати юзага келиши керак.

Рисклар: Бензин ва дизель ёқилғисини ўз эҳтиёжи учун олган компания кейинчалик уни қайта сотганда акциз солиғи ставкаси ўзгарган бўлиши мумкин. Натижада айти шу фарқли сумма ушбу компаниядан ундирилиши мантиқан тўғри бўларди.

47. Нотижорат ташкилот қандай солиқлар тўлайди?

Амалдаги Солиқ кодексига кўра нотижорат ташкилотлар АОС тўловчи бўла олмайди (СК 461-м.). Нотижорат ташкилотлари давлат рўйхатидан ўтказилган санадан эътиборан ҚҚС ва фойда солиғини тўлашга ўтади (СК 462-м.).

Айти пайтда нотижорат ташкилот ўзининг уставда белгиланган фаолияти доирасида фойда солиғига ҳам тортилмайди. Юқоридаги қисқа алгоритм бўйича нотижорат ташкилотларнинг фойда солиғига тортилиши тартиби билан танишишингиз мумкин.

ЎЗР резиденти бўлган юридик шахс томонидан нотижорат ташкилотларига маблағларни депозитга жойлаштиришдан тўланадиган фоизларга тўлов манбаида 15% солиқ ставкаси бўйича солиқ солинади ва бундай даромадлар олувчиларнинг солиқ базасини аниқлашда чегириб ташланади.

Нотижорат ташкилотлари томонидан нотижорат фаолиятини амалга ошириш доирасида фойдаланиладиган кўчмас мулк объектлари солиқ солиш объекти ҳисобланмайди (СК 411-м.).

Нотижорат ташкилотлари томонидан нотижорат фаолияти доирасида фойдаланиладиган ерлар ер солиғи солиқ солиш объекти ҳисобланмайди (СК 426-м.).

Нотижорат ташкилотлар томонидан нотижорат фаолиятни амалга ошириш доирасида фойдаланиладиган сув ресурслари сув ресурсларидан фойдаланганлик учун солиқнинг солиқ солиш объекти ҳисобланмайди (СК 442-м.).

48. Бозорлар ҳам солиқ тўлайдими?

Қиш мавсуми келиши билан кўпчилик юртдошларимиз кийим-кечак сотиб олиш учун бозорга отланади. Бугун ана шу бозорларга нисбатан Солиқ кодекси нормалари тўғрисида гаплашамиз.

Амалдаги Солиқ кодексига мувофиқ бозорлар ва савдо мажмуаларига нисбатан айланмадан олинадиган солиқ режими татбиқ этилмайди (СК 461-м.). Бозорлар ва савдо мажмуалари давлат рўйхатидан ўтказилган санадан эътиборан ҚҚС ва фойда солиғини тўлашга ўтади.

Бозорларнинг асосий даромади бу жойларни ижарага бериш (шунингдек автотураргоҳ билан таъминлаш хизмати) ва реклама хизмати ҳисобланади. Бозорлар ва савдо мажмуаларида юқорида кўрсатилган барча хизматларни кўрсатишдан олинган фойда 20% ставкада солиққа тортилиши белгиланган (СК 337-м.). Қўшилган қиймат солиғи бўйича умумий солиқ солиш тартиби амал қилади. Мол-мулк солиғи, ер солиғи ва СРФ учун солиқ бўйича доимий солиқ имтиёзлари мавжуд эмас. Вақтинчалик солиқ имтиёзлари тўғрисида қуйида ўқишингиз мумкин.

Тадбиркорлик субъектлари 2022 йил 1 январдан 2027 йил 1 январга қадар бўлган даврда майдони 5 000 квадрат метрдан кўп бўлган савдо мажмуалари ва меҳмонхона (жойлаштириш воситалари), шу жумладан, улар эгаллаган ер участкалари бўйича қуйидагиларга ҳақли (СК 483-м.):

- юридик шахсларнинг мол-мулкига солинадиган солиқ ва юридик шахслардан олинадиган ер солиғи бўйича солиқ ставкаларига нисбатан 0,1 коэффицентни қўллашга;
- фойда солиғини ҳисоблаб чиқариш чоғида икки йил давомида мазкур биноларнинг қийматини амортизация тарзида чегириб ташланадиган харажатлар жумласига киритишга.

ЎзР қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда савдо қоидалари мунтазам равишда бузилганда бозор (бозордаги савдо объекти) фаолияти вақтинча тўхтатиб турилиши мумкин.

Фикримизча, Ўзбекистонда бозорлар ва савдо мажмуаларини солиққа тортиш солиқ маъмуриятчилиги учун мураккаб ва кузатиш қийин бўлган объект сифатида қолаверади. Лекин унинг салбий оқибатлари электрон бозор ва савдолар улуши ортиши билан камайиб боради.

49. Доимий муассаса ўзи «Муассаса»ми?

СКнинг 36-моддасига мувофиқ чет эл юридик шахси ЎзРда тадбиркорлик фаолиятини тўлиқ ёки қисман қайси доимий фаолият жойида амалга ошираётган бўлса, ўша жой чет эл юридик шахсининг ЎзРдаги доимий муассасаси деб эътироф этилади.

Lex.uz сайтида ушбу таъриф остида берилган изоҳ сизни Фуқаролик кодексидаги 76-модда «Муассаса»га етаклаб боради. Ушбу моддага кўра, бошқарув, ижтимоий-маданий вазифаларни ёки тижоратдан иборат бўлмаган бошқа вазифаларни амалга ошириш учун мулкдор томонидан ташкил этилган ва тўла ёки қисман молиявий таъминлаб туриладиган ташкилот муассаса ҳисобланади.

Концептуал жиҳатдан доимий муассаса ва нотижорат ташкилот ҳисобланадиган муассаса ўртасида ер билан осмонча фарқ бор. Доимий муассаса бирор ташкилий-ҳуқуқий тузилмани эмас, солиқ солиш мақсадларидаги МАҚОМни англатади. Инглиз тилида бу тушунча «Permanent establishment» деб айтилади. Бу тушунчани ўзбек тилига таржима қилишда «Доимий тузилма» деб таржима қилинса, Фуқаролик кодексидаги «муассаса» тушунчаси билан кесишиб қолмасди.

Шундай бўлса ҳам Lex.uz бошқарувчиларидан Солиқ кодексининг ушбу изоҳини олиб ташлашларини сўраймиз. Суд низоларида кўпчиликни чалғитиб қўйиши мумкин.

50. Бизнес-режадан ортиқча сарфланган харажатлар

Урфга киришга улгурган фойда солиғини қўшимча ҳисоблашнинг янги усули қўллангани тўғрисида бизга хабарлар келмоқда. Улардан бири компаниянинг бизнес-режасида кўрсатилганидан ортиқча сарфланган харажатлар, улар СК-нинг 317-моддасида кўрсатилган ёки кўрсатилмаганлигидан қатъи назар, иқтисодий асосланмаганлик важи билан чегирилмайдиган харажат сифатида қайта таснифлаш ва фойда солиғини қўшимча ҳисоблашдир.

Бизнес-режа нима ўзи?

Бизнес-режа – бу компаниянинг мақсадлари, стратегиялари ва уларга қандай эришишни режалаштирадиган расмий ҳужжат. Бу жиҳатдан бизнес-режа кутилаётган бозор ўзгаришлари, нархлар ва инфляция каби барча омилларни ўзида жамлай олмайди. Натижада, табиийки, режа ва ҳақиқий харажатлар ўртасида манфий ёки мусбат фарқлар юзага келиши мумкин. Масалан, бизнес-режа бўйича 10 та ручкани 5 000 сўмдан ҳисоблаб харажатларни баҳолаган эдингиз. Лекин ручкаларни 8 000 сўмдан харид қилдингиз. Ўртадаги 30 000 сўм (80 000–50 000) фарқ чегириладими? Албатта бизнес-режадан оғиш объектив сабабларга кўра юзага келмоқда.

Бизнес-режадан фойда солиғи харажати асослашда фойдаланиладими?

Йўқ, бизнес-режадан фойда солиғи харажатларини асослаш учун бевосита фойдаланилмайди. Бироқ у солиқ мақсадларида маълум харажатларни чегириш масаласида сигнал вазифасини ўташи мумкин. Солиқ кодексининг 317-моддасида кўрсатилган харажатлардан ташқари харажатларнинг чегирилиши масаласи СКнинг 305-моддасига кўра иқтисодий асосланганлиги ва ҳужжатлар билан таъминланганлигига боғлиқ.

Иқтисодий асосланганлик нима дегани?

Асосланган харажатлар деганда баҳоси пул шаклида ифодаланган, иқтисодий жиҳатдан ўзини оқлаган чиқимлар тушунилади. Ҳар қандай чиқимлар, башарти улар ҳеч бўлмаганда қуйидаги шартлардан бирига мувофиқ келган тақдирда, иқтисодий жиҳатдан ўзини оқлаган чиқимлар деб

эътироф этилади: 1) даромад олишга қаратилган фаолиятни амалга ошириш мақсадида қилинган бўлса; 2) шундай тадбиркорлик фаолиятини сақлаб туриш ёки ривожлантириш учун зарур бўлса ёхуд хизмат қилса ва харажатларнинг тадбиркорлик фаолияти билан алоқаси аниқ асосланган бўлса; 3) қонунчилик қоидаларидан келиб чиқса.

51. 2025 йилда қайси солиқлар режалаштириш учун муҳим?

Ақл билан юритилган бизнес фаолияти сизга қанча фойда келтиришини бир ҳисоблаб кўринг. Солиқларни қонунга мувофиқ тарзда тўғри режалаштириш орқали уларнинг улушини жами соф тушумда минималлаштиришга эришиш мумкин.

Бугун сизларга солиқларни қандай режалаштириш кераклигини эмас, балки Ўзбекистонда солиқ режалаштириш учун энг муҳим бўлган солиқларни уларнинг муҳимлилик даражаси билан кўрсатиб ўтамыз:

1. ҚҚС – бу деярли барча бизнеслардаги товарлар ва хизматлар реализациясини ўз ичига оладиган солиқ тури. Сиздан талаб этиладиган нарса, бизнесингиз учун ҚҚС ҳисоблаш қоидалари ва рискларини яхши тушуниб олинг.
2. Фойда солиғи – бу ўз ичига солиқни режалаштиришда аҳамиятли бўлган харажатлар моҳиятини яхши тушуниш, солиқ ставкаси кам қўлланиладиган ҳолатлар (ноль ставка ёки 50% камайтириш қоидалари)ни яхши тушунишни олади.
3. ЖШДС – исталган бизнесда инсон омили муҳим бўлиб қолаверади. Шу жиҳатдан ходимларингизга

тўлайдиган даромадлар ва уларнинг солиқдан озод қилинишини кўриб чиқинг.

4. Акциз солиғи – акциз солиғи фақат муайян товарлар ёки хизматлар учун ҳисобланса ҳам муҳим аҳамиятга эга. Солиқ рискларини тўғри баҳоламаслик оқибатида, масалан, маркировкалаш қоидалари бузилиши натижасида миллиардлаб тўланган жарималар сизга дарс бўлиши керак.
5. Мол-мулк ва ер солиғи – ушбу солиқлар бўйича солиқ режалаштирилиши танловга ва имтиёзлардан фойдаланишга боғлиқ. Қолаверса, мол-мулк солиғида минимал қиймат ўрнатилган бўлишига қарамай, баҳолаш натижалари ҳам ҳисобга олиниши лозим.
6. Ижтимоий солиқ – компания томонидан ходимларга меҳнатга ҳақ тўлаш тарзидаги харажатлар бўйича ҳисобланади. Ушбу солиқ бўйича 25 ёшгача бўлган ходимлар учун солиқни қайтариб олиш механизми, баъзи ҳудудларда 1% солиқ тўлови тўлаш имкониятлари сақланиб қолмоқда.

Мазкур тавсиялар орқали бизнес субъектларини солиқдан қочишга эмас, балки бор имкониятлардан тўғри ва ақл билан фойдаланишга чақириб қоламиз!

52. Солиқ мақсадларида дивиденд сифатида қаралади

Қуйидаги субъектлар томонидан ўз ихтиёридаги фойданинг тақсимланиши ҳам солиқ мақсадларида дивиденд сифатида қаралади:

1. Хусусий корхона, оилавий корхона ва фермер хўжали-
ги (СК 41-м.);
2. Оддий ширкат (СК 319-м.);
3. Доимий муассаса (СК 347-м.);
4. Хусусий амалиёт билан шуғулланувчи нотариуслар
(СК 480-м.).

Изоҳ: мазкур субъектларда ўз ихтиёрида қолган фойдани тақсимлаш қонунчилиқ бўйича дивиденд деб аталмаса ҳам, бундай операция солиқ мақсадларида дивидендга тенглаштирилади ва тегишли ставка бўйича солиққа тортилади.

53. Солиқ кодексининг концептуал хатолари

Янги таҳрирдаги Солиқ кодекси замонавий солиқ тажрибасига мос ҳолда ёзилди. Лекин ундаги баъзи концептуал хатоларга ҳозир эътибор қаратилмаса, оқибати жиддий йўқотишларга олиб келади.

Бу хатолардан энг биринчиси мустақил томонлар ўртасидаги битимларга солиқ органи ўз мулоҳазасига кўра тузатиш киритиш ҳуқуқининг берилишидир. Буни СКнинг 248-модда 4-бандининг мустақил банд деб талқин қилиниши ва СК 297-модда 25-1-банди киритилиши билан изоҳлаш мумкин. Икки катта солиқ ҚҚС ва фойда солиғида мустақил томонларнинг нарх бўйича келишувига давлатнинг солиқ мақсадларидаги аралашуви бирор халқаро тажрибада мавжуд эмас.

СКдаги ушбу икки банд иқтисодиётга қанчалик салбий таъсир кўрсатиши мумкинлигини қуйидаги сабаблар билан изоҳлашга ҳаракат қиламиз:

Биринчидан, трансферт нархларини қўллаш (ТН) қоидаларини ҳар қандай операцияга, боғлиқ томонлар бўлиши ёки бўлмаслигидан қатъи назар, қўллаш глобал стандартларга зид келади.

Иккинчидан, BEPS мувофиқлигига хавф туғдиради. Бундай амалиётлар Ўзбекистоннинг солиқ базаси емирилиши ва фойдани кўчириш (BEPS) минимал стандартларига риоя қилишига тўсқинлик қилиши мумкин. Бу эса унинг халқаро солиқ мавқеига таъсир қилади.

Учинчидан, хорижий инвестицияларга салбий таъсир кўрсатади. Адолатсиз солиқ сиёсати хорижий компанияларни Ўзбекистонга инвестиция киритишдан қайтариши ва тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар камайишига олиб келиши мумкин.

Тўртинчидан, халқаро савдони тўхтатиб қўяди. Юқори, олдиндан айтиб бўлмайдиган солиқларга дуч келиш хавфи компанияларни Ўзбекистон билан чегаралараро савдо қилишдан қайтариши, мамлакатнинг савдо имкониятларини чеклаши мумкин.

Бешинчидан, солиқ базасининг емирилишига олиб келиши мумкин. Ортиқча солиқ солиш умумий солиқ базасининг қисқаришига олиб келиши мумкин, чунки бизнес Ўзбекистондаги операциялардан қочиши ёки бошқа жойга кўчиб ўтиши эҳтимоли бор.

Олтинчидан, коррупция хавфини оширади. Солиқ текширувчиларига юқори солиқлар белгилаш ваколатини бериш коррупция эшикларини очиши мумкин. Бунда мансабдорлар мажбурлаш ёки норасмий музокаралар орқали ушбу ва-

колатдан шахсий манфаат учун ногўри фойдаланиши эҳтимолдан холи эмас.

Еттинчидан, бу муаммо айниқса номоддий активлар ёки бозор қиймати ўрнатилмаган ҳар қандай активлар ҳақида гап кетганда янада катталашади.

Хулоса қилиб айтганда, соядаги иқтисодиётга қарши Солиқ кодекси билан курашадиган бўлсак, унинг асосий тамойиллари ўз кучида қолмайди.

54. Сувдан фойдаланишга жиддий эътибор қаратилмоқда

2025 йил учун Солиқ кодексига киритилиши режалаштирилаётган ўзгаришлар ичида сув солиғига катта аҳамият берилган. Хусусан, ўзгариб бораётган иқлим шароитлари сувдан самарали фойдаланишни талаб қилади. Бу жараёнда солиқ компаниялари сувдан фойдаланиш характериға ижобий таъсир кўрсатувчи инструмент бўла олади. Хусусан, қуйидаги ўзгаришлар назарда тутилмоқда:

Сув солиғи ставкалари оширилмоқда:

1. Саноат корхоналари учун – 10%га;
2. Автомобиль ювиш шохобчалари учун – 1 куб метр учун 15 минг сўм.

Бошқа соҳалар учун ягона ставка:

1. Ер усти суви – 1 куб метр учун 700 сўм;
2. Ер ости суви – 1 куб метр учун 850 сўм.

Сув тежаш технологиялари ва сув ўлчаш ускунаси учун имтиёзлар:

1. Ҳар иккита технология қўлланилганда – 50% чегирма;
2. Фақат битта технология қўлланилганда – 30% чегирма;
3. Технология умуман қўлланилмас – 10% қўшимча тўлов.

Балиқчилик учун имтиёз:

1. Сув ўлчаш ускунаси ўрнатилса – 30% чегирма.

Ушбу ўзгаришлардан кўзланган асосий мақсад сув тежашни рағбатлантириш ҳамда сувни назорат қилиш ва ҳисобга олишни яхшилаш ҳисобланади.

55. Ўхшаш муаммоларни тизимли ҳал қилиш

2025 йил учун Солиқ кодексининг 133 ва 261-моддаларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш орқали товарлар (хизматлар) экспортида ҚҚСни қайтариш учун божхона органларининг экспортни тасдиқловчи электрон маълумоти асос бўлиши белгиланмоқда. Амалда тадбиркорлар чегарадаги божхона органлари муҳри қўйилган ҳужжатларни солиқ органларига тақдим этиш талаби мавжуд. Яъни тадбиркор икки давлат органи ўртасида ҳужжат ташиб юрмаслиги таъминланадиган бўлди.

Айни шу каби муаммо бошқа солиқларда ҳам учрайди. Масалан, жисмоний шахсларнинг мол-мулк ва ер солиқлари бўйича ногирон шахсларга, пенсионерларга ва кўп болали шахсларга имтиёзлар берилган. Бу имтиёздан ушбу шахсларнинг хабари ҳам йўқ.

Уларга солиқ органи ўзида мавжуд барча маълумотларни ҳисобга олган ҳолда имтиёзларни автоматик ҳисоблаши мумкин. Бугун солиқ органига ким ногирон, ким пенсионер

ва кимнинг нечта боласи бор экани 100% кўриниши керак. Уларнинг мулки бўйича имтиёз автоматик қўлланиши жуда катта бюрократияни олиб ташлаган бўлар эди.

56. Давлат мулкани реализация қилиниши

Иқтисодиёт ва молия вазирлиги томонидан «Солиқ ва бюджет сиёсатининг 2025 йилга мўлжалланган асосий йўналишлари қабул қилинганлиги муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикасининг Қонун лойиҳаси эълон қилинди.

Унга кўра 2025 йил 1 январдан бошлаб давлат мулкани, шу жумладан, мулк ҳуқуқи асосида қишлоқ хўжалигига мўлжалланмаган бўш турган ер участкаларини реализация қилиш бўйича айланмани ҚҚСдан озод қилиш белгиланмоқда.

Бу СКнинг 256-моддасига ўзгартириш киритиш орқали амалга оширилади. Амалда давлат мулки бўлган улушларнинг сотилиши ҚҚСдан озод қилиниши СКнинг 244-моддасида мавжуд эди. Эндиликда бошқа шаклдаги мулклар ҳам, масалан, бино ва транспорт воситалари каби мулкларнинг реализация қилиниши ҳам ҚҚСдан озод қилиниши назарда тутилмоқда. Киритилаётган ўзгаришдан мақсад ҳозирча очиқланмаган бўлса ҳам унинг ижобий ва салбий томонларини тахмин қилишга ҳаракат қиламиз.

ҚҚСдан озод қилишнинг ижобий жиҳатлари объектлар соҳувини жадаллаштириши, бўш турган мулклардан самарали фойдаланиш имконини бериши, солиқлар бўйича низолар камайишини англатади.

Салбий жиҳати эса давлат мулки ва хусусий мулк нархи ўртасида фарқ юзага келади ва натижада рақобат муҳити бузилиши мумкин. Бундай ҳолатда сотиладиган давлат мулкларини аниқ мақсад ва шартлар билан сотилиши тавсия этилади. Айтайлик, инвестиция қиритиш ёки иш жойларини яратиш каби. Шунингдек, давлат органлари ушбу ҚҚСдан озод қилишдан солиқ схемаси сифатида фойдаланмасликларини таъминлаш учун ўз чора-тадбирларини ишлаб чиқиши мақсадга мувофиқ.

Яна бир тавсия, ҚҚСдан озод қилиш ҳолати компаниянгиз билан юзага келса, албатта ушбу мулк давлат мулки ҳисобланиши ёки ҳисобланмаслиги юзасидан ваколатли давлат органидан маълумот олиш тавсия этилади.

57. Жамғарилган курс фарқлари чегириладими?

АБС компанияда бошқа бир чет эллик контрагентга 5 млн доллар тўлаш бўйича 29.12.2007 йил санасида қарз мажбурияти юзага келган. Ушбу қарздорлик фақат 2023 йил декабрь ойига келиб тўланган. Мазкур мажбурият бўйича курс фарқлари 2019 йил 1 январга қадар жамғариш усули орқали, 2019–2022 йиллар учун тўғридан-тўғри усул орқали ҳисобдан чиқарилган.

1-савол: 2019 йил 1 январгача жамғарилган курс фарқи 2023 йил мажбурият сўндирилган санада ҳисобдан чиқарилиши тўғрими?

2-савол: Ушбу жамғарилган курс фарқлари 2023 йил фойда солиғи базасини камайтирадилми?

Амалдаги 22-сон БҲМСга мувофиқ валюта пул маблағи билан тўланиши шарт бўлган мажбурият ҳар ойда қайта ба-

ҳолаб борилиши лозим (22-сон БҲМС 15-б.). Бундай қайта баҳолаш натижаси компания ихтиёри билан жамғариш усули ёки тўғридан-тўғри ҳисобдан чиқариш усули орқали акс эттирилиши мумкин.

22-БҲМСга киритилган ўзгаришга мувофиқ 2019 йил 1 январдан бошлаб жамғариш усули бекор қилинган. Натижада ушбу санадан бошлаб юзага келган ҳар қандай курс фарқлари тўғридан-тўғри курс фарқларига ҳисобдан чиқарилиши лозим.

22-БҲМСнинг 19-бандига мувофиқ 2019 йил 1 январгача жамғарилган курс фарқлари молия-хўжалик фаолияти натижаларига чет эл валютасидаги кредиторлик қарзлари бўйича – уларнинг тўланишига (ёки ҳисобдан чиқарилишига) қараб ҳисобдан чиқарилиши кўрсатиб ўтилган. Шунинг учун 2019 йил 1 январгача жамғарилган курс фарқлари 2023 йилда мажбурият ҳисобдан чиқарилган санада харажатларга киритилади.

Амалдаги Солиқ кодексининг 320-моддасига мувофиқ курс фарқлари чегириладиган харажатлар экани кўрсатиб ўтилган. Курс фарқини харажатлар таркибига киритиш даври Солиқ кодексда кўрсатиб ўтилмаган. Бундай ҳолда ушбу харажатни акс эттириш бўйича бухгалтерия стандарти – 22-сон БҲМСга мурожаат қилинади (СК 305-м.).

Натижада 2019 йилга қадар жамғарилган курс фарқлари улар тегишли бўлган мажбурият 2023 йилда сўндирилиши билан бир вақтда ҳисобдан чиқарилади ва солиқ мақсадларида фойда солиғи базасини камайтиради.

58. Тадбиркорларнинг ҳуқуқий ҳимояси кучайтирилмоқда

Тадбиркорларнинг ҳуқуқий ҳимоясини кучайтириш, текширувларни тартибга солишга қаратилган чора-тадбирлар ишлаб чиқилди.

2025 йил 1 январдан:

Битта ҳуқуқбузарлик учун битта жавобгарлик тамойили жорий этилади. Рўйхатдан ўтмасдан олиб борилган тадбиркорлик фаолияти учун молиявий жарима бекор қилинади. Текширувлар «Хавфни таҳлил қилиш» электрон тизими орқали 3 тоифага бўлиниб амалга оширилади.

2025 йил 1 мартдан:

Судда иш тарафлар келишуви билан тугаганда давлат божининг бир қисми қайтарилади.

Бекор қилинадиган жавобгарликлар:

Рақамли маркировкалаш қоидалари бузилганлиги учун. Фискал белгиларни акс эттириш тартиби бузилганлиги учун. Ходимлар сони яширилганлиги учун

Текширувларга оид янги тартиблар:

Назорат органлари ва уларнинг ваколатлари рўйхати тасдиқланади. Рўйхатда кўрсатилмаган масалалар бўйича текширув ўтказиш тақиқланади. Барча текширувлар ҳақида «Ягона давлат назорати» тизими орқали хабар берилади.

59. Солиқ сиёсатининг 2025 йил учун ўзгаришлари

Шакар солиғи объекти кенгайтирилади

Таркибида шакар ёки бошқа ширинлаштирувчи ёки хушбўйлаштирувчи моддалар бўлган барча ичимликларга акциз солиғи солиш. Амалда фақат таркибида шакар бўлган газланган ичимликлар акциз солиғига тортилиши белгиланган. 2025 йил 1 январдан таркибида шакар бўлган барча турдаги ичимликларга акциз солиғи жорий этиш бегиланмоқда. Бунда муҳим фикр шакар солиғида шакар микдорини эмас, сув ҳажми олиниши адолатли эмаслиги ҳақида фикр билдирилган.

Экспорт учун фойда солиғи ва АОСда ноль ставка бекор қилинмоқда

Фойда солиғи энг адолатли солиқ тури ҳисобланади. Айни бир соҳада фаолият юритувчи икки компаниядан бирида экспорт операцияни амалга оширмаслиги натижасида солиқ суммасидан рақобатни бой бериши турган гап. Бундай пайтда тадбиркорларга тенг шароит яратилиши лозим.

Мобил алоқа хизматлари учун акциз солиғи бекор қилинмоқда

ЎзР мобил алоқа хизматига акциз қўллашни бошлаган. Бундай давлатлар қаторида Ҳиндистон, Хитой ва жуда кўп Африка давлатлари бор. Алоқа хизматларига акциз солиғи баҳсли мавзу. Баъзи кишилар бу солиқни адолатсиз деб таъкидлашади, чунки у асосий алоқа эҳтиёжлари учун мобил алоқа хизматларига таянадиган кам таъминланган одамларга номутаносиб равишда солиқ юклайди. Бошқалар эса

солиқ давлат дастурлари учун даромадларни ошириш учун зарур, деб таъкидлайдилар.

Солиқ ставкаларининг ўзгаришсиз қолдирилиши

Солиқ ставкаси фоизда белгиланган фойда солиғи (15%), ЖШДС (12%), юридик шахсларнинг мол-мулк солиғи, АОС (4%) каби солиқлар одатдагидек ўзгаришсиз қолдирилмоқда. Чунки бу солиқлар бўйича солиқ базаси кўпинча компания ёки жисмоний шахс даромадларига боғлиқ бўлиб, фоиз ошмаса ҳам солиқ базаси ошиши ҳисобига солиқ суммаси навбатдаги йил учун кўпроқ бўлади.

Солиқ ставкаларини индексация қилиш

Солиқ ставкаси фоизда эмас, қиймат кўринишида белгиланган солиқлар учун одатда солиқ ставкалари ҳар йили қайта кўриб чиқилади. Бу каби солиқларга акциз солиғи, сув солиғи ва қатъий белгиланган ставкадаги солиқларни келтириш мумкин.

Солиқ имтиёзлари қисқартирилади

Хусусан, Солиқ кодексининг 243-моддасига мувофиқ ягона иштирокчиси ногиронлиги бўлган шахсларнинг жамоат бирлашмалари ҳисобланган юридик шахслар томонидан реализация қилинадиган товарлар ва хизматлар учун ҳамда йўловчиларни ягона тарифлар бўйича ташиш хизматлари учун ҚҚС имтиёзлари бекор қилинмоқда. Бундан ташқари 2025–2026 йилларда қўшимча солиқ ва божхона имтиёзларини бермаслик, бекор бўлганларини қайта тикламаслик таклиф этилмоқда. Ушбу чоралардан кўзланган мақсад тадбиркорлик субъектларига тенг шарт-шароитлар яратиш ҳамда миллий иқтисодиётнинг рақобатбардошлигини ошириш ҳисобланади.

Электрон савдони амалга оширувчилар учун солиқ ставкалари оширилади.

Товарларнинг (ишларнинг, хизматларнинг) электрон савдосини амалга оширувчилар учун фойда солиғи 10 фоиз (амалда 7,5 фоиз) ва АОС 3 фоиз (амалда 2 фоиз) ставкада белгиланмоқда. Бу ставкаларни босқичма-босқич бошқа савдо компаниялари тўлайдиган солиқ ставкаларига тенглаштириш мақсадга мувофиқ. Чунки амалда электрон савдо одатдаги савдодан муваффақиятли ва истеъмолчилар томонидан афзал кўрилган харид усулига айланиб улгурди. Бундай пайтда Солиқ кодекси рағбатлантирувчи функциясини камайтириши тўғри бўлади.

АОСнинг қатъий белгиланган ставкаси 2026 йил 1 январдан бекор қилинади.

Айланмадан олинadиган солиқнинг қатъий ставкалари 30/40 млн сўм миқдорида ўрнатилмоқда ва мазкур тартибни қўллаш муддати 2026 йил 1 январь (амалда муддат белгиланмаган) этиб белгиланмоқда. Амалиётда АОС тўлашнинг ушбу модели турли схемалар кўпайишига олиб келди. Шу билан бирга компанияларда бухгалтерия ҳисоби юритилмаслиги оқибатида ундан ноҳолис тарзда фойдаланиш орқали солиқлардан қочиш механизмига айланиб қолган эди.

Импорт қилинган табиий газни истемолчиларга реализация қилишда акциз солиғи жорий қилинади.

Импорт қилинган табиий газни истеъмолчиларга реализация қилишда акциз солиғи солинмаслиги бўйича тартибни бекор қилган ҳолда акциз солиғи ставкаси 20 фоиздан 12 фоизгача пасайтирилиши режалаштирилмоқда. Сабаби ЖСТ қоидаларига мувофиқ импорт қилинган ва мамлакат

ичида ишлаб чиқарилган маҳсулотларга тенг миқдорларда солиқ солиш назарда тутилади.

Бозор ва савдо мажмуаларидаги ЯТТлар учун енгиллик яратилади.

Бозор ва савдо мажмуаларидаги ЯТТ ходимлари учун ижтимоий солиқ йилига 6 БҲМ (2,2 млн сўм) ўрнига қолган жойлардаги ЯТТ ходимлари каби йилига 1 БҲМ (375 минг сўм) миқдорида белгиланмоқда. Бу ЯТТлар ўз ходимларини легаллаштириш ҳамда келажакда пенсия таъминотини мустаҳкамлашга хизмат қилади.

Ижара тўловларининг энг кам ставкалари 10–12 фоизга индексация қилинмоқда.

Ушбу миқдорларни Солиқ кодексида кўрсатиб ўтиш мақсадга мувофиқ. Солиқ солиш тартиби солиқ қонунчилиги ҳужжатлари билан тартибга солиниши белгилаб ўтилган (СК 2-м.).

ҚҚС қоплаш муддати ҳамма учун бир хил бўлади.

Йирик солиқ тўловчилар тоифасига белгиланган тартибда киритилган юридик шахслар учун ҚҚСнинг жами суммаси ўрнини тезлаштирилган тарзда қоплаш тартибидан (7 кун) умумий тартибга (30 кун) ўтказиш таклиф этилмоқда. Солиқ тўловчилар тоифасидан қатъи назар, ҚҚС бўйича салбий фарқ суммасини барча солиқ тўловчилар учун бир хилда қоплаб бериш таъминланади.

60. Қиммат харидлар зътиборни тортади

Бугунги ижтимоий тармоқлар ва ахборот технологиялари ривожланган замонда даромадларингиз ёки активларингиз ҳақида солиқ органига декларация топширмасангиз ҳам

жуда кўп маълумотларни шунчаки интернетда қўйган расмлардан ҳам кўриш мумкин бўлади.

Солиқ текшируви компаниянгизга келганда компания зарар билан ишлаётганини кўрсатиб, айтиш пайтда қиммат автомобиль ёки данғиллама ҳовли сотиб олган бўлсангиз, бу маълумотни солиқ органи осонгина аниқлаши мумкин.

Қолаверса, компанияни интернет орқали реклама қилишда товар ёки хизмат бўйича савдо суммалари ҳақида мақтаниб, бухгалтерияда шунча даромад кўрсатилмаган бўлса ҳам эътиборни тортити мумкин.

Маслаҳатимиз, бизнесдаги даромадлар ва харажатлар мувофиқлигини таъминлаш керак. Реклама беришда савдолар ҳақида «Лоф» айтиш эмас, ҳақиқий кўрсаткичларни айтиш мақсадга мувофиқ. Бизнес эгалари харидларни расман олган даромадларига мувофиқ амалга оширишлари мақсадга мувофиқ.

61. Импорт қилинган асосий воситанинг кейинчалик сотилиши

АБС компания чет элдан автомобиль харид қилган. Мазкур автомобилни кириш қилишда божхонага ҚҚС тўланган ва кейинчалик ушбу ҚҚС компания томонидан ҳисобга олинган. Мазкур автомобилдан 2 йил мобайнида компания мақсадларида фойдаланилган.

Эндиликда ушбу автомобиль бозор нархи бўйича харидорга сотилган. Лекин бозор нархи ушбу автомобилни кириш қилиш пайтида божхонада ҳисобланган ҚҚС базасидан анча кам. Мазкур ҳолатда компания СКнинг 248-моддасига мувофиқ ҚҚС суммасига тузатиш киритиши зарурми?

Компанияларнинг асосий воситалари ҳам ҚҚС мақсадларида товар сифатида қаралади (СК 45-м.). Шунга мувофиқ бундай товарлар сотилганда уларнинг ҚҚС базаси ушбу товарларни импорт қилиш чоғида бюджетга ҳақиқатда тўланган ҚҚС ҳисоблаб чиқарилган қийматдан паст бўлиши мумкин эмас (СК 248-м.).

Ушбу қондани 248-моддадаги бозор қиймати бўйича талаблардан мустақил тарзда қўллаш назарда тутилмоқда.

62. Давлат мулки бўлган улушнинг сотилиши ҚҚСга тортиладими?

Давактив АБС давлат компаниясидаги улушни бошқа бир компанияга сотмоқда. Мазкур операция бўйича ҚҚС ҳисоблаш мажбурияти юзага келади?

Умумий қоидага кўра, улуш ҳам товар ҳисобланади (СК 45-м.). Шунинг учун улуш сотилиши натижасида солиқ солиш объекти мавжуд. СКнинг 256-моддасига мувофиқ, ЎЗР ҳудудида давлат мол-мулки реализация қилинганда (берилганда) солиқ базаси солиқ агенти томонидан аниқланади. Бундай ҳолларда ушбу мол-мулкнинг харидорлари (уни олувчилар) солиқ агенти деб эътироф этилади, бундан ЯТТ бўлмаган жисмоний шахслар мустасно. Бундай ҳолларда солиқ базаси сотиб олинаётган (олинаётган) давлат мол-мулкнинг солиқ ҳисобга олинмасдан шартномада белгиланган қиймати миқдорида солиқ агенти томонидан аниқланади.

Шунга қарамай, СКнинг 244-моддасига мувофиқ юридик шахсларнинг устав фондидаги (устав капиталидаги) улушларини реализация қилиш ҚҚСдан озод этилган. Шунинг

учун юқоридаги ҳолатда улушнинг сотилиши, ушбу мулк давлат мулки бўлишига қарамай, ҚҚСдан озод этилган.

Изоҳ: Бир компания томонидан бошқа бир компаниядаги 100% улушни сотиш ёки ушбу компанияни мол-мулк мажмуи сифатида сотиш икки хил солиқ оқибатини келтириб чиқаради. Биринчиси, ҚҚСдан озод этилади (СК 244-м.), иккинчиси ҚҚСга тортилади (СК 251-м.). Бу икки тушунча (улуш сотиш ва мол-мулк мажмуини сотиш) ўртасидаги аниқ фарқлар ҳозирча Солиқ кодексида кўрсатиб ўтилмаган. Шундай экан, солиқ оқибатини баҳолаш юридик расмийлаштириш шаклига боғлиқ бўлиб қолаверади.

63. Мулкдорга фоизсиз қарзни нима деб талқин қилиш мумкин?

Янги таҳрирдаги Солиқ кодексини қўллашда нозик жиҳатларни кўрмасдан қадам ташлашингиз ортидан қўтилмаган солиқ оқибатлари келиб чиқиши мумкин. Компаниянинг мулкдори бўлган жисмоний шахс ушбу компаниядан ўз улушини камайтириши ёки дивиденд сифатида эмас, қарз сифатида суммани олиб чиқиб кетиши ортидан қандай солиқ оқибати келиб чиқади?

Бу саволга жавобни топишдан аввал Солиқ кодексига ҳар қандай операцияда «моҳиятнинг шаклдан устунлиги» тамойили киритилганини унутманг (СК 14-м.). Фуқаролик қонунчилигига кўра компания мулкдорига, ишчисига ёки директорига қарз бериши тақиқланмаган. Қолаверса, бундай қарз шартномаси фоизли ёки фоизсиз бўлиши мумкин (ФК 732–734-м.).

Бундай қарз шартномасининг солиқ оқибатлари ЎЗР Солиқ кодекси билан тартибга солинади. Жисмоний

шахс компаниядан олган қарз суммаси даромад ҳисобланмайди (чунки қарз қайтарилиши лозим). Қолаверса, фоизсиз қарз бўйича компанияга ҳам жисмоний шахсга ҳам «шартли даромад» юзага келмайди (СК 299-м.). Чунки бундай шартли даромад қарз олувчи томон – юридик шахс учун келиб чиқиши мумкин, жисмоний шахсга эмас.

Мулкдорга фоизсиз қарз берса, солиқ чиқади ми?

Эээ раҳмат ака, компаниядан пулни солиқсиз олиб чиқиб, 6 ойдан кейин қайтариб қўйиш йўлини ўргатдингиз, дейишга шошилманг. Компаниянинг ягона мулкдори компаниядан оладиган фоизсиз қарз ўз моҳиятига кўра дивиденд деб қаралиши мумкин. Компаниядаги улушига мутаносиб тарзда мулкдор томонидан компаниядан олинadиган ҳар қандай сумма дивиденд сифатида қаралади (СК 41-м.). Ўзингиз ўйлаб кўринг, мулкдор компанияга на хизмат кўрсатади, на бир наф келтиради. Нима учун компания унга фоизсиз қарз бериши керак? Агар компания ўз мулкдорига бозордаги ставкадан паст бўлмаган фоиз билан қарз берса, буни тижорат операцияси, яъни фойда олиш учун қилинган деб тушуниш мумкин. Шундай экан, мулкдорга катта миқдорда қарз бериб, уни қайтариб жойига қўйишнинг 5%лик дивиденд бўйича солиқ ҳисобланиши rischi мавжуд.

Агар ўша ягона мулкдор компания директори бўлса-чи?

Компаниянинг ягона мулкдори ҳам, директори ҳам бир жисмоний шахс бўлса, моҳиятни англаш янада қийинлашади. Агар компания сиёсатида кўра бирор ходимга

фоизсиз қарз бериш имконияти ишлаб чиқилмаган ва амалда берилмаган бўлса, бу ерда жисмоний шахсга берилган қарз унинг директор сифатида эмас, мулкдор сифатида қарз олганини кўрсатади ва юқоридаги солиқ оқибати келиб чиқади. Агар аксинча бўлса, директорга берилган қарз компаниянинг жисмоний шахсга кўрсатган бепул хизмати сифатида қаралиб, бозор ставкаси бўйича ҳисобланган фоиз жисмоний шахснинг моддий наф тарзидаги даромади сифатида қаралиши мумкин, ФАҚАТ ЎзРда ЭМАС (СК 376-м.). Бошқа мамлакатларда бу тажриба бор (Хусусан, Жанубий Африка солиқ қонунчилиги бу қайдани ўз ичига олади).

64. Солиқ имтиёзларини амалга киритиш тартиби ўзгаради

2024 йил 18 сентябрь санасида ЎзР Президентининг 140-сон Фармони эълон қилинди. Ушбу фармон билан муҳим бир концепция йўлга қўйилмоқда. Яъни 2025 йил 1 январдан бошлаб молия йилида қабул қилинган бюджет даромадларини камайтиришни назарда тутувчи солиқ имтиёзлари ёки бошқа шу каби нормалар кейинги молия йилидан амалга киритилиши белгиланмоқда. Бундан кўзланган мақсад бюджет даромадлари прогнозларини тўғри амалга ошириш ва тўғри таъминлаш ҳисобланади. Бошқа тарафдан тадбиркорлик субъектлари ҳам ўз бизнес-режасини йил бошида тузади ва солиқ ўзгаришлари туфайли унга ўзгартириш киритишга ҳожат қолмайди.

Солиқ кодексининг 4-моддасига кўра, фақат янги солиқлар ва йиғимлар белгиланиши, солиқ имтиёзларининг бекор қилиниши қонунчилик ҳужжатлари расман эълон қилинган

кундан эътиборан камида уч ой ўтгач амалга киритилиши белгиланган.

Солиқ ставкалари ўзгариши, агар қонунчилик ҳужжатида кечроқ муддат кўрсатилмаган бўлса, бу ҳужжат расман эълон қилинган ойдан кейинги ойнинг биринчи кунидан эътиборан амалга киритилади.

Бошқа ҳар қандай солиқ қонунчилиги ўзгаришлари, агар қонунчилик ҳужжатининг ўзида кечроқ муддат кўрсатилмаган бўлса, расман эълон қилинган кундан эътиборан кучга киради.

Юқоридаги 140-сон ПФ бўйича СКнинг ушбу моддасига ўзгартириш киритишда нафақат солиқ имтиёзлари бекор қилиниши ёки давлат бюджети даромадларини камайтириш бўйича нормаларнинг кейинги молия йилидан кучга киритилиши, балки тадбиркорлик субъекти учун ҳам йил давомида қўшимча солиқ мажбуриятларини келтириб чиқарадиган ҳолатларни (янги солиқларнинг амалиётга киритилиши ёки солиқ ставкаси оширилиши) кейинги молия йилидан амалиётга киритилишини белгилаш мақсадга мувофиқ.

65. Инвестиция ва реализация ўртасидаги фарқ

Дунё давлатлари солиқ кодексларини ўқиб шунга ишонч ҳосил қилиш мумкин, кодекс қоидалари қанчалик қисқа бўлса, уларни талқин қилиш шунча осон бўлади. Бундай шароитда уни қўлловчи солиқ органи ва судларнинг ҳолис қарорлар чиқариши муҳим бўлиб қолади.

Янги таҳрирдаги Солиқ кодекси нисбатан аниқлаштирилган деб айтишимиз мумкин. Лекин ҳали жуда хом. Хусусан, кўпчилик тадбиркорлик субъектларининг мулкдорлари (жис-

моний шахслар) компания киритган мулки бўйича ЖШДС ҳисобланиши тўғрисида солиқ органидан хабарнома олиши мумкин, агар сумма кўзга кўринадиган бўлса.

СКнинг 46-моддасига кўра товарларга бўлган мулк ҳуқуқини ҳақ олиш асосида ўтказиш ёки ҳақ эвазига хизматлар кўрсатиш, шу жумладан қарздор гаров билан таъминланган мажбуриятларини бажармаганда гаровга қўйилган товарларни айирбошлаш ва ўтказиш товарларни ёки хизматларни реализация қилиш деб эътироф этилади. Агар солиқ органи фикрига қаралса, мулк ҳуқуқи жисмоний шахсдан юридик шахсга ўтди. Тамом. Реализация. Қани солиқни тўланг, деган жавобни оласиз. Лекин инвестиция операциясида айрибошлаш йўқ. Мулк киритдингиз, эвазига ҳеч нарса олмайсиз. Келгусида ўз улушингизга тенг соф актив қисмини олишингиз ҳам номаълум. Чунки компания банкрот бўлиши мумкин. Шунинг учун тадбиркорлик фаолияти рискка асосланган. Нега олинмаган «мулкый» деб аталаётган даромадга жисмоний шахс солиқ тўлаши керак? Тушунаман, солиқни айланиб ўтиш учун баъзи мулкдорлар катта миқдордаги мулкларни уставга киритиши, аслида улар ўша мулкларни тадбиркорлик субъекти (ЯТТ) сифатида реализация қилганда ҳисобланиши мумкин бўлган солиқлардан қутулиш йўли бўлиши мумкин. Лекин Солиқ кодексида жисмоний шахснинг мулкни реализация қилиши қачон тадбиркорлик сифатида қаралиши ёзилмаган. Солиқ кодексининг ЖШДС бўйича қисми фақат ёлланиб ишловчилар учун ёзилгандек гўё.

Солиқ кодекси қоидаларини соядаги операцияларни солиққа тортиш учун нотўғри талқин қилиниши мақбул тажриба ҳисобланмайди. Қонун ва қоидалар барча учун тенг ва бир маънода қўлланилиши муҳим. ЖШДС бўйича навбатдаги

йилда жисмоний шахс учун тадбиркорлик аломатлари ёки тамойилларини аниқ киритиш таклиф этилади.

66. ҚҚСни қайси сўммадан ҳисоблаш керак?

АБС компанияси йил бошидан 5 сентябрга қадар 500 млн даромадга эга эди. Ушбу компания 6 сентябрь кuni 600 миллионлик товарлар сотиши оқибатида жами даромади 1 миллиарддан ошган. 6 сентябрь кuni амалга оширилган реализация суммаси тўлиқ ҚҚСга тортиладими ёки бир қисмими?

Жавоб: СКнинг 462-моддасига мувофиқ солиқ даври давомида жами даромади бир миллиард сўмдан ошган солиқ тўловчилар жами даромади кўрсатилган миқдорга етган кундан эътиборан қўшилган қиймат солиғини ва фойда солиғини тўлашга ўтади.

Мазкур норма қайси санадан эътиборан ҚҚС ва фойда солиғига ўтиш лозимлигини кўрсатмоқда. Лекин қайси қийматдан, яъни юқоридаги ҳолат бўйича фактуранинг фақат 100 млн сўмлик қисмидан ёки 600 млн сўмлик қисмидан ҚҚС ҳисоблаш бўйича юқоридаги норма бирор асос бера олмайди.

Мана шу ҳолатда СКнинг мезон белгилашда «омадсиз ёзилгани»ни кўриш мумкин. Яъни тўғри ёндашув учун нотўғри сўзлар танланган. Ташкилотнинг бизнес юритиш тартиби солиқ оқибатини турлича бўлишига олиб келмаслиги керак. Айтайлик, компания ўша ҳисобварақ-фактурани 500 млн ва 100 млнга ажратиб ёзиши билан бирданига 600 млнга ҳисобварақ-фактура ёзилишининг солиқ оқибати бир хил бўлиши керак. Мана шу СК адолатлилиқ тамойилининг бажарилиши ҳисобланади.

Юқоридаги саволга келсак, ҳисобварақ-фактура қандай расмийлаштирилганлигидан қатъи назар, айланмадан солиқ тўловчи жами даромади 1 млрд сўмдан ошган қисми бўйича ҚҚС ва фойда солиғи тўлаши керак. Акс ҳолда «тарози» қийшайиб қолади.

67. Солиқ соҳасида низоларни судгача ҳал қилиш

ЎзР Президентининг Тадбиркорлар билан тўртинчи очик мулоқоти якунлари бўйича Фармони эълон қилинди. Ушбу Фармонга иловада келтирилган 45-бандга мувофиқ, тадбиркорлар ва солиқ органлари ўртасида юзага келаётган низо-ларни судгача ҳал қилиш механизмини жорий этиш бўйича Президент Қарори лойиҳаси жорий йил ноябрь ойига қадар ишлаб чиқилиши лозим.

Мазкур амалиёт Сингапур тажрибасида ҳам учраши тўғрисида ушбу мақолада ёзган эдик. Ушбу давлат тажрибасига кўра Қайта кўрик кенгаши тузилади. Бу кенгаш раиси молия вазири томонидан тайинладиган профессионал малакага эга шахс бошқарадиган мустақил кенгаш ҳисобланади.

Эксперт кенгаши тузиладими?

Фармонда келтирилган бандга мувофиқ, Савдо-саноат палатаси ҳузурида эксперт кенгаши тузилиши бўйича ташаббус билдирилган. Экспертлар кенгаши ҳақиқатда самарали институт бўлиши учун унинг қуйидаги ҳуқуқ ва мажбуриятлари белгилаб қўйилиши лозим:

1. Эксперт кенгаши раиси ва унинг аъзолари профессионал малакага эга бўлган шахс бўлиши лозим.
2. Кенгашнинг мустақиллиги 100% таъминланиши керак. Бу жиҳатдан ҳар йиллик Кенгаш ишининг ташқи

сифат назоратидан ўтказиш механизмига эга бўлиш керак.

3. Кенгашнинг ҳар бир низо бўйича қарорлари ва томонларнинг позициялари очиқ эълон қилиб борилиши керак. Бу такрорланувчи низолар бўйича бир хил қарор чиқариш, қолаверса экспертлар кенгаши фаолиятига жамоатчилик, хусусан, солиқ соҳасидаги мутахассислар орқали жамоат назоратини таъминлайди.
4. Кенгаш қарорлари солиқ органлари учун мажбурий бажариладиган, солиқ тўловчилар учун эса, агар норози бўлса, судга мурожаат қилиши учун асос бўлиши керак. Акс ҳолда бугунги суд низолари сони ушбу экспертлар кенгаши тузилиши ёки тузилмаслигидан қатъи назар камаймайди.
5. Кенгаш низолар келтириб чиқараётган солиқ қонунчилиги нормалари бўйича Иқтисодиёт ва молия вазирлигига тегишли таклифлар ва таҳлилий маълумотлар киритиш мажбуриятини олиши керак.

68. Солиқнинг беғаразлик характери нимани англатади?

Солиқларнинг беғаразлик характери солиқ тўловчининг қонунчилик талабига асосан давлатга маблағ тўлашини, лекин бунинг эвазига аниқ бир хизмат ёки товар олмаслигини англатади. Бу солиқнинг асосий характерларидан бўлиб, уни бошқа тўлов турларидан фарқлайди.

Халқаро тажриба ҳам бу характерни тасдиқлайди. Яъни сиз тўлаган солиқ сизга айнан тўланган миқдорда қайтмайди. Барча инсонлар таълим хизматидан фойдаланади. Лекин ҳамма ҳам ўз фарзандини давлат мактабига бермаслиги ва

хусусий мактабни танлаши мумкин. Бунинг учун солиқ тўловчи тўлаган солиғининг бир қисмини қайтариб олишга ҳақли бўлмайди.

Жамиятда профессионал мулоҳаза, илм ва кўникма, шунингдек халқаро солиқ солиш тамойилларини чуқур билмасдан Солиқ кодексига «безаразлик» характери олиб ташлаш бўйича таклифлар бериш, фикримизча, ўринсиз ва асоссиз ҳисобланади.

69. Импорт қилинган ускунани сотганда ҚҚС қандай ҳисобланади?

Компания ўз фаолияти учун чет элдан ускуна сотиб олади ҳамда божхонада тегишли тўловлар ва ҚҚС тўлайди. Орадан маълум вақт ўтиб ушбу амортизация қилинган ускунани бозор нархи бўйича сотади. Бу ҳолатда ускунанинг ўз нархи бўйича ҳисобланган ҚҚС етарлими?

СКнинг 248-модда 5-қисмига мувофиқ «Ўзбекистон Республикаси ҳудудига олиб кирилган (импорт қилинган) товарларни реализация қилиш чоғида солиқ базаси ушбу товарларни олиб кириш (импорт қилиш) чоғида бюджетга ҳақиқатда тўланган солиқ ҳисоблаб чиқарилган қийматдан паст бўлиши мумкин эмас». Мазкур қисмдаги товарлар тушунчаси компанияга тегишли барча активларни назарда тутаяди (СК 45-м.) ва мазкур қоида товарнинг сотиш нархи бозор нархи бўлиши ёки бўлмаслигидан қатъи назар, мустақил тарзда қўлланилади.

Ускуна бир неча йил ишлатилгандан кейин сотилса, одатда уни харид қилинган нархига сотиб бўлмайди. Лекин солиқ қонунчилиги меъморлари тарафидан божхонага тўланган ва

кейинчалик ҳисобга олинган ҚҚС суммаси тўлиқ қопланиши учун юқоридаги қоида киритилганлиги таъкидланмоқда.

70. Асосий воситалар зарар билан сотилса чегирилмайдими?

Солиқ текширувларида урфга айланиб қолаётган ҳолатга изоҳ беришимизга тўғри келмоқда. Масала асосий восита сотилганда унинг нархи бозор нархи билан мувофиқ эканига қарамай зарар юзага келса, ушбу зарар чегириладими деган саволдан иборат.

Солиқ текширувчиларининг позицияси мазкур ҳолатда юзага келган реал зарар – СКнинг 317-модда 31-бандига мувофиқ «мол-мулк нархининг пасайиш (қадрсизланиш) суммалари» сифатида малакаланмоқда. Бу жуда ҳам қўпол хато. Нима учун?

Биринчидан, асосий воситаларнинг ҳисобдан чиқарилиши натижасида юзага келадиган молиявий натижа СКнинг 298-моддаси билан тартибга солинади. Унга кўра «Амортизация қилинадиган активнинг чиқиб кетишидан олинadиган молиявий натижа (фойда ёки зарар) амортизация қилинадиган активнинг чиқиб кетишидан олинadиган даромаддан унинг қолдиқ қийматини чегириб ташлаш орқали аниқланади». Яъни активни сотишдан олинган даромад ва баланс қиймати ўртасидаги фарқ манфий бўлса, ушбу натижа – амортизация қилинадиган активнинг чиқиб кетишидан олинadиган зарар деб баҳоланади. Бундай зарарни қадрсизланишдан зарар деб аташ учун ҳеч қандай асос йўқ.

Иккинчидан, бухгалтерия ҳисоби мақсадларида акс эттирилиши мумкин бўлган қадрсизланиш операцияси солиқ

ҳисоби мақсадларида тан олинмайди, шунинг учун СКнинг 317-моддаси 31-банди киритилган. Шунингдек, СКнинг 305-моддасига мувофиқ «Агар ушбу бўлимда бошқача қоида назарда тутилмаган бўлса, солиқ солиш мақсадларида, бухгалтерия ҳисоби тўғрисидаги қонунчиликни қўллаш чоғида активлар ва (ёки) мажбуриятларнинг қиймати ўзгарганлиги муносабати билан бухгалтерия ҳисобида акс эттирилган чиқимларга харажатлар сифатида қаралмайди, бундан ҳақиқатда тўланган харажатлар мустасно».

Мисол. АБС компаниясида 2023 йил 31 декабрь ҳолатига баланс қиймати 450 млн бўлган асосий восита мавжуд. Ушбу санага унинг қопланадиган қиймати 400 млн сўм бўлганлиги учун қадрсизланишдан зарар тан олинган ва 50 млн сўм харажатларда акс эттирилган. Ушбу ускуна 2024 йил 1 январь санасида 300 млн сўмга бозор нархида сотилган. Мазкур ҳолатларни бухгалтерия ва солиқ ҳисоби мақсадларида акс эттиринг.

Бухгалтерия ҳисобида: 2023 йил 31 декабрь ҳолатига 400 млн баланс қиймати молиявий ҳолат тўғрисидаги ҳисоботда акс эттирилади. Молиявий натижаларга 50 млн сўм харажат киритилади. 2024 йил 1 январь санасида ушбу ускуна сотилиши натижасида 100 млн (400–300) зарар юзага келади.

Солиқ ҳисобида: 2023 йил 31 декабрь ҳолатига ушбу ускуна 450 млн ҳолатида қолдирилади. Чунки СКнинг 306-моддасига мувофиқ асосий воситаларнинг бошланғич қиймати ўзгариши фақат иккита ҳолатда юзага келади ҳолос:

1. Амортизация қилинадиган активнинг бошланғич қиймати бундай активга солиқ тўловчи томонидан капитал қўйилмалар амалга оширилган тақдирда, башарти улар иқтисодий жиҳатдан ўринли бўлса, ўзгаради.

2. Амортизация қилинадиган активнинг бошланғич қиймати тегишли объектлар қўшимча қурилган, қўшимча жиҳозланган, реконструкция қилинган, модернизация қилинган, технологик жиҳатдан қайта жиҳозланган, қисман тугатилган ҳолларда ва бошқа шунга ўхшаш асосларга, шу жумладан табиатни муҳофаза қилиш мақсадларига кўра ўзгаради.

Демак, кадрсизланиш операцияси солиқ солиш мақсадларида тан олинмайди. Солиқ мақсадларидаги баланс қиймати СКнинг 306-моддасида кўрсатилган «бошланғич қиймат» ва «ҳисобланган амортизация» ўртасидаги фарқ сифатида аниқланади.

2024 йил 1 январь ҳолатига асосий воситани сотишдан 150 млн (450–300) зарар иктисодий жиҳатдан асосланган зарар сифатида солиқ солиш базасини камайтиради.

71. Пеня ҳисоблаш ставкаси қачон ўзгаради?

Солиқ тўловчи солиқ тўғрисидаги қонунчиликда белгиланган солиқларни тўлаш муддатини бузган тақдирда, тўланиши лозим бўладиган пеня фоиз ставкаси Марказий банкнинг шу даврда амалда бўлган қайта молиялаштириш ставкасининг 1/300га тенг этиб белгиланган (СК 110-м.). Яқинда қайта молиялаштириш ставкаси 14%дан 13.5% ставкага ўзгарди.

Йил давомида қайта молиялаштириш ставкаси ўзгариши пеня суммасига таъсир кўрсатишини англатади. Бу бўйича Солиқ қўмитаси ўзининг расмий каналида тушунтиришлар берган.

Бизнинг таклифимиз: бир йил учун барча бизнес субъектларига бир хил ставкада пеня ҳисоблаш, қолаверса давлат

даромадларини тўғри режалаштириш мақсадида пеня ставкасини ҳар йили фақат 1 январь ҳолатига янгилаш мақсадга мувофиқ.

Бошқа солиқлар ортиқча тўланган бўлса, пеня ундириладими?

Солиқ қарзи – солиқ ҳисоботи ёки солиқ текшируви асосида ҳисобланган ва ўз вақтида тўланмаган солиқлар, улар бўйича бўнак ва жорий тўловлар, молиявий санкциялар ва пенялар суммаларидир.

Солиқ қўмитаси мутахассисларининг огоҳлантиришича, қўшимча ҳисобланган солиқни тўлаш учун етарли бўлган бошқа солиқларнинг ортиқча тўланиши ҳар доим ҳам пеня ҳисобланмаслигини кафолатламайди. Аксарият солиқлар ҳар ойда тўланишини ҳисобга олсак, пеня ундириладиган вазият юзага келиши мумкин.

Пенянинг якуний ҳисоб-китоби солиқ органи томонидан солиқ тўловчининг шахсий ҳисоб маълумотлари асосида ҳар бир солиқ учун алоҳида амалга оширилади.

72. ҚҚС ва фойда солиғи бирга юриши шартми?

Бешта нуқтани қаламни узмасдан бирлаштириш учун баъзан ностандарт мулоҳаза юритишга тўғри келади. Кузатишларимиз бўйича кўп давлатларда ҚҚСга ўтиш учун мезон белгиланади. Масалан, Ўзбекистонда 1 млрд айланмадан ошса, ҚҚС ва фойда солиғига ўтиш масаласи қўйилган.

Халқаро амалиётдан фарқли равишда, биздаги мезон икки солиқни биргаликда олиб юришга қаратилган. Фикримизча,

айланмаси 1 млрд сўмгача бўлган ташкилотларда ҳам фойда солиғи тўласа самаралироқ бўлиши мумкин бўлган минглаб компаниялар бўлиши мумкин.

Масалан, 1 млрд сўмдан тўланадиган айланма солиқ суммаси 4% ставкада 40 млн сўмни ташкил қилади. 40 млн сўмни 15% фойда солиғи ставкасига бўлсак, 267 млн сўм фойда солиғи базаси чиқади. Бу ҳисоб-китобдан келиб чиқадики, айланмаси 1 миллиардан ошмайдиган компаниянинг бизнеси 26.7% рентабелликдан паст фоизда бўлса, унга фойда солиғи тўлаш самаралироқ бўлади. Қолаверса, компанияларда кичик бўлса ҳам ўз харажатлари ҳисобини юритишга имконият яратиши мумкин. Шунингдек, фойда солиғи чораклик ҳисобот асосида ҳисобланиши ҳам тадбиркорларга қулайлик яратади.

73. Қиммат кўчмас мулкни ҚҚСсиз сотиш мумкинми?

Моддий кўринишдаги мол-мулкнинг тўғридан-тўғри сотилишидан фарқли равишда компаниядаги улушнинг сотилиши ҚҚСдан озод қилинган (СК 244-м. 1-қ. 3-б.).

Кейин ушбу компания қайта ташкил этиш орқали янги компания ажралиб чиқиши натижасида унга ўтказиладиган активлар ҚҚС солиқ солиш объекти ҳисобланмайди (СК 238-м. 2-қ. 3-б.).

Қарабсизки, мулк иккинчи таъсисчига ҚҚСсиз ўтиб қолмоқда. Фақат ушбу янги компания ўз таъсисчиси билан етарлича узоқ вақт яшаши керак (Масалан, мулкни ижарага бериш орқали даромад олиш керак бўлади). Кейинчалик ушбу таъсисчи ўз улуши ҳисобига мазкур мулкни олиб чиқиб кетиши мумкин бўлади.

Рисклар борми?

Солиқ текширувчиси компания қайта ташкил этилишини олди-сотди операцияси деб малакалаши мумкин. Натижада ушбу мунозарали ҳолатни одил суд ҳал қилиб бериши керак бўлади.

74. Концерт-томоша тадбирларига билет олинса, ҚҚС ҳисобга олинадими?

АБС компанияси ходимларига ва уларнинг яқин қаридошларига, масалан, болаларига дам олишни ташкил қилиш учун тадбирга билетлар харид қилган. Ушбу операция бўйича кирувчи ҚҚС ҳисобга олинадими?

Мазкур операция компания учун харажат ҳисобланади. Ушбу харажат фойда солиғи мақсадларида чегирилади, қачонки бундай харажат умумий товарлар ва хизматлар реализациясининг 0.5% дан ошмаса (СК 317-м. 3-б.).

СКнинг 239-модда 3-қисм 4-бандига мувофиқ харажатлари Солиқ Кодекснинг 317-моддасига мувофиқ фойда солиғини ҳисоблаб чиқаришда чегирилмайдиган, солиқ тўловчининг ўз эҳтиёжлари учун солиқ тўловчи томонидан ишлаб чиқарган товарларни бериш, ўз кучи билан хизматлар кўрсатиш ҳам ҚҚС солинадиган айланма бўлиши кўрсатилган. Агар бу норма тескарасига ўқилса, товар ва хизматларнинг фойда солиғида чегириладиган тарзда ҳисобдан чиқарилиши ҚҚС солинадиган айланмани келтириб чиқармаслиги тушунилади. Демак, чикувчи ҚҚС йўқ.

Энди ҚҚСни ҳисобга олиш масаласини кўриб чиқамиз. СКнинг 266-моддасига кўра, кирувчи ҚҚСни ҳисобга олиш учун умумий шартлар берилган:

1. харид қилинган товарлар ва хизматлар солиқ солинадиган айланма учун фойдаланилса;
2. ҚҚС кўрсатилган ҳисобварақ-фактура асосида олинган.

Мазкур ҳолатда билетлар олиниши ва ходимларга берилиши тўғридан-тўғри ҚҚС солинадиган товарлар ва хизматлар реализациясига боғлиқ эмасдек кўринади. Лекин мулоҳаза юритилса, бундай билетлар берилиши ҚҚС солинадиган товарлар ва хизматлар реализациясига боғлиқ бўлмаганда фойда солиғида ҳам чегирилмайдиган харажат бўлган бўларди. Бу ерда регулятор ходимларни дам олишини ташкил этиши учун белгиланган миқдорга компания фаолиятининг зарурий қисми сифатида қарашга имкон бермоқда. Демак, кирувчи ҚҚС ҳам ҳисобга олиниши керак.

75. Молиявий ҳисобот кўрсаткичлари солиқ ҳисоблаш учун асос бўла олмайди

Амалдаги Солиқ кодекси синчиклаб ўқилса, СКнинг 26-моддасига кўра «Солиқ органлари солиқ тўловчилардан солиқларни ва йиғимларни ҳисоблаб чиқариш ҳамда тўлаш учун зарур бўлган ҳужжатлар ва маълумотларни (ахборотни), шу жумладан электрон тарзда тақдим этишини талаб қилишга ҳақли экани маълум бўлади».

Молиявий ҳисоботлар мақсади бўлиб иқтисодий қарорлар қабул қилиш учун кенг фойдаланувчилар доирасига зарур бўлган хўжалик юритувчи субъектнинг молиявий ҳолати, унинг фаолияти кўрсаткичлари тўғрисида ва пул маблағларининг ҳаракати ҳақида ахборотни тақдим этиш ҳисобланади (1-сон БҲМС «Ҳисоб сиёсати ва молиявий ҳисобот»).

Молиявий ҳисоботлар ва бухгалтерия ҳисобини тартибга солиш учун ваколатли давлат органи – Иқтисодиёт ва молия вазирлиги ҳисобланади (Бухгалтерия ҳисоби тўғрисидаги Қонун 9-м.).

Камерал солиқ текшируви солиқ тўловчи (солиқ агенти) томонидан тақдим этилган солиқ ҳисоботини, молиявий ҳисоботни, шунингдек солиқ тўловчининг фаолияти тўғрисида солиқ органида мавжуд бўлган бошқа ҳужжатлар ҳамда маълумотларни таҳлил қилиш асосида солиқ органи томонидан ўтказилади (СК 138-м.).

Солиқ кодексининг 2008–2019 йиллардаги таҳрири бўйича солиқ текшируви учун молиявий ҳисобот асос бўлиши бирор моддада келтирилмаган. Янги таҳрирдаги Солиқ кодексиди таърифланган камерал солиқ текширув тушунчаси Россия Федерацияси Солиқ кодексининг 88-моддасидаги Камерал солиқ текшируви тушунчаси таърифи билан «молиявий ҳисобот» сўзига фарқ қилмоқда.

76. Солиқ аудити нима?

Солиқ аудити – муайян давр учун солиқлар ва йиғимларни ҳисоблаб чиқариш ҳамда тўлашнинг тўғрилигини текширишдир. Солиқ аудити солиқ тўловчиларнинг (солиқ агентларининг) юқори даражадаги таваккалчилик тоифасига мансуб солиқ тўловчига (солиқ агентига) нисбатан ўтказилади (СК 140-м.).

Бугун солиқ аудити натижасида юзага келадиган солиқ органи маҳсулоти – солиқ аудити далолатномаси ҳақида қисқа таклифларни билдириб ўтамиз. Солиқ аудити натижаларига кўра солиқ органларининг ушбу текширувни ўтказган вако-

латли мансабдор шахслари томонидан солиқ аудити далолатномаси тузилиши керак (СК 156-м.).

Замонавий солиқ хизмати тизимини солиқ аудити ўтказишни стандартлаштиришдан бошлаш керак бўлади. Бу фикрнинг бошқа компонентларини келгуси постларда очиб берамиз. Бугун ушбу стандартлаштириш таклифининг солиқ аудити далолатномасига тегишли қисми ҳақида гаплашамиз.

Амалиёт тақозоси билан солиқ аудити далолатномаларини ўқишимга тўғри келади. Бундай далолатномалар қуйидаги тизимли кўринишга эга бўлмагани учун замон талабига жавоб бермайди:

1. Мундарижа йўқ. Далолатнома умумий структурасини тезда тушуниб олиш учун далолатнома дастлаб мундарижадан бошланиши керак.
2. Аниқланган камчилик битта гап билан тушунтирилади. Академик инсонлар ўқиб тушунмайдиган 50 та сўздан иборат битта гапни кўрганмисиз? Аслида аниқланган камчилик мазмуни, унинг оқибати ва қўлланган асослар ҳар бири ажратиб кўрсатилиши керак.
3. Замонавий тақдим этиш усулларида фойдаланилмайди. Бизнинг фикримизча далолатнома юқори профессионаллик даражасини кўрсатадиган ҳужжат сифатида маълумотни замонавий усуллар (график, диаграммалар) орқали акс эттирадиган профессионал эстетик ҳужжат бўлиши керак. Уни ўқиган мижознинг баҳри-дили очилсин. Хатоларини ойнадек равшан ҳолатида тушунсин. Текширувчига раҳмат айтсин.
4. Тавсиялар берилмайди. Далолатномани компания келгусида ёки жорий солиқ рискларини эътиборга олиши учун

энг муҳим тавсиялар билан якунлаш мақсадга мувофиқ. Ҳарҳолда солиқ органи солиқ тўловчининг ҳамкори бўладиган бўлса, буни амалиётда кўрсатиш керак.

5. Иловадаги ҳисоб-китобларга ҳаволалар. Далолатнома матнида илова қилинган жадвалларга ҳар доим тўғри ҳавола бериш орқали уни ўқувчи учун савол қолдирмайдиган тарзда тушунарли ёзиш керак.

77. Компания ҳудудини ободонлаштириш бўйича ҚҚС ҳисобга олинадими?

Компания ўзи фаолият олиб борадиган майдонда ободонлаштириш ишларини амалга оширган. Бунинг учун пудратчи ташкилот асфальт қилиш, дарахтлар экиш ва яшил майдон ташкил қилиш учун хизматлар кўрсатган. Мазкур хизмат бўйича кирувчи ҚҚС суммаси ҳисобга олинадими? Бу саволнинг жавоби компаниянинг одатдаги фаолиятига боғлиқ. Компаниянинг одатдаги ҚҚСга тортиладиган товарлар ва хизматлар ишлаб чиқариш фаолиятини амалга оширадиган майдонда ушбу майдон маъмурий ёки тўғридан-тўғри ишлаб чиқариш биноларига тегишли бўлишидан қатъи назар, ободонлаштириш ишлари бўйича ҚҚС суммаси ҳисобга олиниши лозим. Чунки ушбу операция компания даромад олиши билан боғлиқ бўлмаса ҳам, бундай харажат билвосита компания фаолиятини сақлаб туриш ва нормал иш муҳитини яратиш учун зарур. Шу жумладан фойда солиғи мақсадларида ҳам чегириладиган харажат сифатида тан олиниши лозим (СК 305-м.).

78. Филиал ходими компания номидан солиқ ҳисоботини топшириши мумкинми?

Компания бир нечта филиалга эга бўлгани ҳолда марказлашган тарзда топшириладиган солиқ (асосан фойда солиғи ва ҚҚС) ҳисоботларини фақат компания ташкил этилган жойда тайёрлашга мажбурлиги бирор қонунчиликда кўрсатиб ўтилмаган. Шунинг учун компаниялар турли вилоятларда жойлашган филиалларидан бирига компания номидан солиқ ҳисоботларини юритишни юклаши мумкин.

Бундан нима наф?

Филиалда ҳам ўта билимли ва тажрибали ходим фаолият олиб бораётган бўлиши мумкин. Қолаверса, бошқа вилоятларда Тошкент билан қиёслаганда бундай вазифаларни бажариш учун тўланадиган иш ҳақи камроқ бўлади.

79. Чет эллик тадбиркор жисмоний шахс фойда солиғи тўлайдими ёки ЖШДС?

АБС компанияси чет эллик жисмоний шахс билан фуқаролик-ҳуқуқий тусдаги шартнома тузган. Шартномада чет эллик жисмоний шахс ўз давлатининг қонунчилиги бўйича юридик шахс ташкил этмаган ҳолда тадбиркор мақомига эга экани кўрсатилган. Мазкур ҳолатда солиқ органи ушбу шахс кўрсатган хизмат бўйича ҚҚС солиғи ва 20% ставкада фойда солиғи тўлашни талаб қилмоқда. Солиқ органининг бу талаби асослими?

Жавоб:

Қисман тўғри. Солиқ кодексига киритилган ўзгаришларга мувофиқ 2024 йил 1 январдан бошлаб ҚҚС солиқ тўлов-

чилари таркибига чет давлатнинг қонунчилигига мувофиқ тадбиркор сифатида рўйхатдан ўтган ва тадбиркорлик фаолиятини амалга оширувчи жисмоний шахслар ҳам киритилди (СК 237-м.).

Бундай шахслар кўрсатган хизматнинг жойи ЎзР бўлган тақдирда ва бундай хизмат солиқ солишдан озод этилмаган бўлса, 12% ставкада солиқ агенти томонидан ҚҚС ушлаб қолиниши ва бюджетга ўтказиб берилиши лозим (СК 255-м.).

Чет эллик жисмоний шахслар улар юридик шахс ташкил этмаган ҳолда тадбиркор мақомига эга бўлиши билан фойда солиғи тўловчиси бўлиб қолмайди (СК 294-м.). Якка тартибдаги тадбиркор тушунчаси ЎзР қонунчилиги бўйича ташкил этилган ва рўйхатдан ўтказилган тадбиркорларни назарда тутди (СК 31-м.).

Чет эллик жисмоний шахс ЎзР манбаларидан даромад олган тақдирда, резидент ёки норезидент бўлишидан қатъи назар, 12% ставкада ЖШДС тўлаши лозим (СК 382-м.). Норезидент жисмоний шахс ўзи резидент бўлган давлат билан ЎзР ўртасида халқаро шартнома мавжуд бўлган тақдирда, бундай шартнома нормалари ҳисобга олиниши лозим (СК 400-м.).

80. Уйимдаги музлаткич кимники?

Жисмоний шахс уйидаги музлаткичини бир компанияга сотди. Юридик шахс музлаткич бўйича келишилган нархни жисмоний шахсга тўлиқ тўлаб берди.

Солиқ ходими келди. Олинган музлаткич жисмоний шахсга «чеки йўқлиги» учун унинг мулки эмас деди ва СКнинг 378-модда 7-банди солиқ тўловчиларга хусусий мулк ҳуқуқи асосида тегишли бўлган мол-мулкни сотишдан олинадиган

ган даромадлар солиқдан озод қилиниши қўлланмаслигини маълум қилди.

«Яхши, – савол берди компания бухгалтери, – унда бу музлаткич жисмоний шахс учун нима?». Солиқ ходими бу саволни кутгандек: «СКнинг 45-моддасига мувофиқ товар» деб жавоб берди ва СКнинг 387-моддасига мувофиқ жисмоний шахснинг даромадидан солиқ агенти сифатида ЖШДС-ни 12% ставкада ушлаб қолиши кераклигини билдирди.

■ Бизнинг фикримиз

Товар тушунчаси СКнинг умумий қисмига киритилганлиги катта хато эди. У фақат ҚҚС ва акциз учун қўлланилиши керак. Фойда солиғи мақсадларида товарлар тушунчаси бухгалтерия ҳисоби стандартларига киритилади. ЖШДС бўйича товар тушунчаси фақат тадбиркорлик фаолияти билан шуғулланганда, яъни ЯТТ фаолияти билан шуғулланганда юзага келади.

Агар бирор жисмоний шахс тадбиркорлик мақсадида бирор фаолиятни амалга оширса-ю, ЯТТ сифатида рўйхатдан ўтмаган бўлса ҳам ЯТТнинг солиқ оқибатлари қўлланилиши лозим (СК 31-м.).

 Юқоридаги масалага келсак, жисмоний шахснинг хусусий мулки ва товар сотиши ўртасидаги характеристика СКда очиб берилмаган. Бу ёзилмаган қондани солиқ органлари томонидан асосланмаган «мулкнинг ҳужжати ёки чеки» билан алмаштирилиши хусусий мулкни товар деб талқин қилишга сабаб бўлмайди.

Солиқ органи жисмоний шахс сотган мулкни товар сотилиши деб малакалаши мумкин, агар бу фаолият тизимли, такрор ва

гайритабий тарзда катта суммада бўлса (бу хулосага фақат СКнинг 14-моддасини асос қилиш мумкин). Мазкур ҳолатда ЖШДСни 12% ставкада компания солиқ агенти сифатида ушлаб қолмайди. Чунки агар бу жисмоний шахс ЯТТ бўлганда, ўзининг даромадлари бўйича солиқни мустақил тарзда ҳисоблаб чиққан ва тўлаган бўлар эди. Айни шу мантиқ билан жисмоний шахс ўзининг сотган товари бўйича 100 млн сўмгача ЖШДС, 1 млрд сўмгача 4% АОС, 1 млрд сўмдан ошган қисми бўйича ҚҚС ва фойда солиғи тўлаши керак бўлади.

Бу ерда судларимиз эътибор қаратиши керак бўлган масала хусусий мулк ва товар ўртасидаги фарқни холис баён қилиш ва солиқларни соядаги иқтисодиётга қарши курашиш воситаси эмас, балки ҳамма учун тенг амал қиладиган адолатли тизим деб қараши лозим.

81. Имтиёзга эга бўлиш учун савдони тўхтатиб туришим керак

Баъзида берилган имтиёзлар ва имкониятлар чекловчи характерга эга бўлиб қолиши мумкин. Масалан, фойда солиғига киритилган ўзгаришга мувофиқ эндиликда компаниялар белгиланган мезонни бажарганда, солиқ ставкасини 50%га камайтириш имкониятига эга бўлади (СК 337-м.). Бу имконият фақат 15% ставкада фойда солиғи тўловчи компанияларга тегишли.

Белгиланган мезон

2022 йил 1 сентябрдан кейин илк маротаба АОСдан фойда солиғига ўтган компаниялар – солиқ тўловчи солиқ тўлашга ўтган йилдан кейинги бир солиқ даври мобайнида, башарти пасайтирилган солиқ ставкаси қўлланиладиган солиқ дав-

рида солиқ тўловчининг жами даромади ўн миллиард сўмдан ошмаса;

2022 йил 1 сентябрдан кейин жами даромади жорий солиқ даври мобайнида илк марта 10 млрд сўмдан ошган фойда солиғи тўловчилар – жорий солиқ даври ва кейинги солиқ даври мобайнида, башарти пасайтирилган солиқ ставкаси қўлланиладиган солиқ даврларида жами даромади юз миллиард сўмдан ошмаса.

Қайси омил чекловчи?

Ҳар қайси мезонда солиқ ставкасини пасайтирилган ҳолда қўллаш учун солиқ ставкаси қўлланиладиган даврда жами даромад биринчи мезон бўйича 10 миллиарддан, иккинчи ҳолатда 100 миллиарддан ошмаслиги шарт қўйилган. Биринчи мезондаги солиқ даврида 10 миллиарддан ошмаслик шарт бажарилмаган тақдирда иккинчи мезон ишга тушади ва компания имтиёз қўллашига таъсир ўтказмайди.

Лекин иккинчи мезон бўйича солиқ имтиёзини қўллаш учун солиқ давридаги жами даромадни компания назорат қилишига, яъни 100 млрд сўмдан оширмасликка ҳаракат қилади.

Ечим нима?

Мақсад компанияларни ўсишига ёрдам беришдан иборат бўлса, иккинчи мезондаги 100 миллиардлик чекловни бироз ўзгартириш керак.

Таклиф: Компаниялар солиқ даври мобайнида илк марта жами даромади 10 млрд сўмдан ошган фойда солиғи тўловчилари жорий солиқ даври ва кейинги солиқ даври мобайнида ўзларининг 100 миллиардгача бўлган жами даромадига нисбатан пасайтирилган солиқ ставкасини қўллашга ҳақли.

82. Қулайлик зарар қилмайди

Солиқларга оид мажбуриятлар компанияларнинг 4400 ва 6400-ҳисобварақларида ҳисобга олинади. Мазкур ҳисобварақларнинг қолдиқ суммаларини солиқ органига топширилган ҳисоботлар ва тўловлар асосида ёки солиқ қарздорлиги бўйича солиштирма далолатнома орқали текшириб олса бўлади.

Фақат ушбу далолатнома ўқиш учун бироз ноқулай. Уни фақат бухгалтерия мақсадлари учун ишлатиш мумкин бўлган янги версиясини яратиш мумкин ва бу бухгалтерларга бироз қулайлик яратган бўлар эди. Яъни амалдаги далолатнома маълумотларидан автоматик шаклланадиган «Ҳисоблаш усули»га асосланган далолатнома яратилиши мумкин.

Бу нафақат бухгалтерлар ва аудиторларнинг, балки солиқ аудитини ўтказувчи солиқ мутахассисларининг ҳам вақтини тежашга ёрдам беради. Мазкур таклифнинг тўлиқ техник баёнини солиқ органи мутахассисларига тушунтириб беришимиз мумкин.

83. Юридик шахс резидентлик мақомининг аҳамияти

Юридик шахсларнинг резидент ёки норезидент сифатида таснифланиши уларни солиққа тортиш тартибига таъсир кўрсатади. Қуйида ушбу таъсирларни тегишли солиқлар доирасида кўриб чиқамиз.

☑ Фойда солиғи

ЎЗР резидент юридик шахслари фойда солиғини ЎЗРда ва унинг ташқарисида олган жами даромадлари ва харажатлари ўртасидаги фарқдан солиқ тўлайди. Норезидент юридик

шахслар фойда солиғини тўлашда икки тоифага ажралади: доимий муассаса ҳосил қилувчи норезидент ва доимий муассасани ҳосил қилмайдиган норезидент.

Доимий муассасани ҳосил қилувчи норезидент ЎзРда ва қисман унинг ташқарисида олинган жами даромадлар ва харажатлар ўртасидаги фарқдан солиқ тўлайди. Бунда доимий муассаса фойда солиғини ҳисоблашда умумий тартибдан ташқари СКнинг 49-боби хусусиятларини ҳисобга олиши лозим. Бундан ташқари доимий муассаса хизматлар экспортига ноль ставка қўллашга ҳақли эмас.

Доимий муассаса ҳосил қилмайдиган норезидент фақат ЎзР манбаларидан олган даромади бўйича солиқ агенти орқали фойда солиғини тўлайди. Бунда даромадларга тегишли харажатлар чегирилиши назарда тутилмайди. Умумий ҳолатда норезидент юридик шахслар дивидендлар ва фоизлар бўйича 10%, бошқа даромадлар бўйича 20% фойда солиғи тўлайди.

☑ ҚҚС

Мазкур солиқ ҳудудга асосланган солиқ бўлиб, компанияларнинг резидент ёки норезидент мақомининг аҳамияти бўлмайди. Бунда товарлар ва хизматлар реализациясини ЎзР ҳудудида амалга оширган ЎзР юридик шахси ҳам, чет эл юридик шахси ҳам ҚҚС тўлаши керак бўлади.

☑ Акциз

Ўзбекистон Республикасида фаолиятни доимий муассаса орқали амалга оширадиган чет эл юридик шахслари товарларни ЎзРга олиб киришни амалга оширганда акциз солиғи тўловчиси ҳисобланади.

■ Ижтимоий солиқ

ЎзРда фаолиятни доимий муассаса орқали амалга оширувчи ЎзР норезидентлари бўлган юридик шахслар, чет эл юридик шахсларининг ваколатхоналари ва филиаллари ҳам айна ЎзР резидент юридик шахслари каби ижтимоий солиқ тўлайди.

ЎзР ҳудудида ишлаш учун чет эллик ходимлар билан таъминлаш юзасидан хизматлар кўрсатишга доир шартномалар бўйича ЎзР норезиденти бўлган юридик шахсга тўланадиган чет эллик ходимларнинг даромадлари ҳам ижтимоий солиққа тортилади. Бунда база чет эллик ходимларнинг даромад суммаси, бироқ умумий шартнома суммасининг 90%дан кам бўлмаган суммани ташкил қилади.

■ Мол-мулк солиғи

ЎзР юридик шахслари ўртача йиллик қийматдан келиб чиққан ҳолда кўчмас мулклар бўйича солиқ тўлайдилар. Бунда компания эгалигидаги бино ва иншоотлар учун энг кам қийматлар ҳисобга олиниши лозим. ЎзР норезидент компаниялари ЎзРда кўчмас мулкка эга бўлган тақдирда, ушбу мулклар бўйича кадастр қиймати асосида солиқ тўлайди.

■ Солиқ агенти сифатида солиқ тўлаш

Ўз фаолиятини доимий муассаса орқали олиб борадиган ЎзР норезидент юридик шахслар солиқ агенти сифатида белгиланган солиқларни (ЖШДС, норезидентларга тўлов манбаида солинадиган солиқлар бўйича) ҳисоблаши, солиқ тўловчидан ушлаши ва бюджетга тўлаши лозим.

84. Имтиёзларни қўллашдаги концептуал муаммо

Амалиёт тақозосига кўра кўп бухгалтерлар билан гаплашишга тўғри келади. Шунда улар кўпинча Солиқ кодекси ёки бошқа солиқ қонунчилиги ҳужжатларидаги имтиёзларни айнан кимлар учун ва қандай шартларда қўлланилиши ва riskли тарафлари ҳақида ҳеч қачон маълумот йўқлигини айтишади.

❑ Солиқ органлари солиқ имтиёзларини қўллаш тартибини индивидуал тартибда ҳар бир тадбиркорга алоҳида тушунтиришдан кўра барча учун умумий маълумотларни эълон қилиши мақсадга мувофиқ бўлар эди.

❑ Бундай умумий маълумот ўз ичига қуйидагиларни олади:

- имтиёз кимлар учун татбиқ этилади?
- имтиёздан фойдаланиш шартлари қандай?
- имтиёзни қўллаш муддати қанча?
- имтиёзни қўллаш бўйича мисол.

❑ Албатта солиқ органи сайтида эълон қилинган 4 500 та имтиёзни (юқоридаги жадвалда кўрсатилган) тушунтириб бериш кўп вақт ва ресурс талаб қилади. Лекин тадбиркор учун кўмакчи бўладиган бу маълумотлар Солиқ кодексининг 9-моддасидаги «солиқ органларининг солиқ тўловчилар билан ҳамкорлиги принципи»нинг айна ижроси бўлган бўлар эди.

Мазкур лойиҳани ташкил этиш ва бошқариш бўйича кўнгилли бўлиб иштирок этишимиз мумкинлигини билдира-миз.

85. Мол-мулк солиғи ва ер солиғи ҳисоботидан воз кечиш пайти келди

Бу икки солиқ йилда бир марта компаниянгизга бир варақ электрон хабарнома шаклида келишига нима дейсиз? Бугун ривожланган ахборот асрида бунинг иложи борми? Компанияларнинг бухгалтерлари туман бўйлаб ҳисобот топшириш бош оғриғидан қутилиши мумкинми?

Албатта. Халқаро тажрибани ўрганганимизда ер сайёрасида ушбу солиқларни ҳисоблаш ҳақида қайғурмайдиган компаниялар жуда кўп давлатларда яшабини билдик.

■ Мол-мулк солиғи бўйича нима қилиш керак?

Биринчидан, мол-мулк солиғи базасини бухгалтерия ҳисоби маълумотларига асосан ҳисоблаш адолатли эмаслиги ҳақида ёзган эдик. Шунинг учун 1 кв.м учун ҳудудларга бўлинган қиймат эълон қилинади. Ҳудудларни иложи бўлса туман кесимида таснифланиши мақсадга мувофиқ.

Иккинчидан, темир йўллар, магистраль қувурлар, алоқа ва электр узатиш линиялари солиқ базасидан чиқарилади. Бу аслида мол-мулк солиғи базаси ва унинг концепциясига тўғри келадиган объектлар эмас.

Учинчидан, қурилиши тугалланмаган объектларнинг ҳисобини кадастр органи юритади ва маълумотларни реал вақт режимида солиқ органига бериши етарли. Бу объектлар бўйича солиқ ҳисоблаш учун база ва битириш муддати тегишли смета муддатидан (ёки 24 ойдан) ошганлиги фактини кадастр солиқ органига хабар қилиши етарли. Бундай объектлар учун алоҳида белгиланган 1 кв.м учун қиймат эълон қилинади.

Тўртинчидан, қурилиш компаниялари балансида сотиш учун мўлжалланган объектларни 6 ой ўтгач солиққа тортиш механизми бекор қилиниши керак. Чунки солиқлар ўз мазмунига кўра жазолаш механизми ҳисобланмайди. Агар компаниялар уй-жойни ўз вақтида сота олмаётган бўлса, қўшимча солиқ ундирилиши эмас, масалан, жарима ёки бошқа рағбатлантириш ҳақида ўйлаб кўриш керак.

Бешинчидан, кўчмас мулкка фойдаланиш мақсадига кўра берилган имтиёзлар бекор қилиниши керак. Акс ҳолда солиқ органи мол-мулкни белгиланган мақсадда ишлатилган ёки йўқлигини суриштириб юриши солиқ тўловчига ҳам қўшимча риск юклайди.

■ Ер солиғи бўйича нима қилиш керак?

Биринчидан, ер солиғи бўйича ерлар иккига ажратилган. Шу ажратиш кадастр маълумоти асосида шакллантирилади ва белгиланган солиқ ставкасига кўпайтирилади.

Иккинчидан, ердан фойдаланиш мақсадига кўра берилган имтиёзлар бекор қилиниши керак. Акс ҳолда солиқ органи ерни белгиланган мақсадда ишлатилган ёки йўқлигини суриштириб юриши солиқ тўловчига ҳам қўшимча риск юклайди.

Ушбу қадамлар бажарилса, мол-мулк ва ер солиғи компанияларга бир парча хабарнома шаклида келади. Бундай амалиёт дунё мамлакатларида ишламоқда.

86. Кимга қулоқ солиш керак?

Солиқ қонунчилигини талқин қилишда тушунмовчиликларга дуч келдингиз. Бу мунозарали ҳолат айти пайтда қўшимча солиқ юкини ҳосил қилиши ёки қилмаслиги юзасидан бирор тўхтамга келолмаяпсиз. Мазкур ҳолатда СКнинг 27-моддасига кўра, солиқ органлари солиқ тўловчиларга солиқ тўғрисидаги қонунчиликни ижро этишида ёрдам бериши, солиқ тўғрисидаги қонунчилик нормаларини ва солиқ имтиёзларини қўллаш тартибини тушунтириши шартлиги белгиланган. Бу солиқ тўловчининг ҳуқуқидир (СК 21-м.).

■ Иқтисодиёт ва молия вазирлигининг тушунтиришлари

Бундан ташқари, солиқ сиёсатини амалга оширувчи давлат органи – Иқтисодиёт ва молия вазирлигига ҳам мурожаат қилишингиз мумкин. Ушбу давлат органидан олган ёзма тушунтиришларингизга солиқ органлари амал қилиши шарт. Баъзи фикрларга кўра, солиқ органи ушбу нормани тўғридан-тўғри Иқтисодиёт ва молия вазирлиги томонидан унга юборилган тақдирда амал қилишини таъкидлайдилар. Бундай талқин қилиш солиқ солиш асосларининг умумий тамойиллари, хусусан адолатлилик тамойилига тўғри келмайди.

■ Солиқ органининг тушунтиришлари қачон ёрдам беради?

Солиқ органи ёки божхона органининг солиқни ҳисоблаб чиқариш, тўлаш тартиби тўғрисида ёки солиқ тўғрисидаги қонунчилик қўлланилишининг бошқа масалалари бўйича ёзма тушунтиришлари солиқ тўловчи томонидан бажарилганда, унинг солиққа оид ҳуқуқбузарлик содир этганликдаги айбини истисно қиладиган ҳолат сифатида судда ёрдам беради.

87. Солиқлар оқибатми ёки сабаб?

Умумий хулосаларимизга кўра, солиқларни оқибат деб ҳисоблардик. Чунки уларнинг келиб чиқиши бирор иқтисодий ҳодисанинг натижаси эди. Солиқлар бевосита ҳодисанинг юз бериш ёки бермаслигига таъсир ўтказмас эди. Бундай шароитга бозор иқтисодиётини ривожлантиришнинг асосий шарти сифатида қарар эдик. Солиқ сиёсатида юз бераётган ўзгаришларга кўра эҳтимол солиқ сабабдир деган нотўғри хулосага келишимизга тўғри келмоқда.

Барча компания учун энг муҳим пул маблағлари тушуми бу компаниянинг товарлар ва хизматлар реализациясига, яъни тушумларга боғлиқ. Тушум содда тилда айтганда сотилган товар/хизмат бирлигини унинг нархига кўпайтириш орқали ҳисобланадиган кўрсаткичдир. Бу кўрсаткичга СКнинг 248-модда 4-қисмига кўра бозор баҳосини қўллаш ҳуқуқи берилишининг ўзи концептуал хато бўлганини, иқтисодиёт учун умумий миқёсда салбий оқибатлар келтириб чиқариши мумкинлиги тўғрисида ўз мулоҳазаларимиз билан бўлишгандик.

Шунга қарамай, куни-кеча СКнинг ушбу бандини амалиётга жорий қиладиган Низом лойиҳаси эълон қилинди. Ушбу лойиҳа бизнес субъектларининг доимий рискда қолишига сабаб бўлади. Ушбу лойиҳани ўқиб ўз танасида хис қила оладиган тадбиркорлар, директорлар, молия директорлари, солиқ мутахассислари, аудиторлар ва бош бухгалтерлар, шунингдек иқтисодчи олимлар ўқиб чиқиб хулосаларини бериши ўта муҳим.

■ Агар лойиҳа тасдиқланиши регуляторнинг қатъий позицияси бўлса, ҳеч бўлмаса қуйидаги муҳим жиҳатларни эътиборга олишларини сўраб қоламиз:

1. Битим нархини бозор нархи эмас деб малакалаш ваколатининг тўлиқ солиқ органига берилиши ҳуқуқий тенгликни бузади. Шундай экан, ўз битим нархини мустақил баҳолаш ташкилотининг ҳулосаси билан ҳимоя қилиш учун бизнесга имконият берилиши керак. Давлат баҳолаш сифатини баҳолаш фаолиятининг лицензияси ва сертификатлаш билан билвосита назорат қила олади.

2. Бозор нархини товарнинг истеъмол босқичида эмас, ҳар қандай оралик босқичда ҳам қўлланилиши суд низоларнинг ҳаддан зиёд кўпайишига сабаб бўлади. Бундай шароитда солиқ органи ёки судларнинг иш мазмунига етгунча бизнеснинг тинкаси қуриши аниқ. Холислик бошқа алоҳида диплом иши бўлади. Шунинг учун эҳтимол бозор нархини товар/хизмат якуний истемолчига сотилган тақдирда қўлланилишини ўйлаб кўриш керак.

3. Айнан 248-модда 4-қисм натижаси бўйича бозор баҳосини белгилашга ва қўшимча солиқ оқибатлари келиб чиқишини белгилашга фақат суд ҳақли бўлиши керак. Бунда бозор баҳоси эмас деб топилган битим нархини солиқ тўловчи эмас, солиқ органи судга мурожаат қилиш орқали ҳал қилиши мантиқан тўғри бўлади.

4. Мазкур низом талабларини хизматларга қўлланилиши фантастика каби кўринмоқда. Чунки хизматлар стандарт бўлмайди. Миқдорга, фаслга, вақтга қараб хизматнинг компонентлари ўзгаради. Номи бир хил бўлган хизматнинг бир хил нархга келтирилиши барча саргарошхоналарда бошни ювишга мажбур қилинишига сабаб бўлиши мумкин. Хизматлар бўйича бозор баҳоси борасида алоҳида мулоҳаза юритилиши керак.

5. Низомда биржа нархларига алоҳида урғу берилмоқда. Биржа ҳам бир бозор. Ундаги нархлар кўпинча давлат харидор бўлган жойларда «откат» масалалари билан бирга шакланган нархларнинг солиқ оқибати бутун бошқа бизнеслар томонидан тўланиши қанчалик тўғри бўлади?

6. Бозор баҳосини белгилашда харажатлар усули илгари мавжуд бўлган таннархдан кам сотмаслик қондасини қайта тиклашдек бир гап. Низомда таннархни ҳисоблаш 4 та гап билан ҳал қилинган (17-бандга қаранг). Ушбу усул орқали услубий жиҳатдан жуда кўп мунозарали ҳолатлар юзага келишини тасаввур қилмоқдамиз.

Солиқ солишнинг ўз моҳиятига кўра соядаги иқтисодиётга қарши курашиш функцияси мавжуд эмас. Лекин бу функция қўшиладиган бўлса, аксинча соядаги иқтисодиёт янада ривожланиб кетмасмикан?! Лойиҳа билан албатта танишиб чиқинг ва фикрларни билдиринг.

88. Резидентлик мақомининг солиқ оқибатлари (Жисмоний шахс)

Қуйида жисмоний шахсларни резидент ва норезидент сифатида таснифлашнинг аҳамиятини кўрсатадиган жиҳатлар жамланган.

1. Ўзбекистон резидентлари учун жами даромад ЎзРдаги ва унинг ташқарисидаги манбалардан олинган даромадларни ўз ичига олади. Ўзбекистон норезидентлари учун ялпи даромад фақат ЎзРдаги манбалардан олинган даромадларни ўз ичига олади.

2. ЎзР резидентлари учун дивиденд ва фоизлар 5% ставка бўйича солиққа тортилади, норезидентлар учун эса 10%

ставкада. Фрахтдан олинадиган даромадлар норезидентлар учун 6% ставкада солиққа тортилади. Бошқа даромадлар резидентлар учун ҳам, норезидентлар учун ҳам 12% ставка бўйича солиққа тортилади.

3. Шахсининг солиқ мақоми унинг солиқ имтиёзларидан фойдаланиш ҳуқуқини белгилайди. Шунинг учун резидентлар норезидентлардан фарқли равишда солиқ имтиёзларига эга.

89. Имтиёз қўллашни танлашинг мумкин, лекин рад этишинг мумкин эмас

Солиқ имтиёзлари солиқларнинг мажбурий элементи ҳисобланмайди. Чунки солиқ имтиёзларидан фойдаланиш солиқ тўловчининг ҳуқуқидир (СК 21-м.). Лекин ҚҚСдан озод этиладиган товарларни (хизматларни) реализация қилиш бўйича имтиёзларни рад этишингиз мумкин эмас (СК 75-м.).

ҚҚС билвосита солиқ. Аслида унинг тўловчиси харидор эди. Харидор учун имтиёздан фойдаланиш ёки фойдаланмаслик қарорини сотувчи ҳал қила олмайди. Шунинг учун кўп давлатларнинг солиқ қонунчилигида ҚҚСдан озод қилишга имтиёз сифатида эмас, солиқ ҳисоблаш механизми сифатида қаралади.

Экспорт товарлар учун ҚҚС ноль ставка қўлланилиши ёки фойда солиғида товарлар/хизматлар экспорти учун ноль ставка қўлланилиши солиқ имтиёзи ҳисобланмайди. Чунки солиқ ставкаси солиқнинг мажбурий элементидир.

90. Шакарли ичимликларнинг акциз солиғи тўловчилари кимлар?

АБС компанияси чет элдан шакарли ичимликларни импорт қилиб, Ўзбекистон бозорида сотади. Мазкур ҳолатда ушбу ичимликларнинг акциз солиғи қайси пайтда тўланиши лозим: импорт қилингандами ёки реализация пайтида?

Жавоб:

2024 йил 1 апрелдан бошлаб қуйидагиларга акциз солиғи жорий қилинди:

1. таркибида шакар ёки бошқа ширинлаштирувчи ёки хушбўйлаштирувчи моддалар бўлган ҳамда истеъмол қадоғига қадоқланган газланган ичимликлар – 1 литри учун 500 сўм миқдорида;
2. энергетик ва тетиклаштирувчи ичимликлар – 1 литри учун 2 000 сўм миқдорида.

Ушбу солиқ бундай товарларни ишлаб чиқарувчилар ва импорт қилувчилар томонидан тўланади (СК 283-м.). Шакарли ичимликларни маҳаллий ишлаб чиқарувчилар ва импорт қилувчилардан сотиб олган компанияларда ушбу товарларни сотганда мазкур солиқни тўлаш мажбурияти юзага келмайди.

Солиқнинг юзага келиш пайти: ишлаб чиқарувчилар томонидан ушбу товарлар реализация қилинган пайтда юзага келади. Импорт қилувчилар томонидан ушбу товарларни божхонанинг импорт тартиб-таомилидан чиқариш санасида юзага келади (СК 286-м.).

Эътибор беринг, 2024 йил 1 апрелгача ишлаб чиқарилган шакарли ичимлик маҳсулотларини ушбу санадан кейин реализация қилган тақдирингизда ҳам акциз солиғи тўланиши лозим.

91. Воситачилик фаолиятининг солиқ солишга оид рисклари

АБС компанияси қатъий белгиланган суммадаги айланмадан олинадиган солиқ тўловчиси ҳисобланади. АБС компанияси воситачилик шартномаси асосида фаолият олиб боради. Шартномага кўра комитентнинг 10 млрд сўмлик товарларини реализация қилгани учун 150 млн сўмлик воситачилик мукофотини олган. Ушбу олинган мукофот суммасидан айланмадан олинадиган солиқ тўланган. Шу билан бирга ушбу операция бўйича фойда дивиденд сифатида тақсимланган ва солиққа тортилмаган. Мазкур ҳолатда бирор хатоликка йўл қўйилганми?

Жавоб:

Ушбу ҳолатда воситачилик ҳақи 1 млрд сўмдан кам бўлишига қарамай, компания мазкур операция бўйича айланмадан олинадиган солиқ тўлашга ҳақли эмас. Чунки СКнинг 462-моддаси 11-қисмига мувофиқ, ҚҚС ва фойда солиғига ўтиш учун белгиланган 1 миллиардлик чегара суммаси воситачилик ҳақига эмас, балки битимнинг умумий суммасига (10 млрд сўм) кўра аниқланади.

Компаниянинг солиқ даври давомида жами даромади бир миллиард сўмдан ошгани сабабли ушбу даромад кўрсатилган миқдорга етган кундан эътиборан қўшилган қиймат солиғини ва фойда солиғини тўлашга ўтади.

Натижада АБС компанияси битимнинг 1 млрд сўмдан ортиқ қисмига мутаносиб бўлган мукофот суммасига нисбатан ҚҚС ва фойда солиғи тўлаши ва тўланган дивидендлар бўйича солиқларни ҳам тўлаши лозим бўлади. Дивидендлар бўйича солиқлар таъсисчидан қайтариб олинади.

92. Тўланмаган дивидендлар фойда солиғига тортилмаслиги керак

Биламизки, жамият унинг акциядорлари (таъсисчилари) умумий йиғилиши қарори билан дивидендлар тўлаш тўғрисида қарор қабул қилишга ҳақли. Эгаси ёки эгасининг қонуний ҳуқуқий вориси ёхуд меросхўри томонидан уч йил ичида талаб қилиб олинмаган дивиденд акциядорларнинг умумий йиғилиши қарорига кўра жамият ихтиёрида қолади.

Мазкур ҳолатда 3 йил ичида тўланмаган дивидендларни жамият ихтиёрида қолдирилиши Дт 6610 Кт 9360 тарзида акс эттирилиши мумкин. Бунда ЖШДС бўйича солиқ мажбурияти юзага келмайди. Чунки жисмоний шахс (акциядор) ушбу даромадларни олгани йўқ.

Тўланмаган дивидендлар бўйича мажбуриятнинг ҳисобдан чиқарилиши ҳисобда даромадларга (9360) олиб борилса ҳам, солиқ мақсадларида ушбу даромадлар солиққа тортилмайди.

Қандай қилиб дейсизми? Солиқ кодексининг 297-модда 12-бандига, Кодекснинг 317-моддасига мувофиқ илгари чегириб ташланмаган харажатларни ҳисобдан чиқаришдан олинган даромадларга оид мажбуриятларнинг ҳисобдан чиқарилиши даромад ҳисобланмаслиги кўрсатиб ўтилган. СКнинг 317-моддасида эса солиқ тўловчи томонидан ҳисобланган дивидендлар суммалари чегирилмайдиган харажат экани кўрсатиб ўтилган.

Шунинг учун тўлаш муддати ўтган дивидендларни солиқ мақсадларида тўғридан-тўғри Дт 6610 Кт 8720 ўтказмаси билан амалга ошириш мақсадга мувофиқ. Бундай даромад

фойда солиғига тортилмайди. Бу борада ваколатли органнинг тушунтириш бериши ҳам жуда ўринли ҳисобланади.

93. Халқаро солиққа тортиш нима?

Халқаро солиққа тортиш деганда давлат чегараларидан ташқарида фаолият юритувчи жисмоний шахслар ва компанияларни солиққа тортиш тушунилади.

Халқаро солиққа тортишнинг асосий мақсадлари:

1. Икки томонлама солиққа тортишнинг олдини олиш: Бунга солиқ шартномалари орқали эришилади, бу мамлакатлар ўртасидаги икки томонлама битимлар бўлиб, улар бир-бирининг резидентлари ва бизнесларига қандай солиқ солишини белгилайди.

2. Адолат ва тенгликни таъминлаш: Бу манбага асосланган тамойил ва резидентлик тамойили каби тамойилларга асосланган солиқ ҳуқуқларини қўллашни ўз ичига олади.

3. Иқтисодий самарадорликни рағбатлантириш: Бу халқаро савдо ва инвестициялар учун солиқ тўсиқларини минималлаштиришни ўз ичига олади, бу эса иқтисодий ўсиш ва ривожланишни рағбатлантириши мумкин.

4. Солиқ тўлашдан бўйин товлашга қарши кураш: Бу жисмоний шахслар ва корхоналарнинг ички ва халқаро миқёсда солиқ мажбуриятларини бажаришини таъминлаш бўйича чора-тадбирларни амалга оширишни ўз ичига олади.

Айтганча, халқаро солиқ солишга оид тақдимотдан фойдаланинг. Фақат муаллифни кўрсатиб ўтишингизни сўраб қоламиз.

94. Солиқ маслаҳати хизматиға харажатлар чегирилмайди

Компаниялар самарали корпоратив ва солиқ бошқарувига эга бўлиши учун ички аудит, ташқи аудит, солиқ маслаҳати, юридик маслаҳат каби хизматлар учун пул маблағлари сарфлайди. Мазкур харажатларнинг фойда солиғи мақсадларида чегирилиши масаласи СКнинг 317-моддасида кўрсатилмаган. Шунинг учун уларни чегириш масаласи СКнинг 305-моддасидаги умумий асослар бўйича баҳоланади.

Ички аудит харажатлари

Ички аудит хизматиға эга бўлиш талаби Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 18 мартдаги ПФ-5968-сон Фармониға асосан ўз кучини йўқотган. Бошқа тарафдан ички аудит хизмати компаниянинг даромад олиш билан боғлиқ фаолияти билан тўғридан-тўғри боғлиқ эмас. Демак, мазкур хизмат учун тўланадиган барча сарфлар чегирилмаслиги лозим.

Ташқи аудит харажатлари

Ташқи аудит ўтказиш икки хил бўлади: мажбурий ва ташаббусли. Мажбурий аудит ўтказиш бўйича харажатлар қонунчилик талабидан келиб чиққанлиги сабабли чегирилади. Ташаббусли аудит ўтказиш харажатлари чегирилмаслиги лозим.

Солиқ маслаҳати хизмати харажатлари

Солиқ маслаҳати хизматидан фойдаланиш компания учун мажбурий ҳисобланмайди. Қолаверса, ушбу хизматни даромад олиш ёки тадбиркорлик фаолиятини сақлаб туриш билан боғлаш имконсиз. Лекин солиқ маслаҳати компаниянинг қонунчиликдан талаб этилган ҳисоботни тўлдириш бўйича кўрсатган хизматлари учун харажатлар чегирилиши мумкин. Қолган ҳолларда бундай харажатлар чегирилмайди.

Юридик маслаҳат хизмати

Мазкур хизмат компаниянинг фаолияти учун зарур шартномалар ва дебиторлик қарзларини ундириш бўйича суд ишларида қатнашиш каби вазифаларни бажаради. Бу харажатлар СКнинг 305-моддаси умумий тамойилларига мос келади. Шунинг учун бундай харажатлар чегирилиши лозим. Лекин компанияни қайта ташкил этиш, бошқа компанияни сотиб олиш каби операциялар учун кўрсатилган юридик хизмат харажатлари чегирилмайди.

95. Чет эл ташкилотига аъзолик бадаллари

Компаниямиз экологик белгилар билан таъминлаш нодавлат ташкилоти аъзоси ҳисобланади. Ҳар йили ушбу ташкилотга аъзолик бадалларини тўлайди. Ушбу тўланган бадаллар бўйича қуйидаги саволларга жавоб топамиз.

Аъзолик бадаллари тўланиши хизмат ҳисобланадими?

ФКнинг 703-моддасига кўра, ҳақ эвазига хизмат кўрсатиш шартномаси бўйича ижрочи буюртмачининг топшириғи билан ашёвий шаклда бўлмаган хизматни бажариш (муайян ҳаракатларни қилиш ёки муайян фаолиятни амалга ошириш), буюртмачи эса бу хизмат учун ҳақ тўлаш мажбуриятини олади. Шунинг учун аъзолик бадаллари тўланиши хизмат учун ёки бирор иш учун тўланган ҳисобланмайди.

Норезидентга тўланадиган аъзолик бадали бўйича фойда солиғи ушлаб қолинадими?

Норезидентнинг Ўзбекистон Республикасидаги манбалардан олинган ва доимий муассаса билан боғлиқ бўлмаган даромадларидан олинадиган солиқ норезидентга даромад

тўловчи солиқ агенти томонидан ҳисобланади ва ушлаб қолинади (*СК 351-м. 1-қ.*). Аъзолик бадаллари иш ёки хизмат ҳисобланмаслиги ва натижада олувчи томонга ҳам даромад сифатида қаралмаслиги туфайли солиқ оқибатлари юзага келмайди.

ҚҚС бўйича солиқ оқибатлари мавжудми?

Мазкур аъзолик бадаллари СКнинг 238-моддаси солиқ солиш объектини юзага келтирмайди, яъни товар ёки хизматлар реализацияси ёки товарлар импорти амалга оширилмайди. Шунинг учун аъзолик бадалларига ҚҚС солинмайди.

Солиқ органи юқоридаги фикрларга қўшилмаслиги мумкинми?

Шундай риск мавжуд. Яъни Солиқ кодекси нормасини (*СК 351-м.*) талқин қилишда аъзолик бадалларини олувчи томонга текинга олинган мулк сифатида қаралиб, солиққа тортишга уриниш rischi мавжуд. Шунинг учун ушбу норезидент бўйича у жойлашган давлат билан халқаро шартнома мавжуд бўлган тақдирда, рискларни камайтириш учун резидентлик сертификатини олиш фойдадан холи бўлмайди.

Аъзолик бадаллари компания учун чегириладиган харажатми?

СКнинг 317-моддаси 29-бандига кўра, халқаро ташкилотларга тўланадиган бадаллар одатда чегирилмайди. Лекин истисно ҳолат мавжуд. Агар компания шу ташкилотга аъзо бўлмай туриб ўз тадбиркорлик фаолияти даромадини ололмаса ёки ушбу ташкилот аъзоси бўлмай туриб бизнес фаолияти учун зарар хизматларни харид қилолмаса, бундай аъзолик бадали чегириладиган харажат ҳисобланади.

96. Мажбурий ташқи аудитдан ўтказишимиз керакми?

Аудиторлик фаолияти тўғрисидаги қонуннинг 35-моддасига асосан:

■ устав фондида (устав капиталида) *давлатга тегишли улушга эга бўлган* хўжалик юритувчи субъектлар ва давлат унитар корхоналари;

■ ҳисобот йили якунларига кўра қуйидаги шартлардан бир вақтнинг ўзида иккитасига жавоб берган тижорат ташкилотлари: *активларининг баланс қиймати базавий ҳисоблаш миқдорининг юз минг баравари миқдоридан ортиқ, маҳсулотларни (ишларни, хизматларни) реализация қилишдан олинган тушуми базавий ҳисоблаш миқдорининг икки юз минг баравари миқдоридан ортиқ, ходимларининг ўртача йиллик сони юз нафардан ортиқ бўлса*, мажбурий аудитдан ўтказилиши лозим.

Мезонлар якунланган йилнинг 31 декабрь ҳолатига кўра аниқланади. Яъни 2023 йил 31 декабрь ҳолатига БҲМ 340 000 сўм. Ушбу кўрсаткич бўйича мажбурий аудитдан ўтказилиши лозим бўлган 4 хил ҳолат юзага келиши мумкин.

1-ҳолат. Активлар қиймати ва тушум ҳажми бўйича.

МЧЖнинг 2023 йил 31 декабрь ҳолати қуйидаги мезонларга жавоб берса:

1. Активларининг баланс қиймати 34 млрд сўмдан ортиқ бўлса (100 000 БҲМ);
2. Реализациядан тушум 68 млрд сўмдан ортиқ бўлса (200 000 БҲМ);

2-ҳолат. Активлар қиймати ва ишчилар сони бўйича.

МЧЖнинг 2023 йил 31 декабрь ҳолати қуйидаги мезонларга жавоб берса:

1. Активларининг баланс қиймати 34 млрд сўмдан ортиқ бўлса (100 000 БҲМ);
2. Ходимларнинг ўртача йиллик сони 100 тадан ортиқ;

3-ҳолат. Тушум суммаси ва ишчилар сони бўйича.

МЧЖнинг 2023 йил 31 декабрь ҳолати қуйидаги мезонларга жавоб берса:

1. Реализациядан тушуми 68 млрд сўмдан ортиқ бўлса (200 000 БҲМ);
2. Ходимларнинг ўртача йиллик сони 100 тадан ортиқ;

4-ҳолат. Давлат улуши мавжудлиги

МЧЖ 2023 йил даври учун давлат улушига эга бўлса, 2023 йил фаолияти мажбурий аудитдан ўтказилиши лозим.

Агар юқоридаги 4 та ҳолатдан бирортасига тушсангиз, демак, 2023 йил якуни бўйича фаолият мажбурий тарзда ташқи аудитдан ўтказилиши лозим. Бундай компаниялар мажбурий аудиторлик текшируви ўтказилганидан кейин ўн беш кун ичида, бироқ ҳисобот йилидан кейинги йилнинг 15 июнидан кечиктирмай солиқ органларига аудиторлик хулосасининг кўчирма нусхасини тақдим этади.

97. Мақсадли солиқ имтиёзлари ҳисоби

Давлат муайян солиқларни давлат бюджетига тўламасдан, аниқ мақсадларга йўналтириш шарти билан мақсадли солиқ имтиёзи бериши мумкин (СК 75-м.). Бундан кўзланган мақсад бюджетга тўланиши лозим бўлган маблағларни корхона ихтиёрида қолдириш орқали соҳадаги корхоналар моддий-техник базасини яхшилаш ёки ривожлантиришдан иборат бўлиши мумкин.

Мақсадсиз ишлатилса нима бўлади?

Бундай маблағлар мақсадли ишлатилмаган тақдирда, мақсадсиз ишлатилган маблағлар суммаси белгиланган тартибда пеня ҳисобланган ҳолда бюджетга ундирилиши лозим.

Белгиланган муддатда фойдаланилмаса нима бўлади?

Солиқлар бўйича имтиёзлар берилиши муносабати билан бўшаган ва мазкур имтиёзларнинг амал қилиш даврида фойдаланилмаган маблағлар суммаси берилган имтиёзларнинг амал қилиш муддати тугаганидан сўнг бир йил давомида уларни тақдим этишда белгиланган мақсадлар учун йўналтирилиши мумкин. Бунда белгиланган муддатда фойдаланилмаган маблағлар бюджетга ўтказилиши лозим.

Мақсадли солиқ имтиёзлари ҳисобда қандай акс эттирилади?

БХМС бўйича хусусий капитал таркибида 8840-ҳисобварағида ҳисобга олинади. Унинг фойдаланилиши босқичма-босқич активлар учун сарфланган тақдирда 8530-ҳисобварағи, мажбуриятларни тўлаш учун йўналтирилганда, мажбуриятлар ҳисобварақлари билан (6000, 6700 ва ҳ.к.) акс эттирилади (Батафсил 1463-сон низомга қаранг).

МҲХС бўйича мажбуриятлар таркибида кечиктирилган даромад сифатида акс эттирилади. Мазкур маблағларнинг мақсадли фойдаланилиши билан молиявий натижаларга бошқа даромад сифатида ўтказиб борилади. У билан боғлиқ харажатларни алоҳида ёки нетто асосда акс эттириш мумкин (Батафсил 20-сон МҲХСга қаранг).

Мақсадли йўналтирилиши белгиланмаган солиқ имтиёзлари ҳисоби қандай бўлади?

Бундай имтиёзлар бухгалтерия ҳисобида алоҳида акс эттирилмайди. Уларнинг таъсири ҳисобланадиган солиқ суммасида ҳисобга олинади.

98. АОС тўловчи компания томонидан тўланадиган дивиденд солиққа тортиладими?

Солиқ кодексидаги умумий асосларга кўра дивиденд тарзидаги даромад жисмоний ёки юридик шахсларга тўланганда тегишли ставкада (резидентларга 5%, норезидентларга 10%) тўлов манбаида солиққа тортилиши белгиланган.

Лекин 2022 йил 30 декабрдаги ЎРҚ-812-сон Қонунга асосан киритилган ўзгаришлар бўйича Солиқ кодексининг 470-1-моддасига кўра «Қатъий белгиланган суммадаги солиқнинг солиқ тўловчисидан дивидендлар тарзида олинadиган даромадларга солиқ солинмаслиги» ва «Қатъий белгиланган суммадаги солиқнинг солиқ тўловчиси мазкур солиқ бўйича ва дивидендлар тарзидаги даромадларга тааллуқли қисм бўйича солиқ ҳисоботларини тақдим этиш мажбуриятидан озод қилиниши» белгиланди.

Изоҳ: Сизнинг компаниянгиз АОСни қатъий белгиланган суммада тўлашга ўтган бўлса, бундай ўтиш санасидан кейин

ҳисобланган ва жисмоний ёки юридик шахсга тўланадиган дивиденд тарзидаги даромадлар ЖШДС ва фойда солиғига тортилмайди.

99. ҚҚС-матик чалкашлик

Кеча бизга шундай савол келиб тушди: ишлаб чиқариш корхонаси ўзининг бўш маблағларини банк депозитига қўйган. Ушбу операция бўйича фоиз даромадини олади. Ушбу корхона банкка ҳисобварақ-фактура тақдим этиши кераклиги солиқ органлари томонидан талаб қилинмоқда. Агар ҳисобварақ-фактура бериладиган бўлса, депозит бўйича айланма солиқ солишдан озод қилинган айланма сифатида ҳисобга олинадиган суммани мутаносиб усул қўлланганда камайтириб қўяди. Пул маблағининг банк депозитига қўйилиши операцияси ҚҚС солиқ солиш объекти ҳисобланадими?

Жавоб:

Халқаро амалиётда – пул ҚҚС мақсадларида товар ҳисобланмайди. Кўпчилик давлатлар ўзларининг солиқ қонунчилигида очиқ тарзда пул ҚҚС мақсадларида товар бўлмаслигини белгилаб қўйган. Аниқ мисол сифатида Сингапур давлатининг ҚҚС актининг асосий тушунчалар бобида «товарлар пул маблағларини ўз ичига олмайди» деб кўрсатилган.

Ўзбекистон Солиқ кодексининг 45-моддасида берилган товар тушунчаси аслида ҚҚС учун қўлланадиган «товар» тушунчасини изоҳлайди. Лекин унинг таърифида пул маблағлари аниқ товар эмас деган хулосага келиш қийин. Шунга қарамай, СКнинг 238-моддасига мувофиқ, «миллий валюта ёки чет эл валютаси муомаласи билан боғлиқ операциялар-

ни амалга ошириш ҚҚС мақсадларида солиқ солиш объекти эмас»лиги кўрсатиб ўтилган.

Пул маблағларини товар деб қараш ортидан солиқ тўловчиларга жуда катта рисклар эшиги очилади, масалан қуйидаги ихтиёрий операцияни реализация сифатида қараш ҳатто ҚҚСга тортиш ёки ҳисобга олинадиган ҚҚС суммасини камайтириши мумкин:

1. Пул маблағларини депозитга қўйиш (олинадиган фоиз даромади эмас);
2. Валюта маблағларини банкда айрибошлаш;
3. Пул маблағларини уставга киритиш;
4. Пул маблағларини дивиденд сифатида тўлаш;
5. Кешбек операциялари, грантлар бериш ва ҳ.к.

Бундай операциялар учун ҳисобварақ-фактура расмийлаштириш керак деб ҳисоблаш учун пул маблағларини бошқа томонга ўтказиш ҚҚС мақсадида солиқ солиш объекти бўлишини исботлаш керак.

Эслатиб ўтамиз, ҳисобланган фоиз даромади учун молиявий хизмат сифатида қараш ва корхона томонидан ҳисобварақ-фактура тақдим этиш мажбурияти сақланиб қолади.

100. Умумбелгиланган солиқ солиш тартиби тушунчаси эскирган

ЎзРнинг янги таҳрирдаги Солиқ кодексининг 332 ва 466-моддасида қуйидаги жумла келтириб ўтилган:

Даромадларга тузатиш киритиш солиқ тўловчи умумбелгиланган солиқ солиш тартибидан айланмадан олинадиган

солиқни тўлашга ўтган ҳолларда ҳам амалга оширилади, бундан тузатиш киритиладиган даромадлар бўйича имтиёзларни қўллаш ҳоллари мустасно.

Ушбу жумлада қолиб кетган «умумбелгиланган солиқ солиш тартиби» тушунчаси эски таҳрирдаги Солиқ кодекси-дан тасодифан ўтиб қолган кўринади. Бу бўйича бирор суд низолари юзага келмаган бўлса ҳам ўз вақтида тузатиш киритиш мақсадга мувофиқ.

101. Неустойка учун ҚҚС ҳисобланмайди

АБС компанияси ўз товарларини сотиш бўйича харидор билан шартнома тузган. Катта партиядаги товарларни етказиш бўйича шартнома харидор хоҳиши билан бекор қилинди. Бунда АБС компанияси шартномада белгиланган неустойка пулини талаб қилган ва харидордан пул маблағлари келиб тушган. Харидорга товарлар етказиб берилмаган. Мазкур ҳолат бўйича ҚҚС ҳисобланадими?

Жавоб:

ҚҚС солиқ солиш объекти реализация қилиш жойи Ўзбекистон Республикаси бўлган товарларни (хизматларни) реализация қилиш бўйича айланма ҳисобланади (СК 238-м.). Шунинг учун юқоридаги ҳолат бўйича ҚҚС солиқ солиш объекти мавжуд эмас.

102. Фоиз харажатлари доим чегириладими?

Фоиз харажатлари умумий қоидага кўра қарз маблағларини жалб қилиш билан боғлиқ тарзда ҳақиқий ставкадан келиб чиқиб (эффектив ставкадан эмас) фойда солиғи мақсадларида чегирилади.

Эътибор беринг, мазкур қоидага кўра бухгалтерия ҳисоби стандартларига кўра капиталлаштирилиши мумкин бўлган фоиз харажатлари ҳам солиқ мақсадларида дархол чегириладиган харажат сифатида ҳисобдан чиқарилиши мумкин.

Фоиз харажатлари қачон чегирилмайди?

1. Муддати ўтган ва кечиктирилган кредитлар (қарзлар) бўйича муддатли қарз учун кредит шартномасида назарда тутилган ставкалардан ортиқча фоизлар (СК 317-м.);
2. Назорат қилинадиган қарзлар бўйича белгиланган миқдордан ортиқча фоиз ва бошқа харажатлар (СК 310-м.);
3. Бухгалтерия ҳисоби стандартларига кўра дисконтлаш натижасида келиб чиқадиган фоиз харажатлари (СК 305-м.).

III

АУДИТ ВА ФИРИБГАРЛИК ҲИСОБИ

1. Аудиторнинг профессионал ахлоқи

Аудитор деганда аудитор малака сертификатига эга бўлган, компания молиявий ҳисоботи тўғри ва ҳаққоний тузилганлиги юзасидан оқилона ишончни таъминловчи шахс тушунилади. Яъни бу ерда ташқи аудитор назарда тутилмоқда. Келгусида ички аудиторлар ва солиқ маслаҳатчиларининг ахлоқига оид алоҳида мақолалар чиқарамиз.

Аудиторлар ахлоқ тамойилларига асосланган тарзда профессионал ҳаракат қилиши лозим. Чунки у ижтимоий манфаатни кўзлаб хизмат кўрсатади. Унинг берган фикри фойдаланувчиларнинг берилган предмет бўйича ишончини оширади. Бу ишончни таъминлаш учун талаб этиладиган энг муҳим жиҳатлардан бири аудиторнинг мустақиллиги ҳисобланади.

Аудиторнинг профессионал ахлоқи қандай бўлишини билиш учун сиз ахлоқнинг умумий тамойиллари, унга нисбатан таҳдидлар ва хавфсизлик чораларини билишингиз лозим. Аудитор ахлоқ қоидаларини ўзининг кундалик фаолиятининг ажралмас қисми эканини доимо хис қилиши лозим. Аудитор ушбу қоидаларга амал қилмаслиги оқибатида

халқаро амалиётга кўра жарима, ўзи аъзо бўлган профессионал ташкилотдаги аъзолиги маълум вақтга тўхтатилиши ёки умуман бекор қилинишига олиб келиши мумкин.

Масалан, аудит текшируви ўтказмай хулоса бердингизми, ҳалоллик тамойили бузилган бўлади. Ўзига маълум бўлган мижоз маълумотларини бошқа томонларга мижознинг рухсатисиз ошкор қилдими, демак махфийлик тамойили бузилган. Мижознинг акцияларига эгалик қила туриб, унда аудит текшируви ўтказиш ҳам ҳолислик тамойили бузилишига сабаб бўлиши мумкин.

Бундай ҳолатда ахлоқ қоидалари бузилишига олиб келади-ган таҳдидларни бартараф этиш ёки таъсирини аҳамиятсиз даражагача камайтириш лозим.

2. Аудиторнинг профессионал ахлоқиға таҳдидлар

Аудитор ўз мижозига хизмат кўрсатишида турли таҳдидларга дуч келиши мумкин. Бундай таҳдидларни 5 та турга бўлган эдик. Ана шу турлардан биринчиси – шахсий манфаатдорлик тўғрисида гаплашамиз.

Аудитор қуйидаги ҳолларда шахсий манфаатдорлик таҳдидига учраши мумкин.

1. Мижоздан бевосита молиявий манфаатдор бўлган аудитор.

Аудитор ўзи текшираётган компаниянинг акцияларига эга. Бу манфаатлар тўқнашувини келтириб чиқаради, чунки аудитор компаниянинг акциялари нархига ва натижада ўз инвестицияларига таъсир қилмаслик учун аудитнинг ҳар қандай салбий хулосаларини эътибордан четда қолдирмоқчи ёки камайтирмоқчи бўлади.

2. Аудитор янги шартнома олиш учун паст ҳақ талаб қилади ва тўлов шунчалик пастки, бу нарх учун амалдаги техник ва профессионал стандартларга мувофиқ профессионал хизматни амалга ошириш қийин бўлиши мумкин.

Аудиторлик ташкилоти рақобатчиларидан даромадли мижозни ютиб олиш учун таклиф беради. Бироқ паст тўлов уларни аудит пайтида турли тартиб-таомилларни қисқартиришга мажбур қилиши мумкин. Бу уларнинг иш сифатига путур етказиши ва нотўғри аудиторлик хулосасига олиб келиши мумкин.

3. Мижоз билан яқин иш муносабатларига эга бўлган аудитор.

Мижоз аудиторнинг шахсий ёки биргаликдаги лойиҳаларини амалга оширади. Натижада аудитор мижоз компаниясига нисбатан ҳолисликни йўқотиши мумкин.

4. Шахсий манфаатлар учун ишлатилиши мумкин бўлган махфий маълумотларга эга бўлган аудитор.

Мижознинг аудитори оммавий равишда эълон қилинмаган бизнеснинг сотилиши ҳақида билиб олди. Аудитор ушбу ички маълумотдан фойдаланиб, ушбу мижоз компаниядаги акцияларини тезлик билан сотишни маслаҳат берган ва эвазига яхшигина пул ишлаган.

5. Олдинги аудитор томонидан амалга оширилган профессионал хизмат натижаларини баҳолашда жиддий хатони аниқлаган аудитор.

Аудитор ўтган йили аудитни ўтказган аудиторнинг ишини кўриб чиқади ва ўтган йилги аудитда ўтказиб юборилган молиявий ҳисоботда жиддий хатоларни аниқлайди. Аудитор ўз ташкилоти обрўсига путур етказмаслик ёки юзага ке-

лиши мумкин бўлган ҳуқуқий оқибатларга дуч келмаслик учун хатони яширишга тушади.

Бу мисоллар шахсий манфаатдорлик таҳдиди қандай қилиб аудиторнинг ҳолислиги ва ҳалоллигига путур етказиши мумкинлигини кўрсатади. Бу эса бухгалтер ва унинг мижозлари учун потенциал ахлоқий бузилишларга ва салбий оқибатларга олиб келади. Аудиторлар учун жамоатчилик ишончини сақлаб қолиш ва касбнинг юқори ахлоқий меъёрларини қўллаб-қувватлаш учун ушбу таҳдидларни фаол равишда тан олиш ва ҳал қилиш жуда муҳимдир.

3. Ўзини ўзи текшириш таҳдиди

Аудитор мижозига хизмат кўрсатишда турли таҳдидларга дуч келиши мумкин. Бугун ана шу таҳдидларнинг иккинчи тури – ўзини ўзи текшириш ҳақида гаплашамиз.

Ўзини ўзи текшириш таҳдиди аудитор (аудиторлик ташкилоти) молиявий ҳисобот тайёрланишида иштирок этган ва шу ҳисоботни ўзи аудитдан ўтказганда юзага келади. Бу таҳдид аудиторларнинг ҳолислиги ва мустақиллигини бузиши мумкин. Чунки улар ўз ишларини танқидий баҳолашга камроқ мойил бўлишлари мумкин.

Ўзини ўзи текшириш таҳдидига мисоллар:

Аудитор мижоз компанияда янги молиявий тизимни жорий этиш учун масъул бўлиб, кейинчалик у тизимнинг самарадорлиги таъминланганлиги юзасидан ҳисобот беради. Бу ерда таҳдид аудитор ўзи ёрдам берган тизимдаги ҳар қандай заиф томонларни аниқламаслиги ва ҳисобот беришда ушбу заиф томонлар тўғрисида сукут сақлаши мумкин. Чунки бу унинг ишига салбий таъсир кўрсатади.

Аудиторлик ташкилоти компания активларининг муҳим элементи баҳолашни мижоз компания учун амалга оширган. Кейин ана шу элементни ўз ичига олган молиявий ҳисоботни аудитдан ўтказган. Бундай ҳолатда аудиторлик ташкилоти ўзи амалга оширган баҳолаш натижалари бўйича хато ёки камчиликларни аниқлаш эҳтимоли паст бўлиши мумкин.

ЎзР аудиторлик фаолияти тўғрисидаги қонунда ҳам аудиторнинг мустақиллиги ва ҳолиселигини таъминлашга ҳамда ўзини ўзи текшириш таҳдидининг олдини олишга қаратилган қатъий чоралар назарда тутилган. Хусусан, аудиторлик ташкилоти мижозга нисбатан бир давр учун бухгалтерия ҳисобини йўлга қўйиш, қайта тиклаш, юритиш ва молиявий ҳисобот тузиш, шу жумладан МҲХС бўйича молиявий ҳисобот тузиш учун масъул бўлган бўлса, ушбу мижозга аудит ўтказиш хизматини кўрсата олмайди.

4. Вакиллик қилиш таҳдиди

Аудитор ўз мижозига хизмат кўрсатишида турли таҳдидларга дуч келиши мумкин. Бугун ана шу таҳдидларнинг учинчи тури – вакиллик қилиш таҳдиди тўғрисида гаплашамиз.

Вакиллик қилиш таҳдиди аудитор мижознинг манфаатларини тарғиб қилганда ёки унинг манфаатларини химоя қилганда, уларнинг ҳолиселиги ва мустақиллиги бузилишига олиб келиши мумкин.

Вакиллик қилиш таҳдидига мисоллар:

❑ Мижознинг манфаатларини тарғиб қилиш. Мижоз компаниясида акцияларга эга бўлган аудитор, айниқса компаниянинг молиявий кўрсаткичлари унинг инвестициялари қийматига таъсир қилиши мумкин бўлса, компания манфа-

атларини ўзининг профессионал бурчларидан устун қўйишга мойил бўлиши мумкин.

■ Суд жараёни ёки низоларда миждозни ҳимоя қилиш. Аудитор миждознинг манфаатлари учун суд жараёни ёки низоларда қатнашганида, уларнинг ҳолислиги ва мустақил бўлиб қолишлари қийин бўлиши мумкин. Бу айниқса аудитор эксперт гувоҳлик бериш ёки гувоҳ сифатида ҳаракат қилишга чақирилган бўлса, юзага келади.

■ Миждознинг манфаатлари учун лоббичилик қилиш. Аудитор миждознинг манфаатлари учун қонунчиликка киритиладиган ўзгаришларни ҳимоя қилганда, у жамоат манфаатлари учун эмас, миждознинг манфаатларини тарғиб қилиш сифатида қўрилиши мумкин. Бу аудиторнинг обрўси ва ишончилигини бузиши мумкин.

5. Яқин танишлик таҳдиди

Аудитор ўз миждозига хизмат кўрсатишида турли таҳдидларга дуч келиши мумкин. Бугун ана шу таҳдидларнинг тўртинчи тури – яқин танишлик таҳдиди тўғрисида гаплашамиз.

Яқин танишлик ҳатари аудитор ўз миждози ёки унинг ходимлари билан яқин шахсий ёки профессионал алоқага эга бўлганда юзага келади. Бу уларнинг ҳолислиги ва мустақиллигига путур етказди.

Қуйида аудитор дуч келиши мумкин бўлган яқин танишлик таҳдидига бир нечта мисолларни кўриб чиқамиз:

1. Яқин оила аъзоси. Аудиторнинг яқин оила аъзоси миждознинг директори ёки ходими бўлса, бу яқин танишлик

хатарини юзага келтириши мумкин. Масалан, аудиторнинг тоғаси мижоз компаниянинг молиявий директори бўлса, аудитор ўз хулосасини беришда тоғасининг унга қилган яхшиликларидан таъсирланиши мумкин.

2. Яқиндан бирга ишлаган. Илгари аудиторлик ташкилотида ишлаган ва яқинда мижоз компанияга директор ёки ходим ёхуд ўзи ишлаган аудиторлик ташкилотини жалб этишга катта таъсир ўтказиш имкониятига эга бўлган ходим аудиторнинг ҳолислигига таъсир ўтказиши мумкин.

3. Узоқ муддатли алоқа. Аудит гуруҳи аъзоси мижоз билан узоқ муддатли алоқага эга бўлса, бу яқин танишлик хатарини юзага келтириши мумкин. Масалан, аудит гуруҳи аъзоси ва мижознинг молиявий директори кўп йиллардан бери дўст бўлса, уларнинг алоқалари аудиторнинг профессионал мулоҳаза юритиши ва ҳолис тарзда хулоса беришига таъсир ўтказиши мумкин.

6. Қўрқитиш таҳдиди

Аудиторларнинг ахлоқий меъёрларга риоя қилиши жуда муҳимдир. Аммо аудиторлар кўпинча уларнинг касбий фаолиятига таъсир қиладиган турли хил босимларга дуч келадилар. Энг жиддий муаммолардан бири – бу қўрқитиш (шантаж) таҳдиди бўлиб, у турли шаклларда намоён бўлиши ва аудиторнинг ахлоқий тамойилларга риоя қилиш қобилятига таъсир кўрсатиши мумкин.

Қўрқитиш таҳдиди – бу аудитор ҳақиқий ёки тахмин қилинган босимлар туфайли ҳолис ҳаракат қилишдан тўхтаганда юзага келади. Келинг, баъзи вазиятларни кўриб чиқамиз.

❑ Шартномани бекор қилиш таҳдиди

Мижоз компания молиявий ҳисобот тайёрлайди ва кўпинча фойдани кўп ёки кам кўрсатиш мақсадида даромад ва харажатларни бузиб кўрсатади. Бунини тажрибали аудитор аниқлайди. Шунинг пайтида мижоз компания раҳбарияти аудит хизматидадан воз кечиш таҳдиди билан аудиторни кўрқитади. Бу ҳолатда муаммони ҳужжатлаштириш, раҳбарлар билан мулоқот қилиш ва зарур бўлганда келишувдан воз кечишга тайёр бўлиш керак.

❑ Тажриба босими

Мижоз компания бухгалтери ушбу соҳада 30 йиллик тажрибага эга экани тўғрисида жар солади ва ўз ёндашуви тўғрисида бўйича мингта асос келтиради. Аудитор профессионал мулоҳазаси ва халқаро стандартлар бўйича кўникмасига кўра хато бор деб ҳисоблайди. Лекин мижознинг соҳадаги катта тажрибаси аудиторга босим ўтказиши. Шунинг ҳолатида аудитор ҳамкасблари ёки соҳа экспертларидан маслаҳат олиш, мулоҳазаларни ҳужжатлаштириш ва техник тамойилларда катъий туриши керак.

❑ Мукофотдан маҳрум қилиш

Баъзан аудиторлик ташкилотининг ичида ҳам аудиторга нисбатан таҳдидлар юзага келиши мумкин. Масалан, мижознинг нотўғри ўтказмасини қабул қилмаган аудитор ўз ташкилотидан тегишли бонусни ололмаслиги айтилган. Бу таҳдид аудиторни ўша хатога «кўз юмишга» ундайди.

❑ Совғаларни овоза қилиш

Баъзан мижоз компания аудиторга аҳамиятли суммада совға беради ва кейинчалик бундан шантаж сифатида фойда-

ланади. Яъни берилган совғаларни жамоатчиликка ошкор қилиш билан таҳдид қилади.

Қўрқитиш таҳдиди аудиторнинг ахлоқий қатъиятини синайдиган жиддий муаммодир. Ушбу таҳдидни тушуниш ва уларга қарши курашиш стратегияларига эга бўлиш орқали аудиторлар ўзларининг мустақиллигини ва аудиторлик касбининг юқори стандартларини сақлаб қолишлари мумкин.

7. Технологиялардан фойдаланиш

Фундаментал ахлоқ тамойилларига амал қилишда технологиялардан фойдаланиш билан боғлиқ таҳдидлар ҳам юзага келиши мумкин. Шундай таҳдидлардан бир нечтасини кўриб чиқамиз.

1. Технологиядан самарали фойдаланишда маълумотлар тўлиқ ёки етарли бўлмаслиги мумкин. Масалан, аудитор таҳлил учун янги аудит дастурий таъминотидан фойдаланмоқда. Аммо ушбу дастур маълумотлар базасига баъзи муҳим маълумотлар киритилмаган. Натижада дастурдан фойдаланишда аудитор нотўғри хулосаларга келиши мумкин.

2. Технологиядан фойдаланиш мақсадга мувофиқ бўлмаслиги мумкин. Масалан, аудитор кичик бизнесни текшириш учун катта корпорациялар учун мўлжалланган мураккаб аудит дастуридан фойдаланмоқда. Бу ҳолат ортиқча вақт сарфланишига ва муҳим рискларнинг эътибордан четда қолишига олиб келиши мумкин.

3. Аудиторнинг технология билан ишлаш кўникмаси етишмаслиги мумкин. Масалан, аудитор аудитор блокчейн технологиясидан фойдаланадиган компанияни текширмоқда, аммо бу технология ҳақида чуқур билимга эга эмас. Бу ҳо-

лат муҳим хатолар ёки фирибгарликлар аниқланмай қолишига олиб келиши мумкин.

4. Технология аудиторнинг тажриба ва кўникмаси асосида яратилган. Масалан, аудиторлик ташкилоти мижозлар учун молиявий ҳисобот тайёрлаш дастурини яратган ёки услубиёт ишлаб чиққан. Энди улар шу дастур ёрдамида тайёрланган молиявий ҳисоботларни аудит қилмоқда. Бу ҳолат аудиторнинг мустақиллигига таҳдид ҳисобланади. Бу таҳдид ўзини ўзи текшириш таҳдиди деб аталади.

Аудитор шахсий манфаатдорлигини кўзлаб замонавий технологияларни ўрганишга вақт сарфламаслиги, тушунмаган технологияси маълумотлари бўйича аудит ўтказиши унинг профессионал ахлоқига жиддий таҳдид ҳисобланади. Шунинг учун бугунги мураккаб бизнес жараёнлар даврида бир лойиҳа доирасида турли тажриба ва кўникмага эга бўлган мутахассислар бўлиши талаб этилмоқда.

8. Таҳдидларни баҳолаш

Аудитор профессионал ахлоқ тамойилларига амал қилишига нисбатан юзага келадиган таҳдидларни баҳолашда мижоз компания ва унинг операцион муҳитини ҳамда ўзи ишлайдиган компания ва унинг операцион муҳитини ҳисобга олиши лозим.

☑ Мижоз компания

Мижозни турларга ажратиш таҳдидни баҳолашга ёрдам беради. Масалан, мижоз листингга кирган компания ёки банк бўлса, бундай мижозда ўтказиладиган аудит давомидаги ҳар қандай хато ёки этик бузилишлар кенг қамровли оқибатларга олиб келиши ва жамоат ишончига путур етказиши мум-

кин. Бундай мижоз бўйича таҳдиднинг даражаси юқори деб баҳоланади.

Аудитдан бошқа ишонч билдириш хизмати кўрсатиладиган мижоз бўйича таҳдид ўртача даражада деб баҳоланади. Чунки ундан мақсадли манфаатдор томонлар фойдаланади, кенг жамоатчилик учун очиқ бўлмайди. Масалан, аудит компанияси мижоз компанияга барқарорлик ҳисоботи бўйича ишонч билдириш хизматини кўрсатиши мумкин.

Энг паст таҳдид даражаси ишонч хизмати кўрсатилмайдиган мижоз билан юзага келади. Масалан, аудит компанияси мижоз компанияга ҳисоб тизимини автоматлаштириш хизматини кўрсатмоқда. Бундай хизматда ахлоққа нисбатан таҳдиднинг юзага келиши энг паст даражада бўлади.

■ Мижоз компаниянинг операцион муҳити

Мижоз компаниянинг операцион муҳити деганда унинг корпоратив бошқарув тузилмаси ва қарорлар қабул қилиш самарадорлиги тушунилади. Агар компанияда яхши ички назорат йўлга қўйилган бўлса, ички аудит хизмати самарали ишласа, бундай мижозда ахлоққа нисбатан таҳдидлар даражаси паст бўлади.

9. Операцион муҳитнинг аҳамияти

Аудитор профессионал ахлоқ тамойилларига амал қилишига нисбатан юзага келадиган таҳдидларни баҳолашда аудитор ўзи ишлайдиган компания ва унинг операцион муҳитини ҳам ҳисобга олиши лозим.

Аудиторнинг профессионал ахлоқ тамойилларига амал қилишига нисбатан таҳдидлар даражаси аудитор ишлайдиган

ташкилот ва унинг иш муҳитига ҳам боғлиқ бўлади. Бунга қуйидаги жиҳатларни мисол қилиш мумкин:

1. Ташкилот раҳбариятининг асосий тамойилларга риоя қилишни рағбатлантириши. Масалан, ташкилот раҳбари ҳар ойлик йиғилишларда ходимларга профессионал ахлоқ қоидаларига риоя қилиш муҳимлигини таъкидлайди ва ўзи шахсан намуна бўлади.

2. Барча ходимлар томонидан асосий тамойилларга риоя қилишни назорат қилиш сиёсати. Масалан, ташкилотда ички аудит бўлими мавжуд бўлиб, у мунтазам равишда ходимларнинг ахлоқ қоидаларига риоя қилишини текшириб боради.

3. Рағбатлантириш, баҳолаш ва интизомий сиёсат. Масалан, ходимларнинг йиллик баҳоланишида ахлоқ қоидаларига риоя қилиш алоҳида мезон сифатида киритилган. Қоидабузарлик қилган ходимларга нисбатан интизомий чоралар қўлланилади.

4. Битта мижоздан келадиган даромадга боғлиқликни бошқариш. Масалан, ташкилот бир мижоздан келадиган даромад умумий даромаднинг 15%дан ошмаслигини таъминлайди, акс ҳолда мустақиллик хатар остида қолиши мумкин.

5. Ахлоқ масалаларида қарор қабул қилиш ваколати. Масалан, лойиҳа раҳбари янги мижоз билан шартнома тузишдан аввал манфаатлар тўқнашуви бўлмаслигини текшириш ваколатига эга.

6. Таълим ва малака талаблари. Масалан, ташкилот ходимлари ҳар йили камида 40 соатлик малака ошириш курсларини, шу жумладан профессионал ахлоқ бўйича ўқув курсларини ўташи шарт.

7. Ички ва ташқи шикоятларни кўриб чиқиш жараёнлари. Масалан, ташкилотда махфий «ишонч телефони» мавжуд бўлиб, унда ходимлар ва мижозлар ахлоқ қоидалари бузилиши ҳақида хабар бериши мумкин. Барча мурожаатлар 24 соат ичида кўриб чиқилади.

Бу омилларнинг ҳар бири аудиторнинг таҳдидларни баҳолашига таъсир қилади ва профессионал фаолиятда тўғри қарорлар қабул қилишга ёрдам беради.

10. Мижоздаги ўзгаришлар

Аудитор сифатида мижоздаги ўзгаришларга доимо эътиборли бўлишингиз керак. Янги маълумотлар ёки турли ҳолатлар сизнинг касбий мулоҳазангизга икки муҳим йўналишда таъсир қилиши мумкин:

Биринчидан, улар профессионал ахлоқингизга таҳдиднинг жиддийлик даражасини ўзгартириши мумкин. Бир вақтлар паст хатарли бўлган вазият энди хавотирли бўлиши мумкин ёки аксинча.

Иккинчидан, улар мавжуд хавфсизлик чораларингиз самарадорлигини пасайтира олади. Илгари касбий фаолиятингизни ҳимоя қилиш учун яхши ишлаган нарсa энди етарли бўлмаслиги мумкин.

Масалан, агар мижознинг бизнес фаолияти ҳақида янги маълумотларни олсангиз ёки мижоз билан муносабатларингиз ўзгарса, сиз:

1. вазиятни қайта кўриб чиқишингиз;
2. жорий хавфсизлик чораларингиз ҳали ҳам самарали ишлаётганини ўйлаб кўришингиз;

3. зарур бўлганда тузатишлар киритишингиз;
4. керак бўлса янги хавфсизлик чораларини жорий қилишингиз керак.

Буни компютерингизнинг хавфсизлик тизимини мунтазам янгилаб туришга ўхшатиш мумкин – кеча сизни ҳимоя қилган нарса бугунги кундаги муаммолар учун етарли бўлмай қолади. Профессионал хавфсизлик чораларингиз ҳали ҳам самарали ишлаётганига ишонч ҳосил қилиш учун уларни доимий баҳолаб бориш лозим.

11. Молиявий фирибгарлик сабаблари

Компанияларда юз берадиган фирибгарликларни умумий ҳолда уч асосга кўра юзага келишини кузатиш мумкин.

❑ Молиявий ҳисоботларни бузиб кўрсатиш

Бунда компанияни бошқарувчи директорлар икки хил мақсадни кўзлайди. Биринчиси, фойдани ошириб кўрсатиш. Бу кўпинча директорларнинг даромадлари компания молиявий натижаларига боғланган бўлса, юзага келиши мумкин. Иккинчиси, фойдани камайтириб кўрсатиш. Бундан кўзланган мақсад компания директорлари кўпроқ дивидендлар тақсимланиши натижасида компаниядан пул маблағлари чиқиб кетишининг олдини олишга ҳаракат қиладилар.

❑ Активларнинг ўғирланиши

Ушбу фирибгарлик асосини ҳам ўз навбатида иккига бўлиш мумкин. Пул маблағларини ўғирлаш ва бошқа активларни ўғирлаш. Пул маблағлари энг ликвид активлар бўлганлиги сабабли компанияларда кенг тарқалган фирибгарлик пул маблағлари билан боғлиқ. Нақд пулдан тортиб иш ҳақидан

ўғирлашгача барчаси пул билан боғлиқ. Бошқа активларнинг ўғирланиши жисмоний ёки яширин ўғрилик бўлиши мумкин. Масалан, компанияга тегишли активлардан компания ходимлари шахсий мақсадларида фойдаланишини яширин ўғрилик сифатида қараш мумкин.

■ Коррупция

Бу харид ва сотиш шартномаларини тузиш пайтида манфатлар тўқнашуви юзага келиши, тендерларда ноҳолис танловларни амалга ошириш схемалари, ноқонуний совғалар ёки бозорда манипуляция орқали иқтисодий товламачилик қилишни ўз ичига олади.

12. Молиявий ҳисобот фирибгарлиги нима?

Молиявий ҳисоботдаги фирибгарлик – бу молиявий ҳисобот фойдаланувчиларини алдаш мақсадида молиявий ҳисоботдаги суммалар ёки маълумотларни қасддан бузиб кўрсатишни назарда тутати. Шу ерда жуда нозик нуқта бор. Хато ва фирибгарлик ўртасидаги фарқ. Уларни ажратиш турувчи жиҳат – қасддан ёки қасддан эмаслигида.

Молиявий ҳисоботдаги фирибгарлик, одатда, мақсад эмас, балки мақсадга эришиш воситасидир. Бухгалтерлар «сирли» ўтказмаларни берганда, улар компаниянинг кутилган даромадга эришишига ёки кредит шартномасидаги ковенант бажарилишига тўсқинлик қиладиган бизнес муаммоларини тинчгина ҳал қилиш учун шу ўтказмани беришлари мумкин.

Тўғри молиявий ҳисобот топширилган тақдирда олиш мумкин бўлмаган молиялаштириш манбасига эга бўлиш мақсадида ҳам молиявий ҳисоботда фирибгарликка йўл қўйилади.

Буни амалиётда бухгалтерлар «Балансни чиздим» деб фахр билан айтишади. Бундай олинган қарзлар қисқа муддатли характерда бўлиб, баъзан компания акцияларини бозор нархини оширишга ёки компанияни ликвид қилиб кўрсатишга хизмат қилиши мумкин.

Халқаро тажрибага мувофиқ, молиявий ҳисобот фирибгарлиги ҳолатларида айбдорлар камдан-кам ҳолатда молиявий манфаатдорликни кўзлашади. Кўпинча молиявий ҳисоботдаги фирибгарликлардан кўзланган мақсад «кресло»да қолиш ҳисобланади. Агар компаниянинг ҳақиқий натижалари кўрсатилса, компания директори ўз ишидан айрилишини билса, ҳар қандай ўтказма билан молиявий ҳисоботни тузатишга қарор қилиши мумкин.

Молиявий ҳисоботдаги фирибгарлик деярли ҳар доим активлар, даромадлар ва фойдани ошириб кўрсатишни ҳамда мажбуриятларни, харажатларни ва зарарларни кам кўрсатишни ўз ичига олади. Бироқ баъзида тескари натижа талаб қилинади. Масалан, активлар ёки даромадларни кам кўрсатиш компания учун кичикроқ солиқ мажбуриятини келтириб чиқариши мумкин. Шу билан бир қаторда, фирибгар кейинги йилдаги камчиликларни бартараф этиш учун яхши йилда бюджетдан ташқари натижаларни минималлаштиришни хоҳлаши мумкин.

Молиявий ҳисоботлар ташкилот раҳбариятининг жавобгарлиги ҳисобланади. Шунга кўра, молиявий ҳисоботдаги фирибгарлик одатда нафақат молиявий ҳисоботларни ўзгартириш қобилиятига эга бўлган, балки фирибгарликни рағбатлантирадиган бош директор томонидан содир этилади. Чунки улар ташкилот муваффақияти учун якуний жавобгарликка эга.

Фирибгарлик ҳолатлари юз беришининг олдини олишга қаратилган жавобгарлик ҳам компанияда бош директорга юклатилганлиги боис бош директор йўл қўйган фирибгарликлар одатда узоқ вақт мобайнида аниқланмай қолаверади.

13. Молиявий ҳисоботдаги фирибгарлик қанчага тушади?

Молиявий ҳисоботдаги фирибгарлик кўпинча ташкилотнинг обрўси ва молиявий ҳолатига, шунингдек иштирок этган одамларга ҳалокатли таъсир кўрсатади. Молиявий ҳисоботдаги фирибгарликдан зарар кўрган компанияларнинг фонд бозори капиталлашуви деярли бир кечада сезиларли даражада пасайиб, инвесторлар миллиардлаб доллар йўқотиши мумкин.

Компаниялар фирибгарлик юз бергандан сўнг рентабелликни қайта тиклаш пайтида кўплаб иш ўринлари йўқолади. Молиявий ҳисоботдаги фирибгарлик ходимларнинг фаровонлигига таъсир қилиши, улар ишини йўқотиши, иш беврувчининг акцияларига инвестиция қилинган ҳар қандай суммалари йўқотилишига олиб келиши мумкин.

Компания аудиторлари инвесторларнинг йўқотишлари миқдори учун судга тортилиши мумкин. Бу йирик давлат компаниялари учун миллиардлаб долларни англатади. Катта ва кичик компаниялар учун молиявий ҳисоботдаги фирибгарлик қимматга тушади ва компанияни йўқ қила олади.

14. Молиявий ҳисоботдаги фирибгарлик сабаблари

Жисмоний шахслар молиявий ҳисоботда фирибгарлик қилишига бир қанча сабаблар мавжуд. Кўпинча молиявий ҳисоботда фирибгарлик компаниянинг даромадларини қо-

ғозда яхшироқ кўрсатиш учун ишлатилади. Молиявий ҳисоботдаги фирибгарлик турли усуллар, масалан, баҳолаш бўйича мулоҳазалар ва операцияларни қайд этиш вақтини манипуляция қилиш орқали содир бўлади. Фирибгарликнинг бу янада нозик турлари кўпинча хатолар ёки мулоҳаза ва баҳолашдаги хатолар сифатида рад этилади.

Шахслар молиявий ҳисоботда фирибгарлик қилишининг кенг тарқалган сабаблари:

- Акцияларни сотиш орқали инвестицияларни рағбатлантириш;
- Бир акцияга тўғри келадиган даромадни ошириб кўрсатиш;
- Пул оқимларини ҳосил қилиш қобилиятсизлигини қоплаш учун;
- Бозорнинг салбий тасаввурлари олдини олиш;
- Молиялаштириш бўйича янада қулайроқ шартларни олиш;
- Сотиб олиш учун юқори харид нархлари бўйича таклифлар олиш;
- Молиявий шартномаларга риоя қилишни кўрсатиш;
- Компаниянинг мақсад ва вазифаларига эришиш;
- Молиявий натижаларга боғланган бонусларни олиш.

Ушбу сабаблар рўйхати шуни кўрсатадики, молиявий ҳисоботлардаги фирибгарлик учун мотивация ҳар доим ҳам бевосита шахсий молиявий даромадни кўзламайди. Молиявий ҳисоботдаги фирибгарлик компания учун активлар ўғирланиши ва коррупциядан кўра қимматроққа тушади.

15. Молиявий ҳисоботдаги фирибгарлик схемалари

Молиявий ҳисоботлардаги фирибгарлик одатда қуйидаги шаклларда бўлади:

- Активлар ёки даромадларни ортиқча кўрсатиш;
- Мажбуриятлар ва харажатларни камайтириб кўрсатиш.

Активлар ёки даромадларни ошириб кўрсатиш сохта активлар ёки сохта даромадларни киритиш орқали компанияни молиявий жиҳатдан кучлироқ қилиб акс эттиради. Мажбуриятлар ва харажатларни камайтириб кўрсатиш турли харажатлар ёки молиявий мажбуриятларни ҳисобга олмасдан тақдим этилади. Иккала усул ҳам компаниянинг капитали ва соф қийматини оширади. Ушбу манипуляция бир акцияга тўғри келадиган фойданинг ошишига ёки компания молиявий ҳолатини барқарор қилиб кўрсатишга олиб келади.

Бироқ баъзи ҳолларда, масалан, фойда солиғини камайтириб тўлаш учун молиявий ҳисоботдаги фирибгарлик тескари шаклни олади:

- Активлар ва даромадларни камайтириб кўрсатиш;
- Мажбурият ва харажатларни ошириб кўрсатиш.

Одатда молиявий ҳисоботларни фирибгарлик йўли билан яхшилаш учун қўлланиладиган суммаларни ошириб ёки камайтириб кўрсатиш схемалари беш синфга бўлинади. Бухгалтерияда иккиёклама ёзув орқали ўтказмалар берилганлиги туфайли ҳар доим молиявий ҳисоботдаги камида иккита модда таъсирланади. Бу, агар молиявий ҳисоботда фирибгарликка йўл қўйилган бўлса, унга камида иккита моддада дуч келасиз дегани.

Молиявий ҳисобот схемаларининг бешта тури мавжуд:

1. Сохта даромадлар
2. Вақтинчалик фарқлар
3. Активларни нотўғри баҳолаш
4. Мажбуриятлар ва харажатларни яшириш
5. Маълумотларни изоҳларда нотўғри ёритиш

Амалда ушбу схемалардан бир нечтаси бир вақтнинг ўзида қўлланган бўлиши мумкин.

16. Сохта даромадлар

Ёдингизда бўлса, молиявий ҳисоботдаги фирибгарликнинг 5 та тури мавжуд эканини айтган эдик. Ана шулардан биринчиси – сохта даромадлар тўғрисида гаплашамиз.

Сохта даромадлар аслида реализация қилинмаган товарлар ёки хизматлар сотишни ҳисобга олишни ўз ичига олади. Уйдирма сотувлар кўпинча сохта мижозларни ўз ичига олади, лекин қонуний мижозларни ҳам ўз ичига олиши мумкин. Мисол учун, товар етказиб берилмаган ёки хизматлар кўрсатилмаган бўлса ҳам, қонуний мижоз учун сохта ҳисобварақ-фактура тайёрланиши мумкин. Ҳисобот даврининг охирида сотув бекор қилинади, бу фирибгарликни яширишга ёрдам беради.

Бироқ жорий даврнинг сунъий равишда оширилган даромадлари келгуси даврда даромадларнинг камайишига олиб келиши мумкин. Натижада компания сохта сотувларга яна ва яна эҳтиёж сезади. Яна бир усул – қонуний мижозлардан фойдаланиш ва ҳисобварақ-фактураларни сунъий равишда кўпайтириш ёки ўзгартириш, аслида сотилганидан юқори миқдор ёки суммани акс эттиришдир.

Ушбу иккала усул билан боғлиқ муаммо бухгалтериядаги ўтказманинг дебети билан боғлиқ. Даромад ҳисобварақ кредити даромад ҳисобини оширади, лекин қонуний савдо операциясидаги тегишли дебет одатда пул маблағига ёки дебиторлик қарзига боради. Сохта даромад схемасида пул олинмаганлиги сабабли дебиторлик қарзларини кўпайтириш энг осон усул ҳисобланади.

Бироқ дебиторлик қарзлари ундирилгунга қадар актив сифатида ҳисобда қолади. Агар тўланмаган ҳисоблар ҳеч қачон ундирилмаса, улар охир-оқибат умидсиз қарз харажатлари сифатида ҳисобдан чиқарилиши керак бўлади. Муддати ўтиб кетган дебиторлик қарзлари сохта даромад схемасининг асосий белгиларидан биридир. Айниқса компаниялар бундай дебиторлик қарзлари учун бирор ундириш чорасини кўрмайдилар, судга бермайдилар. Даъво муддати ўтишини кутадилар.

17. Сохта даромадларнинг аломатлари

Компаниялар ўз бухгалтерия ҳисобида сохта даромадларни акс эттирган бўлиши мумкинлигининг бир қанча аломатлари бор. Қуйида уларнинг рўйхати билан танишинг:

- ❑ Ноодатий даражада катта миқдорда муддати ўтган дебиторлик қарзлари
- ❑ Идентификация қилиш ва боғланиш қийин бўлган мижозларнинг тўланмаган дебиторлик қарзлари
- ❑ Тез ўсиш ёки ғайриоддий рентабеллик, айниқса худди шу соҳадаги бошқа компаниялар билан солиштирганда
- ❑ Даромадларнинг ўсиши ҳақида ҳисобот бериш билан бир

қаторда операцион фаолиятдан давомий салбий пул оқимлари юзага келиши

- ❑ Боғлиқ томонлар билан одатдаги бизнес фаолиятида бўлмаган муҳим битимлар
- ❑ Муҳим, ғайриоддий ёки ўта мураккаб операциялар, айниқса давр охирига яқин бўлган
- ❑ Дебиторлик қарзи суммасининг кунлик сотувларга нисбатининг ноодатий ўсиши (дебиторлик қарзи/ўртача кунлик савдо)
- ❑ Мулки номаълум бўлган компанияларга катта ҳажмда сотувларни амалга ошириш

18. Компаниялардаги фирибгарлик

Бухгалтерия ҳисобида фирибгарликка йўл кўядиган ташкилотлар бунини бир қанча сабабларга кўра амалга ошириши мумкин. Лекин фирибгарликка етаклайдиган жараёни тушуниш учун қуйидаги «*Фирибгарлик учбурчаги*» (Крессей 1980)ни тушуниш лозим. Унга кўра, фирибгарликка етакловчи жараёнга учта асосий омил таъсир кўрсатади: *мотивация, имконият* ва *асосланган баҳона*.



Мотивация: ҳисобдаги фирибгарликка қизиқишни рағбатлантирадиган эҳтиёж ёки босимга мисоллар тариқасида қуйидагиларни келтириш мумкин:

- тушумлар ёки фойдани камайтириш орқали мулкдор (акциядорлар)дан даромадни яшириш;
- солиқларни камайтириб тўлаш;
- сотиладиган ёки акцияларини листингга қўймоқчи бўлган компаниялар яхшироқ кўрсаткичларга эга бўлиши учун;
- ижтимоий субсидияларни олишни истаган компаниялар ўз кўрсаткичларини ёмонроқ қилиб кўрсатиши;
- мукофот ёки бонус олиш учун бошқарув органи ходимлари томонидан кўрсаткичларнинг ошириб кўрсатилиши.

Имконият: ҳисобдаги фирибгарлик амалга оширилиши учун шароит борлигини англатади. Бундай ҳолатда фирибгарликни амалга оширишни ният қилмаган одамга ҳам фирибгарлик қилиш имкониятини яратади. Бундай ҳолат қуйидагилар натижасида келиб чиқиши мумкин:

- компаниянинг ички назорат тизими яхши ишламаслиги;
- аудитдан ўтказилмаслиги ёки сифатли хизмат кўрсатадиган аудиторлик ташкилоти танланмаслиги;
- компаниянинг корпоратив бошқарув тузилмасида муаммолар мавжудлиги.

Асосланган баҳона: Бу омил инсон психологияси билан боғлиқ бўлиб, ҳисобдаги фирибгарликни амалга ошириш учун

ходим ўзида асосли сабаб бор деб қабул қилади. Бундай асосланган баҳоналарга қуйидагилар мисол бўлади:

- кредитга муҳтож бўлган компания ишчиларни бўшатиш ёки компания ёпилишини баҳона қилиши;
- компания раҳбари унга компания ички қоидалари таъсир кўрсатмаслигини ҳис қилган ҳолда фирибгарликка йўл қўйиши мумкин;
- ходим ойлик маоши камлигини баҳона қилиб ҳисобдаги фирибгарликка йўл қўйиши мумкин;
- ходим ўзидан юқоридаги раҳбариятдан ўрнатилган олиб фирибгарликка йўл қўйиши мумкин.

Бухгалтерия ҳисоби субъекти раҳбари ҳисобдаги фирибгарликнинг олдини олиш учун барча чораларни кўриши, хусусан, ҳисоб сифатини мукаммал даражада ишлаб чиқиши, ўз ходимлари функцияларини тўғри тақсимлаши, ахборот халфсизлиги таъминланганлигини ўрганиши ва қонунчиликдаги ўзгаришлардан доимо хабардор бўлиши лозим.

19. Ички назоратнинг аҳамияти

Компаниянинг ресурсларига хавфлар тўғрисида гап кетганда кўпчилик инсонлар ушбу ресурсларнинг омборлардан ўғирланиши ёки банк ҳисобрақамларига кибер хужумлар уюштирилишини тушунади. Албатта бу каби ташқи омиллар ҳам компания иқтисодий ресурсларига хавф солиши мумкин. Лекин энг катта хавф компаниянинг ичида. Бунга мисол сифатида компаниянгиз дуч келган рисклар ва уларни бартараф этиш ёки таъсирини камайтириш ҳақида ўйлаб кўринг.

Келинг, Volkswagen AG компаниясида 2015 йилда кенг жамоатчиликка маълум бўлган «Карбонат ангидрид эмиссияси» бўйича жанжални таҳлил қилиб кўрамиз.

Volkswagen AG дунё бозорида табиатга кам зарар келтирувчи дизель ёқилғисида юрадиган автомобилларни ишлаб чиқарувчи йирик компаниялардан бири сифатида танилган.

Биласиз, ривожланган давлатларнинг жуда кўпчилиги атроф-муҳит, табиатни асраш ва «яшил» маҳсулотлар чиқарилишига жуда катта эътибор қаратади. Шундай талаб АҚШнинг Атроф-муҳитни муҳофаза қилиш агентлиги томонидан мамлакатда ишлаб чиқариладиган автомобилларнинг карбонат ангидрид эмиссияси даражасига нисбатан ҳам белгиланган. Айнан ушбу Агентлик АҚШда 2015 йил Volkswagen AG автомобилларида ўрнатилган карбонат ангидрид эмиссияси датчиклари маълумотларни атайлаб нотўғри чиқариши тўғрисида даъво билан чиқди. Агентлик далилларига кўра, биргина АҚШда 482 000 та автомобиль ана шундай камчилик билан сотилган.

Компания дастлаб мазкур айбловни рад этди ва датчиклардаги хатолик йиллик ишлаб чиқариладиган автомашиналарнинг бор-йўғи 36 000 тасига таъсир кўрсатиши мумкинлигини хабар қилди.

Ўзи нима ҳақида гап кетмоқда?

Датчиклар қандай ишлаши ҳақида тўлиқ маълумотлар жуда мураккаб, лекин Агентлик двигателларда тезлик, двигателнинг ишлаши, ҳаво босими ва ҳатто рулнинг ҳолатини кузатиш орқали синов сценарийларини сезиши мумкин бўлган компьютер дастурлари борлигини айтган.

Автомобиллар назорат остида лаборатория шароитида ишлаганда, бу одатда уларни стационар синов қурилмасига ўрнатишни ўз ичига олади, яъни қурилма автомобилни нормал қувват ва унумдорликдан пастроқ ишлайдиган хавфсизлик режимиға ўтказган кўринади. Йўлда юрганда эса двигателлардаги ушбу тест режими автоматик ўчирилади. Натижада двигателлар азот оксиди ифлослантирувчи моддаларини АҚШда рухсат этилганидан 40 барабар кўпроқ чиқарган.

Умумий молиявий ва маънавий зарар

Компания ҳам ўша йилда ички терговни амалга оширган. Бу орада компаниянинг Европа давлатларидаги бошқа компаниялари ҳам ушбу айблов юзасидан суд ишларига дуч келган.

Шундай қилиб, Компания Европада 8,5 миллион дона автомобилни, жумладан, Германияда 2,4 миллион ва Буюк Британияда 1,2 миллион, АҚШда эса 500 минг дона автомобилни биргина датчик можароси туфайли қайтариб олади. Ушбу харажатларни қоплаш учун 6,7 миллиард евро ажратади. Натижада компания 2015 йил октябрь ойи охирида 15 йил давомида биринчи марта чораклик 2,5 миллиард евро зарар кўради. Бундан ташқари, компания биргина АҚШ агентлигига 4.7 млрд АҚШ доллари жарима тўлаган. Умумий ҳолатдан харидорларга ва регуляторга компания томонидан жами тўланган жарима ва тўловлар 25 млрд АҚШ долларини ташкил этгани тахмин қилинган.

Бундан қандай хулоса чиқариш керак?

Биргина молиявий ҳисоботлар ёки акциядорларга ёритиб бериладиган маълумотларнинг тартибга солиниши билан компаниялардаги рискларни бартараф этиб бўлмайди. Молиявий ҳисобот стандартлари харидорлар ёки жамоатчи-

ликни эмас, кўпроқ акциядорлар ва мулкдорлар манфаатларини ҳимоя қилишга қаратилади.

Шунинг учун кичгина датчик бўйича хатолик молиявий ҳисоботнинг хатоси эмас. Аксинча, компания маркетинг тизимидаги хато қарор қабул қилиниши натижасидаги фирибгарлик ҳисобланади. Лекин унинг таъсири молиявий жиҳатдан ҳам, маънавий жиҳатдан ҳам компанияга қимматга тушиши мумкинлигини хулоса қилиш мумкин.

Тафаккур қилайлик

Мазкур ҳолат компанияда бир кечада бир ишчи томонидан содир этилгани йўқ. 2008 йилда компания ўзининг «тоза ёнилғи» дастурини эълон қилиб, ҳамманинг олқишига сазовор бўлган ва сотувлар ўсишига эришганди. Орадан 10 йил ўтиб, жуда катта талофатга дучор бўлди.

Гапнинг «пўсткаллеси»

Гапнинг якуни компаниядаги «ички назорат»га бориб тақалади. Ички назоратнинг энг содда элементи – бир томоннинг қарор чиқариши ёки операцияни амалга ошириши бошқа томон тарафидан баҳоланади ёки назорат қилинади. Энг муҳим омил эса бу инсон омилидир. Энг зўр ички назорат тизимлари ҳам инсонларга боғлиқ эканини унутманг.

20. Аудиторнинг мустақиллиги

Аудитдаги мустақиллик тамойили аудиторнинг аудит ўтказишда манфаатлар тўқнашуви ва тарафкашликдан холи бўлиши ва ҳолислигини англатади. Бу тамойил молиявий ҳисобот бўйича аудиторнинг фикри ишончли ва асосли бўлишини таъминлашда муҳим аҳамиятга эга.

Аудиторнинг мустақиллигига таҳдид соладиган кўплаб омиллар мавжуд, жумладан:

1. Мижоз билан молиявий алоқалар, масалан, мижоздан совғалар ёки кредитлар олиш.
2. Ўтмишда ёки ҳозирги вақтда мижоз билан ишлаш.
3. Мижоз раҳбарияти ёки кузатув кенгаши аъзолари билан шахсий муносабатлар.
4. Мижозга маслаҳат бериш ёки солиқ ҳисоботини тайёрлаш каби бошқа хизматларни тақдим этиш.

Аудиторлар мустақиллигига таҳдидларни юмшатиш учун қуйидаги чораларни кўришлари керак, масалан:

1. Аудиторлик ҳамкорлари ва ходимларини алмаштириш.
2. Мустақиллик бўйича аниқ сиёсат ва тартибларни белгилаш.
3. Мустақиллик билан боғлиқ барча қарорларни ҳужжатлаштириш.

Аудиторнинг мустақиллигига таҳдид солиши мумкин бўлган ҳолатларга мисоллар келтирамиз:

1. Аудиторнинг турмуш ўртоғи мижоз томонда ишлайди.
2. Аудитор мижоз-компаниянинг катта миқдордаги акцияларига эгалик қилади.
3. Аудитор мижознинг кузатув кенгаши аъзоси ҳисобланади.
4. Аудитор мижоздан маълум миқдорда қиммат совға олди.

Агар сиз аудиторингизнинг мустақиллигидан хавотирда бўлсангиз, мижоз компаниянинг аудит қўмитасига мурожаат қилишингиз керак.

Аудиторнинг мустақиллиги унинг компания тўғрисида билдирадиган фикри бир тийинга қиммат бўлмаган пайтда катта риск ҳисобланади. Албатта бу бизнинг субъектив фикримиз.

21. Фирибгарлик аломатлари

Компанияларда (2011–2013 йилларда) фирибгарликка йўл қўйилган ҳолатлар бўйича KPMG томонидан ўтказилган тадқиқот натижаларига кўра фирибгарликка йўл қўйган ходимларнинг характеристикаси тўғрисида қуйидаги қизиқарли маълумотлар аниқланган:

1. Уларнинг 79% эркаклар;
2. Уларнинг 68% 36–55 ёш оралиғида;
3. Уларнинг 65% шу компанияда фаолият юритади;
4. Улар кўпинча бошқарув ва молия департаментида ишлайди;
5. Улар бошқарув вазифаларини бажаради;
6. Улар кўпинча компанияда 10 йилдан ортиқ фаолият олиб борган бўлади;
7. Фирибгарликка уларнинг очкўзлиги ёки ўта қийин аҳволга тушиб қолгани сабаб бўлган;
8. Фирибгарликларнинг 75% аниқлангунга қадар 5 йилгача давом этган;
9. Уларнинг кўпчилиги олдинги иш жойида ҳам фирибгарлик билан қўлга тушган.

Шунингдек, уларнинг шахсий характери бўйича қуйидагилар келтирилган:

1. Уларнинг кўпчилиги ҳашаматли ҳаёт тарзига эга бўлган;
2. Уларнинг кўпчилиги қўл остидаги ходимларни кўпинча ҳақорат қилган ва менсимаган;
3. Уларнинг кўпчилиги медиада жуда фаол бўлган.

22. Аудиторлар ёдда тутиши зарур бўлган 8 қоида

Аудиторлар ўз лойиҳаларини амалга ошириш мобайнида ёдда тутишлари керак бўлган 8 қоида:

1. Ҳамма нарса ўзгариши мумкин ва ўзгаради.
2. Сиз қийинчиликларни аввал енгиб ўтгансиз.
3. Ҳар бир аудит лойиҳаси янги тажрибадир.
4. Сиз одатда эътибор қаратишни хоҳламайдиган жиҳатларда катта хатоликлар бўлади.
5. Ҳафтада бир кун иш ҳақида тўлиқ унутинг ва бошқа иш билан машғул бўлинг.
6. Аҳмоқона туюлади деб ҳисоблаган саволларингизни мижозга беришдан тортинманг.
7. Бошқа кишиларнинг сизга салбий характер кўрсатиши ишингиз натижасига арзимади.
8. Ўз ишингизда шукр қилиш учун ҳар доим баҳона топилади.

23. Нима учун ЯТТлар ташқи аудитдан ўтказилмайди?

Бизнес субъектлари ўз фаолиятини турли ташкилий-ҳуқуқий шаклда амалга ошириши мумкин. Жумладан, ЯТТ, МЧЖ ёки АЖ кабилар орқали. Ўтказиладиган ташқи аудитнинг мақсади тузилган молиявий ҳисоботга нисбатан ишончни таъминлаш ҳисобланади. Бу ишонч компания мулкдорлари-га ўз компаниясининг молиявий ҳисоботларига асосланиб тўғри қарор қабул қилиш имконини беради.

Энди асосий саволга қайтамыз. Нима учун ЯТТларни ташқи аудитдан ўтказишга ҳожат йўқ? Чунки ЯТТ жисмоний шахс ҳисобланади ва ташкил этилган тузилма мажбуриятлари учун жисмоний шахснинг ўзи жавобгар бўлади. Қолаверса, кўпчилик давлатларда ЯТТлар бухгалтерия ҳисоби субъекти бўлмайди ва молиявий ҳисоботлар тузмайди.

МЧЖ тузилган пайтда компания мулкдорлари ва компания бошқаруви учун масъул тарафлар бир-биридан ажралади. Бундай ажралиш мулкдорларни компаниянинг оператив бошқариш масъулиятидан озод қилади. Компания раҳбариятига эса уни кунма-кун бошқариш масъулиятини юклайди. Мана шу ерда икки томон ўртасида манфаатлар тўқнашуви юзага келади.

Бир тарафдан мулкдорлар ўз мулкнинг қиймати ошишини хоҳлайди. Бу албатта компаниянинг фойда билан фаолият юритишига боғлиқ. Иккинчи тарафдан компания раҳбарияти ўзнинг иш ҳақи, мукофотлар каби даромадларини оширишга ҳаракат қилади. Бундай ҳаракат компаниянинг фойдасини камайтиради.

Ана шу манфаатлар тўқнашуви мулкдорлар тарафидан компания раҳбарияти тайёрлаган молиявий ҳисоботга нисбатан

турли шубҳаларни уйғотиши мумкин. Агар МЧЖда компания раҳбари ва компания мулкдори айна шахслар бўлса, молиявий ҳисобот бўйича таъминланадиган ишонч фақат потенциал инвестор ёки қарз берувчини жалб қилишда зарур бўлиши мумкин. Акс ҳолда бундай ташқи аудитдан МЧЖ мулкдорига бирор наф йўқ.

Юқоридаги ҳолатларга қарамай ЯТТлар бўйича ишончни таъминловчи бошқа турдаги, хусусан, солиқлар тўғри ҳисобланиши юзасидан аудитлар ўтказилиши мумкин.

24. Аудитдан ўтди дегани ҳаммаси тўғри дегани эмас

Кўпчилик бухгалтерларда шаклланган нотўғри фикр бор. У ҳам бўлса, компания ташқи аудитдан ўтказилса ва ташқи аудитор ижобий хулоса берса, ҳамма нарса 100% тўғри деган фикр.

Аудиторнинг мақсади молиявий ҳисобот ҳаққоний ва холис тақдим этилгани юзасидан оқилона ишончни таъминлаш ҳисобланади. Аудитор қуйидаги сабабларга кўра молиявий ҳисобот мутлақ тўғри деган хулосани бера олмайди:

1. Молиявий ҳисоботлар фактлар ва мулоҳазаларнинг бирлашмаси ҳисобланади. Яъни ундаги мулоҳазага асосланган баъзи операциялар мутлақ тўғри эканини исботлаш имконсиз.
2. Аудит аудиторлар томонидан юритилган мулоҳазаларни ҳам ўз ичига олади. Аудитор етарли ва муносиб далилларни йиғиш учун ўз мулоҳазасига асосланади. Бир аудитор кўрмаган жиҳатни бошқа аудитор кўра олиши мумкин.
3. Аудиторлар ҳар бир операцияни текшириб кўрмайдилар, акс ҳолда аудит жуда қимматга тушган бўларди. Аудиторлар операцияларни танланма асосида текширадилар.

4. Компания раҳбарияти аудиторлар аниқламаган ёлғон/яширин фирибгарликни амалга оширган бўлиши мумкин. Масалан, аудитдан ўтказилган компанияларда ҳам миллиардлаб камомад ёки солиқ қонунчилиги бузилиши ҳолатлари аниқланади.

Шунинг учун ҳам аудитор таъминлайдиган ишонч мутлақ эмас, оқилона ишонч деб аталади.

25. Аудитор бўлмоқчимисиз?

Кўпчилик обуначилар аудитор бўлиш учун нималарни билишлари кераклиги ҳақида сўрашади. Шу сўровларни умумлаштириб айтиш мумкинки, аудитор бўлиш учун 5 та нарсани билишингиз керак:

1. Одоб-ахлоқ тамойиллари

Ахлоқ тамойилларига амал қилиш энг муҳим асос ҳисобланади. Бу ерда профессионал ахлоқ назарда тутилмоқда.

2. Бухгалтерия ва бошқарув ҳисоби

Молиявий ҳисоботлар халқаро ёки миллий бухгалтерия ҳисоби стандартлари асосида тайёрланади. Уларнинг тўғри тузилганлигини тушуниш учун бухгалтерия муҳим ҳисобланади. Шунингдек, компания бошқарув ҳисобини билиш унинг таннарх, бюджетлаштириш ва қарорлар қабул қилиш тизимини тушунишга ёрдам беради.

3. Аудитнинг халқаро стандартлари

Аудитни ўтказиш учун АХСларни билиш керак. ЎзРда 2021 йилдан бошлаб АХСлар қўлланиши белгилаб қўйилди. Ушбу стандартларнинг тўғри қўлланилиши юзасидан сифат

назорати амалга оширилади ва аудиторнинг ишига баҳо берилади.

4. Солиқ қонунчилиги

Ҳар бир давлат ўзининг солиқ сиёсатини олиб боради ва бир-биридан фарқланади. Солиқлар ҳисобланиши компания молиявий ҳисоботларига муҳим даражада таъсир қилиши мумкин. Хусусан, кечиктирилган солиқ активи ёки мажбуриятини ҳисоблашда ҳам солиқ қонунчилиги нормасини тўғри талқин қилиш зарур бўлади.

5. Бизнес ҳуқуқи (меҳнат, фуқаролик ва бошқа қонунлар)

Аудитор компаниядаги нафақат молиявий ҳисобот тузишга алоқадор жиҳатларни, балки ўзига маълум бўлган қонунчилик талаблари бузилиши ҳолатларини ҳам аниқлайди. Бунинг учун аудитор ўзи фаолият олиб борадиган давлатнинг фуқаролик қонунчилиги, меҳнат қонунчилиги, корпоратив бошқарув қонунчилиги каби жиҳатларини яхши ўрганган бўлиши керак. Агар аудитор ҳуқуқ асослари ва корпоратив қонунчилик асосларини билмаса, у текширувни амалга ошириши ва хулоса бериши мумкин эмас.

Сиз АССА, СРА ёки миллий аудиторлик сертификатини олиш учун ҳаракат қилаётган бўлишингиз мумкин. Ушбу малака сертификатларининг барчаси юқоридаги бешта компонент атрофида айланади.

26. Аудитор фаолиятининг устунлари

Аудиторнинг фаолияти 4 та устундан иборат. Агар ушбу устунлардан бири бўлмаса ёки ишламаса, аудитор фикри тўғри шаклланмайди. Ушбу устунлар қуйидагилардан иборат:

1. Одоб-ахлоқ

Аудитор одоб-ахлоқнинг фундаментал тамойилларига риоя қилиши лозим. Унга нисбатан таҳдидларни аниқлаши ва бартараф қилиши керак.

2. Аудиторнинг мустақиллиги

Аудитор унинг мулоҳазалари ва хулосалари ташқи босим ёки таъсирга учрамаслиги учун мижоздан тўлиқ мустақил бўлиши керак. Аудиторнинг мустақиллиги аудитнинг асосий тамойилларидан бири ҳисобланади ва аудитордан аудиторлик тартиб-таомиллари ва хулосаларни расмийлаштиришда бирор-бир манфаатлар тўқнашуви ва ноҳолис ёндашув мавжуд бўлмаслигини талаб қилади.

3. Профессионал мулоҳаза

Аудитор аудит жараёнида тўпланган ва таҳлил қилинган фактлар ва маълумотларни ҳолис ҳамда мустақил баҳолашга асосланиши керак. У аудиторнинг профессионал тажрибаси ва унинг мавжуд маълумотлар ва фактларни тушунишини акс этиради. Аудитор ўз билим ва тажрибасини аудиторлик мулоҳазасини чиқариш ва ўзининг профессионал одоб-ахлоқига асосланган ҳолда қарорлар қабул қилиш учун қўлайди.

4. Профессионал скептицизм

Аудитор ўзига мижоз томонидан тақдим этилган ахборотга шубҳа билан қараши ва ушбу ахборотнинг ҳаққонийлиги ва ишончлилигини мунтазам текшириши керак. Аудитор танқидий ёндашиши ва ноҳолис бўлмаслиги ёки мижозни манипуляция қилмаслиги лозим. У ўзининг профессионал кўникмалари ва тажрибасидан ахборотни баҳолаш учун

фойдаланиши ҳамда мустақил ва холис мулоҳазани қўллаши даркор.

27. Ички назорат нима?

Ички назорат – бу бошқарувчилар, раҳбарият ва бошқа ходимлар томонидан молиявий ҳисоботларнинг ишончилиги, операцияларнинг самарадорлиги ҳамда амалдаги қонун ва қоидаларга риоя этиш борасида ташкилотнинг мақсадларига эришишга оид мақбул кафолат бериш мақсадида ишлаб чиқилган, жорий этилган ва сақлаб туриладиган тизимдир.

Раҳбарият компаниянинг дуч келадиган хатарларини (бизнес хатарлари деб аталади) камайтириш учун ички назорат тизимини ўрнатади. Бизнес хатари – бу компаниянинг мақсадларига эришиши ва стратегиясини амалга оширишига тўсқинлик қиладиган ёки уни нотўғри мақсадлар ва стратегияларни белгилашига олиб келадиган ҳодисалар ёки шароитлар хатаридир.

Бизнес хатарлари, масалан, янги бозорларга кенгайиш, компаниянинг фаолиятидаги ўзгаришлар ёки муҳим ходимларнинг ўзгариши билан боғлиқ бўлиши мумкин. Бу бизнес хатарларининг кўпчилиги молиявий бўлмаса-да, улар охир-оқибат молиявий ҳисоботларга таъсир қилади. Бизнес хатарларини камайтириш учун ўрнатилган ички назорат тизимлари кенг қамровли бўлиши мумкин. Масалан, раҳбарият харидорлар ҳақида маълумотлар олинмаган бўлса, товарларни кредитга сотишни тақиқлайди.

28. Ички аудит функциясининг мақсади нима?

Ташкилот раҳбарлари бизнес хатарларини бошқариш мақсадида ички назорат тизимини ўрнатишлари керак ва бу иш кўпинча ташкилотнинг ички аудит хизмати (ёки ички аудит бўлими) томонидан амалга оширилади.

Ички аудит хизмати – бу ташкилотнинг раҳбарияти (кузатув кенгаши) томонидан ўрнатилган мустақил, холис тарзда ишончли таъминловчи ва маслаҳат хизмати бўлиб, ташкилотнинг фаолиятини баҳолаш ва такомиллаштиришга қўшимча қиймат бериш ва унинг мақсадларига эришишига ёрдам беради.

Ички аудит ташкилотнинг мақсадларига эришишига ёрдам бериш учун хатарларни бошқариш, назорат ва бошқарув жараёнларининг самарадорлигини баҳолаш ва такомиллаштиришга тизимли, интизомли ёндашувни қўллаш орқали ёрдам беради.

Ички аудит хизматининг мақсади кўплаб корпоратив бошқарув кодексларида кўрсатилган.

Масалан, Британиянинг Корпоратив бошқарув кодексида қайд этилишича, рўйхатдан ўтган компаниялар ички аудит бўлимига эга бўлиши ва бундай бўлимга эга бўлмаганлар ҳар йили бундай бўлимга эга бўлиш заруратини кўриб чиқишлари керак.

Бундан ташқари, ички аудит хизмати ўрнатилгандан сўнг раҳбарият унинг доираси, ваколати ва ресурсларини ҳар йили кўриб чиқиши лозим.

ЎЗРда қайси ҳолларда ички аудит хизмати мажбурий тарзда ташкил этилиши тўғрисида мақола ёзган эдик.

29. Ички аудит хизматининг вазифалари

Ички аудиторлар бизнес фаолиятининг барча жиҳатларини (нафақат бухгалтерия ҳисобини) мониторинг қилиш ва ташкилотга қўшимча қиймат беришга интилади. Шу сабабли ички аудиторнинг роли сўнгги йилларда муҳим аҳамият касб этмоқда. Ички аудиторнинг ишини раҳбарият (кузатув кенгаши) белгилайди ва у қуйидаги соҳаларни ўз ичига олиши мумкин.

1. Бухгалтерия ҳисоби ва ички назорат тизимларини кўриб чиқиш. Муносиб бухгалтерия ҳисоби ва ички назорат тизимларини ўрнатиш раҳбарият ва директорларнинг масъулияти ҳисобланади. Ички аудитга кўпинча қуйидаги топшириқлар учун маълум масъулият юкланади:

- тизимларнинг дизайнини кўриб чиқиш;
- тизимларнинг ишлашини хатарларни баҳолаш ва батафсил тестлаш орқали мониторинг қилиш;
- харажатларни самаралироқ тақсимлаш бўйича тавсиялар бериш.

2. Молиявий ва операцион маълумотларни текшириш.

Бу мазкур маълумотларни аниқлаш, баҳолаш, таснифлаш ва ҳисобот бериш учун ишлатилган усулларни кўриб чиқиш ва операциялар, қолдиқлар ва тартибларни батафсил текшириш, шу жумладан, индивидуал моддалар бўйича махсус сўровни ўз ичига олиши мумкин.

3. Операцияларнинг самарадорлигини (пул маблағларининг самарадорлигини) кўриб чиқиш.

4. Қонунлар, тартибга солиш ва бошқа ташқи талабларга, шунингдек ички сиёсат ва йўриқномалар ҳамда операция-

ларнинг мос равишда рухсат этилишини ўз ичига оладиган бошқа талабларга риоя этилишини кўриб чиқиш.

5. Активларни сақлаш масаласини кўриб чиқиш.

6. Корпоратив мақсадларни амалга оширишни кўриб чиқиш. Бу режалаштиришнинг самарадорлигини, стандартлар ва сиёсатларнинг аҳамиятини, компаниянинг корпоратив бошқарув тартиби ва маълумотларни тарқатиш каби муайян қоидалар ишлашини кўриб чиқишни ўз ичига олади.

7. Муҳим бизнес ва молиявий хатарларни аниқлаш, ташкилотнинг умумий хатарларни бошқариш сиёсатини самарали ишлашини ва хатарларни бошқариш стратегияларининг самарали ишлашда давом этишини мониторинг қилиш.

8. Маълум соҳалар бўйича махсус сўровлар ўтказиш, масалан, шубҳали фирибгарликни аниқлаш учун.

30. Ташқи аудитор ички аудитор ишидан фойдаланиши мумкинми?

Ташқи аудитор молиявий ҳисоботлар тўғри ва ҳаққоний тузилганлиги юзасидан мустақил аудиторлик хулосасини бериши кутилади. Ички аудитор эса компания фаолиятининг ички назорат тизимини баҳолаш ва зарур тавсиялар бериш вазифасини бажаради.

Ташқи аудитор компанияга йилда бир ёки икки марта борса, ички аудитор компания фаолиятини узлуксиз кузатиш имконига эга. Бу жиҳатдан ички аудитор томонидан аниқланган бизнес ва қонунчилик талаблари бажарилиши хатарлари ташқи аудитор учун яхши сигнал бўлиши мумкин.

Бу борада 610-сон АХС «Ички аудиторларнинг ишларидан фойдаланиш» стандартида ташқи аудиторлар учун кўрсатмалар берилган. Ички аудитор иши ташқи аудитор ўтказадиган аудиторлик тартиб-таомилларининг табиати ва хажмини ўзгартиришга хизмат қилиши мумкин.

Гарчи ички аудитнинг иши ташқи аудит мақсадлари учун ишлатилиши мумкин бўлса-да, ташқи аудитор молиявий ҳисоботлар бўйича билдирилган аудит хулосаси учун ягона жавобгар ўзи эканлигини таъкидлаш муҳимдир.

31. Ички аудит функциясини баҳолаш

Ташқи аудиторлар ички аудитор ишига тўлиқ суяниб ўз тартиб-таомилларини бутунлай бекор қила олмайди. Ички аудитор ишидан фойдаланиш учун ташқи аудитор 3 та жиҳатга эътибор қаратиши лозим.

1. Холислик ва мустақилликнинг таъминланиши.

Бунда ички аудиторнинг мақоми, кимга ҳисобдор эканлиги, ўз фаолиятига нисбатан бирор чекловлар мавжудлиги, аудиторни ёллашда раҳбариятнинг роли, ички аудитор берган тавсияларга компания раҳбариятининг реакцияси ҳамда ички аудитор профессионал жамоат ташкилоти аъзоси эканлиги эътиборга олинади.

2. Ички аудиторларнинг кўникмаси.

Ички аудитор старлича профессионал кўникмага эга экани, ички аудиторни ёллашда ва малакасини ошириш бўйича компания ўз сиёсатига эга экани, ички аудитор молиявий ҳисоб, солиқ, ҳуқуқ ва рискларни аниқлаш бўйича кўникмаларга эга экани эътиборга олинади.

3. Ички аудит фаолияти тизимли ташкил этилганлиги.

Ички аудит фаолияти режалаштириш, мониторинг қилиш, қайта кўриқдан ўтказиш ва ҳужжатлаштириш асосида ташкил этилганлиги, аудит ўтказиш бўйича йўриқномаси мавжудлиги, аудит дастури ва аудиторлик далилларининг ҳужжатлаштириш даражаси ҳисобга олинади.

Агар ушбу 3 та жиҳатдан бирортаси ички аудит фаолиятида мавжуд бўлмаса, ташқи аудитор ички аудит ишидан фойдалана олмайди (610-сон АХС). Бошқача қилиб айтганда, юқоридаги учта жиҳатга эга бўлмаган ички аудит функцияси компанияда ички назоратни таъминлаш ва рискларни аниқлаш учун самарасиз ҳисобланади.

32. Фирибгарлик ва хатоликнинг фарқи

Фирибгарлик бу раҳбарият, кузатув кенгаши, ходимлар ёки учинчи томонлар орасидан бир ёки бир нечта шахсларнинг нотўғри ёки ноқонуний афзалликка эга бўлиш учун алдовни қўллашни ўз ичига олган атайлаб амалга оширилган ҳаракатдир. Хато бу молиявий ҳисоботларда, шу жумладан миқдор ёки маълумотларни ёритиб беришда нотўғри баёнотдир.

Компаниялардаги фирибгарликни аниқлаш ва бартараф этиш ташқи аудиторнинг вазифаси ҳисобланмайди. Аксинча бунга компания раҳбарияти жавобгар ҳисобланади.

Фирибгарликни хатодан ажратишдаги ҳал қилувчи қарор, ҳаракатнинг атайлаб ёки атайлаб эмаслиги ҳисобланади: фирибгарлик атайлаб амалга оширилади; хато атайлаб эмас.

Масалан, молия директори таъминотчидан келгандек кўринадиган сохта ҳисобварақ-фактурани харидорга тақдим

қилса ва харидор пул тўласа – бу фирибгарлик. Молия директори молиявий ҳисоботларда атайлаб сохта даромад ва харажатлар яратган. Бироқ, агар бош бухгалтер ижара тўловини ҳисоблашда кунлар сонини ҳисобга олишда адашиб 30 кун ўрнига 25 кун кўрсатиб, ижара тўлови учун ҳисобварақ-фактурани 25 млн сўмга тақдим этган бўлса, бу хато ҳисобланади. Чунки бош бухгалтер ҳисоб-китоб рақамини атайлаб нотўғри кўрсатмаган.

Фирибгарлик ва хато охир-оқибат компания молиявий ҳисоботлари тўғри ва ҳаққоний акс эттирилмаслигига сабаб бўлади. Шунинг учун компания раҳбарияти бу борада ички назорат тизимини кучайтириши керак.

33. Раҳбариятнинг жавобгарлигини кўрсатиш шартми?

Аудиторлик хулосасида «Молиявий ҳисоботлар бўйича раҳбариятнинг жавобгарлиги» бўлими киритилиши 700-сон АХС билан кўрсатиб ўтилган.

Бундан кўзланган мақсад раҳбарият ва аудиторнинг молиявий ҳисоботга нисбатан жавобгарлигини аниқ ажратиб кўрсатиш. Бу фойдаланувчига ҳисоботни тайёрлаш учун раҳбарият, унга нисбатан оқилона ишонч билдиришга аудитор жавобгар эканини тушунишга ёрдам беради.

Раҳбариятнинг жавобгарлиги қуйидагича ифодаланиши мумкин:

Раҳбарият кўрсатилган молиявий ҳисоботни МҲХСга мувофиқ тайёрлаш ва ишончли тақдим этиш, шунингдек фирибгарлик ёки хатолар туфайли моҳиятан нотўғри маълумотлар бўлмаган молиявий ҳисоботни тайёрлаш учун

раҳбарият зарур деб ҳисоблайдиган ички назорат тизими учун жавобгардир.

Молиявий ҳисоботни тайёрлашда раҳбарият компаниянинг фаолиятини узлуксиз давом эттириш қобилиятини баҳолаш, тегишли ҳолларда фаолиятнинг узлуксизлигига оид маълумотларни очиқлаш ва фаолиятнинг узлуксизлиги тўғрисидаги тахмин асосида ҳисоботни тузиш учун жавобгардир, бундан раҳбарият компанияни тугатиш, унинг фаолиятини тўхтатиш ниятида бўлганда ёки тугатишдан ёки фаолиятни тўхтатишдан бошқа ҳеч қандай амалдаги аниқ чора бўлмагандаги ҳолат мустасно.

Корпоратив бошқарувга масъул шахслар компаниянинг молиявий ҳисоботини тайёрлаш устидан назоратни олиб бориш учун жавобгардир.

Мулкдор ташқи аудиторни судга бериши мумкинми?

Жамиятда йирик хусусий компаниялар пайдо бўлиши билан мулкдорларнинг ўз компанияси молиявий ҳисоботлари ишончлилиги юзасидан ташқи аудиторларга эҳтиёж ортади. Бундай шароитда аудитор ҳам ўз ишини пухта бажариши ва ҳолис фикр тақдим этиши лозим.

Агар аудитор хулоса берган молиявий ҳисоботга асослашиб иқтисодий қарор қабул қилган мулкдор кейинчалик компания молиявий ҳисоботида муҳим хатолик бўлганини билса, аудитор устидан судга шикоят қилиши мумкинми?

Мумкин. Бироқ улар аудиторлар билан шартнома тузмаганлиги сабабли, бу даъвони асослаш қийинроқ бўлади.

Аудиторлар бу учинчи томонлар билан тўғридан-тўғри шартнома тузмаганлиги сабабли қуйидаги учта омил мавжуд бўлса, аудитор жавобгар бўлиши мумкин:

1. аудитор учинчи томон мавжудлигини билган;
2. аудитор улар аудиторлик текширувидан ўтган молиявий ҳисоботларга таянишини билган;
3. мулкдорлар одатдагидан фарқли мақсадлар учун молиявий ҳисоботдан фойдаланган тақдирда.

Мулкдорлар ўз мулки сақланиши юзасидан ишонч ҳосил қилиш бўйича молиявий ҳисоботга асосланса, аудитор жавобгар ҳисобланмайди. Лекин одатдаги мақсадлардан бошқа мақсадларга, масалан, компаниянинг қўшимча улушини сотиб олиш каби қарорлар қабул қилиш учун ишлатилса ва юқоридаги икки омил бажарилса, аудитор жавобгар бўлиши мумкин.

34. Мулкдор ташқи аудиторни судга бериши мумкинми?

Жамиятда йирик хусусий компаниялар пайдо бўлиши билан мулкдорларнинг ўз компанияси молиявий ҳисоботлари ишончлилиги юзасидан ташқи аудиторларга эҳтиёжи ортади. Бундай шароитда аудитор ҳам ўз ишини пухта бажариши ва холис фикр тақдим этиши лозим.

Аудитор хулоса берган молиявий ҳисоботга асосланиб иқтисодий қарор қабул қилган мулкдор кейинчалик компания молиявий ҳисоботида муҳим хатолик бўлганини билса, аудитор устидан судга шикоят қилиши мумкинми?

Мумкин. Бироқ улар аудиторлар билан шартнома тузмаганлиги сабабли бу даъвони асослаш қийинроқ бўлади.

Аудиторлар бу учинчи томонлар билан тўғридан-тўғри шартнома тузмаганлиги сабабли куйидаги учта омил мавжуд бўлса, аудитор жавобгар бўлиши мумкин:

1. аудитор учинчи томон мавжудлигини билган;
2. аудитор улар аудиторлик текширувидан ўтган молиявий ҳисоботларга таянишини билган;
3. мулкдорлар одатдагидан фарқли мақсадлар учун молиявий ҳисоботдан фойдаланган тақдирда.

Мулкдорлар ўз мулки сақланиши юзасидан ишонч ҳосил қилиш бўйича молиявий ҳисоботга асосланса, аудитор жавобгар ҳисобланмайди. Лекин одатдаги мақсадлардан бошқа мақсадларга, масалан, компаниянинг қўшимча улушини сотиб олиш каби қарорлар қабул қилиш учун ишлатилса ва юқоридаги икки омил бажарилса, аудитор жавобгар бўлиши мумкин.

35. Мижоз билан аудит шартномасини тузиш (1-қисм)

Аудитор мижоз томонидан эълон қилинган аудиторлик ташкилотни танловларида иштирок этишга, шунингдек танлов шартлари билан танишиб чиқиш ва ўз таклифларини тақдим этишга ҳақли (АФ тўғрисидаги қонун 28-м.).

Аудиторлик ташкилотни мижоз берган танловга ўз таклифни беришдан олдин бериладиган саволлар ва ишлар тўғрисида гаплашамиз. Амалиётда ҳар бир аудиторлик ташкилотни эълонига ёппасига ҳужжат топширадиган ёки мижоз компаниянинг фаолияти билан танишмасдан таваккал таклиф юборадиган аудиторлик ташкилотлари ҳам учрайди. Бунда мижозлар бундай аудиторлик ташкилотни сизга сифатли аудиторлик текшируви ўтказолмаслигини тушуниши керак.

Қуйида миждозга таклиф бериш ёки бермаслик учун қарор қабул қилишда кўриб чиқиладиган қадамларни ҳавола қиламиз.

1. Олдинги аудитор билан гаплашиш.

Мижозга таклиф бериш ёки бермаслик тўғрисидаги биринчи қадам олдинги аудиторлик ташкилоти билан миждоз тўғрисида гаплашиш ҳисобланади. Бунинг учун дастлаб миждоздан олдинги аудиторга мурожаат қилиш мумкинлиги тўғрисида рухсат олинади. Бу рухсат электрон почта орқали ёзилган хат бўлса, оғзаки рухсат олишдан кўра яхшироқ. Агар миждоз рухсат бермаса, ушбу миждозга танлов бўйича таклиф бериш қарори бекор қилиниши мақсадга мувофиқ. Агар рухсат берилса, аудиторлик ташкилоти олдинги аудиторга қуйидаги хатни юборади:

*XYZ аудиторлик ташкилотига
(олдинги аудиторлик ташкилоти)*

Ҳурматли XYZ ташкилоти,

Бизга маълумки, Сиз ҳозирда юқорида кўрсатилган компаниянинг аудитори ҳисобланасиз. Компаниянинг аудитори сифатида танловда иштирок этишга ва сизларга мурожаат қилишимизга миждоз компания томонидан рухсат берилди. Ушбу миждозни аудиторлик танловига таклиф бермаслик учун бирор касбий ёки бошқа сабаблар бор ёки йўқлигини маълум қилсангиз, миннатдор бўлар эдик...

Агар ушбу хатга жавоб бўлмаса, аудитор кейинги қадамлар орқали олинadиган даллилар асосида қарор қабул қилади. Агар миждоз биринчи марта аудиторлик ташкилотини жалб қилаётган бўлса, ушбу қадам тушириб қолдирилади.

2. Ташқи чекловлар

Бу қонунчилик ёки АХСлар талаби билан аудиторлик ташкилотининг мижоз фаолиятини аудит текширувидан ўтказишни тақиқлаши мумкин бўлган мезонларни ўз ичига олади. Бу мезонлар киритилишига сабаб аудиторнинг мустақиллиги ва ҳолислигини таъминлашга қаратилган.

Масалан, АФ тўғрисидаги қонуннинг 28-моддасига кўра, аудиторлик ташкилоти мижозга нисбатан бир давр учун бухгалтерия ҳисобини йўлга қўйиш, қайта тиклаш, юритиш ва молиявий ҳисобот тузиш, шу жумладан молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари бўйича молиявий ҳисобот тузиш, тафтиш комиссияси (тафтишчи) вазифаларини, инвестиция активларини ишончли бошқарувчи вазифаларини амалга ошириш бўйича хизматлар кўрсатган бўлса, айти шу даврни аудиторлик текширувидан ўткази олмайд. Бу қатъий талаб ҳисобланади.

Мазкур қонуннинг 34-моддасида аудиторлик текширувини ўтказишга тақиқлар мавжуд, хусусан:

- Аудиторлик ташкилоти ўзининг кредитори, суғурталовчиси ёки мулкдори бўлган ташкилотларни аудиторлик текширувидан ўткази олмайд;
- Мулкдори, раҳбари, бухгалтери, аудит қўмитаси аъзоси бир вақтнинг ўзида аудиторлик ташкилотининг ҳам ходими ҳисобланган ташкилотга нисбатан аудиторлик текширувини ўткази олмайд;
- Аудиторлик ташкилоти томонидан бир давр учун мижозга турдош хизматлар кўрсатилган бўлса, ўша даврга нисбатан аудиторлик текшируви ўткази олмайд;

- Аудиторлик ташкилотининг ходими потенциал мижознинг мулкдорига, раҳбарига, бухгалтерига ёки аудит қўмитаси аъзосига яқин қариндош бўлса, аудиторлик текшируви ўткази олмайди;
- Потенциал мижоз билан манфаатлар тўқнашуви юзага келадиган бўлса, аудиторлик текшируви ўткази олмайди;
- Айни бир мижозни 7 йилдан кўпроқ текширувдан ўтказган аудиторлик ташкилоти ортиқ ушбу мижозни аудиторлик текширувидан ўткази олмайди. Бу ерда 7 йил – хулоса берилган даврларни назарда тутати.

36. Аудит нимага керак?

Нозима қаҳва сотадиган бизнес очишга қарор қилади. У ҳар кун и эрталаб қаҳва дўконига боради ва кун бўйи қаҳва сотади. Биринчи йил ҳаммаси яхши бўлди. Бизнесдан яхшигина даромад олинди. Бироқ Нозима ўз харидорларини яхшироқ таний бошлади ва яқин орадаги кўчаларда ҳам қаҳва дўконини очишга қарор қилди.

Нозима ўз бизнесини кенгайтишига эришиш учун кўпроқ пул керак эди. У бой дўсти Ойбекдан бизнесга сармоя киришни сўрашга қарор қилади. Ойбек Нозима бизнесининг имкониятларини кўра олади ва сармоя киритмоқчи, лекин у бизнесни бошқаришда иштирок этишни истамайди. У, шунингдек, агар бизнес муваффақиятсизликка учраса, бизнеснинг қарзлари учун якуний жавобгар бўлишни хоҳламайди. Шунинг учун Ойбек МЧЖ ташкил қилишни таклиф қилади.

Ойбек ушбу компания улушининг аксарият қисмига эгалик қилади ва дивидендлар олиш ҳуқуқига эга бўлади. Нозима

бошқарувчи директор бўлади ва бу иши учун маош олади. Ўз улушига мутаносиб тарзда дивиденд ҳам олади.

Компания савдонинг биринчи йилининг охирида ўз фаолиятини соф фойда билан якунлаган. Лекин Ойбекнинг фикрича фойданинг «чўғи» бироз кам. Нозима иш ҳақини ўз вақтида олгани учун унга дивиденд унчалик муҳим бўлмаслиги мумкин. Айниқса унинг улуши ҳам камлигини ҳисобга олсак. Шунинг учун Ойбек ушбу соф фойдани акс эттирган молиявий ҳисоботларга бўлган ишончни таъминлаш учун аудитор ёллашга қарор қилган.

Аудитор Ойбек талаб қиладиган иккита нарсани тақдим қилиши мумкин:

1. компаниянинг бизнес ва молиявий ҳисоботларини асосли кўриб чиқиш;
2. компания фаолияти ва молиявий ҳисоботлари тўғрисида ҳолис фикр бериш.

Шундай қилиб, аудитор манфаатдор томонларга уларга тақдим этилган молиявий ҳисоботлар тўғри тузилганлиги юзасидан мустақил ва ҳолис фикрни бериш учун масъул томон ҳисобланади. ЎзРда аудиторлар фақат юридик шахс сифатида фаолият олиб боради.

Ишончни таъминлаш

Аудит сўзи амалиётда текширув сўзларининг ўрнини эгаллай бошлади. Аудит тегишли масалани ўрганиб фикр билдириш бўлса, масала ҳақида 100% ишончли хулосани тақдим эта оладими?

Келинг, аудит ёки текширувлар ўтказилиши моҳиятига эътибор қаратамиз. Уларнинг барчаси ишончни таъминлашга

қаратилган. Бу ерда учта томон мавжуд. Биринчи томон масала бўйича маълумот берувчи томон, иккинчи томон ана шу маълумотдан фойдаланиб иқтисодий қарор қабул қилувчи мақсадли томон, учинчи томон мустақил ва ҳолис бўлган амалиётчи мутахассис (аудитор) ҳисобланади.

1. Маълумот берувчи томон. Ҳамма гап шу томонда. Масала юзасидан маълумотни тақдим этувчи тараф ноҳолис, хато ёки чалғитувчи маълумотни тақдим этишдан манфаатдор бўлиши мумкин.

2. Мақсадли томон. Бу томон кўпинча масаланинг моҳиятини акс эттирувчи маълумотлар тўғрилигини текшира оладиган малакага эга бўлмаган ёки бунга вақти ҳам етишмайдиган манфаатдор томонларни англатади. Улар ўзлари оладиган маълумотни ҳолис ва мустақил бўлган учинчи томон орқали текшириб берилишини афзал кўрадилар.

3. Амалиётчи мутахассис. Бу томон етарли малакага эга бўлган жисмоний ёки юридик шахсни англатади. Ушбу томон масалани ўрганиш учун биринчи томондан етарли далиллар ва маълумотларни олади ва уларни текширади. Ўз текширувлари натижасига кўра фикр билдиради. Ушбу томоннинг ишончни таъминлаш даражаси учга бўлинади: мутлақ, оқилна ва чекланган.

IV

ИБРАТЛИ ҲИКОЯЛАР ВА ЛАТИФАЛАР

1. Узоқ муддатли актив нима?

Шогирд устози пири комилдан сўради:

– Устоз, узоқ муддатли актив недур?

Устози жавоб қилди:

– Есангиз бир йилда тугамайдиган, тасарруфи ихтиёрингизда бўлган иқтисодий ресурсдир.

Лақма шогирд яна сўради:

– Устоз, бундай ресурсдан фойдаланган маъқулми ёки ижарага берган маъқулми?

Устоз жавоб берди:

– Нима қилсангиз ҳам ҳужжатсиз еб юбормасангиз бўлди.

2. Солиқларни оптималлаштириш

Толиби илм устозидан сўради:

– Устоз, солиқ тўлашдан бўйин товлаш ва солиқларни оптималлаштириш ўртасидаги фарқ нимада?

Устоз жилмайиб жавоб қилди:

– Солиқ солишга сабаб бўладиган операцияни амалга ошириб, кейин солиқ оқибатини камайтиришга уриниш солиқ тўлашдан бўйин товлашдир, бўтам. Солиқларни оптималлаштириш эса бундай операцияни амалга оширишдан олдин солиқ оқибатларини режалаштиришдир.

Довдир шогирд яна сўради:

– Солиқ тўлашдан бўйин товлашнинг афзаллиги нимада?

Устоз бироз ўйланиб жавоб қилди:

– Агар солиқ тўлашдан бўйин товласанг, қамоққа тушасан. Ва у ерда жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғидан озод бўласан.

3. Қулупнай мавсуми қачон келаркин?

Мен табиатан қулупнайни яхши кўраман. Лекин ҳозир балиқ мавсуми. Демак, балиқ тутиш учун қармоқ ва хўрак лозим бўлади. Хулоса: эътиборни хўрак топишга қаратамиз.

Ушбу ўхшатишда қулупнай бу – «Молиявий ҳисобот ва бухгалтерия муаммолари». Балиқ мавсуми эса «Солиққа тортишга оид муаммолар». Хўрак эса муаммоларнинг ечимидир.

Қулупнай мавсуми келгунча балиқ овлашга чоғланамиз. Айтганча, балиқ овловчилар диққатига! Тақиқланган ва ўзингиз синамаган сув ҳавзаларида балиқ овлай кўрманг.

4. Солиқлар филларга ўхшайдими?

Солиқлар худди филга ўхшайди. Бир кўришда танийсан. Лекин умрида фил кўрмаган одамлар учун тасвирлаб бериш жуда қийин. Айниқса унинг хартуми (ҚҚС), бесўнақай оёқлари (фойда солиғи), калта думи (ресурс солиқлари) ва катта супрадек кулоғи (ЖШДС).

5. Топқир йигит ва доно чўпон...

Бир пайтлар кимсасиз йўл четида қўйларини боқиб юрган бир чўпон бўлган экан. Бир куни унинг ёнида тўсатдан янги BYD чинқириб тўхтади. Ҳайдовчи – Армани костюм кийган, Саламандра туфлиси, Рей-Бан қуёшдан сақлайдиган кўзойнак, AppleWatch қўл соати ва Пьер Карден галстук таққан одам машинадан тушиб, чўпондан сўради:

– Агар мен сизга қанча қўйингиз борлигини айтсам, улардан биттасини менга берасизми? Чўпон йигитга қаради, сўнг ўтлаётган катта сурув қўйларга қаради ва:

– Яхши, – деб жавоб берди.

Йигит машинани бир четга тўхтатиб, ноутбукини интернетга улади, чолнинг юзини сканерлади ва GPS ёрдамида қўйлар ўтлаб юрган ерни ҳам сканерлади. Чолга тегишли барча ҳисоб маълумотлари базаси ва ҳисобварақ-фактуралар билан тўлдирилган 60 та Excel жадвали очилди. Кейин у ўзининг юқори технологияли мини-принтерида 150 бетлик ҳисоботни чоп этди ва чўпонга ўгирилиб:

– Сизнинг роппа-роса 1 586та қўйингиз борми? – деб сўради. Чўпон маъқуллади. Йигит сурувдаги хайвонлардан бирини олиб, BYD машинасининг орқасига жойлади.

Чўпон унга қараб:

– Агар касбингни тахмин қилсам, қўйни қайтарасанми? – деб сўради. Йигит:

– Ҳа, албатта – деб жавоб берди.

Чўпон деди:

– Сен солиқчисан.

– Қаердан билдингиз? – деб сўради йигит.

– Бу жуда оддий, – деб жавоб берди чўпон, – биринчидан, сен бу ерга мен кутмаганда келдинг. Иккинчидан, мен ўзим билган нарсани айтиб, мендан ҳақ олдинг. Учинчидан, менинг бизнесим ҳақида ҳеч нарсa тушунмайсан. Акс ҳолда, қўй ўрнига машинангга кучукни юклаб олмаган бўлардинг. Энди кучукни қайтар.

6. Яқин қариндошлардан хабар олайлик

Улуғ айём кунлари яқинлашаётган бир пайтда узоқ сафарлардан уйга қайтаётган дўстларимиз, улар қаторида ўзимиз ҳам қариндошлар ҳолидан хабар олишимиз энг ўринли ишлардан саналади.

Солиқ кодексида ҳам яқин қариндошларга яхшилик қилишга, уларнинг кўнглини олишга қаратилган бир қатор моддалар бор. Уларни билиб қўйиш фойдадан холи эмас, албатта.

Эътибор беринг, яқин қариндошингизга кўчмас мулк ёки автотранспорт воситасини ҳадя қилсангиз ҳам ЖШДСга тортилмайди.

7. Бухгалтернинг навбатдаги интервьююга бориши

- Салом, сизларда бош бухгалтер лавозими учун бўш иш ўрни бор экан.
- Салом, шундай эълон берганмиз. Сенинг ўзи тажрибанг борми?
- Ҳа, бу менинг йигирманчи интервьююга келишим.

8. Солиқ аудити

Толиби илм устозидан сўради:

- Устоз, нега сизлар солиқ аудитидан ўтказилмайди?
- Устоз ўйланиб жавоб қилди:
- Чунки фермер уларни олдинроқ соғиб олади.

9. Бухгалтерия этикаси

Курсга бориб бухгалтерияни ўрганаётган бухгалтер бошқа бир тажрибали бухгалтердан сўради:

- Бухгалтер этикаси нима ўзи?

Тажрибали бухгалтер жавоб қилди:

- Масалан, кеча олдимга бир мижозимиз келди ва кўрсатилган хизмат учун 1 000 \$ нақд пул тўлов қилди. Лекин мижоз кетгандан сўнг пулни қайта санасам 1 100 \$ чиқди.
- Ҳа, тушундим, – деди шогирд бухгалтер шошиб, – демак, мижозга бу ҳақида айтиш этика ҳисобланади.
- Жавобинг нотўғри, – деди тажрибали бухгалтер, – сен бу воқеадан хабар топдинг. Уни бошқаларга айтиш ёки айтмаслигинг бухгалтер этикаси ҳисобланади.

10. Бухгалтерларнинг турлари

Компанияга яқинда ишга қабул қилинган бухгалтер бош бухгалтердан сўради:

– Бухгалтерлар нечи хил бўлади?

Бош бухгалтер жавоб қилди:

– Бухгалтерлар уч хил бўлади. Биринчиси санашни биладиган, иккинчиси санашни билмайдиган.

Бу суҳбатни эшитиб турган молия директори бош бухгалтерга қараб:

– Демак, сиз биринчи турга кираркансиз, деди.

Янги келган бухгалтер компаниядаги молиявий рисклар тўғрисида хулоса қилиб, жим қолди.

11. Шогирднинг баҳоси

Шогирд устозидан сўради:

– Устоз, сиз менга қўйган паст баҳоларингизни дадамга солиқлар тўлов манбаида чегирилиб қолгандан кейинги баҳо деб тушунтирсам бўладими?

Устоз жилмайиб жавоб қилди:

– Шогирд, бу тушунтиришинг ўтмайди деб қўрқаман. Отангни ҳам мен ўқитганман. Олинган баҳолар солиқ объекти эмаслигидан хабари бор.

Муғомбир шогирд деди:

– Устоз, у ҳолда кундаликни яшириб қўяман.

Устоз хўрсиниб жавоб қилди:

– Эҳ болам, отанг сендан кўра яхшироқ ўқиган. Ҳисоб ҳужжати яшириш 20% жаримага сабаб бўлишини билади. Сенга маслаҳатим, янги киритилган ўзгаришдан фойдалан. Яъни баҳоларни бўлиб-бўлиб ёки кечиктириб олиш шарти билан қўйилган дейишинг мумкин.

12. Luckin Coffee можароси...

Сўнгги пайтларда жаҳон бозорида кўплаб бухгалтерия можаролари юзага келмокда. Диққатга сазоворларидан бири Luscin Coffee можаросидир.

Luscin Coffee – бир вақтлар 10 млрд доллардан кўпроқ баҳоланган Хитой кофе тармоғи ҳисобланади. Бироқ 2020 йилда Luscin кенг тарқалган бухгалтерия фирибгарлиги билан шуғуллангани маълум бўлди. Компания ўз тушумларини 2019 йил давомида 300 млн долларга ошириб кўрсатган. 2020 йилда юз берган пандемия чакнаган учкуннинг янада аланга олишига сабаб бўлган.

Luscin Coffee можароси бир қатор оқибатларга олиб келди. Биринчидан, бу инвесторларнинг Хитой компанияларига бўлган ишончини ларзага келтирди. Иккинчидан, Хитой компанияларининг молиявий ҳисоботларининг ишончлилиги ҳақида саволлар туғдирди. Учинчидан, бу Хитойда бухгалтерия амалиётини қатъий тартибга солиш талабларини келтириб чиқарди.

Luscin Coffee можароси бухгалтерия ҳисобидаги фирибгарликка ҳатто йирик ва кўринишидан муваффақиятли бўлган компаниялар ҳам йўл қўйиши мумкинлигини эслатиб туради. Инвесторлар ҳар қандай компанияга сармоя киритишда

юзага келадиган рисклардан хабардор бўлишлари ва сармоя киритишдан олдин уларни тегишли текширувдан ўтказишлари муҳимдир.

13. Молиявий ҳисобот

Қитмир шогирд устозидан сўради:

– Устоз, шунча молиявий ҳисоботларни эълон қилишдан мақсад нима ўзи?

Устоз деразадан NestOneга қараб жавоб қилди:

– Албатта инвесторларни жалб қилиш.

Шогирд деди:

– Устоз, у ҳолда халқ IPOси орқали инвесторларни жалб қилиш учун молиявий ҳисоботлар ўзбек тилида ҳам эълон қилиниши керак эмасми?

Устоз шошганидан гап топа олмай, шунчаки «Пока не надо» деб жавоб қилди.

14. Солиқчи ва дерматологнинг фарқи...

Солиқчи ва дерматологнинг фарқи шундаки, иккиси ҳам терини текширади, лекин дерматолог терини жойида қолдиради...

Марк Твен

15. Аудитор ким?

Шогирд устозидан сўради:

– Устоз, аудитор ким ўзи?

Устоз жавоб қилди:

– Аудитор ёнғин бўлган жойга ҳамма воқеалар тугагандан кейин келган, лекин ёнғиннинг сабабини суриштириб юрган ўт ўчирувчига ўхшайди.

Шогирд яна сўради:

– Устоз, аудиторлар нима учун йўлни кесиб ўтишда югуриб ўтишади?

Устоз шогирдининг қизиқувчанлигидан хурсанд бўлиб жавоб қилди:

– Чунки улар рискларни ўтган даврдаги воқеаларга асосан баҳолашади. Йўл кесиб ўтишда эса уларда бундай тажриба илгари бўлмаган бўлади.

Шогирд бир қизиқ савол топгандай сўради:

– Устоз, аудитор холис эмаслигини қаердан билса бўлади?

Устоз қўл соатига бир қаради ва жавоб қилди:

– Аудитор телефонда миждоз компания билан гаплашганда, «Сизларни бирор марта уялтирмаганмиз-ку» дейишидан но-холис эканини билиш мумкин.

16. Ҳисоботни топшириш санаси

Шогирд устози пири комилдан сўради:

– Устоз, молиявий ҳисоботларни қачон топширган маъқул?

Устоз бироз уйланиб жавоб қилди:

– Агар ҳисоботнинг бир тийинга қиммат бўлса, уни топширмаган маъқул, акс ҳолда регуляторга кулоқ сол.

Шогирд шошиб яна сўради:

– Устоз, ҳисоботнинг бир тийинга қимматлигини қаердан билсам бўлади?

Устоз жавоб қилди:

– Кишилар фаросатсизлик қилиб, миллий стандартга мувофиқ ҳисобот тузадилар ва уни халқаро стандарт шаклида тақдим этадилар.

17. Устознинг ўғити

Шогирд устозидан сўради:

– Устоз, фойда солиғи ҳисоботини нима учун йилда тўрт марта топширамиз?

Устоз бироз ўйланиб жавоб қилди:

– Агар ҳисобот ҳар ойда топширилса, бухгалтерга оғир бўлади. Агар йилда бир марта топширилса, солиқчиларга оғир бўлади.

Устоз шогирднинг солиқ ҳисоботларига қизиқишини кўриб деди:

– Хоҳлайсанми, сенга солиқларни зўр ҳисоблаш орқали бой бўлишни ўргатаман.

Шогирд жавоб қилди:

– Устоз, нега унда ўзингиз бой бўлмайсиз?

Устоз жавоб қайтарибди:

– Чунки менга ўргатадиган устоз йўқ.

18. Профессионал этика замирида ҳалоллик ётадими...

У аудитор эди. Ёши катта бўлса ҳам бухгалтерни қўрки-тишни биларди. Бир куни навбатдаги аудит объектига борди. Компания бухгалтери тўғри ишлагани кўриниб турарди. Лекин у камчилик топиши керак. У пайтларда ҳисобварақ-фактуралар электрон эмасди. Бундай ҳужжатнинг топилмаслиги оқибати фактура суммасига тенг молиявий жарима келтириб чиқарарди. У ҳужжатлар орасидан катта суммадаги ҳисобварақ-фактурани шунчаки йиртиб олди. Ёғимлаб чўнтакка солди. Кейин бухгалтерни чақирди ва айнан ўша фактурани сўради. Ранги оқариб кетган бухгалтер нима қилишини билмасди. У бугун бундай фирромликдан биров пул ҳам ишлаб олди. Ўйга қайтишда катта бозорлик қилди. Шу пайт уйдан қўнғироқ бўлди: «дадаси, боламиз автоҳалокатга учради». Унинг кўлидаги бозорлик ер билан битта бўлди. Ёғимланган фактурага кўз ёшини артди.

19. Футбол бўйича жаҳон чемпионати

Шогирд шу кунларда футбол келажаги билан қизиқиб қолди ва устозидан сўради:

– Устоз, жаҳон чемпионатида чиқишимиз учун нима қилиш керак?

Устоз бир ўйланиб жавоб қилди:

– Агар бизнинг жамоа хужумчилари ўрнига тажрибали ва сертификатга эга бўлган бухгалтерларни қўйсак, албатта натижа бўларди.

Бу жавобдан ажабланган шогирд сўради:

– Ия, устоз, нега бухгалтерлар?

Устоз жавоб қилди:

– Чунки улар жуда яхши алдайди, қолаверса инглиз тилини ҳам билади.

20. Аудиторнинг ҳикояси

Бир пайтлар Улуғбек исмли ёш йигит бўлган. У ёшлигидан рақамларга қизиқарди. Бир куни Улуғбекнинг отаси унга аудит ҳақида гапириб берди, яъни аудит бу молиявий ҳисоботларнинг тўғрилигига ишонч ҳосил қилиш учун текширишни ўз ичига оладиган касб эканини тушунтирди. Улуғбекни аудиторлик касби қизиқтириб қўйди ва у катта бўлганида аудитор бўлишни ният қилди.

Улуғбек мактабда яхши ўқиди, математикадан пешқадам бўлди. Шунингдек, мактаб бухгалтерига ёрдам бериш учун кўнглили бўлди. Сўнгра бухгалтерия ҳисоби ва аудиторлик йўналишида университетни тамомлади. Университетни тугатгач, йирик аудиторлик ташкилотига аудитор бўлиб ишга кирди. У қаттиқ меҳнат қилди, аудит бўйича кўп нарсаларни ўрганди. Шунингдек, у кўплаб қизиқарли одамлар билан учрашди ва бутун дунё бўйлаб саёҳат қилиш имкониятига эга бўлди.

У аудиторлик ишини яхши кўрарди. Улуғбек корхоналарга молиявий маълумотларнинг тўғрилигини таъминлашга ёрдам беришни ўзининг бош мақсади деб биларди. Бир куни Улуғбек фирибгарликда гумон қилинган компаниянинг молиявий ҳисоботларини текширишига тўғри келиб қолди. У компания куйи бўғинида ҳақиқатан ҳам фирибгарлик мавжудлиги бўйича далил топди. Улуғбек ўз хулосаларини компания акциядорларига маълум қилди ва компания ўз акциядорларига компенсация тўлашга мажбур бўлди. Унинг иши акциядорларни молиявий йўқотишлардан ҳимоя қилишга ва компания ўз ҳаракатлари учун жавобгар бўлишини таъминлашга ёрдам берган эди.

21. Дарахт бир жойда кўкарадимми?

Шогирд бир мақолнинг моҳиятига етолмай сўради:

– Устоз, дарахт бир жойда кўкарадимми?

Устоз жавоб қилди:

– Шундай. Лекин қадим замонларда бу мақолни ишчилар ишдан кетиб қолмаслиги учун тўқиб чиқарганмиз.

Шогирд ҳайрон қолди:

– Ия, устоз, демак, бу мақол бухгалтерларга тўғри келмас эканда.

Устоз жавоб қилди:

– Шогирд, бу мақол сўнгги пайтларда технология ривожланиши билан дарахтларга ҳам тўғри келмаяпти.

22. Нима учун солиқ тўлаш керак?

Юқоридаги саволга АҚШ сенатори Элизабет Варрен қуйидагича жавоб берган эди.

«Бу мамлакатда ҳеч ким ўзидан-ўзи бойиб кетгани йўқ. Ҳеч ким. Сиз бу ерда завод қурдингиз – бу сиз учун яхши. Лекин мен очиқ бўлишни хоҳлайман. Сиз товарларни бозорга йўллар орқали ташидингиз, йўллар учун қолганлар пул тўлади. Сиз ишчиларни ёлладингиз, қолганлар эса ўқиш учун пул тўладилар. Қолганлар пул тўлаган полиция ва ўт ўчириш кучлари туфайли сиз фабрикангизда хавфсиз эдингиз. Талончилар келиб, фабрикангиздаги ҳамма нарсани тортиб олишлари мумкинлигидан хавотирланишингиз шарт эмас эди. Энди қаранг. Сиз завод қурдингиз ва у ажойиб гояга айланди – Аллоҳ рози бўлсин! Топганларингизни сақланг. Бироқ асосий ижтимоий шартнома-нинг бир қисми – топганларингизнинг бир қисмини олиб, туғиладиган авлод учун тўловни амалга оширишингиз шарт».

23. Шоушенкдан қочиш

«Шоушенкдан қочиш» драматик фильм, Стивен Кингнинг «Шоушенкдан қочиш» романига асосланган. Унда банкир Энди Дюфрен (Тим Роббинс) ҳақида ҳикоя қилинади, у ўзининг айбсизлигини даъво қилишига қарамай, хотини ва унинг севгилисини ўлдирганликда айбланиб, Шоушенк штатидаги қамоқхонада умрбод қамоқ жазосига ҳукм қилинган. Кейинги йигирма йил давомида у маҳбус ҳамкасби Эллис Реддинг (Морган Фриман) билан дўстлашади ва қамоқхона бошлиғи бошчилигидаги пул ювиш операциясида муҳим роль ўйнайди.

Фильмда бухгалтерия ҳисоби муҳим роль ўйнайди, чунки Энди ўз маҳоратини назоратчи ва бошқа қўриқчиларга солиқ тўлашда ёрдам бериш учун ишга солади.

Фильмда бухгалтерия ҳисоби қандай қўлланилишига оид баъзи аниқ мисоллар:

- Энди назоратчи ва бошқа қўриқчиларга солиқ тўлашда ёрдам бериш учун бухгалтерия қобилиятидан фойдаланади. Бу унга уларнинг ишончи ва ҳурматини қозониш имконини беради, бу эса қамокхона ичида унга кўпроқ эркинлик ва имтиёзлар беради.
- Энди ўзининг бухгалтерия ҳисоби бўйича билимидан маҳбусларга молиявий ёрдам бериш учун фойдаланади. У уларга ўз маблағларини бюджетлаштиришга ва уларни оқилона сармоя қилишга ёрдам беради. Бу уларнинг моддий аҳволини яхшилашга ва қамокдан озодликка тайёрланишларига ёрдам беради.
- Энди қамокхонада сохта ҳисобварақ-фактуралар яратиш ва назоратчи учун пул ювиш йўли билан пулларни ўзлаштириб олади. Бу унга катта бойлик тўплаш имконини беради, ундан ўзи ва бошқа маҳбусларга ёрдам бериш учун фойдаланади.
- Энди қамокхона ҳисобининг мураккаб оламини ўрганиб чиқиши унинг ақл-заковати ва чидамлилигидан далолат беради.

Охир-оқибат, Энди қамокдан қочиш ва янги ҳаёт бошлаш учун ўзининг ҳисоб-китоб қобилиятидан фойдаланади. Бу бухгалтерия ҳисобидан фойдаланаётган шахснинг ниятига қараб яхшилик ёки ёмонлик учун фойдаланиш мумкинлигини кўрсатади.

24. Айиқ билан чумоли

Бир пайтлар бир айиқ бўлган экан. Айиқ жуда уддабурон ва муваффақиятли бўлиб, унинг катта дўкони ва кўплаб мижозлари бор экан. Бироқ у молиявий аҳволини кузатиб боришда бепарво экан. У тез-тез пулини режалаштирмасдан сарфлар, баъзан эса мижозларидан тўлов олишни унутиб қўяркан.

Бир куни айиқ унга молиявий маслаҳат ва ёрдам бериш учун бухгалтер ёллашга қарор қилди. Бунинг учун шу соҳани яхши эгаллаган чумолини ишга олди. Чумоли ўз ишини яхши биларди, тез фурсатда айиқнинг маблағларини тартибга солиб қўйди. Барча дебитор ва кредитор қарзлари рўйхатини тузиб, айиққа тақдим этадиган бўлди. Айиқ чумолининг ишидан жуда хурсанд эди. Энг қизиғи, чумолига ойлик тўлашидан ташқари ҳам олдингидан кўра анча кўп фойда ола бошлади.

Қиссадан ҳисса: ушбу масалнинг ахлоқий томони шундаки, яхши ҳисоб тизимига эга бўлиш муҳим. Яхши бухгалтерия тизими даромад ва харажатларингизни кузатишга, шунингдек молиявий қарорлар қабул қилишга ёрдам беради.

Нима учун айиқ: айиқлар кучи ва чидамлилиги, озиқ-овқат топиш ва сақлаш қобилияти билан машҳур. Бу уларни биз-несда муваффақиятга эришиш учун кучли ва чидамли бўлиши керак бўлган савдогарларни яхши тавсифлайди.

Нима учун чумоли: чумоли меҳнатсеварлиги ва тафсилотларга эътибор бериши билан танилган. Шунингдек, улар жамоа бўлиб бирга ишлаш қобилияти билан ҳам машҳур. Бу уларни ўз ишларида муваффақиятга эришиш учун меҳнатсевар ва деталлар билан ишлай оладиган бухгалтерларни яхши тавсифлайди.

25. Ўрмон аудити

Бир пайтлар тез қарор қабул қилиш қобилияти билан танилган бир гуруҳ тажрибали бўрилардан ташкил топган ўрмон аудити жамоаси бор экан. Улар ҳар доим ўз ишларини тезда бажаришга интилар эканлар.

Қунларнинг бирида айикнинг кичик бизнесини ўрмон аудитидан ўтказиш учун ўша бўрилар жамоаси келибди. Улар бизнеснинг ҳисоботларида шубҳали деб ҳисобланган бир қанча аслида чегирилмайдиган харажатларни пайқашибди. Қўшимча текширувларсиз, ўз қарашларига асосланиб бизнесни ўрмон ғазнасига катта миқдорда жарима тўлашга қарор чиқаришибди.

Бундан айиквой асло ташвишланмас, чунки у харажатларни иқтисодий асосланган ва қонуний эканини билар эди. Бироқ ўрмон аудити ходимлари фикрига қарши суд орқали курашишга вақти ва маблағи йўқ эди.

Шунда у ўзининг тажрибали ва камтар бухгалтери – чумолига мурожаат қилади. Чумоли ҳисоботларни ва ўрмон аудити далолатномасини солиштириб кўрди ва тезда бўриларнинг хатоларини аниқлади.

Кейин чумоли айикнинг бизнеси номидан ўрмон аудити ходимлари билан музокаралар олиб борди. У бўриларнинг қарори асоссиз экани ва бизнес ҳисоботлари тўғри тузилганига ишонтира олади. Айик чумолининг ёрдами учун миннатдорчилик билдиради. У ўрмон аудити масалаларида албатта малакали бухгалтернинг вакил бўлиши муҳимлиги ҳақида қимматли сабоқ олган эди.

Масалнинг ахлоқий томони: кўпинча компанияга келган аудит ёки солиқ текширувчилари ўз ишларини тезда якунлаш

учун босим остида бўлишади. Бу уларнинг хато қилишига олиб келиши мумкин. Бундай масалаларда сизнинг бизнесингиз номидан вакиллик қиладиган малакали бухгалтер ёки солиқ маслаҳатчисига эга бўлиш жуда муҳим.

26. Янги директор

Ўрмонда бир нечта дўконлар занжирини ҳосил қилган айиқвой эндиликда ҳам бошқарув, ҳам бизнес эгаси сифатида стратегик қарорлар қабул қилиш учун вақт тополмай қолганди. Шунинг учун бошқарув салоҳиятига эга ва узоқни кўра оладиган директор ёллашни мақсад қилди. Бу ишга асаларилар жамоаси бошлиғини танлаб олди. Чунки у ташкилотчи ва ғайратли эди. Шундай қилиб, асалари компаниянинг кундалик фаолиятини юритиш учун масъул бўлди, айиқвой эса йиллик молиявий натижаларни кўриб чиқадиган бўлди.

Асалари раҳбарлигида компания жадал ривожланди, дўконлар сони ва тушум миқдори янада ошди. Бироқ компания катталашгани сари айиқвой асаларининг ҳаддан ташқари кучли бўлиб бораётганидан хавотирлана бошлади. Натижада айиқвой компаниянинг қарорларини қабул қилиш жараёнига аралаша бошлади ва директорнинг ҳар бир қарорини муҳокама қиладиган бўлди.

Бу аралашув асаларининг компанияни самарали бошқаришини қийинлаштирди. Асалари ҳафсаласи пир бўлганини ва камситилганини ҳис қилди, натижада компания фаолияти ёмонлаша бошлади. Бир куни асалари айиқвой билан учрашиб, бу муаммоларни муҳокама қилди. Асалари компания бўйича қарорлар қабул қилишда аниқ ваколат доираси зарурлигини, бизнес эгаси бўлган айиқвой эса компания но-

мидан қарор қабул қилишда директорга ишониши лозимлигини тушунтирди.

Айиквой асаларига кўпроқ мустақиллик керак деган фикрга келди, аммо у ҳали ҳам компания устидан назоратни йўқотишдан хавотирда эди. Асалари мурасага келишни таклиф қилди, яъни айиквой янги дўконларни очиш, жойларни танлаш ва йирик таъминотчиларни танлаш каби муҳим қарорларни тасдиқлаш ҳуқуқига эга бўлади, аммо асалари бошқа барча қарорларни қабул қилишда мустақил бўлади. Айик бу мурасага рози бўлди ва компания фаолияти сезиларли даражада яхшиланди.

Мазкур масал бизга компанияни бошқариш учун масъул бўлган одамларга ишониш муҳимлигини ўргатади. Агар бизнес эгалари директорни микро даражада бошқарса, бу нотўғри қарор қабул қилиш ва иш фаолиятининг пасайишига олиб келиши мумкин.

27. Мутахассис фикри

Айик дўконлар занжирини муваффақиятли бошқариб келаётган асалари ўз фаолиятининг устасига айланганига ишониб хавотирга туша бошлади. У жуда мағрур эди ва ҳеч кимнинг ёрдамига муҳтож эмасман деб ўйларди.

Бир куни асаларининг бухгалтери бўлган чумоли унинг олдига келиб: жаноб бош директор, мен молиявий аҳволимиздан хавотирдаман. Биз ишлаб топганимиздан кўра кўпроқ пул сарфляпмиз ва келажак учун етарлича пул жамғармаяпмиз, – деди. Асалари шунчаки кулиб деди: бундан ташвишланма. Ҳаммасини назоратга олганман. Нима қилаётганимни биламан. Чумоли асалари билан мулоҳаза юритишга уринди, лекин у қулоқ солмади. Чумоли компания муаммо-

га дуч келаётганини билар эди, лекин уни тўхтатиш учун ҳеч нарса қила олмади.

Устига-устак бир ой ўтгач ўрмонда вирус тарқалди ва пандемия туфайли кўп дўконлар фаолиятини тўхтатишга тўғри келди. Асалари ходимларни ишдан бўшатишга ва активларни сотишга мажбур бўлди. Компаниянинг акциялари нархи кескин пасайиб кетди ва айиқвой асаларини охир-оқибат ишдан бўшатди.

Асалари бу ишдан ўзига катта сабоқ олди. У бухгалтернинг маслаҳатига эътибор бермаслик нотўғри эканлигини тушунди. У атрофида яхши жамоага эга бўлиш ва мутахассисларнинг маслаҳатларини тинглаш муҳимлигини билиб олди.

Ҳикоянинг ахлоқий томони: мутахассисларнинг маслаҳатларини тинглаш жуда муҳим, айниқса молияни бошқариш ҳақида гап кетганда. Яхши бухгалтер сизга молиявий қарорлар қабул қилиш ва қимматга тушадиган хатоларнинг олдини олишда ёрдам бериши мумкин.

28. Уятчан бухгалтер

Кадрлар бошқармаси бошлиғи директордан ҳайратланиб сўради:

– Жаноб директор, бош бухгалтеримиз жуда ҳам уятчан ва хушмуомала бўлиб қолди. Лекин шунга қарамай ишдан бўшаш учун ариза ёзди. Бунинг сабаби нимада?

Директор деди:

– Яқинда компаниямизда солиқ текшируви ўтказилди. Шунинг учун бош бухгалтеримиз 150 000 долларлик уятда. Шундан уялиб ишдан бўшамокда.

29. Ўрмондаги маслаҳатчи тулкилар

Айиқнинг бизнеси катталашгани сайин бизнесни назорат қилиш қийинлашиб борарди. Шу билан бирга йирик бизнес учун ўрмон конунчилиги талаблари ўзгара бошлаганди. Янги ўзгаришлар бўйича айиқнинг бизнеси йирик бизнес таркибига ўтказилганди. Бу орада ўрмонда ушбу ўзгаришлар бўйича маслаҳат берувчи тулкилар пайдо бўлди. Тулкилар кичик нарсаларни ҳам ваҳимали қилиб ўрмонда жар солишар ва барчани ўзига қаратиб, шу ўзгаришдан бир-икки сўм ишлаб олиш пайида эди. Лекин айиқ бухгалтери чумолига ишонар ва унинг профессионал қобилиятидан хавотир олмас эди. Чумоли айиққа ушбу ўзгаришлар солиқ ҳисобига бирор таъсири йўқлиги тўғрисида батафсил тушунтириб берди.

Бу орада тулкилар Ўрмонтелеком компаниясига ўзларининг ваҳимали маслаҳатини ўтказишга улгуришибди. Афсуски бир тийинга қиммат маслаҳат йиллар ўтиб бу компания томонидан сарфланган пуллар осмонга учганидан хабар топган айиқ ўз бухгалтеридан яна бир бор миннатдор бўлган экан.

Ҳикоянинг ахлоқий жиҳати шундаки, сиз кимга ишонишингизга эҳтиёт бўлишингиз керак, айниқса сохта маслаҳатчилар ҳақида гап кетганда.

30. Босиб келган қадамларингизга ҳасанот

Ўзбегим ўзи қизиқ, ўзидан сўзи қизиқ. Масалан, барча ишчилар ишга бориш учун ўз чўнтакларидан пул сарфлаб, ишга боришади. Борган ишчиларни директор «Қадамларингизга ҳасанот» деб кутиб олади. Лекин жисмоний шахслар-

нинг даромад солиғини ҳисоблашда «Ҳасанот ҳам, Ҳусанот ҳам йўқ». Харажатларга тушиб қолаверасиз.

Бу харажатларни бизнес қоплаб беришига мажбур қилишнинг иложи йўқ. Лекин кўпчилик давлатларда бизнес учун қилинган жисмоний шахснинг харажатлари ҳужжатлар билан тасдиқланган бўлса, даромад солиғи базасидан чегирилади. Кимдир иш ҳақини ярмини йўлкирага сарфлаши мумкин. Бу ҳолатда жисмоний шахснинг ялпи даромадини солиққа тортиш берилган ваъда «Ҳасанот»га тўғри келмаяпти...

Маълумот учун: Ҳасанот «яхшиликлар» деган маънони билдиради.

31. Бойўғли – сертификатланган ички аудитор

Айиқнинг ўрмондаги чакана савдо бизнеси «Сават» МЧЖ гуллагандан гуллади. Бизнес йириклашиб, компаниядаги ички назоратни холис баҳолайдиган ички аудиторга эҳтиёж сезила бошлади. Бунини яхши тушунган айиқ бош директор асаларини чақирди. Асалари бу қарордан биров жамол чикқанди. Ҳар ҳолда ўзига нисбатан ишончсизлик деб ўйлади. Лекин айиқнинг қарорини бажаришдан бошқа чораси йўқ эди.

Ички аудитор сифатида ўрмондаги катта чинор дарахтида яшайдиган бойўғли ишга қабул қилинди. Бойўғли ўзининг ўткир нигоҳи ва бир қарашда ҳар томонни кўра олиши билан машҳур эди. У молиявий ҳисоботлардаги қонунбузарликларни топишга устаси фаранг бўлиб, ҳаққонийлик ва холисликка интиларди.

Бойўғли компанияда ишни бошлаган пайтдан бошлаб нимадир нотўғри эканлигини ҳис қилди. У ишни компаниянинг

молиявий ҳисоботларини кўриб чиқишдан бошлади ва тезда пул оқими ҳақидаги ҳисоботда номувофиқликни пайқадди. Компания томонидан ишлаб топилган пул маблағлари ва банк ҳисобрақамига келиб тушган пул маблағлари ўртасида катта фарқ бор эди.

Бойўғли компаниянинг ҳисобварақ-фактуралари, квитанциялар ва бошқа молиявий ҳужжатларни кўздан кечирди, ходимлар ва бўлим бошлиқлари билан суҳбатлашди.

Бир неча ҳафта давом этган аудитдан сўнг бойўғли ниҳоят катта фирибгарлик схемасини фoш қилди. Бир гуруҳ бўлим раҳбарлари йиллар давомида компания томонидан сотилган ўрмон ёнғoқлари пулларини мавжуд бўлмаган компанияларга ўтказиб келишган. Улар турли усуллардан фойдаланган, жумладан, сохта ҳисобварақ-фактуралар яратиш ва молиявий ҳисоботларни сохталаштириш. Бойўғли ўз топилмалари билан бўлим бошлиқларини қарши олди. Улар дастлаб ҳамма нарсани рад этишди, аммо мавжуд далиллар бўйича бўлим бошлиқлари ишдан бўшатишди ва фирибгарликда айбланди.

Бойўғлининг меҳнати ва фидойилиги туфайли компания ўғирланган пулларни қайтариб олишга муваффақ бўлди.

Бойўғлининг ҳикояси ички аудиторлар бизнесни фирибгарликдан ҳимоя қилишда муҳим роль ўйнашини эслатиб туради.

32. «Зумрад ва Қиммат» эртаги

Бир бухгалтер қизига «Зумрад ва Қиммат» эртагини айтиб бераркан. Зумрад ертўладан қизил сандиқни олиб чиққан жойида қизи сўрабди:

– Бу сандиқ Зумрад учун қандай даромад ҳисобланади?

Отаси жавоб қилди:

– Зумрад кампирнинг уйида ишлади, кўп меҳнат қилди. Лекин кампир билан меҳнат шартномаси йўқ эди. Шунинг учун бу даромад меҳнатга ҳақ тўлаш тарзидаги даромад эмас, балки моддий наф тарзидаги даромад ҳисобланади. Бундай даромад солиққа тортилади.

Қизи мавзуга қизиқиб яна сўради:

– Қиммат олган сандиқчи?

Ота жавоб қилди:

– Қиммат кампирга бирор наф келтиргани йўқ. Қолаверса, кампирнинг овқатларини еб қўйди. Шунинг учун бу оқ сандиқни Қимматнинг бошқа даромади таркибидаги натура шаклидаги совғага киритамиз ва ЖШДС бўйича имтиёз қўллаймиз.

– Ия, отажон Зумрад шунча меҳнат қилиб, яна солиққа тортилса, Қиммат умуман ишламай имтиёзга эга бўлса, бу қанчалик ҳаққоний бўлади? – сўради қиз.

Ота қизининг зехнидан хурсанд бўлиб жавоб қилди:

– Қизим, солиқ солишда иккита қоида бор. Биринчиси, солиқ механизмидан мантиқ қидирма! Иккинчиси, Солиқ кодексида бошқача тартиб назарда тутилмаган бўлса, биринчи қоидага қара!

33. Чорвачиликда бошқарув

Қўй ва сигирларни бошқаришнинг энг яхши йўли уларни ўтлоққа қўйиб юборишми?

Чорвачилик соҳасида қўй ва сигирларни кенг яйловлар билан таъминлаш самарали усул сифатида эътироф этилган. Ушбу ҳайвонларга кенг ўтлоқларга кириш ҳуқуқини бериш орқали улар бузғунчи хатти-ҳаракатларга камроқ мойил бўлади. Ушбу тамойилни компания ҳаётига татбиқ қилинса ҳам жуда яхши натижалар олиб келиши Шунгури Сузуки тажрибасидан маълум.

Компанияда ходимларга эркинлик ҳуқуқини бериш орқали компаниялар ижодкорлик, инновация ва фаоллик маданиятини ривожлантириши мумкин, бу эса самарадорликни оширишга ва умумий компания муваффақиятига олиб келади.

Компанияни бошқаришда «Ўтлоққа қўйиб юбориш» ёндашуви қуйидаги асосий тамойилларга урғу беради:

Ишонч ва ҳурмат: эркинликнинг асоси ишонч ва ходимларнинг қобилиятлари ва ҳиссаларини ҳурмат қилишда ётади. Менежерлар жамоа аъзоларини оддий ишчилар сифатида эмас, балки компания мақсадларига мазмунли ҳисса қўшишга қодир бўлган қимматли активлар сифатида қўришлари керак.

Аниқ режа ва мақсадни белгилаш: эркинлик бериш билан бирга ҳар бир ходим учун аниқ режа ва мақсадларни белгилаш жуда муҳимдир.

Ваколат бериш ва эғалик қилиш: эркинлик фақат топшириқ беришдан ташқарида бўлиши керак. Ходимлар ўз ишлари-

нинг натижаларига инвестиция қилинганлигини ҳис қилишлари ва уларнинг масъулият соҳаларига таъсир қиладиган қарорлар қабул қилиш ҳуқуқига эга бўлишлари керак.

Узлуксиз ўрганиш ва ривожланиш: ходимларни узлуксиз ўрганиш ва ривожланиш имкониятларига шароит яратиш лозим. Уларнинг касбий ўсишига йўналтирилган бу сармоя нафақат уларнинг имкониятларини оширади, балки ташкилотнинг уларнинг ривожланиши ва муваффақиятига содиқлигини кўрсатади.

«Ўтлоққа кўйиб юбориш» ёндашувини амалга ошириш компаниянинг фикрлаш тарзини ўзгартиришни, каттиқ назорат тузилмаларидан ишонч, ваколат ва жавобгарлик маданиятига ўтишни талаб қилади. Натижада компания ва унинг жамоаси биргаликда гуллаб-яшнайд.

34. Йирик компанияга бош бухгалтер керак

Биз йирик компаниямиз учун бош бухгалтер изламоқдамиз. Мазкур лавозим бўлажак номзоддан бухгалтерия ва солиқ солиш соҳаларида «пихи қайрилган» бўлиши талабидан ташқари бир қанча сифат мезонларига жавоб беришини талаб қилади.

Номзодга талаблар:

- Ойлик маошга эмас, карьерага ўч бўлиши;
- Раҳбар нима деса, шуни лаббай деб бажара олиши;
- Қўл остидагиларни зарур пайтда ақл билан ишдан четлата олиш;
- Раҳбар билан иложи бўлса қариндошлик алоқалари билан боғланган бўлиши.

Афзал кўриладиган жиҳатлар:

- Виждон мавжуд эмаслиги ва унча-мунча нарсаларга кўз юмиш;
- Маъсулият ва бажарувчанликнинг паст бўлиши;
- Бегона овқатларни ўз музлаткичида сақлай олиш қобилияти.

35. Аудиторнинг «қулоқлик» қилиши тўғрими?

Азамат карьерасини Тошкентнинг гавжум кўчасида таниқли молиявий фирмада бухгалтер-аудитор сифатида бошлади. Унинг ўз ишига иштиёқи баланд, ишдаги одоб-ахлоқи бенуксон ва ахлоқий меъёрларга содиқлиги билан жамоада ажралиб турарди.

Кунларнинг бирида Азамат биотехнология соҳасида ўсиб бораётган йирик мижознинг молиявий ҳисоботларида бир қатор номувофиқликларга дуч келди. Рақамлар бир-бирига тўғри келмасди ва номувофиқликлар потенциал фирибгарликнинг қизил байроқларини кўтарганди. Унинг иш берувчига содиқлиги ва ахлоқий меъёрларга риоя қилиш бурчи ўртасидаги аросат Азаматни жуда қаттиқ ўйлантириб қўйди.

Бир томондан, фирибгарликни фош қилиш унинг карьерасини хавф остига қўйиши ва бу соҳадаги обрўсига путур етказиши мумкин. Уни маълумот тарқатувчи «қулоқ», чақимчи одам деб аташлари мумкинлигини ўйларди. Бу унинг келажакдаги истиқболига раҳна солиши мумкинлигидан ташвишда эди. Ахир ота-онаси ва оиласининг ундан умиди катта. Шу билан бирга ўзи ишлайдиган компания обрўсига ҳам путур етиши мумкин, бу эса мижозларни йўқотиш ва

унинг ҳамкасбларига молиявий қийинчиликлар олиб келиши мумкин деб ҳисобларди.

Бошқа томондан, қоидабузарликларга эътибор бермаслик унинг профессионал одоб принципларига тўғри келмасди. У ўз сўзини айтиш, инвесторлар манфаатларини ҳимоя қилиш ва молиявий тизимнинг яхлитлигини таъминлаш учун маънавий мажбуриятга эга эди.

Уйкусиз кечадан кейин Азамат виждонига қулоқ солишга қарор қилди. У синчковлик билан тўплаган далилларни қайта текширди ҳамда ўз хавотирларини ва фирибгарликнинг мумкин бўлган оқибатларини баён қилиб, батафсил ҳисобот тайёрлади.

Топилмаларини раҳбарига тақдим этар экан, юраги тез уриб кетди. Юзига отилиши мумкин бўлган ҳисоботи ва сўкишларни эшитишга ўзини тайёрлади. Ажабланарлиси шундаки, унинг ҳисоботи душманлик билан эмас, балки ҳайрат ва мижозга нисбатан норозилик билан кутиб олинди. Азаматнинг бошлиғи зудлик билан ички текширув ўтказди ва вазиятни тўғрилаш учун тезкор чоралар кўрди.

Азаматнинг жасорати ва ахлоқи нафақат катта молиявий йўқотишларнинг олдини олди, балки фирма ва бухгалтерлик касбининг яхлитлигини қўллаб-қувватлади. Унинг хатти-ҳаракатлари ахлоқнинг мажбурият эмас, балки ишонч ва ҳурматнинг пойдевори эканлигини кўрсатди.

Виждон инсоннинг қаерида жойлашганини аниқлашга фан ожизлик қилмоқда. Лекин унинг бор ёки йўқлиги сизнинг хатти-ҳаракатларингиздан маълум бўлади.

36. Бахшининг дарди

Бир бахши акамиз фирмаси учун офис мақсадида сотиб олган биносини кадастр қилиш учун 7 ой югуриб кадастр қилдириб, энди хотиржам бўлганда, ўтган 7 ой учун ер ва мол-мулк солиғи бўйича талабнома юборган солиқчига қараб айтган қўшиғи: @#%&*^@#%&^

Қўшиқни айтиб ўзига келган бахши кадастр ҳужжатини ҳам бир текшириб қўйиш керак деб ўйлаб, қараса, беш қаватли бинони 7 қават қилиб расмийлаштириб қўйган кадастр мутахассисига айтган қўшиғи: @#%&*^@#%&^

Эътибор беринг, қўшиқнинг матни бир хил...

37. Денгиз сувини ичиб юбордим

Машҳур файласуф Эзоппнинг масаллари кўпчиликнинг ёдида бўлса керак. Ушбу масаллардан бирини манфаатли бўлиши учун бироз ўзгартиришлар билан тақдим қиламиз. Тадбиркорлик билан шуғулланувчи Эзоппнинг хўжайини ўз компаниясини текширишга келган солиқ текширувчиларига уддабуронлик билан жавоб берарди.

Компания ҳудудидаги денгиз суви қуриб қолганини сезган текширувчи сувга нима бўлганини сўради. Хўжайин ўйла-ниб туриб, бутун денгиз сувини ичиб юборганини айтди ва жисмоний шахс ичган суви солиқ солиш мақсадларида сув ресурсларидан фойдаланганлик учун солиқ базаси эмаслигини уқтирди.

Уддабурон текширувчи олдинги текширув давридан (5 йил олдин) ҳозирги давргача бўлган кунлар сонини ва бир киши бир кунда ўртача ичиши мумкин бўлган сув ҳажминини бир-

бирига кўпайтирди. Натижага кўра, хўжайин шунча денгиз сувининг 1 000 дан бир қисмини ҳам ича олмаслиги исботланди. Боши қотган хўжайин Эзопга юзланди.

Эзоп аввало компания бирор маҳсулот ишлаб чиқариш бўйича шуғулланмаслигини, компания фақат инсонларга молиялаштириш хизматини (банк хизматларини) кўрсатишини таъкидлаб ўтди. Қолаверса, фикрининг исботи сифатида денгиз суви шўр бўлишини ва уни бирор иқтисодиёт тармоғида ишлатиш учун чучук сувга айлантириш зарурлигини ҳамда компанияда бундай ускуна йўқлигини айтиб ўтди. Сўзи якунида денгизга дарё сувлари келиб қўшилмаётгани ва сув парланиб кетганини баён қилди.

Текширувчилар Эзопнинг жавобини асосли деб топдилар ва компания бутун денгиз сувига ҳисобланадиган солиқдан қутилиб қолди.

Хулоса: мавжуд фактларнинг моҳиятига етмасдан туриб ўз фойдангизга хулоса чиқарманг. Саволларга холислик билан ҳам жавоб топиш мумкин.

38. Чўпоннинг зеҳни солиқчини иккилантириб қўйди

Бир чўпон Қашқадарё тоғларида қўй боқиб юрарди. Бу йил қўйларининг сони ошиб, фойда солиғи ва ҚҚС тўловчига айланиб қолди. Текширувга борган солиқчи ҳайратда қолди. Қўйларнинг туғилиши даромад сифатида тан олинган, лекин айни шу суммалар амортизация сифатида чегирилган. Фойда солиғи мақсадларида база нолга тенг.

Солиқчи ҳайрон бўлиб:

– Ота, Солиқ кодексининг 306-моддасига кўра, қўйларга амортизация ҳисобланмайди, – деди.

Отахон қимиздан бир ҳўплаб:

– Кодексни оч, – деди.

Солиқчи кодекснинг 306-моддаси тегишли бандини ўқиб берди: «Қўйидаги активлар амортизация қилинмайди: 2) маҳсулдор чорва моллари».

Отахон мийиғида кулиб:

– Болам, мен қўй боқяпман, мол эмас. – деган экан.

39. Чинор остидаги дуэль

Шедевр фильмлардан бири «Чинор остидаги дуэль» фильмида Нортоннинг отаси Ҳожимурод ака чўпонлик билан кун кечиради. Унинг раис билан 30 сониялик суҳбати эҳтимол бугун ўрганиб қолганимиз амалиётларни парча-парча қилиши мумкин. Ушбу суҳбат матни:

Раис:

– Ассалому алайкум, Ҳожимурод ака, ишлар қанақа, ҳаммаси жойидами?

Ҳожимурод ака:

– Ваалайкум ассалом. Раҳмат. Дуруст.

Раис:

– Олдингизга шунчаки йўл-йўлакай кириб ўтгандим. Арзи-маган иш бор. Хабарингиз бор, икки кундан кейин Маҳмуд-жон ака қизини чиқаряпти. Шунга тўйга иккита дурустрок қўйдан совға қилсак. Ёмон бўлмаса-а!

Ҳожимурод ака:

– Майли, қоғоз (тасдиқловчи ҳужжат) бўлса бўлди-да!

Раис:

– Қоғоз? Қанақа қоғоз? Кеча 4 та қўйни бўрилар еб кетган-лиги тўғрисидаги далолатномага 2 та қўйни қўшиб қўясиз. Олам гулистон.

Ҳожимурод ака:

– Йўқ, мен бундай қилолмайман.

Раис:

– Бўлмаса, қўйларни бўри босганига ким ишонади?

Ҳожимурод ака:

– Йўқ, мен бундай қилолмайман.

Ушбу қиска диалогда кўрсатилган Ҳожимурод аканинг профессионал ахлоқи аслида бизнинг қон-қонимизга сингган сифатлар эмасмиди? Ўйлаб кўринг!

40. Ноодатий фикрлаш

Бир киши ўзининг беш ёшли ўғлига савол берди: «Тўққиздан бешни айирса нечи қолади?». Ўғли: «Тўққиз ёки беш қолади» деб жавоб берди. Отаси «Бу ахир нотўғри-ку» деб, тўсатдан тўхтади. Чунки ушбу саволда айтган сўзлари ракам/сон сифатида қарагани учун нотўғри бўлиши мумкин эди. Лекин тўққиз ёки беш сўзларини сон эмас, бошқа объект сифатида қаралса, шу икки объектдан бири қолишини тушуниб етган эди.

41. Мулоҳаза учун очилмаган эшиклар жуда кўп

Аудитор компанияга янги келган ёрдамчига «аудит» сўзини тушунтирмакда: «Бу сўз латинча «audire» сўзидан келиб чиққан бўлиб, «эшитмоқ, қулоқ солмоқ» деган маънони билдиради».

Телефон билан чалғиб қолган ёрдамчи «узр, жаноб аудитор, гапингизни эшитмай қолдим» – дея кулиб турарди.

Аудитор ҳам кулиб: «бошқа департаментга ўтдингиз» – дея рмиш.

42. ҚҚСни қайтариш ва ҚҚС имтиёзи ўртасидаги фарқ

Шогирд сўради:

– Устоз, ҚҚСни қайтариб бериш ва ҚҚСдан озод қилиш ўртасида нима фарқ бор?

Устоз жавоб қилди:

– Ўтган тажрибага асосланса, фарқ уларнинг кийимида. Бирининг шапкаси бор, иккинчисида йўқ.

43. Дарахтнинг солиқдан қочиши

Бир дарахт иккинчисидан сўради:

– Сен солиқдан қандай қочасан?

Иккинчи дарахт жавоб қилди:

– Солиқчини меваларим шамолда тўкилганига ёки қушлар еб кетганига ишонтираман. Ўзинг солиқдан қандай қочасан?

Биринчи дарахт деди:

– Мен солиқдан қочмайман.

Иккинчи дарахат ҳайратдан ўз илдизини ғажиб қўйди ва сўради:

– Ахир қандай қилиб?

Биринчи дарахт кулиб:

– Бунинг сабаби оддий. Мен манзарали дарахтман-ку! – деярмиш.

44. Хитойлик ишбилармон

Бир хитойлик ишбилармон халқаро конференцияда қатнашаркан, танаффус пайтида бошқа давлатлардан келган қатнашчилардан сўрабди:

– Бизнесимни қайси давлатда бошласам экан?

Америкалик қатнашчи:

– Бизда бошласанг, энг камида логистика компанияси эгаси бўласан, – дебди.

Голландиялик қатнашчи:

– Бизда бизнес қилсанг, энг камида 1 000 та қора молдан иборат ферманг бўлади – дебди.

Ўзбек акамиз хитойликни бир боплайман деб:

– Бизда бизнес бошласанг, энг камида солиқ тўловчи бўласан, – деярмиш.

45. Карвон кўрдим туялари бўзлаб келар

Бир замонлар кишиларнинг юкларини тоғнинг у томонидан бу томонига ташиб келадиган туялар карвони бўлган экан. Бир куни карвонбоши тоғнинг у томонидан катта партиядаги товарларни ҳужжатсиз юклаб, тоғнинг бу томонига келаётса, йўлда Карвон йўли ва солиғи ходимлари тўхтатиб сўрашибди: «Бу товарларнинг электрон товар-транспорт юк хати борми?». Карвонбоши шунда тушундики «Ўша эълон қилинган янги тизим ишга тушган ва буёғига ҳужжатсиз юк ташиш мумкин эмас». Шунда карвонбоши Карвон йўли ва солиғи ходимларига қараб шундай деган экан: «Пешонангга ёзганидан айрилма ёр, жоним чиқар бизнес қилсам қайрилма ёр».

46. Бухгалтерга беш савол

Бухгалтерлар хижолат қилиб «ҳа» дейдиган, лекин аслида жавоби «йўқ» бўлган, уларга энг кўп бериладиган 5 та саволлар қуйидагилардан иборат:

- Математикани зўр билсангиз керак-а?
- Ҳамма солиқларни ҳисоблашни биласизми?
- Бу ишда жуда катта пул қилсангиз керак-а?
- Менга молиявий маслаҳат бера оласизми?
- Дам олмасдан ишлайсизлар-а?

47. Уддабурон чўпон-2

Чўпон номи билан машҳур отахон қўйларни сотиб, қурилиш бизнеси билан шуғулланишга қарор қилибди. У аҳоли учун турар жой ва компаниялар учун офислар қуриб сотиш-

га киришди. Унинг объектлари битмасидан аввал қўлма-қўл сотиларди. Бу сафар охирги қурган объекти сотилмай туриб қолди. Текширувга келган солиқчи: «отахон, бу сафар «қўйлар» ҳақидаги эртагингиз ўтмайди, қурган объектингиз олти ой ичида сотилмаган, солиқ тўлашингиз керак», – деди. Отахон бу сафар энергетик ичимликдан бир ҳўплаб: «Кодексни оч» – деди. Солиқчи кодекснинг 411-моддасини сўзма-сўз ўқиб берди: «Кўчмас мулк юридик шахсларнинг мол-мулк солиғи солиқ солиш объекти ҳисобланади. Кўчмас мулк жумласига қуйдагилар киради: 4) қурилиш ташкилотлари балансида кейинчалик сотиш учун кўрсатилган турар жой кўчмас мулк объектлари, кўчмас мулк объекти фойдаланишга топширилгандан кейин олти ой ўтгач». Отахон мийиғида қулиб: «болам, мен офис биноси қурдим, турар жой эмас», – деган экан.

48. Солиқдан бўйин товлашнинг афзаллиги

Толиби илм устозидан сўради:

– Устоз, солиқ тўлашдан бўйин товлаш ва солиқларни оптималлаштириш ўртасидаги фарқ нимада?

Устоз жилмайиб жавоб қилди:

– Солиқ солишга сабаб бўладиган операцияни амалга ошириб, кейин солиқ оқибатини камайтиришга уриниш солиқ тўлашдан бўйин товландир, бўтам. Солиқларни оптималлаштириш эса бундай операцияни амалга оширишдан олдин солиқ оқибатларини режалаштиришдир.

Довдир шогирд яна сўради:

– Солиқ тўлашдан бўйин товлашнинг афзаллиги нимада?

Устоз бироз ўйланиб жавоб қилди:

– Агар солиқ тўлашдан бўйин товласанг, қамоққа тушасан. У ерда эса жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғидан озод бўласан.

49. Атамаларни билиш ўта муҳим

– Юридик шахс ким?

– Юридик шахс бу адвокат ёки судья бўлса керак.

– Жисмоний шахс ким?

– Жисмоний шахс спорт билан шуғулланадиган соғлом шахс бўлса керак.

Изоҳ: Жисмоний шахс инсонларни, юридик шахс ташиклотларни назарда тутди.

50. Энг тўғри қарор

Тасаввур қилинг, сиз фаолияти лицензияланадиган йирик бизнеснинг бош директорисиз. Компаниянгиз турли кимёвий дори воситаларини ишлаб чиқаради. Сиз маҳсулотингизнинг янги такомиллаштирилган вариантини ишлаб чиқдингиз, лекин уни ишлаб чиқариш учун ҳозирча рухсатнома олмагансиз. Лицензия олиш учун камида 3 ой вақт кетади. Бу давр мобайнида заводни тўхтатиб туришга ва минглаб ишчиларнинг ишсиз қолишига сабаб бўлади. Лекин лабораториядаги мутахассисларингиз ушбу дори воситаси мутлақо хавфсиз эканини таъкидламоқда. Мазкур ҳолатда ишлаб чиқаришни бошлаб юборасизми ёки 3 ой кутасизми? Жавобни 1 дақиқа мулоҳаза қилиб, кейин текширсангиз.

Инсонлар саломатлигига зарар етиши ва ҳуқуқий оқибатларини ҳисобга олиб, мазкур ҳолатда қонунчилик талабларини бажариш сизнинг ТОП вазифангиз бўлиши лозим. Чунки 3 ой ичида сиз минглаб инсонларни ишсиз қолдиришингиз мумкин, лекин дори воситангизнинг зарарли оқибатидан 10 минглаб одамларни сақлаган бўласиз.

51. Танқидий фикрлаш

Қуйидаги фикрлар Google компанияси собиқ бош директори Эрик Шмитдга тегишли.

Бугунги дунёда танқидий фикрлаш қобилияти ҳеч қачон бунчалик муҳим бўлмаган. Ижтимоий тармоқлар кўплаб овозлар ва даъволарни кучайтириб бераётган бир пайтда, биз ҳақиқатни ёлғондан қандай ажратамиз?

Танқидий фикрлашдаги биринчи муҳим қадам — бу маркетинг (ёки баъзида алданиш дейилади) ва ҳақиқий далиллар ўртасидаги фарқни англашдир. Ижтимоий тармоқларга асосланган дунёмизда биз хавфли одатни ривожлантирдик: бирор нарсага фақат дўстларимиз ишонгани учун ишониш. Бу нотўғри маълумотлар текширилмасдан ривожланиши мумкин бўлган акс-садоларни яратади.

Ўша ишонарли статистика ёки эътиборни тортадиган даъвони улашишдан аввал ўзингизга савол беринг: «Бу ростданам тўғрими?». Масалан «Америкаликларнинг атиги 10% паспортга эга» деган кенг тарқалган даъвони олайлик. Бу ишонарли туюлади ва тез-тез улашилади, лекин бу ёлғон. Бу муҳим нукта ни кўрсатади: ишончли кўриниш ҳақиқат дегани эмас.

Оддий қоида: агар сиз тўғри ва нотўғри маълумотни фарқлай олмасангиз, жим туриш яхшироқ. Текширилмаган маъ-

лумотни тарқатиш, қанчалик ишонарли туюлмасин, фақат шовқинни кўпайтиради.

Танқидий фикрлаш айниқса илмий фактлар билан ишлашда жуда муҳим. Иқлим ўзгаришини олайлик – биз ечимларни муҳокама қилишимиз мумкин, лекин асосий ҳақиқат математик далиллар ва такрорланадиган тажрибалар билан тасдиқланган.

Нотўғри маълумот бир босиш тезлигида тарқаладиган даврда, танқидий фикрлаш бизнинг когнитив иммун тизимимиз вазифасини бажаради. Бу шубҳа қилиш ҳақида эмас – бу қулайликдан кўра ҳақиқатга содиқ бўлиш ҳақида. Кейинги сафар ишонарли даъвога дуч келганингизда, улашишдан олдин тўхтанг. Ўзингиздан сўранг: «Бунинг тўғрилигини биламанми?» Тезкорликдан кўра текширувга содиқлигингиз янада ишончли жамият қуришга ёрдам беради.

52. Жеки Чаннинг қарори

Таниқли актёр Жеки ўзининг тахмин қилинаётган бойлиги 400 млн долларни ўғлига мерос қилиб қолдирмаслигини маълум қилган. Бунга сабаб унинг ўғли пулини ўзи ишлаб топиши ва ўзини қайта қуриши лозим. Жеки ўғли Жейсининг «тартибсиз» ва турли суҳбатларда ўзини қандай тутишни билмаслигини эълон қилган. Жеки бойлигини хайрияга йўналтиришини маълум қилган.

Хитойда мерос солиғи мавжуд эмас. Шунинг учун Жекининг ушбу қарорига қойил қолса арзийди. Лекин кўпчилик ривожланган давлатлар мерос солиғини жорий қилган бўлиб, солиқ тўловчи шахс вафот этган тақдирда унинг ак-

сарият бойлиги давлат бюджетига ўтказилади. Эҳтимол, шунинг учун Ғарб давлатларидаги бойлар кўпроқ хайрия қилишар. Ҳар ҳолда бойликлари барибир давлатга ўтишини билганликлари учун.

53. Carillion қулаши...

2018 йилда Carillion қурилиш компанияси 1,5 миллиард фунт стерлинг миқдоридаги қарзлари йиғилиб, тугатилган эди. Компания Буюк Британия ҳукумати учун касалхоналар ва мактаблар қуриш, шунингдек объектларни бошқариш ва жорий таъмирлаш бўйича шартномалар тузган йирик пудратчи эди. Бу Буюк Британиядаги иккинчи йирик қурилиш компанияси бўлиб, 43 000 дан ортиқ кишини иш билан таъминлаган.

Компания жуда зиммасига кўп лойиҳаларни олган ва шартномаларни реал баҳолай олмаган. Бу эса катта харажатлар ва йўқотишларга олиб келган. 2017 йил декабрь ойида йирик банклар Carillion га қарз беришдан бош тортди ва 2018 йилда компания тугатилди. Компаниянинг қулаши нафақат акциядорлар учун, балки ишини йўқотган кўп сонли ходимлар, тугалланмаган давлат шартномалари ва ҳақи тўланмаган етказиб берувчилар учун жиддий муаммоларни келтириб чиқарди.

Carillion томонидан кузатилган масалалардан бири бу раҳбарларнинг иш ҳақи эди. Ижрочи директорлар компания чўкиб бораётганига қарамай, катта миқдорда пул олишарди. Масалан, 2016 йилда собиқ бош ижрочи директор 2 миллион фунт стерлингдан кўпроқ маош олган. Директорлар кенгашининг таъкидлашича, Carillionнинг қулаши самарали корпоратив бошқарувнинг йўқлиги билан боғлиқ.

Директорларнинг иш ҳақи компаниянинг аҳволи ёмонлашишига қарамай берилишига имкон берилган, чунки ҳеч қандай шартлар мавжуд бўлмаган. Компания фақат молиявий натижалар нотўғри кўрсатилган тақдирда директорлардан даромадини қайтаришни талаб қилиши мумкин эди. Директорлар компания қулашига жавобгар бўлишларига қарамай, ўз тўловларини олишган.

Энг муҳими, Carillionнинг қулаши аудиторлик ташкилотларига эътиборни қайтарди ва уларнинг компанияларга сигнални анча олдин бермаганлиги танқид қилинди.

54. Кўк чой яхшида

Қадимги Хитой провинцияларидан бирида чой етиштирувчи тадбиркор Ли Янгнинг кичик корхонасига солиқларни йиғадиган ходим келди. Ли Янг уни ҳурмат билан кутиб олди. Жаноб Ли олий навли чойни тайёрлаш учун кўп босқичли саралашдан ўтказар эди.

Кирим қилинган чой барглари ва тайёр маҳсулот ўртасида каттагина фарқ бор эди. Буни англаган солиқ ходими ҚҚС ва фойда солиқлари базаси яширилган деган хулосага келди ва умумий суммадан фойда солиғи, ҚҚС ва 20% жарима ҳисоблади.

Жаноб Ли хотиржамлик билан «Сиз эндиgina меҳмон бўлиб келдингиз, бироз дам олинг ва кўк чойдан татиб кўринг» деди. Меҳмон кўк чойни ичгандан сўнг: «агар чойларнинг яроқсиз қолдиғи бўлса, фақат фойда солиғи ва ҚҚСнинг ўзини ҳисобласак бўлади. Шунда жаримадан кутилиб қоласан» деди.

Жаноб Ли: «кўк чойдан ичиш учун оила аъзоларингизга ҳам тайёрлаб қўйдим» деди. Меҳмон кулиб: «Омадинг бор экан Ли, чунки мен кўк чойни яхши кўраман» диярмиш.

Хулоса: Ўша пайтларда ҳам «кўк чой» трендда бўлган экан.

55. Илон Маскнинг йиғилишга оид қоидалари

Қуйида Илон Маскнинг йиғилишга оид 6 та қоидаси келтириб ўтилган. Ушбу қоидалар йирик ва ўрта бизнес субъектларида фаолият олиб бораётган бухгалтерлар ва молия директорлари учун фойдали бўлиши мумкин.

1. Катта йиғилишлардан қочинг.

Илтимос, барча катта йиғилишларни тўхтатинг, агар улар бутун аудитория учун фойдали эканлигига ишончингиз комил бўлмаса.

2. Агар йиғилишда фойдангиз тегмаса, йиғилишни тарк этинг.

Агар йиғилишда қатнашингиз бирор қийматга эга бўлмаса, уни тарк этинг. Йиғилишни тарк этиш қўполлик эмас, аксинча бошқаларнинг вақтини беҳуда ўтказиш қўполликдир.

3. Бўйруқлар занжирини унутинг.

Вазифани бажариш учун зарур бўлган энг қисқа йўл орқали ҳаракатланиш керак.

4. Аниқ бўлинг, ақлли эмас.

Йиғилиш қатнашчилари бошини ақлли гаплар билан қотирманг, аксинча аниқ ва лўнда гапиринг.

5. Тез-тез ўтказиладиган йиғилишлардан воз кечинг.

Тасаввур қилиб кўринг, йилига қанча вақтни беҳуда йиғилишларга сарфламоқдасиз. Бунинг натижаси компания ресурсларини самарасиз сарфлашингизни кўрсатади.

6. Соғлом фикрдан фойдаланинг.

Умуман олганда, ҳар доим соғлом фикрни йўлбошчи сифатида танланг. Агар компания қондасига риоя қилиш маълум бир вазиятда кулгили бўлса, уни ўзгартириш керак.

56. Швеция солиқ маъмурчилиги бўйича ҳикоя

«Солиқ органида ажойиб ўзгаришлар қилдингиз! Илгари одамлар сиз билан боғланишни истамаган, аммо ҳозир нимадир бўлганга ўхшайди. Сизнинг муносабатингиз бутунлай бошқача бўлиб қолди».

«Сиз хизмат ва ишончни ўрганиш бўйича сўровларда яхши натижаларга эришдингиз. Нима қилганингиз ҳақида батафсил маълумот беришингизни хоҳлаймиз. Ҳаммаси нимадан бошланди? Сизнинг усулларингиз қандай эди? Одамларнинг пулини оладиган ташкилот қандай қилиб бу қадар машҳур бўлиши мумкин?».

Сўнгги бир неча йил ичида биздан бу каби саволлар тез-тез сўраладиган бўлди. Солиқ органидаги маданият ўзгаришини кўпчилик пайқагани жуда яхши. Ахир бу бизнинг онгли танловимиз эди. Солиқ органи ҳам сўнгги ўн йилликларда жуда кўп ўзгарди. Бу ўзгаришларнинг пойдевори барвақт қўйилган бўлса-да, яққол натижалар ва катта қадамлар кейинги ўн беш йил ичида амалга оширилди. Асосий масала солиқ органининг ўзини ўзи англаши ва Швецияда яшовчи

ёки фаолият юритувчи барча жисмоний шахслар ва компаниялардан иборат биз хизмат кўрсатадиган миждозлар ҳақида эди.

Ички ўзгаришларнинг аниқ белгиларидан бири шундаки, ходимлар энди солиқ органида ишлашдан фахрланишади. Ўтмишда бу ҳақиқатдан узоқ эди. Биз солиқ органида иш бошлаганимизда (Леннарт Виттберг ишни 1988 йилда, Андерс Стрид 1990 йилда бошлаган) қаерда ишлашимиз ҳақида бегоналар билан гаплашишни ёқтирмас эдик. Бизнинг ўрнимизда бўлганингизда: «биз офисда ишлаймиз» ёки бирор киши сизни солиқ органи яқинида кўриб қолса «шунчаки солиқ органига ўқишга келгандик» деган бўлардингиз. Дўстлар ва танишлар танловимиздан унчалик хурсанд бўлмаганликларини ҳам эслаймиз.

Ортга назар ташласак, солиқ органидаги шаклланган маданиятни қабул қилишимиз учун бир неча ҳафта керак бўлган, лекин биз уни савол остига қўйишимиз ва уни ўзгартириш бўйича ҳаракатларда иштирок этишимиз учун йиллар керак бўлди.

Бугунги кунда кўпчилик солиқ органи ҳақида ижобий тасаввурга эга. 2011 йилда солиқ органи Швециянинг энг замонавий органи унвонини қўлга киритган ва уни икки йил давомида эгаллаб турган. Ҳакамлар ҳайъати рўй берган ўзгаришларни тан олган ва ўз танловини асослаб берган: «Солиқ органи узоқ тарихга эга бўлиб, кўрқинчли солиқ йиғувчи сифатида фаолият бошлаган, кейинчалик машҳур хизмат кўрсатиш органига айланган. Бу машҳур солиқ органига олиб келган узоқ муддатли ва фидоий иш эди».

Ўрганишларимиз натижасида одамлар ва тадбиркорлар солиқ органидаги ўзгаришларни пайкаганининг аниқ белгиларини кўрамиз. 2012 йилда аҳолининг 83 фоизи солиқ органига ишончи борлигини билдирган, бу 2006 йилдан буён 15 фоизга кўпдир. Деярли барча мижозлар солиқ органи яхши муносабатда эканликларини ҳис қилишади, бу эса 2006 йилдан буён яққол яхшиланишдир.

2011 йилда Солиқ органи Швециянинг энг замонавий органи деб аталганидан бери биз муаллифлар марказий, вилоят, туман кенгашлари ва бошқа ташкилотларда 200 дан ортиқ маърузалар ўқидик. Солиқ органининг бошқа ходимлари ҳам кўплаб маърузалар ўқиди.

Бизнинг ютуқларимизга катта қизиқиш бор эди ва биз борадиган ташкилотларнинг аксариятида шунга ўхшаш муҳокамалар ва муаммолар борлигини тушунамиз. Тажриба алмашишда албатта фойда бор деб ҳисоблаймиз.

Солиқ органи қўрқинчли солиқ йиғувчидан машҳур хизмат кўрсатувчи органга айланди. Ҳозир ўзимизни расмий солиқ аудиторларидан кўра кўпроқ давлат хизматчиси сифатида кўрамиз. Бу китоб ўз тажрибамиз ва нуқтаи назаримизга асосланган ҳикоядир. Бу бизнинг маданий ўзгаришлар ҳақидаги қарашларимиз ва мижозларга яхши муносабатда бўлиш ва юқори даражадаги ишончнинг аҳамияти ҳақида. Биз бу ерда нимани ўрганганимизни ва нима учун ишонч тушунчаси солиқ органининг энг катта ва энг муҳим активи эканлигини тасвирлаб берамиз.

Швециядаги давлат идораси ҳукумат томонидан белгиланган мақсадларга қандай эришишни ҳал қилишда юқори даражадаги автономияга эга. Кўп ҳолларда бу мақсадлар юқори даражада.

Солиқ органи амалга ошириши керак бўлган бир қанча мақсадларга эга бўлиб, улар қуйидагилардан иборат:

- Давлат секторини молиялаштиришни таъминлаш;
- Жамиятнинг яхши ишлашига ҳисса қўшиш;
- Жиноятчиликка қарши курашиш.

Солиқ органи таркибидаги бошқарувнинг аксарият қисми ушбу органнинг ўзи томонидан ҳал қилинади. Шу мақсадда солиқ органи узоқ муддатли стратегик йўналишга эга. Бу таъсирга қаратилган мақсадлар ва кутилган натижалар ҳамда тадбирларни назарда тутадиган уч йиллик режадан иборат.

Солиқ органи бутун мамлакат бўйлаб солиққа тортиш ва аҳолини рўйхатга олиш (шунингдек, бошқа бир қатор кичикроқ вазифалар) учун масъул бўлган ягона органдир. Божхона тўловлари ва қарз мажбуриятларини ундириш солиқ органининг вазифаларига кирмайди ва бошқа органлар томонидан амалга оширилади.

Солиқ органи бош идора ва 7 та ҳудудий бўлинмадан, жумладан, йирик тадбиркорлик субъектлари учун битта ҳудудий бўлинмадан иборат.

Маданиятни доимо ўзгартириш мумкин, лекин бу унинг тарихи ва ўтмиш анъаналарини тушуниш ва ҳурмат қилиш билан амалга оширилиши керак. Ўзгартириш бир кечада амалга оширилмайди. Кўпинча бу жуда узоқ сафар ва босиб ўтган йўлга нима таъсир қилганини ҳар доим ҳам кўриб бўлмайди. Кейинчалик муҳимлиги исботланган тасодифий туюлган ҳодисалар бўлиши мумкин. Ташкилотнинг жамоавий хотираси ва тарихи маданият қандай ривожланиши ва ўзгаришига катта таъсир кўрсатади.

Биздан «солиқ органи муваффақиятга эришиш учун нима қилди?», деб сўралганда, буни сўраган одам баъзан оддий ва қисқа жавобни кутади. Лекин жавоб тариқасида узоқ вақт давомида кўплаб ўзгаришлар амалга оширилганини айтсак, баъзиларнинг ҳафсаласи пир бўлишини тушунамиз. Лекин биз бундай қисқа жавобни билмаймиз. Маданиятнинг ҳақиқий ўзгаришига эришиш узоқ ва машаққатли меҳнатни талаб қилади. Шунинг учун юқоридаги саволга энг тўғри жавоб, эҳтимол, «биз билмаймиз» деган жавобдир, чунки бутун ҳолатга нима ҳисса қўшганини аниқ билишнинг ҳеч қандай усули йўқ. Бироқ биз билган нарса шундаки, солиқ органи ўз маданиятини ўзгартиришга муваффақ бўлди ва ушбу китобда тасвирланган бир қатор омиллар мавжуд. Одатда биз ҳикояни солиқ органининг тадбиркор Ингмар Бергман билан учрашганидан бошлаймиз.

Солиқ органининг ривожланишига катта таъсир кўрсатган воқеа 1976 йилда содир бўлди. Полиция солиқ органи вакиллари билан биргаликда Стокгольмдаги Қиролик драма театри директори Ингмар Бергманни солиқ тўлашдан қочишда гумон қилиб, сўроқ қилиш учун қўлга олди. Тадбирга Швецияда ҳам, хорижда ҳам катта эътибор қаратилди. Ингмар Бергман бу воқеадан шунчалик ғазабландики, у Швецияни тарк этиб, Германияга кўчиб ўтди. 1976 йил 22 апрелда «Экспресс» газетаси «Бергман Швецияни тарк этди! У Швециядаги барча активларини солиқ органи ихтиёрида қолдирмоқчи» деб ёзган эди. «Привата Аффärer» журнали воқеани 2015 йилнинг март ойида ҳам муҳокама қилди. Унда Ингмар Бергманнинг «Экспресс» газетасига берган баёоти ҳақида маълумот берилди: «Мен тушундимки, менинг қаршимдагилар холис, меҳнатсевар ва одил ҳокимият эмас, балки обрў-эътибор билан кучланган по-

кер ўйинчиларидир». Бош вазир Олоф Палме ҳам бунга ўз фикрини билдирди ва «Швеция халқи ўз ҳаётини назорат қилувчи полиция давлатига эга бўлишини хоҳламайди» деди.

Ингмар Бергман кўпгина айбловлардан оқланди, аммо Бергман у қанча солиқ тўлаши кераклиги масаласидан унчалик хафа бўлмагани билдириб, расмийлар қандай ҳаракат қилгани ҳақида аниқ таассурот қолдирди. Буларнинг барчаси биз солиқ органида ишлашни бошлашимиздан олдин содир бўлди, аммо воқеа ҳақида ҳали ҳам ҳикоялар айтилади. Бирининг даъво қилишича, Қироллик драматик театрига келган икки солиқ ходими бир хил қора чарм пальто кийган. Агар бу ҳақиқат бўлса, Бергманнинг солиқ органи ҳақидаги таассуротини ўзгартириш қийин албатта. Воқеанинг ҳанузгача сақланиб қолганлиги унинг қанчалик муҳим бўлганидан далолат беради. Бу ҳокимият қандай ҳаракат қилиши кераклиги ҳақидаги фикрлар ва мунозараларга сабаб бўлди. Солиқ органининг ўзига хос имиджига таъсир қилди ва «биз ҳақиқатдан ҳам шундаймизми ва биз қандай бўлишни хоҳлаймиз?» деган саволни ўртага ташлаган. Гарчи Бергман иши жиддий оқибатларга олиб келган бўлса-да, бу маданиятда дарҳол ўзгаришларга олиб келмади. Ўша пайтда солиқ органи хизмат кўрсатиш ташкилоти сифатида гавдаланишдан узоқ эди ва кенг кўламли ўзгаришларни бошлаш учун кўп йиллар керак бўлди.

Солиқ органи ҳар доим ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ташкилот бўлиб келган ва ҳозир ҳам шундай. «Мажбурий ижро – бизнинг асосий вазифамиз» каби ибораларни тез-тез эшитамиз. Мажбурий ижро ҳар доим асосий мавзу бўлиб келган ва хизмат ҳақидаги ғоялар аста-секин пайдо бўла бош-

лаганда, кўпчилик уларни амалга ошириш учун таҳдид деб ҳисоблаган ва шунинг учун ташкилотнинг юраги ва руҳига хатар сифатида қараган.

1983 йилдан 1995 йилгача Миллий солиқ кенгашининг бош директори бўлган Леннарт Нильссон хизматнинг аҳамияти ҳақида кўп гапирган. Бошида ташкилот у нима ҳақида гапираётганини тушунмаган бўлса керак. Раҳбариятнинг сўзлари барибир тош босади ва сўзлар фикрларни уйғотади, бу эртами-кечми катта таъсир кўрсатиши мумкин. Кейинги бош директорлар хизмат кўрсатиш ва мижозларга ҳурмат билан муносабатда бўлиш муҳимлигини таъкидлади. Ҳеч қачон мажбурий ижро унчалик муҳим эмаслиги айтилмаган; аксинча, ижрони таъминлаш асосий вазифадир – лекин ташкилот ҳеч қачон бу шундай эканлигига ишонч ҳосил қилиши шарт бўлмаган. Бунинг бир мисоли, ижро этишнинг таъсири ҳеч қачон сўроқ қилинмаган. Ҳеч ким бу самара берганини исботлашни талаб қилмаган. Бошқа томондан, кимдир кўпроқ маълумот бериш каби профилактика чораларини таклиф қилса, бу бошқа масала эди. Кейин ғояни тасдиқловчи далиллар ёки тадқиқотлар уни амалга ошириш мумкинлигини исботлаш талаб қилинди. Фақат сўнгги йилларда ҳуқ-атворга узоқ муддатли таъсир муҳим деб тан олинди.

Солиқ органида иш бошлаганимиздан сўнг мажбурий ижронинг юқори мақомга, хизмат эса паст мақомга эга эканлигини тезда англадик. Бу ким нима қилишини кўрганимизда аниқ бўлди. 80 йилларнинг охири ва 90 йилларнинг бошларида ходимлар икки гуруҳга бўлинган: амалдорлар ва ёрдамчилар. [Изоҳ: Муаллиф амалдор деганда солиқ аудиторларини назарда тутлади].

Иккаламиз ҳам Соллентуна туманидаги солиқ органида амалдор сифатида иш бошладик. Меҳмонларни қабул қиладиган ва телефонга жавоб берадиган хизмат кўрсатиш бўлими бор эди, лекин биз у ерда ишлашни режалаштирмагандик. Хизматнинг катта қисми ёрдамчилар томонидан амалга ошириларди. Биз амалдор эдик ва солиқ аудитига чиқардик. Янги бошловчилар сифатида биз ишлаган биринчи вазифа жисмоний шахсларнинг солиқ ҳисоботини камерал текшируви деб аталган текширувдан ўтказиш эди, яъни биз солиқ тўловчиларга саволлар бериб, уларга хат ёзиш орқали тасдиқловчи ҳужжатларни сўрардик. Бир мунча вақт ўтгач, бизни компанияларнинг солиқ ҳисоботини текшириш бўйича бироз устунроқ ишга ўтказишди. Кейинги қадам жойига чиқиб солиқ аудитини ўтказиш бўлиб, у компанияларга ташриф буюриш ва аудитнинг энг кўзга кўринган шакли ҳисобланган ҳисобларни текшириш эди. Энг юқори мақомли иш бу компанияларни, айниқса йирик компанияларни текшириш эди. Ҳатто амалдор бўлсак ҳам, баъзида телефонга жавоб беришга мажбур бўлардик. Жадваллар биз текширувда бўлишимиз керак бўлган вақтлар учун – кўпинча февраль ойининг жуда банд даври учун (одамлар солиқ ҳисоботини топширишлари керак эди) тузилган эди. Кўпчилик амалдорлар телефонга жавоб беришдан нафратланишарди. «Ишлайми ёки телефонга жавоб берайми?» деган умумий савол беришарди. Телефонга жавоб бериш ҳақиқий иш сифатида қаралмаган; бу жуда муҳим текширувларни ўтказиш учун вақтимизни ўғирларди. Энг юқори мақомга эга бўлган текширувчилар – тўлиқ солиқ аудити билан шуғулланувчилар – кўпинча қўнғироқларни қабул қилишдан бош тортардилар. Биз эса баъзан телефонда навбатчилик қилиш мароқли эканини ҳис қилардик. Са-

волларга жавоб бериш жуда ажойиб эди ва одамлар жавоб олганларида кўпинча миннатдор бўлишарди. Бу кунига 25 та солиқ ҳисоботини текширишдан кейин яхшигина танаффус бўларди. Иккаламиз иш бўйича қарашларимиз бир хил эканлигини тезда англадик. Биз аудитор эдик ва мажбурий ижрога қарши бирор асосимиз йўқ эди, лекин кўпчиликдан фарқли ўлароқ, келажагимизни солиқ аудитори сифатида кўрмадик. Аудитни ўтказиш мураккаб ва қизиқарли бўлиши мумкин, аммо биз солиқ органида ходимларнинг қандай ишлашини ривожлантириш орқали ўзимизни яхшироқ ҳис қилганимизни англадик. Шунингдек, бизга турли йўллар билан такомиллаштириш бўйича ишлаш учун кенг имкониятлар берилди. Офис менежеримиз Соллентунада бизга узоқ вақт давомида катта ёрдам берди. Бу яхши дўстлик туйғуси билан биргаликда ишимиздан завқ олишимизга имкон берди. 1990 йилларнинг бошидан мажбурий ижро фаолиятини ривожлантиришда, хусусан, компьютерлаштирилган танловни жорий этишда иштирок эта бошладик. [Изоҳ: Муаллиф мажбурий ижро деганда солиқ ундириш чоралари ва текширувларни назарда тутди]. Аудиторлар барча солиқ ҳисоботларини кўздан кечириш ўрнига, компьютер текширишга арзийдиган ҳисоботларни танлай бошлади. Бу янги ва ҳаяжонли нарсаси эди. Охир-оқибат бизга Стокгольм округи учун даромадларни автоматик танлаш масъулияти юкланди.

1997 йилда собиқ Миллий Солиқ Кенгашига, ҳозирги бош офисга кўчиб ўтдик ва компьютерлаштирилган танловни умуммиллий мувофиқлаштириш учун масъул бўлдик. Иккаламиз ҳам «мажбурий ижро бўйича стратег» бўлдик ва ижро бўлимида ишладик. Биз аудитор эдик, лекин шу билан бирга хизматга ижобий томондан қарардик. Аммо мажбу-

рий ижро бўлимлари билан ишлаш мажбурий ижронинг асл мақсади ҳақида саволлар келтириб чиқарди. Биз мажбурий ижро этиш муҳимлигини, лекин унинг ички қиймати йўқлигини тушундик; у бошқа нарсага эришиш учун бир восита эди. «Бошқа нарса» нима эканлигини оддийгина таърифлаб бўлмайди, лекин мажбурлаш фақат восита эканлиги ҳақидаги ғоя бошқача фикрларга олиб келди ва у ерда кўпроқ бошқа воситалар бўлиши керак. Хизмат улардан бири эди. Биз ташкилот нимага эришмоқчи эканлигига қараб, воситаларни танлашга кенгроқ қараш кераклигини тушуна бошладик. Кейин солиқ органининг стратегик ривожланиши, жумладан, мажбурий ижро стратегиялари, хизмат кўрсатиш, ташкил этиш, режалаштириш, ишонч ва муносабатлар билан ишлай бошладик. Бу масалалар билан 2000 йиллардан бери ишлаб келамиз.

Солиқ органида иш бошлаган одамлар бошқа одамлардан фарқ қилмайди. Биз ҳам. Аммо биз ёш эдик ва давлат органининг табиати ҳақида ҳеч қандай тасаввурга эга эмас эдик. Бизнинг бошланғич нуқтамиз биз кўрган нарса эди ва биз бу нарсаларни қандай қилиш кераклигини билиб олдик.

Ўтмишда тез-тез учраган, аммо ҳозирги кунда унчалик кўп бўлмаган нуқтаи назардан фарқли ўлароқ, одамлар «солиқ тўловчиларни ушлаш» қизиқарли деб ўйлаганликлари учун солиқ органида ишлашни бошламайдилар. Бизда бундай қизиқиш йўқ эди ва умуман олганда, бундай фикрдаги бошқа кишиларни ҳам учратмадик (жуда кам истиснолардан ташқари).

Ҳеч биримиз солиқ органида ўнлаб йиллар давомида қолиш ғояси билан иш бошлаганимиз йўқ. Дастлабки диққатга сазовор жиҳат барча янги амалдорларга ўқитилади-

ган тренинг эди. Бу амалиёт билан чамбарчас боғланган икки йиллик назария эди. Бу ва тренингдан сўнг ишга жойлашиш истиқболи албатта бизнинг танловимизга таъсир қилди. Кейин биз бошқа нарсага ўтамиз деб ўйладик. Аммо бу иш биз кутганимиздан ҳам кўпроқ қизиқарли ва ривожланишни ўз ичига олди, шу билан бирга солиқ органи яхши иш берувчи эканлигини исботлади. Биринчи даврда биз қонунчилик, меъёрий ҳужжатлар ва бухгалтерия ҳисобини ўргандик. Бу табиий равишда фойдали эди ва солиқ қонунчилигини ўрганиш керак эди. Бироқ биз солиқ идорасига келгунимизча ҳақиқий ишни қандай бажариш ҳақида ҳеч нарса ўрганмаганимиз ҳақида ўйламаган эдик. Ҳеч ким бизга солиқ ҳисоботини қандай текширишни, қарор ёзишни ёки жисмоний шахс билан қандай боғланишни ўргатмаган. Фақат нима тўғри ва нима нотўғри эканлигини ўрганишга эътибор қаратилган эди. Бизга биринчи кундан бошлаб солиқ органининг «мижозлари» солиқ тўловчилар деб аталиши ўргатилди. Биз ҳам бошқалар каби шу атама-ни ишлата бошладик. Амалий ишда биз стандарт жаргонга кирдик. Бунда ҳеч қандай ёмонликни кўрмадик ва ишлатиладиган сўзлар бизнинг фикримизга қандай таъсир қилиши ҳақида ўйламагандик. Ҳозир «солиқ тўловчилар»га ёзган қарорларимизни қандай шакллантирганимизга назар ташласак, уяламиз – қарорларни шакллантириш борасида ҳам, қандай ҳаракат қилишимиз кераклиги ҳақида ўйла-маслигимиз борасида ҳам. Бизнинг қарорларимиз эҳтимол объектив нуктаи назардан тўғри эди, лекин уларни тушу-ниш қийин ва жуда бепарволик билан ёзиларди. Мижоз-ларга қарор ёзиш бўйича ҳеч қандай тренинг бўлмаган, бу-нинг ўрнига офисларда тажрибали амалдорлар томонидан ёзилган қарор мисоллари бор эди. Улар, ўз навбатида, анча олдин бошқа тажрибали амалдорлардан сабоқ олишган.

Натижада кўп ҳолларда мисоллар 1970 йиллардаги баъзи қарорлардан келиб чиққан ва кўпинча олдинги хатлардан кўчирилган шаблонлардан иборат бўлган, шунинг учун уларни ўқиш қийин эди. Ушбу шаблонларнинг аксарияти бугунги кунда қабул қилиниши мумкин бўлмаган формулаларни ўз ичига олган. «Биз ишонамиз» ва «керак» каби иборалар кенг тарқалган. Севимли иборалардан бири «умумий баҳолашдан сўнг...» бўлиб, у қарорни қандай асослаш кераклигини билмаганимизда ишлатиларди. Оддий қилиб айтганда, ҳеч ким шубҳа остига қўймаган қарорни оқлашнинг ёмон усули эди бу. Аммо шунинг ёдда тутиш керакки, на биз, на бошқа ҳеч ким солиқ тўловчиларнинг ҳаётини қийинлаштириш ниятида эмас эди. Биз тўғри бўлишни ва ҳамма солиқни тўғри тўлашни таъминлашни хоҳлардик. Агар бу мажбурлаш орқали катта миқдорда солиқ ундирилишига олиб келган бўлса, биз хурсанд эдик, лекин бу солиқ тўловчини ҳисобга олмас эди. Бу давлат органи миссиясини бажариши ҳақида эди. Биз ишни мижоз нуқтаи назаридан эмас, балки давлат органи нуқтаи назаридан кўрардик. Ҳар бир аудитор қанча қўшимча солиқ ҳисоблаши унинг қанчалик яхши аудитор эканлигининг баҳоси эди. Баҳолаш осон ва жуда аниқ эди. Солиқ тўловчи танадан ва қондан иборат одам эмас, мавҳум тушунча деб қараларди. Муҳокамаларда, масалан, бир неча йил олдинги ҳисоботларни текшириш ёки текшириладиган ҳисоботларнинг бошқа тоифасини танлаш орқали қандай қилиб кўпроқ солиқ йиғишимиз мумкинлиги ҳақида сўз борарди. Бизнинг дунёқарашимиз солиқ органидаги маданият билан ёрқинлашган эди, бироқ солиқ тўловчилар билан учрашувлар ва уларнинг солиқ органи билан алоқага қандай муносабатда бўлишлари натижасида у ўзгара бошлади. Ўша учрашувлардан бири ўша пайтда ажойиб деб ўйлаган

фикримиз натижаси эди. Биз ўз ходимларининг даромадлари тўғрисидаги ҳисоботни ҳали топширмаган иш берувчиларни буни бажаришга ундардик. Бир низомда, энг ёмон сценарий бўйича, буни қилмаган ҳар қандай одам қамоққа олиниши мумкинлигини топдик. Бизнинг фикримиз – юборган хабарномамизда одамларни қамоққа олиш билан таҳдид қилиш эди. Натижа жон ҳолатда, қўлида сўралган маълумот билан ҳансираб офисга югуриб келган аёл эди. У қўрқиб кетганди. Уни тинчлантиришга уриниб, вазият унчалик ёмон эмаслигини тушунтирдик. Бу учрашув бизда яхшигина таассурот қолдирганди, аммо одамларни бундай қўрқитмоқчи эмас эдик. Бу услубда хат ёзишни тўхтатдик ва бу қабул қилувчилар хатга қандай муносабатда бўлишларини олдиндан билишни ўрганишда яхши сабоқ бўлди. Яна бир ҳолатда биз тайёр шаблондан фойдалана бошладик. Ўша пайтда солиқ тўловчилар даромадлари жуда паст бўлса, солиқ ҳисоботида маълум чегирмадан фойдаланишлари мумкин эди. Ҳоҳ шундан иборат эдики, улар қийин вазиятларда яшаш харажатлари учун чегирма қилишлари мумкин эди. Муаммо шундаки, чегирма кўриб чиқиладиган даромад йили давомида эмас, балки фақат солиқ ҳисоботи кўриб чиқилганда чегирилар эди. Солиқ органидаги кимдир буни таъкидлаб, бундай чегирмадан қандай воз кечиш кераклиги ҳақида шаблонни ёзган эди. Далил шундан иборатки, шахс бутун даромад йилида аниқ омон қолганлиги сабабли, чегирмага эҳтиёж йўқ деб асослантирилганди. У янада мураккаб ва бюрократик тарзда тузилган ва кўпчилик солиқ тўловчилар эҳтимол унинг мазмунини тушунмаган ва қарорни шунчаки қабул қилишарди. Аммо бир солиқ тўловчи нима назарда тутилганини жуда яхши тушунди ва қуйидаги мазмунда жавоб ёзди: «Мен очликдан ўлмаганим мутлақо тўғри, лекин бу чегирма берилиши учун ўлишим

шарт бўлмаслиги керак». Бу баёнот албатта жуда тўғри эди ҳамда биз шаблонларимиз ва кўрсатмаларимизга шубҳа билан қарай бошладик. Ҳеч кимга ёмонлик қилиш ниятимиз йўқ эди. Хулоса шуки, ташкилотдаги ўзгаришларни амалга ошириш учун шикоятлар ва танқидлар керак.

Давлат секторида ишлашни рағбатлантириш кўпинча катта пул топиш истиқболи эмас, балки кўпроқ мазмунли ва фойдали иш қилиш истагидир. Қилаётган ишингиз кичик миқёсда бўлса ҳам мазмунли бўлиши керак. Сиз жамиятнинг яхши ишлашига ва қонунларнинг улар мўлжалланган тарзда қўлланилишига ёрдам беришни хоҳлайсиз. Бу бошиданоқ мотивациями ёки у ишлаётганингизда ривожланадими, бизнинг ишончимиз комил эмасди. Биз фақат жуда кўп бурчларга эгалигимизни билардик. Шундай бўлса ҳам, одамлар ва компаниялар солиқ органини мураккаб, ёрдам бермайдиган ва улар учун ҳаётни қийинлаштиришга ҳаракат қиладиган орган деб қараши мумкин. Бу истиқбол билан боғлиқ. Солиқ органининг жамоатчиликка бўлган нуқтаи назари жамоатчиликнинг солиқ органига бўлган нуқтаи назаридан бутунлай бошқача бўлиши мумкин. Шунинг учун меҳрибон ва дўстона одамлар ўзларининг касбий ролларида қийин ва ҳатто ёмон деб қабул қилиниши мумкин. Аммо бу маданий ўзгаришларнинг мумкин бўлишининг сабабидир. Гап ходимларнинг асосий кадриятларини ўзгартириши ёки барча ходимларни алмаштириш кераклиги ҳақида эмас. Кўпчилик яхши кадриятларга эга. Одамлар янги ғояларни ўрганиб, нарсаларни бошқа нуқтаи назардан кўришни бошлаганимизда, ўз кадриятларимизга мослашиш учун бошқача ҳаракат қилишимиз кераклигини тушунамиз. Бу ҳар бир инсоннинг дунё ҳақидаги тушунчасидан келиб чиқади.

Мижоз нуқтаи назари, аниқроғи, мижознинг нуқтаи назари-ни кўриш қобиляти жуда муҳимдир. Янги нуқтаи назар биз ўз ҳаракатларимизни бошқа нуқтаи назардан кўра бошлашимизни англатади. Солиқ органида бир неча йил ўтгач, бу ҳақда кўпроқ фикр юрита бошладик. Мисол учун, 1990 йилларнинг бошида қарорларни қандай ёзиш бўйича курслар ўтказиш ташаббуси билан чиқдик. Ушбу хабар уларни содда ва тушунарли сақлаш муҳимлигидан иборат эди. Афсуски бу катта таъсир кўрсатмади. Ташкилот ўша пайтда тайёр эмас эди ва гап қандай ёзишдан кўра кўпроқ масалаларда эканини англамаган эдик; бу солиқ органининг маданиятини ўзгартириш учун вақт кераклиги ҳақида эди. Соллентунадаги солиқ идорасида иш бошлаганимизда коммутаторда фақат битта телефон рақами бор эди. Кейин қўнғироқ қилувчи ўзи хоҳлаган одам билан боғланишни сўраши керак эди. Коммутатор соат 15:00 да ёпилар ва бундан кейин солиқ тўловчилардан телефон қўнғироқлари бўлмасди. Кўпчилик ходимлар буни енгиллик деб ўйлашарди. Аммо кейин технология ўзгарди ва тўсатдан мижозлар тўғридан-тўғри рақамларга қўнғироқ қилишлари мумкин бўлди. Ходимлар орасида катта ташвиш туғилди – энди одамлар уларга исталган вақтда қўнғироқ қилишлари мумкин эди! Солиқ тўловчиларнинг баъзилари хатларида маълум телефон соатларини аниқ кўрсатиб, муаммони ҳал қилишга ҳаракат қилишди. Шахсан биз буни ҳеч қачон муаммо сифатида кўрмадик, чунки одамлар барибир қўнғироқ қилишини ва қўнғироқларнинг умумий сони бир хил эканлигини тушунгандик. Қўнғироқлар кўпинча биз турли сабабларга кўра ёзган одамлардан эди ва улар билан суҳбатлашишнинг афзалликлари бор эди. Умумий фикрга кўра, солиқ тўловчилар ноқулайлик туғдиради ва ходимлар шунчаки «тинч» ишлашни хоҳлашади. Албатта

бу қисман уларнинг иш юки оғирлиги ва қисман қўнғироқлардан бироз кўрқиб, ўзи билмайдиган саволларга жавоб бера олмагани учун эди. Бу нарсалар ҳозир яхшироқ – энди ҳамма ёзишмаларда тўғридан-тўғри рақам беришни бошладик. Аммо бизда электрон почта ҳақида худди шундай баҳс бор эди. Бироқ бу муҳокамалар биз учун яхши бўлди ва бизга мижозлар нуктаи назаридан қараш муҳимлигини тушунишга ёрдам берди.

Швеция Солиқ органи ҳеч қачон унинг мавжуд бўлиши керак ёки йўқлиги тўғрисидаги саволга дуч келмаган. Унинг умумий вазифаси давлат секторини молиялаштиришни таъминлаш, жамиятнинг яхши ишлашига ҳисса қўшиш ва солиқ жиноятларига қарши курашишдан иборат. Бу миссия йиллар давомида сезиларли даражада ўзгармади, гарчи солиқ соҳасидан ташқарида аҳолини рўйхатга олиш каби вазифалар қўшилган бўлса ҳам. Ҳеч ким солиқ маъмуриятчилиги зарурлигини шубҳа остига олмаган. Бу маълум микдорда хотиржамликни яратади. Биз баъзан бошқа давлат органлари ўзларининг кимлигини ва мавжудлигини оқлаш учун ҳаракат қилаётганини сезиб турардик. Бунинг ўрнига солиқ органи яхши натижа нима деган савол билан курашди. Бу фақат давлат сектори учун имкон қадар кўпроқ пул йиғиш ҳақидами? Бу фикр баъзан мажбурлаш имкон қадар кўпроқ пул олиб келиши керак деган фикрга таржима қилинган. Аммо ижро этиш орқали келадиган қўшимча пул назарий жиҳатдан тўғри солиқнинг фақат бир ёки икки фоизини ташкил қиларди. Қасддан бўлмаган хатолар ва қасддан солиқ тўлашдан бўйин товлаш тахминан 8% ёки 9%ни ташкил қиларди. Шундай қилиб, ҳисобот қилинган солиқнинг тахминан 90 фоизи бошиданок тўғри келади. Шунда савол: энг муҳими ижро этишдан тушадиган маблағни қўпайтириш

эмас, балки бу кўрсаткични оширишми? Бу каби ташвишлар солиқ органида узоқ вақтдан бери олдинга ва орқага қараб муҳокама қилинган. Бу ўзимизнинг имиджимизга таъсир қилади. Солиқ органи ўзининг яқин тарихи давомида мақсад, вазифалари ва воситалари ҳақида қизгин мунозаралар олиб борди. Бу ҳар доим ҳам аниқ чора-тадбирларга олиб келмаган, лекин ҳар доим ташкилотни ривожлантиришга ёрдам берган. Солиқ органидаги фаолиятимиз давомида, ҳатто номақбул фикрлар билдирилганда ҳам баҳс-мунозараларга либерал ёндашувни ҳис қилдик. Ташкилий маданиятимизни ривожлантириш нуқтаи назаридан ғояларга очиқликнинг аҳамиятини ортиқча баҳолаб бўлмайди. Ғояларни муҳокама қилиш мумкин эди, чунки солиқ органи фикр алмашиш учун етарли даражада катта ташкилот ва шунингдек, «ўқиш ва ёзиш» ташкилотидир. Кўп сонли ҳисоботлар ва меморандумлар ишлаб чиқилади. Хужжатлаштирилган фикрлар ташкилот ичида ва вақт ўтиши билан тарқатишни осонлаштиради. Сўзлар ва фикрлар одамлар қандай бўлишни хоҳлашларига ва улар қандай бўлишларига таъсир қилади. Раҳбариятнинг келажакка йўналтирилган ғоялар ва ривожланишга ижобий муносабати ҳам албатта жуда муҳим. 1980 ва 1990 йилларда қонун ижросини таъминлаш солиқ органининг асосий вазифаси сифатида кўриларди ва муваффақият ҳали ҳам кўп даражада мажбурий ижро олиб келган маблағлар билан баҳоланарди. Текширувлар сони ҳам муҳим эди, лекин пул ҳақиқатан ҳам муҳим эди. Катта хатоларни аниқлаган аудитор қаҳрамон сифатида қараларди. Ҳатто турли идоралар ўртасида рақобат ҳам бор эди. Бир офисда раҳбар энг кўп пул олиб келган аудиторга мукофот сифатида коридорга барбекю қўйганди. Мажбурий чоралар баъзи солиқ тўловчиларнинг камроқ солиқ тўлашига олиб келиши ҳам одатий ҳол эди. Энг муҳими, бу тўғри эди. Шунга

қарамай солиқ тўловчилар учун тўловни қайтаришга олиб келадиган қайта баҳолаш кўпроқ солиққа олиб келадиган қайта баҳолаш каби қизиқарли эмас эди. Натижа ҳам аниқ кўринишда баҳоланди ва ўсишлар одатда пасайишдан анча катта эди. Бошқа ҳамма нарса муваффақиятсизлик сифатида кўриларди. Бир аудитор бизга бир марта солиқни 200 миллион швед кронасига камайтиришга олиб келадиган қайта баҳолаганини ва бундан кейин қилган иши ҳеч қандай фарқ қилмаслигини айтганди. Бутун йил давомида унинг аниқ натижалари салбий баҳоланган эди. Унинг исми Магнус эди, шундан кейин маълум муддат уни ишхонада «Магнус Минус» деб аташганди. Бироқ ғояларни муҳокама қилишнинг бир қисми сифатида аудит натижалари бўйича нуқтаи назар ҳам сўроқ қилинди. Кўпчилик нима учун солиқ органи жуда кўп хатолар топгани яхши нарса деб ҳайрон бўларди. Солиқ тўловчилар қанчалик кўп хатоларга йўл қўйган бўлса, керакли қайта баҳолашлар шунчалик катта бўлади. Муваффақиятнинг бир ўлчови солиқ тўловчилар камроқ хато қилишлари бўлиши керак эмасми? Гарчи ходимларнинг аксарияти интеллектуал даражада бунга рози бўлса-да, маданият шу қадар кучли эдики, бирор нарса ўзгаришига кўп вақт керак бўлди.

Бошқа мамлакатларнинг солиқ идоралари ҳам худди шундай баҳс-мунозараларга эга эди. АҚШнинг федерал солиқ органи «Кўр тахмин назарияси» ҳақида гапирди. Бу хатоларни доимий равишда тузатиш келажақда камроқ хатоларга ва камроқ фирибгарликка олиб келиши ҳақида ҳеч қандай далил йўқлигини даъво қиларди. Бироқ далилларнинг етишмаслиги ҳеч қандай тўсиқ эмас эди; «қанчалик кўп текширилса, шунча яхши» деган фикрдан узоқлашишни ҳеч ким хоҳламасди. Бир неча йил давомида «яхши натижа нима?»

деган савол устида мунозаралар давом этди. Ҳамма нарса иложи борича тўғри бўлганда яхши натижа бўлади, деган тушунча пайдо бўлди. Бироқ натижани талқин қилишнинг камчиликлари шундаки, у ҳеч қандай хато топилмаган аудит муваффақиятли бўлади деган хулосага олиб келади. Бу қулоққа ёқадиган фикр эмас эди, чунки қўшимча солиқ ундириш ҳақиқий асосий фаолият сифатида кўрилган ва қасддан фирибгарлик мавжуд, эҳтимол у ҳар доим мавжуд бўлади ва уни аниқлаш ва ҳал қилиш керак деб қаралган. Муҳокама янада мувозанатли, батафсил ижро тамойилига олиб келди. Албатта фирибгарлик бор, лекин тобора кўпроқ одамлар нотўғри бўлган ҳамма нарса қасддан фирибгарлик эмаслигини тушунишди. Қисман тушунмовчиликлар ва мураккаб ҳисобот шакллари туфайли юзага келган хатоларни тузатиш учун катта маблағ сарфлаганимизни англадик. Солиқ тўловчилар эҳтимол кўп ҳолларда тўғри иш қилган бўларди, агар уларда фақат тўғри шартлар бўлса. Шу билан бирга, хизмат ва мажбурий ижро ўртасидаги кураш давом этди. 1987 йилда қабул қилинган «Маъмурий тартиб-қоидалар тўғрисида»ги қонун муҳим воқеа бўлди. Унда давлат органлари хизмат кўрсатиш мажбуриятига эга эканлиги таъкидланган: «Ҳар бир идора солиқ органи фаолияти соҳасига оид масалалар бўйича жисмоний шахсларга маълумот, йўл-йўриқ, маслаҳат ва шу каби ёрдам кўрсатиши шарт. Ёрдам масаланинг моҳияти, шахснинг ёрдамга муҳтожлиги ва солиқ органи фаолиятига мос келадиган даражада кўрсатилади». Қонун ҳар бир киши учун осон бўлмаган бўлса-да, муносабатларга таъсир қилди. Солиқ органи юристининг «Маъмурий тартиб-қоидалар тўғрисида»ги қонун мажбурий талаблардан кўра «умумий мақсадлар ва натижалар»га кўпроқ эътибор қаратганини айтганини эшитдик.

1990 йилда Солиқ органи янги ҳуқуқни қўллаш фалсафаси тўғрисида қарор қабул қилди. Бу хизмат ва мажбурий ижро ўртасида мувозанат бўлиши кераклигини таъкидларди; иккала восита ҳам талаб қилинади, лекин тўғри нисбатда. Амалда бу хизмат кўрсатиш мажбурий ижро фаолияти учун ортиқча ўсишига йўл қўйилмаслигини англатади. 1999 йилда ҳуқуқни муҳофаза қилиш фалсафаси мажбурий ижро сиёсати деб номланган янги стратегия билан алмаштирилди. Мулоҳаза юритиш бироз ривожланган эди. Энди хизмат ва мажбурий ижро биргаликда ишлаши керак деган фикр бор эди. Мажбурий ижро кўпроқ одамларга солиқ мажбуриятларини бажаришга тайёр бўлишга ёрдам беради ва шундан кейин улар ёрдам сўрашлари мумкин. Аксинча хизмат камроқ хатоларга олиб келади ва беихтиёр хатоларни тузатиш заруратини камайтиради. Мажбурий ижро сиёсати билан бир вақтда хизмат кўрсатиш сиёсати тузилди. Бу хизмат биринчи марта ўз сиёсат ҳужжатига эга бўлди. Мақсад хизмат кўрсатиш ва мажбурий ижро фаолиятини параллель равишда ишлашини ва иккаласи ҳам мавжуд бўлиши кераклигини таъкидлаш эди. Бироқ хизмат кўрсатишни мажбурий ижро каби муҳим деган фикр ҳамма ходимларга ҳам ёқмасди. Иккимиз мамлакат бўйлаб саёҳат қилдик ва ходимлар билан хизмат сиёсати ва мажбурий ижро сиёсати ҳақида суҳбатлашдик. Бир киши биздан сўради: «қаерда биз хизмат кўрсатишимиз керак, деб ёзилган?». Бироқ биз ҳеч кимдан солиқ органи мажбурий ижро фаолиятини амалга ошириши керакми ўзи деган саволни эшитмадик. Қизиғи шундаки, хизмат кўрсатиш бўйича аниқ, қонуний мажбурият мавжуд, аммо мажбурий ижронини амалга ошириш учун бир хил даражада аниқ мажбурият йўқ эди. Мавжуд нарсаси – бу ишларнинг етарлича кўриб чиқилиши ва текширишлар қандай ўтказилиши тўғрисидаги қонун ҳужжатлари эди. Солиқ органи

мажбурий ижрони амалга ошириши ҳамма учун одатий ҳол эди. Аксарият солиқ тўловчилар ўзларининг адолатли улушларини давлат бюджетига тўлашга тайёр, аммо улар солиқ органидан бошқаларнинг ҳам ўз улушини тўлашини таъминлашини талаб қилишади. Шундай қилиб, Солиқ органининг фирибгарликнинг олдини олиш ва унга қарши курашиш қобилиятига ишонч одамлар ўз улушларини адолатли бажаришга тайёр бўлишлари учун жуда муҳимдир. Солиқ органи бундан ташқари яна кўп ишларни амалга оширади, бироқ шуни таъкидлаш жоизки, мажбурий ижро фаолиятига нисбатан кучли ҳис-туйғулар мавжуд ва бу солиқ органининг шахси учун жуда муҳимдир.

Ушбу соҳада кенг тарқалган савол – ташкилот бир вақтнинг ўзида хизмат кўрсатиш ва мажбурий ижро этиш билан бирга ишлай оладими? Кўпчилик бу икки хил идентификация, бири меҳрибон ва хушмуомала, иккинчиси қаттиққўл ва жиддий, деб ҳисоблайди. Ҳеч бўлмаганда битта одамда иккаласини бирлаштириш имконсиз деб ҳисобланади. Шунинг учун ташкилот иккита вазифани жуда аниқ ажратиши керак. Дунё бўйлаб солиқ органларининг аксарияти худди шу масала бўйича фикр юритадилар. Австралиядаги ҳамкасбимиз бизга бу масалани икки йил давомида муҳокама қилишганини айтди ва битта одамда иккита ролни бирлаштириш мумкин бўлиши керак деган хулосага келишди. Швецияда ҳам шундай хулосага келдик. Бу иккала жиҳат ҳам давлат ҳокимиятини амалга ошириш билан боғлиқ бўлиб, иккаласи ҳам қонун ҳужжатларини тўғри қўллашни назарда тутди. Ҳеч ким полициядан йўл-йўриқ сўраб, ёрдам сўрашимиз ғалати, деб ўйламайди, гарчи ўша полициячи унинг оғир жиноят содир этганини билса, бир сония ҳам иккиланмай ҳаракат қилади. Худди шундай ўқитувчи

ўқувчиларга тестлар бериш орқали текшириш ва кўриб чиқиш билан бир вақтда ўқувчиларга дарс бериши ва ёрдам бериши мумкин. Биз буни «шляпа савол» деб атаймиз – маълум бир вазиятда мен хизмат шляпасини ёки мажбурий ижро шляпасини кийишим керакми? Бизнинг жавобимиз доим бир хил: битта шляпа бор ва унда «солиқ органи» деб ёзилган. Текширувчи одам бир вақтнинг ўзида тушунтириши ва ёрдам бериши мумкин. Ёрдам берган киши жиддий фирибгарликдан хабардор бўлса, бошқа томонга қарай олмайди. Бу ноаниқлик эҳтимол фақат ички бўлса-да – ҳеч қандай солиқ тўловчилар солиқ органининг бир вақтнинг ўзида турли хил ишларни бажариши билан боғлиқ муаммага эга эмас. Бироқ ҳамма нарсаяхши эмас эди. Баъзи ходимларнинг айтишича, катта қайта баҳолаш ва катта хатоларни топиш уларнинг ишдан қониқишининг бир қисми эди. Катта миқдордаги қўшимча ҳисобланган солиқлар ҳақида қарорлар ёзиш улар учун янада қизиқарли ва мазмунли эди. Бу ёндашувдан воз кечиш ҳамма учун ҳам осон кечмас эди. Камчиликларни топиш қизиқ эди, ҳеч қандай камчилик топилмаса, қизиқиш сўнарди. Аудит натижасида ҳеч қандай ўзгаришлар бўлмаса, «ноль аудит» тушунчаси қўлланиларди. Улар бу вазиятдан қочишни хоҳлаганлари учун аудиторлар ҳар қандай суммада айб топишга ҳаракат қилишарди. Бу баъзан оммавий ахборот воситаларида ижобий эътиборнинг камайишига олиб келарди.

Биз бепул ширинликлар ҳақидаги алоҳида бир ҳикояни эслаймиз. Солиқ органи ширинликлар ишлаб чиқарувчи компанияни текширди ва ходимларга рад этилган (сотилмаган) ширинликларни уйга олиб кетишга рухсат берилганлигини аниқлади. Жуда кам ходим ҳақиқатда ширинликларни уйга олиб кетган, аммо солиқ органи ҳар бир ходим ширинлик-

лар учун ойига 50 швед кронаси миқдорида солиқ тўлаши керак деган қарорга келди. Компания судга мурожаат қилди, суд солиқ органини қўллаб-қувватлади (моҳиятан келишиб олди), лекин бу суммани ойига 12,5 швед кронасига туширишни янада оқилона деб ҳисоблади. Компания бунга қаноат қилмади ва улар «ширинлик бурчи» деб аталган тартибни жорий қилиш орқали муаммони ҳал қилишга ҳаракат қилди. Ширинликларни синаб кўриш учун уларни истеъмол қилиш ходимлар мажбуриятининг бир қисмига айланди ва компания бундан буён ходимлар ширинликлардан иқтисодий наф қўрмаётганлигини даъво қилди. Солиқ органининг алоқа бўйича директори Стен Эриксон бу вазиятдан ғазабланди. Унинг сўзларига кўра, одамлар бизнинг ҳаракатларимиз ҳақида қандай фикрда бўлишини ҳисобга олишимиз керак – агар одамлар солиқ органи нотўғри нарсаларга эътибор қаратаётганини ҳис қилсалар, бу уларнинг солиқ тўлаш истагини пасайтиради. Иккимиз бу фикрга тўлиқ қўшила олардик. Ушбу тадбирлар натижасида солиқ органи мажбурий ижродан (ундирув ва солиқ назорати) ташқари бошқа чораларни ҳам синаб кўра бошлади. 2002–2004 йилларда ёшларга қаратилган солиққа тортилмайдиган «яширин» иқтисодиётга қарши юритилган компания бунга ёрқин мисол бўлди. Солиқ органининг ўзи ўтказган сўровлар шуни кўрсатдики, ёшларда солиққа тортилмайдиган ишларга нисбатан ижобий муносабат ўсиб бормокда, бу кўрсаткич эса умумий Швеция аҳолисига тааллуқли эмас эди (фақат ёшлар шу муносабатда бўлганлар). Асосий ташвиш шундан иборат эдики, агар бу муносабат йиллар давомида мустаҳкамланиб борса, узок муддатли даврда солиқ тўлашга тайёрлик (солиқ маданияти) хавф остида қолиши мумкин эди. Вақтинчалик ёзги иш билан банд бўлган ёшларни батафсил текширишни

ҳеч ким таклиф қилмади, аммо нимадир қилиш кераклигини барча сезаётган эди. Шунда ёшларга қаратилган тарғибот ишларини ўтказиш таклифи билдирилди. Аммо 16 ёшли ўсмирларга яширин иқтисодиётда ишлаш нотўғрилигини, чунки бу уларнинг пенсиясига таъсир қилишини тушунтириш уларни солиқ тўлашга қизиқтиришнинг яхши усули эмас эди. Солиқ органи профессионал ёрдам зарурлигини тушунди ва бир қатор реклама агентликлари (PR агентликлар) билан боғланди. Кўпчилик бу иш жуда оғир эканини айтиб, орқага чекинди. «Имконсиз миссиялар» бўйича ихтисослашган битта агентлик ушбу топшириқни қабул қилди ва компания стратегиясини ишлаб чиқди. Акциядан кўзланган мақсад, ҳеч қандай ахлоқий баҳолашсиз ёшларнинг ўз фикр-мулоҳазаларини, дўстлари билан суҳбатлашишларини рағбатлантириш эди. Акция бир нечта модулдан иборат бўлиб, мактаблар учун маълумот материаллари ва «Сиз томонингиздан тўланган» ёзуви бўлган стикерларни туманларда солиқ тўловчилар томонидан молиялаштириладиган (солиқ тўловчиларнинг пулига молиялаштирилган) скамейкалар, чиқинди саватлари каби турли нарсаларга ёпиштиришлари мумкин эди. Компаниянинг энг кўп эътиборни тортган қисми телевидениеда реклама сифатида ва кинотеатрда намойиш этилган иккита қисқа метражли фильм бўлди. Биринчиси, ёш йигитнинг ифлос сувда ювиниши билан бошланади, кейин у вайрона, лойқа кўчалар бўйлаб ташландиқ футбол майдонига боради, у ерда бир гуруҳ ёшлар футбол ўйнашга ҳаракат қилади. Фильм «Ёки солиқларни тўлашингиз мумкин» матни билан тугайди. Иккинчи фильмда номаълум сабабларга кўра кутубхонага кира олмаётган, парктаги скамейкалар ёки чиқинди саватларидан фойдалана олмаётган одамлар тасвирланган бўлиб, «Тасаввур қилинг-а, фақат қонуний ишлаётган одамлар ўзлари тўлаган со-

лиқлар ҳисобига ушбу нарсалардан фойдаланиши мумкин бўлганда эди» деган матн билан яқунланади. Одамлар бу фильмларни биринчи марта кўрганларида, улар қайси шампунь ёки ювиш воситасини реклама қилаётган экан деб ҳайрон бўлган бўлишлари мумкин. Экранда қисқа хабар, кейин эса «солиқ органи» пайдо бўлгач, кўпчилик ҳайратда қолди ва ўйлай бошлади. Акцияни баҳолашда мақсадли гуруҳдаги ёшларнинг 90 фоиздан ортиғи акция уларнинг эътиборини тортганини, 50 фоизи эса дўстлари ёки ота-оналари билан солиқларни муҳокама қилганларини қайд этишди.

Ҳар бир инсон ўз мажбуриятини бажаришга (адолатли улушини киритишга) тайёр бўлган жамият. Бу 1998 йилдаги солиқ органининг асосий қарашлари (миссияси) эди. Бугунги кунда ҳам шу қараш амал қилади. Ушбу қараш солиқ органининг ривожланиши учун катта аҳамиятга эга; бу қарашсиз, ҳозирги солиқ органи эҳтимол бутунлай бошқача бўлар эди. Реал ҳаётда қарашлар (миссиялар) ва мақсадлар қоғозда осонгина бўш сўзларга айланиши ва катта таассурот қолдирмаслиги мумкин. Бошқа томондан, ушбу турдаги қарор ва ҳужжат ғоясини муҳокама қилиш ва унинг асл моҳиятини тушуниш учун ташкилотга вақт берсак муҳим бўлиши мумкин. Ташкилотда қўлланиладиган сўзлар ва иборалар одамлар қандай фикрлашига таъсир қилади, фикрлаш эса улар нимага ишонишлари ва нима қилишларига таъсир қилади.

Солиқ органи учун ўз қарашидаги «хоҳиш» сўзи ҳамма нарсани ўзгартирди.

Солиқ органининг 2012 йилдаги аҳолининг солиқ органи ҳақидаги фикри бўйича ўтказган сўровномаси шуни кўрсатадики, хизмат кўрсатиш идораларига борган ва уларга нисбатан қандай муносабатда бўлишганлиги ҳақида фикр

билдирганларнинг 99 фоизи ўзларига нисбатан яхши муносабатда бўлишган деб ўйлаган. Умуман олганда, солиқ органи бўйича бу кўрсаткич 97 фоизни ташкил этади. Бу албатта ёқимли янгилик. Эҳтимол бунда 100 фоизлик натижага эришиш мумкин эмасдир. Аммо бу солиқ органининг бўшашиб, ҳеч бўлмаганда мижозларга муносабатда бўлган иш бажарилди, дейиши керак дегани эмасми? Биз бундай деб ўйламаймиз. Ўтибор ҳали ҳам мижозларга яхши муносабатда бўлишга қаратилган ва худди шу нарса ишончга ҳам тегишли. Ишонч мевага ўхшайди, сифати тез бузилиши мумкин. Ўтмишда қилган ишларингиздан ишонч келиб чиқмайди, масала бугун нима қилаётганингиз ёки эртага нима қилишингиз кераклигида. Ишончни ҳар доим қозониш керак. Ўзгаришларнинг суръати йиллар давомида ўзгариб борди, лекин солиқ органида ҳар доим қандайдир ўзгаришлар бўлиб келган. Умид қиламизки, бу анъана давом этади ва биз ҳозирдан келажақдаги тенденцияларни кўра оламиз.